

	REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD	Fecha de creación:	06/2024
Área	Prevención de Riesgos	Versión: Actualizada/año:	3 05/2025

REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD MINERQUIM LTDA

76.135.448-5

Av. Diego Barros Ortiz N° 2012 Aeropuerto Arturo merino Benítez Santiago, Chile

ELABORADO POR: Prevención de Riesgos	REVISADO POR: Gerente de Operaciones	APROBADO POR: Representante Legal
FECHA Mayo 2025	FECHA Mayo 2025	FECHA Mayo 2025
YOSELYN NEIRA ROMERO ASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS	JUAN PABLO VÁSQUEZ GERENTE DE OPERACIONES	GABRIEL ACUÑA REPRESENTANTE LEGAL

Contenido

PRIMERA PARTE NORMAS DE ORDEN	4
TÍTULO I INTRODUCCIÓN.....	4
TÍTULO II OBJETIVO DE ESTE REGLAMENTO	4
TÍTULO III DISPOSICIONES GENERALES	5
TÍTULO IV DEL INGRESO	6
TÍTULO V DEL CONTRATO DE TRABAJO	7
TÍTULO VI DE LA JORNADA DE TRABAJO.....	9
TÍTULO VII DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS	10
TÍTULO VIII DE LAS REMUNERACIONES.....	11
TÍTULO IX DE LAS OBLIGACIONES	12
TÍTULO X DE LAS PROHIBICIONES	14
TÍTULO XI DE LAS LICENCIAS, FERIADOS Y OTROS BENEFICIOS	16
TÍTULO XII DE LOS PERMISOS, LICENCIAS MÉDICAS Y DE LA PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD	16
TÍTULO XIII INFORMACIONES PETICIONES Y RECLAMOS.....	18
TÍTULO XIV SANCIONES Y MULTAS	19
TÍTULO XV DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO.....	19
TÍTULO XVI DEL PROCEDIMIENTO DE RECLAMO POR TÉRMINO DEL CONTRATO DE TRABAJO, DESEMPEÑO LABORAL.....	20
TÍTULO XVII PROTOCOLO DE PRVENCION ACOSO LABORAL, SEXUAL Y/O VIOLENCIA EN EL TRABAJO.....	21
TITULO XVIII DE LA INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL ACOSO LABORAL, SEXUAL Y/O VIOLENCIA EN EL TRABAJO	27
TÍTULO XIX DERECHO A LA IGUALDAD EN LAS REMUNERACIONES, PROCEDIMIENTO DE PETICIONES Y RECLAMOS	35
TÍTULO XX LEY DE LA SILLA	36
TÍTULO XXI DEL TRABAJO EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN	36
TÍTULO XXII LEY 21.155 ESTABLECE MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LACTANCIA MATERNA Y SU EJERCICIO	36
TÍTULO XXIII NORMAS ESPECIALES DE ACUERDO CON EDAD Y SEXO DE LOS TRABAJADORES	37
TÍTULO XXIV NORMAS SOBRE TRABAJO A DISTANCIA Y TELETRABAJO	38
TÍTULO XXV DEL USO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD	40
TITULO XXVI SOBRE LAS NORMAS DE LA LEY N° 20.393	40
SEGUNDA PARTE NORMAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y SEGURIDAD.....	41
TÍTULO I DE LAS OBLIGACIONES ESPECIALES	42
TÍTULO II DE LAS PROHIBICIONES ESPECIALES	47
TÍTULO III DE LAS SANCIONES.....	48
TÍTULO IV PROCEDIMIENTOS DE RECLAMOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 76 DE LA LEY N° 16.744 Y 77 MODIFICADO POR EL ART. 77 BIS	48
TÍTULO V DEL CONTROL DE SALUD PARA EVITAR RIESGOS DE ACCIDENTES DEL TRABAJO	50
TÍTULO VI DEL COMITÉ PARITARIO	50
TÍTULO VII SUGERENCIAS PARA PREVENIR ACCIDENTES.....	52
TÍTULO VIII DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR.....	52
TÍTULO IX NORMAS DE LA LEY 21.012 QUE GARANTIZA LA SEGURIDAD DE TRABAJADORES EN SITUACIONES DE RIESGO Y EMERGENCIA	54
TÍTULO X DE LA PROTECCIÓN CONTRA LA RADIACIÓN UV - LEY N° 20.096.....	54

TÍTULO XI NORMAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY ANTITABACO LEY 19.419, MODIFICADA POR LA LEY N° 20.660	55
TÍTULO XII DE LA CARGA MÁXIMA Y MANEJO MANUAL DE CARGA.....	56
TÍTULO XIII DE LA PROHIBICIÓN DE FUMAR.....	58
TÍTULO XIV PROTOCOLO DE VIGILANCIA DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO.....	58
TÍTULO XV LEY 21.015, INCENTIVA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL MUNDO LABORAL	60
TÍTULO XVI NORMAS SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD LEY 20.422	61
TÍTULO XVII LEY DEL SIDA, LEY 19.779.....	61
TÍTULO XVIII REGLAMENTO PREVENCIÓN DE RIESGOS DE CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y SERVICIOS TRANSITORIOS	61
TÍTULO XIX LEY 20.609 ESTABLECE MEDIDAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN (LEY ZAMUDIO)	62
TÍTULO XX LEY 21.012 GARANTIZA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE RIESGO Y EMERGENCIA.....	63
TÍTULO XXI LEY 20.770 (LEY EMILIA) MODIFICA LA LEY DEL TRANSITO	63
TÍTULO XXII LEY 21.063 CREA SEGURO PARA ACOMPAÑAMIENTO DE NIÑOS Y NIÑAS (LEY SANNA).....	65
TÍTULO XXIII DE LOS FACTORES DE RIESGO DE LESIÓN MUSCULOESQUELÉTICA.....	67
TÍTULO XXIV DECRETO 1029 EXENTO: NORMA TECNICA N° 125 (PREXOR).....	69
TÍTULO XXV LEY 21.220 TRABAJO A DISTANCIA Y TELETRABAJO.....	70
TÍTULO XXVI MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19.....	72
TÍTULO XXVII LEY 21.165 ESTABLECE UNA JORNADA PARCIAL ALTERNATIVA PARA ESTUDIANTES TRABAJADORES.....	73
TÍTULO XXVIII TELETRABAJO PARA EMBARAZADAS EN PANDEMIA Y EXTENSIÓN DEL FUERO MATERNAL	74
TÍTULO XXIX DE LA DENUNCIA E INVESTIGACION DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO	75
TÍTULO XXX DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.....	75
TÍTULO XXXI CIRCULAR 2898 SUSESO SOBRE LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO DE MENORES DE 18 AÑOS. IMPARTE INSTRUCCIONES A LOS ORGANISMOS ADMINISTRADORES DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744.	76
TÍTULO XXXII CIRCULAR 3335 SUSESO (ANTERIOR N°2345)	79
TÍTULO XXXIII TELETRABAJO PARA MUJERES EMBARAZADAS Y OTROS CASOS.....	82
TÍTULO XXXIV DE LA CONFIDENCIALIDAD Y CIBERSEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	82
TÍTULO XXXV ART. 113°, D.S. 594: INCORPORA AL MONÓXIDO DE CARBONO COMO UN AGENTE DE RIESGO PARA LOS TRABAJADORES	84
TÍTULO XXXVI DE LA GESTIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS LABORALES	84
TÍTULO XXXVII DE LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES.....	85
TÍTULO XXXVIII DEL PROGRAMA DE TRABAJO PREVENTIVO	85
TÍTULO XXXIX DE LA PRELACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS.....	86
TÍTULO XL RESOLUCIÓN 341 APRUEBA GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMA PREVENTIVO DE SEGURIDAD EN MÁQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MOTRICES	87
TÍTULO XLI DEL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (Decreto 44).....	87
TÍTULO XLII CIRCULAR N° 3823 ASISTENCIA TÉCNICA Y PROTOCOLO O PLAN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	88
TÍTULO XLIII SOBRE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES.....	90
TÍTULO XLIV DE LA INFORMACIÓN Y FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	91
TÍTULO XLV DE LA CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS (Decreto 44)	93
TÍTULO XLVI DEL RIESGO GRAVE E INMINENTE Y PLAN DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS (Decreto 44).....	94
TÍTULO XLVII DE LA COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA (Decreto 44).....	94
TÍTULO XLVIII DE LA VIGILANCIA DEL AMBIENTE Y DE LA SALUD DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS (Decreto 44)	95
TÍTULO XLIX DE LA INVESTIGACIÓN DE CAUSAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (Decreto 44)	96
TÍTULO L DEL TRASLADO DE PUESTO DE TRABAJO Y PRESCRIPCIÓN DE MEDIDAS	97
TÍTULO LI ANEXO 1 DESCRIPCIÓN DE RIESGOS LABORALES PERSONAL ADMINISTRATIVO	97
TÍTULO LII VIGENCIA.....	117

PRIMERA PARTE NORMAS DE ORDEN

TÍTULO I INTRODUCCIÓN

Artículo 1: El presente Reglamento Interno ha sido confeccionado para dar fiel y efectivo cumplimiento a las disposiciones legales vigentes que se mencionan y que así lo indican:

Código del Trabajo, Ley 19.759, publicada en el Diario Oficial el 05 de octubre de 2001, en sus Artículos 153 al 157 inclusive y aquellos Artículos donde se indique específicamente.

Ley N° 16.744 de 1968, sobre Seguro Social contra Riesgos de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Decreto Supremo N° 101 Normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, publicado en el Diario Oficial del 07 de Junio de 1968 Reglamento de la Ley N° 16.744.

Decreto Supremo N° 40, Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales, del Ministerio del Trabajo y Previsión social, publicado en el Diario Oficial del 07 de Marzo de 1969, que reglamenta el Título VII de la Ley N° 16.744 de 1968

Decreto Supremo N° 54, Reglamento sobre constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, del 11 de marzo de 1969

Decreto Supremo N° 594, Reglamento sobre condiciones ambientales básicas en los lugares de trabajo, del Ministerio de Salud, y su modificación contenida en el Decreto Supremo 201 del 27 de Abril de 2001, del Ministerio de Salud.

Ley N° 19.728, normativa que crea y regula el seguro de cesantía. Ley N° 20.005, sobre acoso sexual.

Ley N° 20.001 (modificada por Ley N° 20.949, Regula el peso máximo de carga humana transportable. Ley N°21.015, Incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral.

Decreto 44, vigencia 01 de febrero de 2025 que aprueba el nuevo Reglamento sobre Gestión Preventiva de los Riesgos Laborales para un Entorno de Trabajo Seguro y Saludable. De conformidad con el artículo 1° del Decreto 44, el presente reglamento establece las obligaciones que la entidad empleadora deberá cumplir para la gestión preventiva de los riesgos profesionales o laborales, a fin de garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable, a través de las medidas de prevención y protección de la vida y salud de las personas trabajadoras que se deban adoptar de conformidad a la normativa vigente, especialmente aquellas que se contienen en el Título VII de la ley N° 16.744.

En resumen, este Reglamento está destinado a facilitar las relaciones de trabajo en la Empresa, regulando los derechos y obligaciones recíprocas, y en este contexto, además la Empresa se preocupara de instruir a sus trabajadores que no se debe incurrir en acciones de tipo discriminatorias, todo en pleno respeto de la Ley Zamudio, ya que las mismas están prohibidas, procurando que todo trabajo se realice en condiciones de respeto, higiene y de seguridad necesarias, lo que sólo podrá ser logrado con la cooperación de todas las personas que laboran en la Empresa. En este contexto, todo reclamo o denuncia en éste sentido, se aplicará el procedimiento regulado en el Título XI, Artículo 66 del presente Reglamento.

Artículo 2: Las disposiciones que contiene el presente Reglamento están destinadas a servir a los Trabajadores de **MINERQUIM LTDA** teniendo para todos ellos el carácter de obligatorias. Por ser éste un Reglamento Interno, lo dispuesto en él, podrá ser modificado, según lo establece el Artículo 153 inciso 3 del Código del Trabajo, y el Artículo 15 del Decreto Supremo N° 40 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, ya señalados.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 156 inciso 2 del Código del Trabajo **MINERQUIM LTDA** debe entregar gratuitamente a cada uno de sus Trabajadores, un ejemplar del presente Reglamento; para ello y de modo de dejar constancia de ese hecho, al momento de entregarle a cada Trabajador un texto de este Reglamento, deberá firmar en la hoja desprendible del mismo el comprobante de haber recibido en forma gratuita un ejemplar del presente Reglamento.

TÍTULO II OBJETIVO DE ESTE REGLAMENTO

Artículo 3: El presente Reglamento Interno contiene y regula las Obligaciones, Prohibiciones, y Condiciones de Trabajo, Orden,

Higiene y Seguridad Industrial a que deben sujetarse todos los trabajadores de **MINERQUIM LTDA** en lo referente a sus labores, permanencia y vida en las dependencias de la empresa, sus sucursales y las Instalaciones de los Clientes donde se deba efectuar maniobras relacionadas con el giro de la empresa y sea enviado por esta, sin perjuicio de lo que al respecto dispongan las disposiciones legales actualmente vigentes o las que se dicten en el futuro.

TÍTULO III DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 4: El presente reglamento es el conjunto de normas que, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 153 del Código del Trabajo, corresponde dictar a la empresa en el ejercicio de sus facultades de organización, administración y dirección. Tiene por objeto fundamental precisar las obligaciones y prohibiciones a que deben estar sujetos los trabajadores en relación con sus labores, permanencia y vida en las dependencias donde la empresa presta sus servicios. Para efectos de esta sección, se considerarán las siguientes definiciones:

- **Trabajador:** Toda persona natural que preste servicios personales, intelectuales o materiales, bajo dependencia o subordinación a **MINERQUIM LTDA** con todo, en virtud de un contrato de trabajo, por los cuales recibe una remuneración.
- **Jefe directo o inmediato:** La persona a cuyo cargo o responsabilidad está el Trabajador, entendiéndose por tales al Gerente del área, al Supervisor del área, etc.; en aquellos casos en que existan dos o más personas que revistan la categoría de Jefe, se entenderá por Jefe inmediato el más directo a cada trabajador.
- **Empresa:** **MINERQUIM LTDA**
- **Accidente de trayecto:** el ocurrido en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación y el lugar del trabajo, y en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos empleadores. También se entiende por tales los sufridos por dirigentes de instituciones sindicales a causa o con ocasión del desempeño de sus cometidos gremiales.
- **Accidente del trabajo:** toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte.
- **Accidente grave:** El que:
 - obligue a realizar maniobras de resucitación, o a realizar maniobras de rescate; ocurra por caída de altura de más de 1.80 metros;
 - provoque en forma inmediata, la amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo; o involucre a un número tal de trabajadores que afecte el desarrollo normal de la faena.
- **Accidente fatal:** el que provoca la muerte del trabajador en forma inmediata o durante su traslado a un centro asistencial.
- **Acción Insegura:** actos u omisiones cometidas por los trabajadores que posibilitan la ocurrencia de un accidente.
- **Condición Insegura:** condición física del ambiente de trabajo, que posibilita que se produzca el accidente.
- **Enfermedad Profesional:** enfermedad causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza una persona y que le produzca incapacidad o muerte.
- **Equipos de Protección Personal:** elemento o conjunto de elementos que permita al trabajador actuar en contacto directo con una sustancia o medio hostil, sin deterioro para su integridad física.
- **Investigación de accidente:** proceso participativo cuyo objetivo es determinar las causas reales de los accidentes y/o enfermedades profesionales, y determinar las acciones de control para evitar la repetición de estos.
- **Jefe inmediato:** la persona que está a cargo del trabajo que se desarrolla, tales como Jefe de Sección, Jefe de Turno, Supervisor u otro similar. En aquellos casos en que existen dos o más personas que revistan esta categoría, se entenderá por jefe Inmediato al de mayor jerarquía.
- **Normas de Seguridad:** conjunto de reglas obligatorias emanadas de este Reglamento, del Comité Paritario y/o del Organismo Administrador.
- **Riesgo Profesional:** los riesgos a que está expuesto el trabajador y que puedan provocarle un accidente o una enfermedad profesional, definido expresamente en los artículos Quinto y Séptimo de la Ley Nº 16.744.
- **Persona trabajadora:** toda persona, que en cualquier carácter preste servicios a la empresa por los cuales reciba remuneración.
- **Teletrabajo:** Aquel en que los servicios son prestados mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones, o si tales servicios deben reportarse mediante estos medios.
- **Organismo Administrador del Seguro:** MUTUAL DE SEGURIDAD, del cual la empresa es adherente.
- **Normas de Seguridad:** El conjunto de reglas obligatorias emanadas de este Reglamento, del Comité Paritario y/o del Organismo Administrador.
- **Gestión preventiva:** Corresponde a aquellas acciones sistematizadas que debe ejecutar la entidad empleadora, de acuerdo con la normativa vigente, para proteger eficazmente la vida y salud de las personas trabajadoras.
- **Entorno de trabajo seguro y saludable:** Es aquel en que se han eliminado los riesgos laborales presentes en los lugares de trabajo, o se han tomado todas las medidas necesarias para reducir al mínimo o controlar tales riesgos y se ha integrado la prevención de riesgos con la cultura organizacional de la respectiva entidad empleadora.
- **Normas de prevención de riesgos laborales:** Son todas aquellas disposiciones, cualquiera sea su origen, que exijan la adopción de medidas de prevención y protección de los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; que procuren la eliminación o reducción de cualquier riesgo que pueda dañar la vida o salud de las personas trabajadoras.
- **Peligro:** Corresponde a cualquier fuente, situación o condición con potencial de causar lesiones o afectar la salud de las

personas.

- **Incidentes o sucesos peligrosos:** Son aquellos eventos que potencialmente pueden tener como consecuencia un accidente o un daño a la salud de las personas, tales como incendios, explosiones, derrumbes, caídas de andamios y máquinas elevadoras, cortos circuitos, fallos en los sistemas de presión u otros análogos, siempre que todos ellos impidan el normal desarrollo de las actividades laborales afectadas.
- **Riesgo laboral:** Es aquella posibilidad de que las personas trabajadoras sufran un daño a su vida o salud, a consecuencia de los peligros involucrados en la actividad laboral, considerando la probabilidad que el daño ocurra y la gravedad de éste.
- **Riesgo grave e inminente:** Es aquel que, manifestado a través de circunstancias objetivas, ofrece posibilidades ciertas que se origine un siniestro laboral, en un futuro inmediato o que esté pronto a suceder y que pueda suponer consecuencias graves para la vida, seguridad o salud de la persona trabajadora.
- **Factor de riesgo:** Es todo objeto, sustancia, energía o característica derivados de la organización del trabajo que pueda contribuir a la materialización de un riesgo laboral o agravar sus consecuencias.
- **Violencia y acoso en el mundo del trabajo:** Comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales conductas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico.
- **Violencia o acoso por razón de género:** Designa la violencia y el acoso dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado. Incluye el acoso sexual.
- **Violencia externa:** Se entiende por tal aquellas conductas que afecten a las trabajadoras y a los trabajadores, con ocasión de la prestación de servicios, por parte de clientes, proveedores, usuarios, entre otros.
- **Lugares o centros de trabajo:** Corresponden a todos los sitios o faenas donde las personas trabajadoras deban permanecer o acudir por razón de su trabajo, y que se encuentren bajo el control directo o indirecto del empleador, dueño o encargado del lugar.
- **Puesto de trabajo:** Lugar donde se desarrolla un conjunto de tareas y obligaciones desempeñadas por una persona, o que se prevé que una persona desempeñe conforme al servicio convenido.
- **Condiciones y entorno de trabajo:** Corresponden a las características del lugar de trabajo y a la forma de organización del trabajo que pueden influir en la generación de riesgos para la seguridad y salud de las personas trabajadoras. Quedan específicamente incluidas en esta definición:
 - Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, materias primas, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo.
 - Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el entorno de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia.
 - Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que influyan en la generación de los riesgos mencionados.
 - La organización del trabajo y las relaciones interpersonales al interior de la empresa, que incluyen los factores ergonómicos y psicosociales, la violencia y acoso en el trabajo.
- **Medidas preventivas:** Son aquellas acciones que se implementan para evitar la ocurrencia de un accidente del trabajo, una enfermedad profesional o un daño a la salud de la persona trabajadora.
- **Medidas correctivas:** Son aquellas medidas que se adoptan para evitar que se repita la ocurrencia de un accidente del trabajo, una enfermedad profesional o un daño a la salud de la persona trabajadora.
- **Comité Paritario de Higiene y Seguridad:** Es aquel a que se refiere el artículo 66 de la ley N° 16.744, cuya constitución y funcionamiento se regirá por las disposiciones del párrafo 3 del Título III de este reglamento.
- **Departamento de Prevención de Riesgos:** Corresponde a aquel órgano de la entidad empleadora encargada de planificar, organizar, asesorar, implementar, supervisar y tomar acciones para la mejora continua de la gestión en prevención de riesgos laborales.
- **Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:** Es el conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan entre sí y que integran la prevención de riesgos laborales de una entidad empleadora.
- **Matriz de identificación de peligros y evaluación de los riesgos:** Es una herramienta de gestión que permite reconocer peligros y estimar la magnitud de los riesgos asociados a los procesos y puestos de trabajo.
- **Mapa de riesgos:** Es la representación gráfica del lugar de trabajo, en la que se indican los riesgos laborales que pueden afectar la vida y salud de las personas trabajadoras.
- **Representantes de las personas trabajadoras:** Son las personas elegidas por éstas, de conformidad con la legislación vigente, para intervenir en el análisis de los problemas relacionados con la protección de la seguridad y salud de las personas trabajadoras.
- **Personas trabajadoras especialmente sensibles a determinados riesgos:** Son aquellas personas que, por sus características o condiciones personales, son más sensibles o vulnerables a determinados riesgos y requieren de un mayor grado de protección.

TÍTULO IV DEL INGRESO

Artículo 5: La contratación de los trabajadores de la empresa **MINERQUIM LTDA** se regirá por las siguientes normas: Para ingresar

como trabajador de la empresa deberá acompañarse a la solicitud de ingreso respectiva acorde a los procedimientos de contratación por la empresa, acompañándolo de los siguientes antecedentes:

1. Identificación del postulante mediante presentación de cedula de identidad, debiendo dejar una fotocopia de la misma;
2. Si fuere casado o viudo, deberá acompañar en original, certificado de matrimonio y nacimiento de cada uno de sus hijos causantes de asignación familiar; y correo electrónico personal y vigente.
3. Si fuere mayor de 18 años, deberá acompañar, en original certificado que acredite haber dado cumplimiento a las obligaciones Militares;
4. Si fuere menor de 18 años y mayor de 16 años, la relación laboral se ceñirá a lo previsto en los incisos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º del Art.13 del Código del Trabajo, según corresponda;
5. Copia del aviso de cesación de servicios del último empleador o finiquito del contrato.
6. Copia del contrato de afiliación a la Institución de Previsión (AFP) y de Salud (ISAPRE u otra) respectiva;
7. Certificado de Salud o examen preocupacional.
8. Dos fotos tamaño carnet;
9. Certificado de antecedentes;
10. Las restantes exigencias que determine la Empresa, según el cargo o la función a la que postule el interesado.

Artículo 6: Si durante la comprobación posterior que la Empresa hará de los documentos y antecedentes entregados por el interesado, se determina que ha presentado antecedentes o documentos falsos o adulterados, la Empresa podrá poner término de forma inmediata al Contrato de Trabajo, si este ya se hubiese celebrado.

Artículo 7: Cualquier variación que con posterioridad experimenten los señalados antecedentes personales del interesado (cambio de domicilio o cualquier otra información que altere los datos contenidos en el Contrato de Trabajo o la carpeta personal del trabajador), deberá comunicarlo a la Empresa dentro de las 48 horas siguientes al hecho, acompañando los documentos o certificados correspondientes.

TÍTULO V DEL CONTRATO DE TRABAJO

Artículo 8: El Contrato de Trabajo entre la Empresa y el interesado, en adelante “el Trabajador”, deberá suscribirse dentro de los 15 días de incorporado el trabajador, o de cinco días si se trata de contrato por obra, trabajo o servicio determinado o de duración inferior a treinta días. Dicho Contrato de Trabajo en adelante “el Contrato” se extenderá en duplicado, firmando ambas partes los ejemplares, quedando uno en poder de cada contraparte (Art. 9 Código del trabajo).

Artículo 9: El contrato contendrá a lo menos las siguientes estipulaciones en conformidad a lo establecido en el Artículo 10 del Código del Trabajo:

1. Lugar y fecha del contrato; y correo electrónico personal y vigente.
2. Individualización de las partes con indicación de la nacionalidad y fecha de nacimiento e ingreso del Trabajador;
3. Determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad donde hayan de prestarse. El contrato podrá señalar dos o más funciones específicas, sean éstas alternativas o complementarias;
4. Monto, forma y período de pago de la remuneración acordada;
5. Duración, distribución de la jornada de trabajo y organización del tiempo para trabajo a distancia y teletrabajo (Pausa, descanso y desconexión), salvo que se establezca el sistema de turnos, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en este Reglamento o sus modificaciones Plazo del Contrato; y
6. Demás pactos que acordaren la Empresa y el Trabajador, de mutuo acuerdo.

Cada vez que las estipulaciones del contrato de trabajo sean modificadas por las partes, deberá dejarse el correspondiente testimonio escrito de la modificación, ya sea al dorso del mismo contrato o en un documento anexo.

Asimismo, las podrán pactar, al inicio o durante la vigencia de la relación laboral, en el contrato de trabajo o en documento anexo al mismo, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo.

Lo anterior será sin perjuicio de las facultades que otorga al empleador el Art. 12 del Código del Trabajo. De conformidad al Art. Primero y 10 de la Ley Nº 18.620, Art. único, Nº 6 de la Ley Nº 19.759 y Art. 152 Quáter M del Código del Trabajo.

Artículo 10: En aquellas instalaciones en que por su naturaleza sea necesario llevar a efecto el trabajo fuera del recinto de la Empresa, el Trabajador lo realizará en comisión de servicio, fuera del Establecimiento, dando cumplimiento a las normas de seguridad propias de la empresa o de la empresa del Cliente donde, con todo si las normas de seguridad y uso de elementos de

protección personal de la empresa del Cliente, fuesen superiores a las Normas de **MINERQUIM LTDA** se deberá cumplir en todas sus partes las del Cliente.

Artículo 11: No será necesario modificar los Contratos de Trabajo para consignar por escrito en ellos los aumentos derivados de reajustes legales de remuneraciones. Sin embargo, aún en este caso, la remuneración del Trabajador deberá aparecer actualizada por lo menos una vez al año, incluyendo los referidos reajustes.

Cualquier otra modificación al Contrato de Trabajo se consignará por escrito al dorso de los ejemplares del mismo, o en los anexos que sean necesarios, los cuales se entenderán que forman parte integrante de éste.

La Empresa podrá alterar la naturaleza de los servicios, el sitio o recinto en que ellos deben prestarse a condición de que se trate de labores similares, que el sitio o recinto quede dentro del mismo lugar o Ciudad y sin que ello implique menoscabo para el trabajador.

Artículo 12: El Contrato de Trabajo de los menores de 18 años de edad deberá ser firmado por el menor y por su representante legal o por la persona o Institución que lo tenga a su cargo o cuidado, o con la autorización del Inspector del Trabajo respectivo, en conformidad al Art. 13 del Código del Trabajo.

En el caso de aprendices o estudiantes que realicen su práctica en la Empresa, se deberá contemplar en sus contratos de trabajo los derechos y obligaciones de los mismos, según Art.77 al Art.85, del Código del Trabajo, quedando explícitamente establecido que deben someterse a las normas de Orden, higiene y seguridad que contempla este Reglamento Interno.

Todo trabajador de **MINERQUIM LTDA** cuenta con contrato de exclusividad, quedando prohibido al trabajador ejercer cualquier actividad, permanente o transitoria, remunerada o no para otras entidades o empresas del área o giro de negocios de **MINERQUIM LTDA** ni con la naturaleza de los negocios en general de **MINERQUIM LTDA** y/o de cualquiera de sus clientes. El no cumplimiento significará una falta grave de parte del trabajador por tanto un término a su contrato, sin derecho a indemnización. De acuerdo a la cláusula cuarta de los contratos de trabajo suscritos. Lo anterior para efectos de la aplicación de la causal establecida en el Artículo 160 N° 2 del código del trabajo.

Las estipulaciones del contrato solo podrán modificarse por acuerdo de las partes.

La empresa podrá alterar la naturaleza de los servicios, el sitio o recinto en que ellos deben prestarse a condición de que se trate de labores similares, que el sitio o recinto quede dentro del mismo lugar o ciudad y sin que ello implique menoscabo para el trabajador.

CONCILIACIÓN DE VIDA FAMILIAR Y TRABAJO

Artículo 13: Respecto a la normativa sobre conciliación de vida familiar y laboral, los trabajadores que tengan el cuidado el cuidado personal de un niño o niña menor de catorce años o adolescente menor de dieciocho años con discapacidad o en situación de dependencia severa o moderada podrán solicitar sus vacaciones de acuerdo con el procedimiento establecido en la política de solicitud de feriados de la Empresa.

Respecto a los otros derechos que se consagran en la normativa, dada las funciones y naturaleza de los cargos, se revisarán las solicitudes de acuerdo con el siguiente procedimiento:

Los nuevos derechos son los siguientes:

- a) Solicitar teletrabajo o trabajo a distancia.
Los causantes de este derecho los niños y niñas menos de 14 años y personas en situación con discapacidad o dependencia severa o moderada, sin importar su edad.
Este derecho no es aplicable a los trabajadores que tengan poder para representar al empleador, tales como gerentes, subgerentes, agentes o apoderados.
- b) Derecho a ejercer durante el periodo de vacaciones escolares definidas por el Ministerio de Educación.

En este caso se restringe los causantes, correspondiendo a los niños y niñas menores de 14 años y personas con discapacidad o en situación de dependencia severa o moderada menores de 18 años.

Los derechos que se pueden ejercer son:

- I. Conceder preferentemente uso el feriado legal.
- II. Modificación transitoria de turnos o la distribución de la jornada diaria y semanal.
- III. Reducción transitoria de jornada.

El requerimiento deberá realizarse por escrito a RRHH, sin plazo, formulando una propuesta en la que se contenga la combinación fija de tiempos de trabajo presencial y de tiempos de trabajo fuera de ellas, pudiendo distribuir tiempos presenciales y a distancia durante la jornada diaria o semanal, los que no podrán superar los límites diarios y semanales de trabajo.

Adicionalmente deberá acompañarse la documentación que acredite la calidad de cuidador o cuidadora, según corresponda. Por ejemplo: **certificado de nacimiento; resolución judicial que otorga el cuidado personal; certificado de inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad o documento emitido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia**, conforme a la información contenida en el instrumento establecido en el artículo 5° de la ley N° 20.379.

La respuesta por RRHH deberá otorgarse en el plazo de 15 días siguientes a la presentación. El empleador podrá ofrecer una fórmula alternativa o rechazar la propuesta.

Son causales de negativa, las siguientes:

- I. Que la naturaleza de las funciones de la persona trabajadora no permite la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo.
- II. Que las labores a desarrollar requieran que la persona trabajadora se encuentre presencialmente en su puesto de trabajo.
- III. Se deba realizar atención presencial de público.
- IV. Que por necesidades organizativas su presencialidad sea requerida para la realización de los servicios de otros trabajadores.
- V. Se trate de atención de servicios de urgencia, guardias o similares.
- VI. La inexistencia de condiciones de conectividad en el lugar en el que se desarrollarán las labores;
- VII. Que el organismo administrador del seguro determine que dicho lugar no cumple con condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas, de conformidad a lo previsto en el inciso cuarto del artículo 152 quáter M.

TÍTULO VI DE LA JORNADA DE TRABAJO

La jornada normal y general de trabajo será de 44 horas semanales, de la siguiente forma:

Artículo 14: Cada trabajador debe cumplir 44 horas de trabajo semanales y se distribuirá de acuerdo al sistema de turnos rotativos que se encuentran establecidos en el contrato de trabajo, conforme a la legislación vigente, el que es conocido por el trabajador.

INICIO	TERMI NO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO
0:00	9:00	12:00	21:00	0:00	10:00	12:00	22:00	0:00	4:30	12:00	16:30
0:30	9:30	12:30	21:30	0:30	10:30	12:30	22:30	0:30	5:00	12:30	17:00
1:00	10:00	13:00	22:00	1:00	11:00	13:00	23:00	1:00	5:30	13:00	17:30
1:30	10:30	13:30	22:30	1:30	11:30	13:30	23:30	1:30	6:00	13:30	18:00
2:00	11:00	14:00	23:00	2:00	12:00	14:00	0:00	2:00	6:30	14:00	18:30
2:30	11:30	14:30	23:30	2:30	12:30	14:30	0:30	2:30	7:00	14:30	19:00
3:00	12:00	15:00	0:00	3:00	13:00	15:00	1:00	3:00	7:30	15:00	19:30
3:30	12:30	15:30	0:30	3:30	13:30	15:30	1:30	3:30	8:00	15:30	20:00
4:00	13:00	16:00	1:00	4:00	14:00	16:00	2:00	4:00	8:30	16:00	20:30
4:30	13:30	16:30	1:30	4:30	14:30	16:30	2:30	4:30	9:00	16:30	21:00
5:00	14:00	17:00	2:00	5:00	15:00	17:00	3:00	5:00	9:30	17:00	21:30
5:30	14:30	17:30	2:30	5:30	15:30	17:30	3:30	5:30	10:00	17:30	22:00
6:00	15:00	18:00	3:00	6:00	16:00	18:00	4:00	6:00	10:30	18:00	22:30
6:30	15:30	18:30	3:30	6:30	16:30	18:30	4:30	6:30	11:00	18:30	23:00
7:00	16:00	19:00	4:00	7:00	17:00	19:00	5:00	7:00	11:30	19:00	23:30

7:30	16:30	19:30	4:30	7:30	17:30	19:30	5:30	7:30	12:00	19:30	0:00
8:00	17:00	20:00	5:00	8:00	18:00	20:00	6:00	8:00	12:30	20:00	0:30
8:30	17:30	20:30	5:30	8:30	18:30	20:30	6:30	8:30	13:00	20:30	1:00
9:00	18:00	21:00	6:00	9:00	19:00	21:00	7:00	9:00	13:30	21:00	1:30
9:30	18:30	21:30	6:30	9:30	19:30	21:30	7:30	9:30	14:00	21:30	2:00
10:00	19:00	22:00	7:00	10:00	20:00	22:00	8:00	10:00	14:30	22:00	2:30
10:30	19:30	22:30	7:30	10:30	20:30	22:30	8:30	10:30	15:00	22:30	3:00
11:00	20:00	23:00	8:00	11:00	21:00	23:00	9:00	11:00	15:30	23:00	3:30
11:30	20:30	23:30	8:30	11:30	21:30	23:30	9:30	11:30	16:00	23:30	4:00

La entrada y salida del personal, se controlará y registrará a través del sistema de lectura óptica de huellas digitales, o cualquier sistema que se implemente y que este conforme a la ley y no produzca menoscabo del trabajador.

Se prohíbe al personal hacer anotaciones y enmiendas en los registros de asistencia propios o ajenos, intervenir en el mecanismo del reloj control dispuesto por la Empresa y, en general alterar cualquier forma el sistema de control.

Ningún trabajador podrá ausentarse de sus labores sin previa autorización escrita de su respectivo jefe directo y en caso de ausentarse sin la autorización de su jefe directo, se enviará una carta de amonestación con copia a la inspección del trabajo, si esta falta se repite se considerará como falta grave y causal de término del contrato, de acuerdo con lo establecido en el código del trabajo.

Artículo 15: La Jornada ordinaria de trabajo, se dividirá en dos partes, dejándose entre ellas un lapso de tiempo para colación fijado en cada caso en el contrato individual; dicho período se consignará en el contrato de trabajo y no se considerará trabajado para computar la duración de la jornada diaria.

El trabajador, que haciendo uso de su horario de colación, asista al comedor, o se retire momentáneamente de las dependencias de **MINERQUIM LTDA** deberá marcar y obtener el vale que el reloj control proporciona consignando ahí su periodo de colación.

Los trabajadores, deberán tener un buen comportamiento mientras se mantengan en las instalaciones del Comedor de la Empresa; y deberán presentarse con su vestimenta limpia de elementos grasos y siliconas, ya que dichos elementos manchan y se adhieren al piso, sillas y mesas que utilizan.

El trabajador, no podrá obtener, sacar o lograr sustraer de las instalaciones del Comedor los elementos y utensilios que estén destinados exclusivamente para el uso y utilización dentro del mismo. El trabajador que sea sorprendido en esta conducta será amonestado con copia a la Inspección del Trabajo y la reiteración de la misma, será considerada causal de Término de Contrato.

Artículo 16: Se excluyen de la limitación de jornada ordinaria de trabajo, a los siguientes: Los Gerentes, subgerentes y quienes trabajen sin fiscalización inmediata, y demás que no ejerzan sus funciones al interior de la empresa.

Artículo 17: La Empresa podrá alterar la distribución de la jornada cuando se trate de circunstancias que afecten la totalidad del proceso productivo o de alguna de sus unidades o conjuntos operativos, en los términos establecidos por la Ley. Asimismo, podrá excederse la Jornada cuando ello sea indispensable para evitar perjuicios en la marcha normal de la Empresa, o cuando sobrevenga fuerza mayor o caso fortuito, o para impedir accidentes o efectuar arreglos o reparaciones impostergables en las maquinarias o instalaciones. En estos eventos, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 29 del Código del Trabajo, las horas trabajadas en exceso se considerarán extraordinarias y se pagarán con el recargo legal correspondiente.

Sin perjuicio de lo que se expresa en el Título siguiente, se prohíbe trabajar, sin autorización del Jefe Directo, fuera de las horas enunciadas en el presente Reglamento o los indicados en su contrato.

Ante situaciones especiales y atendiendo a la gravedad y/o urgencia de éstas, **MINERQUIM LTDA** podrá otorgar permisos ocasionales con o sin goce de remuneración, los cuales deberán ser evaluados y autorizados por el Gerente.

Artículo 18: El trabajador que concurra a su trabajo atrasado solo podrá ingresar a sus funciones cuando haya justificado su falta ante su jefe directo.

TÍTULO VII DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS

Artículo 19: Se consideran horas extraordinarias aquellas en que la jornada del trabajador exceda la jornada ordinaria de 44 horas

a la semana, o según la jornada semanal pactada. En todo caso, las horas extraordinarias no podrán exceder de dos horas diarias.

Artículo 20: La liquidación y pago de las horas extraordinarias se efectuarán juntamente con el pago del sueldo mensual. No puede estipularse anticipadamente el pago de una cantidad determinada por horas extraordinarias.

El derecho a reclamo por el pago y/o liquidación de las horas extraordinarias, prescribe a los 6 meses.

TÍTULO VIII DE LAS REMUNERACIONES

Artículo 21: Los trabajadores percibirán la remuneración estipulada en el respectivo Contrato Individual de Trabajo. El monto de la remuneración no podrá ser inferior al ingreso mínimo legal vigente si la jornada de trabajo es completa o inferior a la proporción correspondiente si la jornada fuere parcial. La remuneración se ajustará en la forma y por los períodos que señale la Ley. Los reajustes legales no se aplicarán a las remuneraciones y beneficios estipulados en contratos o convenios colectivos de trabajo o en fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva.

Artículo 22: El pago de las remuneraciones se efectuará mensualmente, Primeros 5 días del mes. De no ser hábil el día, se cancelará el día hábil más cercano.

Artículo 23: De las remuneraciones la Empresa retendrá mensualmente las cotizaciones de previsión, salud y de seguridad social y de naturaleza laboral que correspondan, los impuestos fiscales y demás deducciones expresamente autorizadas por Ley. Solo con acuerdo escrito del Trabajador, la Empresa podrá deducir de las remuneraciones otras sumas destinadas a efectuar pagos de cualquier naturaleza; estas deducciones, con todo no excederán del 25% de la remuneración mensual.

Bono de responsabilidad: equivalente a **\$40.000.- (CUARENTA MIL PESOS)** que es parte de la remuneración líquida fijada en el punto tercera A de su contrato y se pagará de acuerdo al fiel cumplimiento de sus labores diarias y de asistencia, además se deja expreso que por las siguientes causales el bono puede tener variaciones y/o descuentos:

- 1 día de inasistencia se descontará **\$25.000.-** pesos, del bono de responsabilidad, más el día de trabajo.
- 2 días de insistencias el bono se descontará en su **totalidad**, más los días faltados.
- Faltar sin previa justificación en feriado se descontará el bono de **responsabilidad en su totalidad**.
- Amonestación verbal y/o escrita se descontará **\$10.000**.
- Los atrasos serán descontados de acuerdo a las leyes vigentes.

ACCESO A PRESTACIONES DEL SEGURO DE DESEMPLEO DE LA LEY N° 21.227, EN CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES

Artículo 24: En el evento de que exista un acto o declaración de la autoridad competente que establezca medidas sanitarias o de seguridad interior para el control de la enfermedad denominada COVID-19, que impliquen la paralización de actividades en todo o parte del territorio del país y que impida o prohíba totalmente la prestación de los servicios contratados, los trabajadores afiliados al seguro de desempleo de la ley N° 19.728 y que cumplan con las condiciones establecidas, excepcionalmente tendrán derecho a la prestación que establecen los artículos 15 y 25 de dicha ley, según corresponda.

La empresa solicitará a la Administradora del Fondo de Cesantía, preferentemente de forma electrónica, la prestación que corresponda al o los trabajadores que se hayan visto afectados por el acto o declaración de autoridad a que se refiere la Ley de protección al Empleo.

Artículo 25: La suspensión de los efectos del contrato individual de trabajo, implicará el cese temporal, por el período de tiempo que el acto o declaración de autoridad determine, de la obligación de prestar servicios por parte del trabajador y de la obligación de pagar la remuneración y demás asignaciones que no constituyan remuneración.

No obstante, lo anterior, durante la vigencia de la suspensión producida por el acto o declaración de autoridad a que se refiere el párrafo anterior, la empresa estará obligada a pagar las cotizaciones previsionales y de seguridad social del trabajador.

Artículo 26: La empresa, y los trabajadores afiliados al seguro de desempleo de la ley N° 19.728, podrán pactar la reducción temporal de la jornada de trabajo, cuando el empleador se encuentre en alguna de las situaciones descritas en la ley 21.227. En este caso, el trabajador tendrá derecho a una remuneración de cargo del empleador, equivalente a la jornada reducida, y a un complemento de cargo a su cuenta individual por cesantía y, una vez agotado el saldo, con cargo al Fondo de Cesantía Solidario de la mencionada ley.

Para la aplicación de esta ley no se podrá pactar una reducción temporal superior al 50% de la jornada de trabajo originalmente convenida.

Durante la vigencia de los pactos de reducción temporal de jornada de trabajo, la empresa que hubiere pactado dicha reducción con uno o más trabajadores, no podrá contratar nuevos trabajadores que realicen iguales o similares funciones desarrolladas por aquellos que hubieren suscrito dichos pactos.

TÍTULO IX DE LAS OBLIGACIONES

Artículo 27:

La Empresa respecto de sus trabajadores se obliga a:

1. Pagar las remuneraciones en conformidad a las estipulaciones legales, contractuales o convencionales (montos, ajustes, periodicidad, etc.);
2. Adoptar las medidas necesarias para la protección de la vida y de la salud de los trabajadores con la prevención adecuada de riesgos y las medidas de higiene seguridad laboral, además del cumplimiento de las instrucciones de los organismos competentes;
3. Dar al trabajador ocupación efectiva y en las labores convenidas, salvo en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor.
4. Colaborar, en conformidad a sus medios y conforme a los presupuestos que anualmente se aprueben por parte de la Administración con dicho objeto, al perfeccionamiento profesional de sus trabajadores, de acuerdo a los programas de capacitación que se diseñen;
5. Cumplir, en general, las normas contractuales y legales, respetando a los trabajadores tanto en su persona como en su dignidad;
6. Resguardar el patrimonio de la empresa, tanto a nivel de la infraestructura como de sus trabajadores, implementando sistemas de seguridad y vigilancia que permitan dar fiel y estricto cumplimiento a este propósito;
7. Oír los reclamos que tanto los representantes de los trabajadores como cualquier funcionario le formulen, siguiendo los conductos regulares y jerárquicos establecidos en su organización interna;
8. No discriminar por motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional u origen social, tanto en la contratación de sus trabajadores como en la evaluación de su desempeño y en el trato de éstos, ni atentar en contra de la intimidad, la vida privada o la honra de los trabajadores;
9. No permitir que los trabajadores ejecuten labores bajo la influencia del alcohol o de estupefacientes.
10. La empresa respetará la Ley 19.628, en lo relativo a la Protección de la Vida Privada referida al consentimiento informado del trabajador para evaluar su Salud Auditiva, debiendo este suscribir un documento donde acepta la evaluación de la Salud y así establecer su condición actual de salud para trabajar expuesto ocupacionalmente a ruido, y para establecer lo más precozmente posible si presenta algún grado de hipoacusia, y que toma conocimiento que el Control de Salud se realizará según Programa de Vigilancia de la Salud Auditiva de Trabajadores Expuestos Ocupacionalmente a ruido del Ministerio de Salud, y que los resultados de los exámenes, así como las encuestas de salud puedan ser usadas para fines de salud pública sin que aparezca asociado a su identidad.
11. No permitir que los trabajadores incurran en actos discriminatorios y en caso de tomar conocimiento de aquello, los investigará y sancionará cuando corresponda, según lo establecido por la Ley Nº20.609.

Serán obligaciones del Trabajador, las siguientes:

1. El fiel cumplimiento de las estipulaciones del Contrato de Trabajo y/o convenio colectivo suscrito con la Empresa, las disposiciones del presente Reglamento Interno, y de las órdenes de sus superiores;
2. Tomar conocimiento del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad y cumplir con sus normas, procedimientos, medidas e instrucciones;
3. Ser respetuoso con sus Superiores y Jefes, observando y cumpliendo las órdenes que éstos impartan en orden al buen servicio y/o a los intereses de la Empresa;
4. Ser cortés con sus compañeros de trabajo, con sus subordinados y con las personas que concurran a la Empresa y/o a sus Establecimientos;
5. Cuidar de su aseo y presentación personal al concurrir a su labor; conjuntamente con las condiciones físicas y mentales adecuadas para cumplir su labor;
6. Emplear la máxima diligencia en el cuidado de las maquinarias, herramientas, instalaciones, útiles, elementos de trabajo y de protección personal, materias primas de todo tipo y, en general de todos los bienes de la Empresa, siendo el Trabajador personalmente responsable de aquellas herramientas o materiales que estén para su uso personal o confiado a su cuidado.

En caso de extravío o de daños injustificados en los elementos o materiales antes señalados, el valor correspondiente a su reposición será descontado de los haberes del Trabajador, sin perjuicio de otras responsabilidades legales. Con todo, el descuento deberá contar con el acuerdo escrito del Trabajador y su Jefe directo;

7. Mantener un ritmo de rendimiento normal en su trabajo, sin disminuirlo por causas atribuidas a su voluntad;
8. Demostrar dedicación, buen comportamiento, orden y disciplina en el trabajo;
9. Dar aviso inmediato a su Jefe directo de las pérdidas y/o daños o deterioros que sufran los objetos a su cargo y en general de cualquiera anomalía que pudiese significar un riesgo o perjuicio para los intereses de la Empresa;
10. Deberá informar sobre irregularidades y anomalías que se observen dentro del recinto de la Empresa, y/o sobre los reclamos que formulen los clientes o personas ajenas a la Empresa;
11. Dar cuenta a su Jefe inmediato de las dificultades que se le presenten en el desempeño de sus labores, cualquiera que sea el origen de ella;
12. Trabajar con la indumentaria y elementos de protección personal que la Empresa le proporcione al efecto, como asimismo mantenerlas en buen estado de conservación y presentación;
13. Guardar y dejar limpios los útiles, materiales y áreas de trabajo, cada día, al término del mismo;
14. Mantener el aseo en su área de trabajo durante su jornada de trabajo y al término de esta;
15. Dar cuenta a su Jefe de cualquier enfermedad infecciosa o contagiosa que lo afecte personalmente o a cualquier miembro de su grupo familiar;
16. Respetar rigurosamente los horarios de entrada y/o salida del trabajo, debiendo registrar en el sistema de control las horas de inicio y término de la jornada.
17. El inicio de la jornada de trabajo se considerará en el momento de llegada a su lugar de trabajo, entendiéndose que debe encontrarse presente a la iniciación de las labores y retirarse de él solo a la hora de término; Solicitar permiso para faltar por causas justificadas, con un día de anticipación a lo menos, salvo caso de imprevisto de fuerza mayor, ocasiones en las cuales deberá dar aviso a su Jefe directo o al Jefe de personal;
18. Solicitar previamente y por escrito el permiso correspondiente cada vez que deba abandonar las instalaciones o no pueda asistir a ellas. El Jefe respectivo otorgará el permiso correspondiente solo cuando a su juicio existan motivos justificados, colocando su visto bueno a la solicitud;
19. Dejar constancia en su control de asistencia las horas de inicio y término de un permiso que se le hubiere otorgado, precisando el nombre y la firma del Jefe que autorizó dicho permiso;
20. Justificar oportunamente y ante el Jefe directo sus atrasos e inasistencias;
21. En caso de enfermedad o accidente que no sea de trabajo, el trabajador deberá justificar su inasistencia con la correspondiente Licencia Médica, otorgada por el médico respectivo del sistema de previsión a que este afecto en el plazo de 48 horas, las licencias médicas entregadas luego de las 17:00 horas serán consideradas entregadas al día hábil siguiente, se consideran las 48 horas desde que dejó de asistir al trabajo, sin perjuicio de dar aviso de forma inmediata a la Empresa;
22. Solicitar autorización escrita de su Jefe, con visto bueno de Gerencia, para sacar cualquier elemento de propiedad de la Empresa fuera del recinto de ésta, sea por razones de trabajo o por otras expresamente autorizadas por la misma, sin este requisito no se podrá sacar elemento alguno de la Empresa.
23. Rendir cuenta, a más tardar dentro de las 48 horas siguientes al término del viaje o gestión de que se trate, de los viáticos o valores por rendir que le hubiese entregado la Empresa;
24. Proporcionar todos los datos personales y familiares fidedignos para los efectos del registro de trabajadores, Instituciones de Previsión, censos y estadísticas cada vez que se soliciten;
25. Comunicar a la Empresa dentro de las 48 horas siguientes, cada vez que cambie de domicilio o estado civil y proporcionar toda la información necesaria para mantener al día los libros de registros respectivos;
26. En caso de enfermedad del trabajador, en que no pueda retirar personalmente su liquidación de sueldo y dinero, deberá presentar Poder Notarial o, en su defecto, Poder Simple junto con su respectiva Cedula de identidad, para que este pueda ser retirado;
27. Respetar los Reglamentos, Instrucciones, Procedimientos y Normas de carácter general establecidas en la Empresa, particularmente las relativas al uso y/o ejercicio de determinados derechos o beneficios de naturaleza laboral.
28. Cualquier incumplimiento de un Trabajador a cualquiera de las obligaciones indicadas en el presente Reglamento Interno, se entenderá infracción grave a las disposiciones estipuladas en el respectivo Contrato Individual de Trabajo, sometiéndose a las formas y multas que este Reglamento dispone.
29. Cumplir con todas las instrucciones impartidas por nuestros clientes o mandantes, ya sea en la instalación o fuera de ella.
30. Participar en las elecciones para la constitución del Comité Paritario y en las actividades que este programe. Asimismo, en caso de resultar electas, asistir a las reuniones y cumplir las funciones como integrantes del Comité, salvo excusa justificada. Igualmente deberán participar en la designación del delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuando corresponda, y ejercer sus funciones si son elegidas.
31. Participar en los programas de capacitación y formación para la prevención de los riesgos laborales que organice la entidad empleadora, el Comité Paritario, el organismo administrador de la ley N° 16.744 o la autoridad competente.

32. Someterse al o los exámenes y evaluaciones médicas que se establezcan en este reglamento interno, de acuerdo a los programas de vigilancia de la salud indicados en el artículo 67 del D.S. N°44, para lo cual la persona trabajadora podrá manifestar, de acuerdo a la normativa vigente, su consentimiento libre e informado para realizarse dicho examen o evaluación, cuando estos se encuentren establecidos en los protocolos del Ministerio de Salud o en los programas de los organismos administradores del seguro de la ley N° 16.744 y, en defecto de los anteriores, solo si el examen o evaluación están dirigidos a establecer que la persona trabajadora reúne las condiciones físicas o psíquicas necesarias para desarrollar trabajos o faenas calificados como peligrosos, con la única finalidad de proteger su vida y salud o la de otras personas trabajadoras, debiéndose resguardar, en todo caso, las garantías de intimidad, confidencialidad y no discriminación.

TÍTULO X DE LAS PROHIBICIONES

Artículo 28: Al personal de la Empresa, se prohibirá estrictamente: Incorporarse con atraso a su trabajo (causal de termino de contrato, **Artículo** 160 inciso 7 del Código del Trabajo), o retirarse antes del término de la Jornada, salvo la autorización expresa del Jefe directo;

1. Ingresar a los recintos de la Empresa o lugares de Trabajo en estado de intemperancia (entendido como el acto de haber bebido cerveza, vino, pisco u otro licor que lo deje con sus capacidades de respuesta laboral en lo físico y mental alteradas y que le impida mantener su conducta normal de trabajo) o encontrándose enfermo o con su estado de salud resentido. En este último caso, el Trabajador deberá avisar al Jefe inmediato para su retiro, y presentar a su reintegro posterior o en plazo legal el Certificado médico o Licencia pertinente;
2. Si se trata de trabajadores administrativos o jefaturas, debe presentarse a su jornada con vestimentas sobrias, en virtud del cargo;
3. Violar o no respetar el reposo médico que se le hubiere ordenado al Trabajador y/o realizar trabajos, remunerados o no, durante dicho período; y falsificar, adulterar o enmendar Licencias Médicas propias o de otros trabajadores;
4. Retirar, utilizar, manipular o adulterar el control de Asistencia al trabajo o registros de asistencia, o marcar o registrar la Tarjeta de otro Trabajador para cualquier efecto;
5. Desarrollar durante las horas de trabajo y/o dentro de las Oficinas, Locales y lugares de trabajo, actividades políticas, sociales, sindicales o actividades comerciales de cualquier naturaleza y en beneficio personal;
6. Ocuparse, durante las horas de labor, de asuntos ajenos a sus respectivas funciones, de negocios ajenos al Establecimiento, de asuntos personales o de atender a personas que no tengan vinculación con las funciones respectivas;
7. Interrumpir su trabajo para tomar alimentos fuera de las horas señaladas expresamente y autorizadas para estos efectos;
8. Efectuar el trabajo o las labores establecidas en el Contrato de trabajo, de modo lento o actuando en alguna otra forma que afecte la producción;
9. Agredir de hecho o de palabra a Jefes, Supervisores, subordinados, o compañeros de labor y provocar riñas o discusiones con ellos;
10. Utilizar un lenguaje inadecuado y participar en acciones o situaciones obscenas o reñidas con la moral, las buenas costumbres o el orden público;
11. Vender, permutar, enajenar en cualquier forma, prestar o facilitar el uniforme o ropa de trabajo y elementos de seguridad que le proporcioné o asigne la Empresa;
12. Vender, portar, consumir e introducir bebidas alcohólicas o drogas de cualquier tipo y naturaleza en los lugares de trabajo, como asimismo, dormir o preparar comidas en los mismos;
13. Portar, vender, usar barajas, naipes, juegos de azar u otras entretenciones de cualquier clase o especie, en las Oficinas o lugares de Trabajo;
14. Atentar contra las Normas de Aseo, Seguridad e Higiene Industrial que se implanten;
15. Transitar en áreas diferentes a las asignadas por su supervisor y sin autorización expresa de este, en los horarios de producción de la empresa;
16. Sacar útiles o materiales a su cargo, fuera del recinto de la Empresa, sin autorización escrita de su Jefe;
17. Destruir, hurtar, rayar, retirar o romper los bienes muebles e instalaciones de la Empresa colocadas en sus recintos;
18. Fumar en las dependencias, dentro del recinto o lugar de trabajo, con excepción de las 2 áreas destinadas a este fin y que se encuentran debidamente señalizadas y habilitadas, además se cuenta con un procedimiento que regula dicha acción, siendo este procedimiento parte integral de este Reglamento.
19. Ingresar a cualquier recinto de la Empresa, fuera de su horario de trabajo, salvo autorización o citación expresa de su Jefe directo, Gerente o Supervisor de la Empresa;
20. Prestar dinero a interés o comerciar especies o servicios dentro de la empresa;
21. Usar maquinarias, herramientas, materiales y bienes de propiedad de la Empresa para fines ajenos al servicio, si no estuviera designado para ello.
22. Trabajar sobre tiempo o en exceso de la jornada ordinaria, sin autorización previa del Jefe directo.

23. Prestar servicios a terceras personas naturales o jurídicas, en funciones similares a las que desarrolla en la Empresa, salvo que contare con autorización escrita en su Contrato de Trabajo para ello;
24. Utilizar las instalaciones o recintos de la Empresa para fines diversos de los permitidos, particularmente para efectuar mantenciones, reparaciones o limpieza de los vehículos;
25. Efectuar negocios o actividades, a título personal o por intermedio de sociedades o asociaciones de cualquier especie de las cuales forme parte legalmente o simplemente de hecho, que se encuentren comprendidas dentro del giro que opera la Empresa o actividad similar, por lo que queda expresamente prohibido al trabajador ejecutar por cuenta propia o de terceros, directa o indirectamente, cualquier trabajo de prestación de servicio en relación con productos iguales, similares, complementarios, sustitutivos o sucedáneos de los que constituyen actualmente el giro de la empresa o de los que constituyan tal giro en cualquier tiempo mientras dure la relación laboral de que da cuenta el presente Reglamento, en consecuencia prestar servicios a otras Empresas del rubro al cual pertenece.
26. Divulgar técnicas, procedimientos, negocios u operaciones de la Empresa o de sus clientes, aunque en ellos no haya intervenido el trabajador, a otras empresas del rubro. Todo trabajador deberá guardar la más absoluta reserva de los negocios que directa o indirectamente se relacionen con la Empresa o su clientela, y deberá abstenerse de responder, sin previa consulta a su jefe inmediato, a las preguntas que se le formulen acerca de tales operaciones o de cualquier otro asunto que pueda originar responsabilidad o perjuicio para la Empresa o sus clientes, en forma indefinida en el tiempo.
27. Queda prohibido al trabajador, tanto durante la vigencia de su Contrato, como después de su terminación, revelar en cualquier forma a terceros, ya sea información, los secretos o antecedentes confidenciales de la Empresa, sus características internas, procedimientos, métodos de elaboración y cualquier otro dato o antecedente del que se haya enterado con motivo de la presentación de servicios y aunque se trate de algún procedimiento, método de trabajo, descubrimiento o invención realizado o desarrollado por el trabajador, del cual se haya hecho dueño el empleador en conformidad a lo ya expuesto. No obstante la obligación de confidencialidad antes señalada, se hace necesario dar cumplimiento a requerimientos específicos que emanan de las operaciones sociales. Considerando lo anterior, las partes han acordado lo siguiente:
 - a. Queda prohibido al trabajador utilizar directa o indirectamente para sí o para terceros la información, su contenido, soporte técnico y tecnología asociada a ella.
 - b. Queda prohibido al trabajador facilitar a terceros, por medio alguno, el acceso, conocimiento o utilización de cualquier tipo, de todo o parte de la licencia de software, su contenido, soporte técnico y tecnología asociada a ella
 - c. Queda prohibido al trabajador, actuando para sí o para terceros, remover, copiar, o de cualquier otra forma apropiarse en todo o parte, de la licencia de software, su contenido, soporte técnico y tecnología asociada a ella. El trabajador se obliga asimismo a guardar estricta reserva acerca de las características, condiciones, contenidos y demás elementos de la información y tecnología asociada a ella, de que tuviere conocimiento, sean o no esenciales.
28. Causar intencionalmente o actuando con negligencia, daños en las instalaciones, bienes y equipos de la Empresa.
29. Destinar tiempo de la jornada de trabajo a negocios o asuntos personales o ajenos a la Empresa o a atender a personas que no tengan relación de ningún tipo con la misma. A vía de ejemplo, ha de entenderse que se destina tiempo a asuntos personales ajenos a su trabajo, cuando durante su jornada de trabajo utiliza Internet para objetivos distintos a los laborales. Se entenderá a modo de ejemplo, que corresponde a este tipo de actos: "chatear" por cualquier medio o programa a través de Internet (Messenger, skype u otro tipo de comunicación); visitar y/o utilización de páginas Web que no corresponden a su trabajo, tales como facebook, correos electrónicos personales; etc.
30. Utilizar y/o divulgar a través de medios electrónicos, gráficos, fotográficos, de video y en general de cualquier medio audiovisual, material destinado a vulnerar, menoscabar, injuriar o comprometer negativamente la dignidad, integridad de la empresa y vida personal del empleador, jefes, supervisores y/o demás trabajadores de la Empresa, entendiendo por tales, cualquier persona que labore en alguna de las sucursales.
31. Ejecutar actos y utilizar lenguaje inadecuado y/o participar en acciones o situaciones obscenas, que atenten contra la moral, disciplina, las buenas costumbres o la ética profesional o laboral.
32. Emplear los equipos computacionales o telefónicos en actividades personales ajenas a sus labores.
33. Atender a visitas durante la jornada de trabajo que no tengan relación con sus obligaciones laborales y efectuar o atender llamadas telefónicas de carácter personal durante la jornada de trabajo, salvo casos autorizados en forma escrita por la Jefatura respectiva.
34. El hecho de efectuar llamadas de larga distancia sin autorización de la Gerencia constituirá una falta grave a la presente prohibición.
35. Utilizar, usar, transportar y mantener teléfonos celulares abiertos para recibir llamadas en las dependencias de su lugar de trabajo.
36. Reñir con sus compañeros o jefes, como también participar en discusiones verbalmente con vocabulario soez, garabatos, gritos, etc.
37. Incurrir en conductas o actos de carácter sexual, esto es, acoso sexual, con sus superiores, inferiores o compañeros(as) de igual jerarquía.
38. Colocar o difundir cualquier tipo de información que atente contra la dignidad de la Empresa y sus trabajadores.

39. Portar armas de cualquier clase, incluso armas blancas, en las horas y lugar de trabajo, salvo las que sean necesarias para el cumplimiento de su labor y cuyo uso haya sido autorizado con arreglo a la normativa en rigor.
40. Negarse a firmar contratos, anexos, liquidaciones de sueldo, comprobantes de vacaciones y en general todo documento de índole laboral.
41. Utilizar aparatos de música con audífonos durante la jornada laboral efectiva y mientras conduce.
42. Asistir al trabajo bajo la influencia del alcohol y/o drogas y consumir bebidas alcohólicas y/o drogas, en todas las instalaciones de la Empresa, como también la prohibición de ejecutar estas labores bajo los efectos del alcohol y del consumo de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilícitas bajo la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo.
43. Manipular, procesar, almacenar, ejecutar labores que impliquen la exposición de éste, su familia o de terceros a sustancias peligrosas o altamente cancerígenas, tóxicas, explosivas, radioactivas, combustibles u otras a que se refieren los incisos segundos de los artículos 5º y 42 del decreto supremo Nº 594.
44. No dar cumplimiento a las medidas de distanciamiento social, Uso de mascarillas, higiene frecuente de manos frente a riesgos de contagio por virus COVID-19.
45. Falta de veracidad de la información proporcionada por parte del trabajador conforme a la autoevaluación de riesgos para trabajos a distancia y teletrabajos.
46. Aquellos trabajadores que ejecuten Trabajo a Distancia o Teletrabajo les queda estrictamente prohibido falsear la veracidad de la información proporcionada en el instrumento de evaluación de riesgos.
47. Ejecutar las labores de Trabajo a Distancia y Teletrabajo bajo los efectos del alcohol y del consumo de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilícitas.
48. Modificar, retirar o intervenir en los sistemas eléctricos y/o tableros eléctricos.
49. Realizar denuncias falsas o maliciosamente falsas con el fin de perjudicar o dañar a alguien, esto será sancionado de acuerdo a normativa legal vigente.

Artículo 29: Queda estrictamente prohibido a todo trabajador de la empresa ejercer en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo, lo cual constituirá para todos estos efectos una conducta de acoso sexual. Como también queda estrictamente prohibido realizar cualquier tipo de acoso laboral y violencia en el trabajo hacia compañeros de trabajo, jefaturas, clientes, trabajadores de otras empresas ya sean contratistas o del mandante.

TÍTULO XI DE LAS LICENCIAS, FERIADOS Y OTROS BENEFICIOS

Artículo 30: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 67 del Código del Trabajo, el Trabajador con más de un año de servicio en la Empresa tendrá derecho a un feriado anual de quince días hábiles con goce de remuneración íntegra. El feriado se otorgará preferentemente en primavera o verano, considerándose las necesidades de la Empresa, debiendo el Trabajador solicitarlo por escrito con 1 (un) mes de anticipación.

Todo trabajador con más de 10 años de trabajo para uno o más empleadores continuos o no, tendrá derecho a un día adicional de feriado por cada tres nuevos años trabajados, y este exceso será susceptible de negociación individual o colectiva. Con todo solo podrá hacerse valer hasta 10 años prestado a empleadores anteriores.

Artículo 31: En el evento que un Trabajador con los requisitos necesarios para hacer uso del feriado, dejare de pertenecer a la Empresa por cualquier causa, en el Finiquito que al efecto se extienda, se le compensará en dinero el tiempo que por concepto de feriado le correspondiese.

Artículo 32: El feriado deberá ser continuo; sin embargo, el exceso por sobre 10 días hábiles podrá fraccionarse de común acuerdo con el Trabajador. El feriado, por otra parte, podrá acumularse con acuerdo del Trabajador, pero sólo hasta dos feriados consecutivos.

Para los trabajadores de la empresa con horario semanal distribuidos en cinco días de lunes a viernes, el día que no se trabaja en la semana será considerado inhábil para los efectos de la concesión del feriado anual.

TÍTULO XII DE LOS PERMISOS, LICENCIAS MÉDICAS Y DE LA PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD

Permisos legales

Artículo 33:

Por nacimiento de un hijo, al trabajador padre, se le otorgará lo que se regula actualmente por el Código del Trabajo, estos es: 5 días hábiles, los que deben ser tomados dentro del primer mes, contados del nacimiento o de la sentencia que otorga la adopción.

Por fallecimiento de un hijo(a) del trabajador(a), también se le otorgará en virtud de lo regulado por la ley laboral, 10 días corridos de permiso laboral, donde además el trabajador gozará de fuero laboral por un mes, y en el caso de trabajadores con contratos a plazo fijo, o por obra, o servicio determinado, el fuero los amparará sólo durante la vigencia del respectivo contrato si éste fuera menor a un mes, sin que se requiera solicitar su desafuero al término de cada uno de ellos. Asimismo, los trabajadores tendrán un permiso de 7 días hábiles, en caso de muerte de un hijo en período de gestación.

Por el fallecimiento del padre o madre del trabajador(a) y en el caso de fallecimiento de un hermano(a): el permiso será de 4 días hábiles.

Por el fallecimiento de cónyuge del trabajador: También se le otorgará en virtud de lo regulado por la ley laboral, 7 días corridos de permiso laboral, donde además el trabajador gozará de fuero laboral por un mes, y en el caso de trabajadores con contratos a plazo fijo, o por obra, o servicio determinado, el fuero los amparará sólo durante la vigencia del respectivo contrato si éste fuera menor a un mes, sin que se requiera solicitar su desafuero al término de cada uno de ellos.

En el caso de contraer matrimonio o Unión Civil: todo trabajador tendrá derecho a 5 días hábiles continuos de permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente del tiempo que lleve trabajando y se podrá utilizar, a elección del trabajador, en el día del matrimonio y en los días inmediatamente anteriores o posteriores al de su celebración.

Artículo 34: El trabajador deberá dar aviso al empleador con 30 días de anticipación y debe presentar dentro de los 30 días siguientes a la celebración del acto, el respectivo Certificado de Matrimonio del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Por Campañas de Salud. En los casos de programas o campañas públicas de inmunización a través de vacunas u otros medios, para el control y prevención de enfermedades transmisibles, todo trabajador o toda trabajadora que se encuentre dentro de la población objetivo de dichas campañas tendrá derecho a medio día de permiso laboral para su vacunación. El aviso al empleador deberá darse con al menos dos días de anticipación.

Artículo 35: Licencias

Por maternidad: La madre: a) Las trabajadoras tienen derecho a un descanso de 6 semanas antes del parto y 12 semanas después de él, conservándoles sus empleos durante dichos períodos y recibiendo el subsidio que establecen las normas legales y reglamentarias vigentes el que será pagado por la entidad de salud respectiva. Para hacer uso del descanso por maternidad, la trabajadora deberá presentar a la empresa la licencia médica que ordena el DS 3 de 1984, del Ministerio de Salud. b) La trabajadora gozará de fuero maternal durante el período de embarazo y hasta 1 año después de expirado el descanso post natal. c) Si la madre falleciera durante el parto o en el período posterior de descanso a éste, dicho permiso o el resto de él que se destina al cuidado del menor corresponderá al padre, quien gozará del fuero establecido en el artículo 201 N°1 del Código del Trabajo y tendrá derecho al subsidio establecido en el artículo 198 del mismo Código. d) Sólo con causa legal se podrá pedir el desafuero de la trabajadora durante el período de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad.

El padre: El padre trabajador tendrá derecho a un permiso pagado de cinco días en caso de nacimiento de un hijo, el que podrá utilizar a su elección desde el momento del parto, y en este caso será de días corridos, o distribuirlo dentro del primer mes desde la fecha de nacimiento. Este permiso también se otorgará al padre que se le conceda la adopción de un hijo, contado desde la respectiva sentencia definitiva. Este derecho es irrenunciable.

Por alimentación de hijos menores de dos años: Las trabajadoras tendrán derecho a disponer, a lo menos, de una hora al día, para dar alimento a sus hijos menores de dos años. Este derecho podrá ejercerse de alguna de las siguientes formas a acordar con el empleador: o En cualquier momento dentro de la jornada de trabajo, o Dividiéndolo, a solicitud de la interesada, en dos porciones, o Postergando o adelantando en media hora, o en una hora el inicio o el término de la jornada de trabajo. Este derecho podrá ser ejercido preferentemente en la sala cuna, o en el lugar en que se encuentre el menor. El derecho a alimentar no podrá ser renunciado en forma alguna y le será aplicable a toda trabajadora que tenga hijos menores de dos años, aun cuando no goce del derecho a sala cuna.

En caso de adopción: El período de fuero establecido en el artículo 201 N°1 del Código del Trabajo se hará extensivo a aquellas trabajadoras y trabajadores (viudos o solteros) que hubieren adoptado a un menor en conformidad a la Ley de Adopción N° 19.620. El plazo se contará desde la fecha en que el juez, mediante resolución dictada al efecto, confíe a éstos el cuidado personal o tuición del menor, en conformidad a lo establecido en la ley anteriormente señalada. Sin perjuicio de lo antes indicado, cesará de pleno derecho el fuero establecido en el inciso precedente desde que se encuentre ejecutoriada la resolución del juez dando término al cuidado personal o denegando la solicitud de adopción. Cesará también el fuero en el caso de que la sentencia que acoja la adopción sea dejada sin efecto en virtud de otra resolución judicial.

Por Tuición o Cuidado Personal: La trabajadora o el trabajador que tenga a su cuidado un menor de edad inferior a seis meses, por habersele otorgado judicialmente la tuición o el cuidado personal del menor como medida de protección, tendrá derecho a permiso y subsidio hasta por doce semanas. A la correspondiente solicitud de permiso deberá acompañarse necesariamente una

declaración jurada suya de tener bajo su cuidado personal al causante del beneficio y un certificado del tribunal que haya otorgado la tuición o cuidado personal del menor como medida de protección.

Por enfermedad de hijos a) Toda trabajadora tendrá derecho a permiso y al subsidio que establece la ley, cuando la salud de su hijo menor de un año requiera de su atención en el hogar con motivo de enfermedad grave, circunstancia que deberá ser acreditada mediante licencia médica otorgada en la forma y condiciones que ordena por la normativa correspondiente. **b)** En el caso que ambos padres sean trabajadores, cualquiera de ellos y a elección de la madre, podrá gozar del permiso y subsidio referido en la letra anterior. Con todo, gozará de ellos el padre, cuando la madre hubiere fallecido o él tuviere la tuición del menor por sentencia judicial. **c)** Asimismo, tendrá también derecho a este permiso y subsidio, la trabajadora o el trabajador que tenga a su cuidado a un menor de edad inferior a un año, respecto de quien se le haya otorgado judicialmente la tuición o el cuidado personal como medida de protección. **d)** Si los beneficios precedentes fueren obtenidos en forma indebida, los trabajadores involucrados serán solidariamente responsables de la restitución de las prestaciones pecuniarias percibidas, sin perjuicio de las sanciones penales que por este hecho les pudiere corresponder. **e)** Cuando la salud de un menor de 18 años requiera la atención personal de sus padres con motivo de un accidente grave o de una enfermedad terminal en su fase final o enfermedad grave, aguda y con probable riesgo de muerte, la madre trabajadora tendrá derecho a un permiso para ausentarse de su trabajo por el número de horas equivalentes a diez jornadas ordinarias de trabajo al año, distribuidas a elección de ella en jornadas completas, parciales o combinación de ambas, las que se considerarán como trabajadas para todos los efectos legales.

Dichas circunstancias del accidente o enfermedad deberán ser acreditadas mediante certificado otorgado por el médico que tenga a su cargo la atención del menor. Si ambos padres son trabajadores dependientes, cualquiera de ellos, a elección de la madre, podrá gozar del referido permiso. Este permiso se otorgará al padre que tuviere la tuición del menor por sentencia judicial o cuando la madre hubiere fallecido o estuviese imposibilitada de hacer uso de él por cualquier causa. A falta de ambos, a quien acredite su tuición o cuidado. El tiempo no trabajado deberá ser restituido por el trabajador mediante imputación a su próximo feriado anual o laborando horas extraordinarias o a través de cualquier forma que convengan libremente las partes. En el evento de no ser posible aplicar dichos mecanismos, se podrá descontar el tiempo equivalente al permiso obtenido de las remuneraciones mensuales del trabajador, en forma de un día por mes, lo que podrá fraccionarse según sea el sistema de pago, o en forma íntegra si el trabajador cesare en su trabajo por cualquier causa.

Trastorno del Espectro Autista: Los trabajadores que sean padres, madres o tutores legales de menores de edad debidamente diagnosticados con trastorno del espectro autista, estarán facultados para acudir a emergencias respecto a su integridad en los establecimientos educacionales en los cuales cursen su enseñanza parvularia, básica o media.

El tiempo que estos trabajadores destinen a la atención de estas emergencias, será considerado como trabajado para todos los efectos legales y el empleador no podrá calificar esta salida como intempestiva e injustificada para configurar causal de abandono de trabajo (letra a) del número 4 del artículo 160) o como fundamento de una investigación sumaria o de un sumario administrativo. Finalmente, se establece que el trabajador deberá dar aviso a la Inspección del Trabajo del territorio respectivo respecto a la circunstancia de tener un hijo, hija o menor bajo su tutela legal, diagnosticado con trastorno del espectro autista.

TÍTULO XIII INFORMACIONES PETICIONES Y RECLAMOS

Artículo 36: La comunicación es un tema estratégico para la administración de esta Empresa, por lo cual es de especial interés y preocupación que los trabajadores estén permanentemente informados acerca de la marcha, de las dificultades, proyecciones y resultados de la organización.

De las Informaciones.

Para este objetivo se podrán realizar reuniones informativas con los supervisores, los cuales deberán mantener informados a sus trabajadores a través de reuniones grupales o ampliadas. Lo anterior, sin perjuicio de reuniones generales que se podrán realizar con todos los trabajadores o bien, con los representantes de las diferentes organizaciones existentes al interior de la empresa.

De las peticiones o reclamos

Los trabajadores de manera individual podrán formular, bajo su nombre y firma, las peticiones o reclamos de cualquier naturaleza con ocasión de su desempeño laboral o de los hechos que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Estas deben ser canalizadas por intermedio del Departamento de Personal de la empresa.

Cuando las peticiones o reclamos sean de carácter colectivo, éstas deberán hacerse a la Gerencia General, la que contestará a los requirentes en un plazo máximo de 30 días corridos contados desde el momento de su presentación. **MINERQUIM LTDA** tiene a disposición de sus empleados el correo electrónico gacuna@minerquim.cl para que puedan presentar sus denuncias

respecto al incumplimiento de los procedimientos internos y políticas.

TÍTULO XIV SANCIONES Y MULTAS

Artículo 37: Cualquier infracción a las disposiciones del presente Reglamento, podrá ser aplicada por los Gerentes, Subgerentes, Supervisores, Comité Paritario y se sancionará de la siguiente forma:

1. Amonestación verbal,
2. Amonestación escrita,
3. Amonestación escrita, dejándose constancia en la hoja de vida del trabajador e informada por escrito a la Inspección del Trabajo.
4. Multa de hasta un máximo del 25% de la remuneración diaria de trabajador

Artículo 38: En los casos en que las infracciones por parte de los trabajadores a las normas del Reglamento Interno se sancionen con multa, ésta no podrá exceder de la cuarta parte de la remuneración diaria del infractor y de su aplicación podrá reclamarse ante la Inspección del Trabajo que corresponda.

Estos fondos se destinarán de conformidad al inciso 2 del Artículo 157 del Código del trabajo, a formar parte de servicio de bienestar de la Empresa, o para los fondos de capacitación del Servicio nacional de Capacitación y empleo SENCE.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, cuando se haya comprobado que un accidente o enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable de un trabajador, el S.N.S. (Servicio Nacional de Salud) podrá aplicar una multa de acuerdo con el procedimiento y sanciones dispuestas en el Código Sanitario (art. 70 Ley 16.744). La condición de negligencia inexcusable será establecida por el comité paritario de higiene y seguridad correspondiente (Art. 24 número 4 D.S. 54).

TÍTULO XV DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

Artículo 39: El contrato de trabajo termina en los casos que autoriza la Ley, siguiendo y cumpliendo con las formalidades que ésta prescribe. A la expiración del contrato de trabajo y a solicitud del trabajador, la empresa otorgará un certificado que expresará:

- a. La fecha de ingreso;
- b. La fecha de retiro, y
- c. La clase de trabajo ejecutado.

Sólo por circunstancias calificadas, la empresa otorgará certificado de remuneraciones.

Artículo 40: El contrato de trabajo terminará en los siguientes casos:

1. Mutuo acuerdo de las partes.
2. Renuncia del trabajador dando aviso a la empresa con 30 días de anticipación a lo menos.
3. Muerte del trabajador.
4. Vencimiento del plazo convenido en el contrato.

La duración del contrato de plazo fijo no podrá exceder de un año. El trabajador que hubiere prestado servicios discontinuos en virtud de más de dos contratos a plazo, durante doce meses o más en un período de quince meses contados desde la primera contratación, se presumirá legalmente que ha sido contratado por una duración indefinida.

Tratándose de gerentes o personas que tengan un título profesional o técnico otorgado por una Institución de Educación Superior del Estado o reconocida por éste, la duración del Contrato no podrá exceder de dos años.

El hecho de continuar el trabajador prestando servicios con conocimiento del empleador después de expirado el plazo, lo transformará en Contrato de duración indefinida. Igual efecto producirá la renovación de un Contrato de plazo fijo.

- 5) Conclusión del Trabajo o Servicio que dio origen al Contrato.
- 6) Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

Artículo 41: El Contrato de Trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le ponga término invocando

una o más de las siguientes causales:

1. Algunas de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que a continuación se señalan:
 - a. Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones;
 - b. Vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o de cualquier trabajador que se desempeñe en la misma empresa;
 - c. Injurias proferidas por el trabajador al empleador, y
 - d. Conducta inmoral del trabajador que afecte a la empresa donde se desempeña, actos de acoso laboral o sexual comprobados.
2. Negociaciones que efectúe el trabajador dentro del giro del negocio y que hubiesen sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato por el empleador.
3. No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada, dos días seguidos, dos lunes en el mes, o un total de tres días durante igual período de tiempo; así mismo, la falta injustificada, o sin aviso previo, de parte del trabajador que tuviere a su cargo una actividad, faena o máquina cuyo abandono o paralización signifique una perturbación grave en la marcha de la obra.
4. Abandono del trabajo por parte del trabajador, entendiéndose por tal:
 - a. La salida intempestiva e injustificada del trabajador del sitio del trabajo durante las horas de trabajo, sin permiso del empleador o quien lo represente, y
 - b. La negativa a trabajar sin causa justificada en las faenas convenidas en el Contrato.
5. Actos, omisiones, o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento del establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores, o a la salud de éstos.
6. El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, herramientas, útiles de trabajo, productos o mercaderías.
7. Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el Contrato.

Artículo 42: Sin perjuicio de lo señalado en los Artículos precedentes el empleador podrá poner término al Contrato de Trabajo invocando como causal las necesidades de la Empresa, establecimiento o servicio, tales como las derivadas de la racionalización o modernización de los mismos, bajas en la productividad, cambios en las condiciones del mercado o de la economía, que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores, y la falta de adecuación laboral o técnica del trabajador.

Artículo 43: El finiquito, la renuncia y el mutuo acuerdo deberán constar por escrito, estar firmado por el interesado y ratificado ante ministro de fe, siendo tal para estos efectos un inspector del trabajo, notario público de la localidad, el oficial del registro civil de la respectiva comuna o sección de comuna o el secretario municipal correspondiente, en caso de no existir notario.

No tendrá lugar lo dispuesto en el inciso primero en el caso de contratos de duración no superior a 30 días salvo que se prorrogaren por más de 30 días o que, vencido este plazo máximo, el trabajador continuare prestando servicios al empleador con conocimiento de éste.

TÍTULO XVI DEL PROCEDIMIENTO DE RECLAMO POR TÉRMINO DEL CONTRATO DE TRABAJO, DESEMPEÑO LABORAL

Artículo 44: Cuando el trabajador es notificado del término su contrato de trabajo, y éste estime como injustificada la medida, podrá interponer una reclamación por escrito dentro de las 48 horas hábiles, de ser notificado personalmente.

Artículo 45: Habrá un plazo de 6 días hábiles, contados desde la fecha de la interposición de la reclamación, para dar por satisfecha o fracasada la gestión de arreglo directo. Este plazo podría ampliarse de común acuerdo entre el interesado y la Empresa, hasta por 6 días más. Ninguna solución a que se llegue entre la Empresa y el trabajador podrá contener acuerdos que menoscaben los derechos del trabajador, ni permitir a la Empresa omitir trámites de los señalados en el Código del Trabajo. La Inspección del Trabajo podrá siempre intentar un avenimiento entre la Empresa y el Trabajador cuando hayan fracasado las gestiones directas.

Artículo 46: Sin perjuicio del derecho del Trabajador afectado del reclamo regulado, podrá interponer las acciones legales que estime procedentes, para el caso que considere que la decisión de la Empresa de poner término al Contrato de Trabajo no se ajuste al orden jurídico vigente

Artículo 47: La Empresa, también mediante el presente Reglamento Interno, regula un procedimiento aplicable a las denuncias y/o reclamos de discriminación salarial por sexo. Cuando el trabajador estime que es objeto de discriminación salarial, deberá efectuar por escrito y debidamente fundamentada, la denuncia y/o reclamo al empleador (ingresarlo a la Recursos Humanos), y una vez recepcionado, rrhh y la Gerencia se preocupará de revisar la presentación y los antecedentes que le sirven de fundamento

y en conjunto con la opinión de la Gerencia General y de Operaciones, se resolverá y/o responderá la presentación del trabajador, lo que deberá ocurrir en un plazo no superior a treinta días contados desde aquel en que recibieron el reclamo o denuncia, debiendo el empleador hacerlo también por escrito y debidamente fundamentado. De la respuesta el trabajador tiene plena libertad de ejercer las acciones que estime oportunas, no obstante antes de concurrir a las instituciones que correspondan, el trabajador debe cumplir y seguir este procedimiento.

TÍTULO XVII PROTOCOLO DE PREVENCIÓN ACOSO LABORAL, SEXUAL Y/O VIOLENCIA EN EL TRABAJO

Artículo 48: Introducción

Considerando lo dispuesto en la Ley N°21.643, **MINERQUIM LTDA** ha elaborado el presente protocolo con las acciones dirigidas a prevenir el acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo, teniendo presente la Constitución Política de la República de Chile, que en su artículo 19, N°1 establece el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, y lo dispuesto en el artículo 2° del Código del Trabajo, que señala que “Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona y con perspectiva de género, lo que, para efectos de este Código, implica la adopción de medidas tendientes a promover la igualdad y a erradicar la discriminación basada en dicho motivo”, siendo contrarias a ello las conductas de acoso sexual, acoso laboral y la violencia en el trabajo ejercida por terceros ajenos a la relación laboral.

Artículo 49: Objetivo

El objetivo de este protocolo es fortalecer entornos laborales seguros y libres de violencia, donde se potencie el buen trato, se promueva la igualdad con perspectiva de género y se prevengan las situaciones constitutivas de acoso sexual, laboral

y de violencia en el trabajo, las que se generan por la ausencia o deficiencia de la gestión de los riesgos psicosociales en la organización, así como en la mantención de conductas inadecuadas o prohibidas en el lugar de trabajo, asumiendo la entidad empleadora su responsabilidad en la erradicación de conductas contrarias a la dignidad de las personas en el ambiente de trabajo. Además, tanto el empleador como los trabajadores se comprometen, participativamente, a identificar y gestionar los riesgos psicosociales en el trabajo. En el caso del empleador, a incorporarlos a su matriz de riesgos, evaluarlos, monitorearlos, mitigarlos o corregirlos constantemente, según corresponda a los resultados de su seguimiento. En el caso de los trabajadores, a apoyar al empleador en la identificación de aquellos riesgos que detecte en su actividad, sin perjuicio de su principal responsabilidad como garante de la salud y seguridad de los trabajadores conforme a lo dispuesto en el artículo 184 del Código del Trabajo.

Artículo 50: Alcance

Este Protocolo se aplicará a todas las personas trabajadoras, incluidas jefaturas y gerentes o directores de **MINERQUIM LTDA**, dependencia o dependencias de la **MINERQUIM LTDA**, independiente de su relación contractual, contratistas, subcontratistas y de los proveedores. Además, se aplicará, cuando corresponda, a las visitas, usuarios o clientes que acudan a nuestras dependencias (casa matriz, sucursales, bodegas o establecimientos de la empresa).

Artículo 51: Definiciones

A continuación, se describen algunas de las conductas relevantes para efectos del presente protocolo, que deben ser prevenidas o controladas;

Acoso sexual: Es aquella conducta en que una persona realiza, en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo (artículo 2° inciso segundo del Código del Trabajo).

El acoso sexual implica:

- Insinuaciones sexuales no deseadas, solicitudes de favores sexuales u otras conductas verbales, no verbales o físicas de naturaleza sexual, tales como comentarios sexuales, acercamientos físicos, caricias, abrazos, besos o intentos de realizarlos.
- Enviar mensajes o imágenes sexualmente explícitos o participar en acoso o coerción sexualizada a través de plataformas digitales sin el consentimiento del destinatario.
- Ofrecer recompensas o beneficios a cambio de favores sexuales o amenazar con consecuencias negativas ante la negación.
- Presionar a alguien para que realice una actividad sexual en contra de su voluntad mediante amenazas, manipulación u otros medios.
- Contacto o comportamiento sexual no deseado o no consensuado. Incluye contacto físico, roce contra alguien, pellizcos, besos deliberados no deseados.
- En general, cualquier requerimiento de carácter sexual no consentido por la persona que los recibe.
- La característica esencial del acoso sexual es que no es deseado ni aceptado por quien lo recibe.

Acoso laboral: Toda conducta que constituya agresión u hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores,

en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo (artículo 2° inciso segundo del Código del Trabajo).

El acoso laboral, además de la agresión física, incluye el acoso psicológico, abuso emocional o mental, por cualquier medio, amenace o no la situación laboral.

Ejemplos de acoso psicológico, abuso emocional o mental:

- Juzgar el desempeño de un trabajador de manera ofensiva.
- Aislamiento, cortar o restringir el contacto de una persona con otras, privándola de redes de apoyo social; ser aislado, apartado, excluido, rechazado, ignorado, menospreciado, ya sea por orden de un jefe o por iniciativa de los compañeros de trabajo.
- El uso de nombres ofensivos para inducir el rechazo o condena de la persona
- Usar lenguaje despectivo o insultante para menospreciar o degradar a alguien.
- Hacer comentarios despectivos sobre la apariencia, inteligencia, habilidades, competencia profesional o valor de una persona.
- Obligar a un/a trabajador/a a permanecer sin tareas que realizar u obligarle a realizar tareas que nada tienen que ver con su perfil profesional con el objetivo de denigrarlo o menospreciar.
- Expresar intenciones de dañar o intimidar a alguien verbalmente.
- Enviar mensajes amenazantes, abusivos o despectivos por correo electrónico, redes sociales o mensajes de texto.
- Hacer comentarios despreciativos de otros referidos a cualquier característica personal, como género, etnia, origen social, vestimenta, o características corporales.
- En general, cualquier agresión u hostigamiento que tenga como resultado el menoscabo, maltrato o humillación, o que amenace o perjudique la situación laboral o situación de empleo.

Violencia en el trabajo ejercidas por terceros ajenos a la relación laboral: Son aquellas conductas que afecten a las trabajadoras y a los trabajadores, con ocasión de la prestación de servicios, por parte de clientes, proveedores, usuarios, visitas, entre otros (artículo 2° inciso segundo del Código del Trabajo).

Algunos ejemplos:

- Gritos o amenazas
- Uso de garabatos o palabras ofensivas
- Golpes, zamarreos, puñetazos, patadas o bofetadas.
- Conductas que amenacen o resulte en lesiones físicas, daños materiales en los entornos laborales utilizados por las personas trabajadores o su potencial muerte.
- Robo o asaltos en el lugar de trabajo

Comportamientos incívicos: El incivismo abarca comportamientos descorteses o groseros que carecen de una clara intención de dañar, pero que entran en conflicto con los estándares de respeto mutuo. A menudo surge del descuido de las normas sociales. Sin directrices claras, el comportamiento descortés puede perpetuarse y generar situaciones de hostilidad o violencia necesarias de erradicar de los espacios de trabajo. Al abordar los comportamientos incívicos de manera proactiva, las organizaciones pueden mitigar su propagación y evitar que evolucione hacia transgresiones más graves.

Para enfrentar eventuales comportamientos incívicos en el marco de las relaciones laborales se debe:

- Usar un tono de voz apropiado y carente de agresividad cuando se habla.
- Evitar gestos físicos no verbales hostiles y discriminatorios propendiendo a una actuación amable en el entorno laboral.
- El respeto a los espacios personales del resto de las personas trabajadoras propendiendo a consultar, en caso de dudas, sobre el uso de herramientas, materiales u otros implementos ajenos.
- Mantener especial reserva de aquella información que se ha proporcionado en el contexto personal por otra persona del trabajo, en la medida que dicha situación no constituya delito o encubra una situación potencial de acoso laboral o sexual.

Sexismo: Es cualquier expresión (un acto, una palabra, una imagen, un gesto) basada en la idea de que algunas personas son inferiores por razón de su sexo o género.

El sexismo puede ser consciente y expresarse de manera hostil. El sexismo hostil defiende los prejuicios de género tradicionales y castiga a quienes desafían el estereotipo de género, los que en determinados contextos podrían dar lugar a conductas constitutivas de acoso.

Ejemplos, de sexismo hostil es:

- Comentarios denigrantes para las mujeres o diversidades basados en dicha condición.
- Humor y chistes sexistas o discriminatorios hacia la mujer o diversidades basados en dicha condición.
- Comentarios sobre fenómenos fisiológicos de una mujer o diversidades.
- Silenciamiento o ninguneo basado en el sexo o género.

- El sexismo inconsciente o benévolo hacia las mujeres son conductas que deben propender a erradicarse de los espacios de trabajo en tanto, no buscando generar un daño, perpetúan una cultura laboral con violencia silenciosa o tolerada.
- Darle a una mujer una explicación no solicitada cuando ella es experta en el tema. Lo denominado en la literatura sociológica como “mansplaining”,
- Interrumpir bruscamente a una mujer mientras habla y sin esperar que ella termine, lo denominado en literatura sociológica como “manterrupting”.
- Todas las conductas paternalistas desde los hombres hacia las mujeres que constituyan sexismo benévolo. Estas conductas asumen que las mujeres son menos competentes e incapaces de tomar sus propias decisiones, lo denominado en la literatura sociológica “sexismo benevolente”

Se debe tener presente que existen conductas que, en general, **no son consideradas acoso y violencia y tampoco son comportamientos incívicos, o sexismo inconsciente.** Entre ellas, debiendo considerar siempre el contexto y cada caso en particular, es posible advertir conductas relativas a los comentarios y consejos legítimos referidos a las asignaciones de trabajo, incluidos las evaluaciones propias sobre el desempeño laboral o la conducta relacionada con el trabajo, la implementación de la política de la empresa o las medidas disciplinarias impuestas, asignar y programar cargas de trabajo, cambiar las asignaciones de trabajo y las funciones del puesto, informar a un trabajador sobre su desempeño laboral insatisfactorio y aplicar medidas disciplinarias, informar a un trabajador sobre un comportamiento

inadecuado, aplicar cambios organizativos o reestructuraciones, cualquier otro ejercicio razonable y legal de una función de gestión, en la medida que exista respeto de los derechos fundamentales del trabajador o trabajadora y que no sea utilizado ocultamente como mecanismos de hostigamiento y agresión hacia una persona en específico.

Artículo 52: Principios de la prevención del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo

El empleador dará pleno cumplimiento a los principios establecidos en la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que sean pertinentes, aprobada a través del D.S. N° 2, de 2024, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, disponible en el siguiente link <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1203353&idParte=10499621> y los principios para una gestión preventiva en materia de riesgos psicosociales en el lugar de trabajo, en la forma en que están desarrollados en la circular sobre esta materia de la Superintendencia de Seguridad Social, específicamente el Compendio de Normas del Seguro de la Ley N°16.744.

Artículo 53: Derechos y deberes de las entidades empleadoras y de las personas trabajadoras

a) Personas trabajadoras

- Derecho a trabajar en un ambiente laboral libre de acoso y violencia.
- Tratar a todos con respeto y no cometer ningún acto de acoso y violencia.
- Cumplir con la normativa de seguridad y la salud en el trabajo
- Derecho a denunciar las conductas de acoso y violencia al personal designado para ello.
- Cooperar en la investigación de casos de acoso o violencia cuando le sea requerido y mantener confidencialidad de la información.
- Derecho a ser informadas sobre el protocolo de prevención del acoso laboral, sexual y violencia con el que cuenta la entidad empleadora, y de los monitoreos y resultados de las evaluaciones y medidas que se realizan constantemente para su cumplimiento.

b) Entidades empleadoras

- Generar medidas preventivas para evitar la violencia y el acoso, incluida la violencia y el acoso por razón de género, mediante la gestión de los riesgos y la información y capacitación de los trabajadores.
- Informar sobre los mecanismos para las denuncias de acoso y violencia y la orientación de las personas denunciantes
- Asegurar la estricta confidencialidad de las denuncias y su investigación.
- Asegurar que el denunciante, la víctima o los testigos no sean revictimizados y estén protegidos contra represalias.
- Adopción de las medidas que resulten de la investigación del acoso o la violencia.
- Monitorear el cumplimiento del Protocolo de Prevención del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, incorporación de las mejoras que sean pertinentes como resultado de las evaluaciones y mediciones constantes en los lugares de trabajo.

Artículo 54: Organización para la gestión del riesgo

En la identificación de los riesgos y el diseño de las medidas para la prevención del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, participaran en conjunto con el empleador, o su representante;

- Gerente de Operaciones
- Experto en Prevención de Riesgos

Es responsabilidad de **MINERQUIM LTDA** la implementación de medidas, la supervisión de su cumplimiento y la comunicación con

cualquier organismo fiscalizador con competencias sobre la materia. Para estos fines, la entidad empleadora ha designado a;

Gerente de Operaciones	juanpablo.vasquez@minerquim.cl	931216082
Experto en Prevención de Riesgos	prevenciongamin2@gmail.com	934424797

Se capacitará a los trabajadores sobre el o los riesgos identificados y las medidas preventivas; capacitaciones e-learning, vía remota (mensajería mail personales o wasap) o presenciales y el responsable de esta actividad será don(ña)

Los trabajadores(as) podrán manifestar sus dudas e inquietudes referente a lo indicado en el protocolo a; Juan Pablo Vásquez Gerente de Operaciones al mail juanpablo.vasquez@minerquim.cl

La persona a cargo de la recepción de las denuncias de acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo y de orientar a los o las denunciante(s) será según se detalla a continuación;

TIPO DE CANAL	CENTRO DE TRABAJO	RESPONSABLE	CARGO RESPONSABLE	LUGAR
On-Line	Todos	Juan Pablo Vásquez	Gerente de Operaciones	denuncias@minerqui.cl
Presencial	Diego Barros Ortiz 2012 Pudahuel	Juan Pablo Vásquez	Gerente de Operaciones	Oficina

En la confección de este protocolo participaron las siguientes personas:

Nombre del participante	Cargo	Correo electrónico
Juan Pablo Vásquez	Gerente de Operaciones	juanpablo.vasquez@minerquim.cl
Yoselyn Neira Romero	Experto en Prevención de Riesgos	prevenciongamin2@gmail.com

Artículo 55: GESTIÓN PREVENTIVA

La prevención del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo contempla la gestión de los factores de riesgo psicosociales, y la identificación y eliminación de los comportamientos incívicos y sexistas. Muchos de los factores de riesgo psicosocial, como la sobrecarga de trabajo, el escaso reconocimiento del esfuerzo realizado, la justicia organizacional, la vulnerabilidad y otros factores similares, cuando son mal gestionados suelen ser el antecedente más directo de las conductas de acoso y violencia en el trabajo. Pero también los comportamientos incívicos y sexistas pueden ser el comienzo de una escalada de conductas que terminan en violencia y acoso, sobre todo el acoso y la violencia por razones de género.

MINERQUIM LTDA se compromete en este protocolo de prevención del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo a la mejora continua que permita identificar y gestionar los riesgos psicosociales en su matriz de riesgos.

MINERQUIM LTDA elaborará, en forma participativa, la política preventiva del acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el lugar de trabajo, y la revisará cada dos años.

Esta política contendrá la declaración de que el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo son conductas intolerables, no permitidas en la organización, debiendo las relaciones interpersonales basarse siempre en el buen trato y el respeto hacia todos sus integrantes.

POLÍTICA

MINERQUIM LTDA declara que no tolerará conductas que puedan generar o constituir situaciones de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, debiendo las relaciones interpersonales basarse siempre en el respeto mutuo, independientemente de la posición, género, edad, orientación sexual, discapacidad, nacionalidad, etnia o creencias religiosas de las personas trabajadoras.

MINERQUIM LTDA reconoce que el acoso y la violencia puede derivar de una mala gestión de los riesgos psicosociales en el trabajo y se compromete a gestionar estos riesgos para mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable.

Además, es consciente de que la violencia y el acoso son también producto de comportamiento incívicos y sexistas, y se compromete a desarrollar acciones para abordarlas.

Este compromiso es compartido tanto por la gerencia como por las personas trabajadoras, que se unen en un esfuerzo colaborativo y participativo para prevenir y erradicar estas conductas.

A través del diálogo social y la formación continua, promoveremos una cultura de respeto, seguridad y salud en el trabajo.

La política se dará a conocer a los trabajadores(as), mediante capacitación presencial y entrega a través de correo electrónico o plataformas que la empresa empleadora utilice para informar a sus trabajadores.

MINERQUIM LTDA elaborará, en forma participativa, la política preventiva del acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el lugar de trabajo, y la revisará cada dos años.

Artículo 56: Identificación de los factores de riesgo

Se identificarán las situaciones y conductas que pueden dar origen al acoso laboral relacionadas con las características organizacionales y la presencia de factores de riesgos psicosociales laborales, así como la existencia de conductas incíviles o sexistas, de acoso sexual o violencia en el trabajo, a lo menos cada dos años. Para ello, se analizarán los resultados de la aplicación del cuestionario CEAL- SM, así como, el número de licencias médicas, de denuncias por enfermedad profesional (DIEP) producto de situaciones de acoso o de violencia externa; las solicitudes de intervención para resolver conflictos y el número de denuncias por acoso o violencia presentadas en la empresa o ante la Dirección del Trabajo, entre otros, registradas durante el periodo de evaluación.

La identificación y evaluación de los riesgos se realizará con perspectiva de género y con la participación Comité de Aplicación del cuestionario CEAL-SM.

Juan Pablo Vásquez
Pablo Sepúlveda
Yoselyn Neira

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO
Carga de trabajo (sobrecarga)
Falta de reconocimiento al esfuerzo
Conductas sexistas
Violencia externa
Otros

Artículo 57: Medidas para la prevención

En base al diagnóstico realizado y la evaluación de riesgos, se programarán e implementarán acciones o actividades dirigidas a eliminar las conductas que puedan generar acoso laboral o sexual.

En las medidas para la prevención del acoso laboral, se tendrán presentes aquellas definidas en el marco de la evaluación de riesgo psicosocial del trabajo. Es decir, si en la aplicación del cuestionario CEAL/SM se identifican algunas de las dimensiones que se relacionan con la posibilidad de desencadenar situaciones de acoso laboral (problemas en la definición de rol, sobrecarga cuantitativa, estilos de liderazgo, inequidad en la asignación de tareas, injusticia organizacional, entre otros), se programará y controlará la ejecución de las medidas de intervención que se diseñen para eliminar o controlar el o los factores de riesgo identificados.

- Las medidas para abordar la violencia ejercida por terceros ajenos a la relación laboral serán definidas considerando la opinión de los trabajadores(as) de las áreas o unidades afectadas.
- Asimismo, se darán a conocer los comportamientos incívicos que **MINERQUIM LTDA** abordará y se implementará un plan de información acerca del sexismo con ejemplos prácticos mediante charlas, cartillas informativas u otros.
- Además, **MINERQUIM LTDA** organizará actividades para promover un entorno de respeto en el ambiente de trabajo, considerando la igualdad de trato, no discriminación, y la dignidad de las personas.

Las jefaturas y/o supervisores y los trabajadores(as), se capacitarán en las conductas concretas que podrían llegar a constituir acoso o violencia, las formas de presentación, su prevención y los efectos en la salud de estas conductas. Así como sobre las situaciones que no constituyen acoso o violencia laboral.

- **MINERQUIM LTDA** informará y capacitará a los trabajadores y a las trabajadoras sobre los riesgos identificados y evaluados, así como de las medidas de prevención y protección que se adoptarán, mediante; charlas presenciales y/o remotas y el responsable de esta actividad será Yoselyn Neira Romero, asesor en prevención de Riesgos.

Las medidas que se implementarán serán programadas y constarán en el programa de prevención del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo y en el programa preventivo de **MINERQUIM LTDA** en el que se indicarán los plazos y los responsables de cada actividad, así como, la fecha de su ejecución y la justificación de las desviaciones a lo programado.

Finalmente, el programa de trabajo se dará a conocer a los trabajadores (as) a través de charlas presenciales y/o remotas y para que planteen sus dudas y realicen sugerencias en relación con las medidas preventivas, se podrán comunicar con Juan Pablo Vásquez Gerente de Operaciones al mail juanpablo.vasquez@minerquim.cl

Medidas de prevención a implementar
Capacitación Presencial y/o E-learning
Entrega Protocolo Prevención
Graficas en los lugares de trabajo

Artículo 58: Mecanismos de seguimiento

MINERQUIM LTDA, con la participación Comité de Aplicación del cuestionario CEAL-SM evaluará anualmente el cumplimiento de las medidas preventivas programadas en esta materia y su eficacia, identificando aspectos para la mejora continua de la gestión de los riesgos.

En esta evaluación se considerarán los resultados del cuestionario CEAL/SM, cuando corresponda su medición; el número denuncias por enfermedad profesional (DIEP) producto de situaciones de acoso o de violencia externa; solicitudes de intervención para resolver conflictos y el número de denuncias por acoso o violencia presentadas en la empresa o ante la Dirección del Trabajo, entre otros, registradas en el periodo de evaluación.

Se elaborará un informe con los resultados de esta evaluación, que podrá ser consultado por las personas trabajadoras, solicitándolo a Juan Pablo Vásquez Gerente de Operaciones al mail juanpablo.vasquez@minerquim.cl

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO	MEJORA A IMPLEMENTAR
Se cumple	Revisión de actividades de comunicación
No se cumple	Cumplimiento capacitaciones Ley Karin

Artículo 59: Medidas de Resguardo de la Privacidad y la Honra de los Involucrados

MINERQUIM LTDA establecerá medidas de resguardo de la privacidad y la honra de todos los involucrados en los procedimientos de investigación de acoso sexual o laboral denunciantes, denunciados, víctimas y testigos, disponiendo la reserva en los lugares de trabajo de los hechos denunciados y de su investigación, y prohibiendo las acciones que los intimiden o que puedan colocar en riesgo su integridad física o psíquica.

Artículo 60: Difusión

Se dará a conocer el contenido de este protocolo a las personas trabajadoras, a través de los siguientes medios: correo electrónico. Además de la incorporación al Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, el presente protocolo y el respectivo capítulo de investigación, como además se informará de lo mismo al ingreso de un nuevo trabajador, para que tenga conocimiento del presente protocolo.

TITULO XVIII DE LA INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL ACOSO LABORAL, SEXUAL Y/O VIOLENCIA EN EL TRABAJO

Antecedentes Generales

Artículo 61: Objetivo y ámbito de aplicación

Dentro de la visión de **MINERQUIM LTDA** se encuentra generar las condiciones para el adecuado desarrollo de todos sus integrantes, promoviendo un ambiente laboral basado en la integridad, compasión, relaciones, innovación y desempeño. Por ello, y en cumplimiento de la legislación vigente, en **MINERQUIM LTDA** hemos establecido un Protocolo de Prevención del Acoso Sexual, Laboral y Violencia en el Trabajo cuyo principal objetivo es erradicar todas las formas de violencia que pueden presentarse en el lugar de trabajo, construyendo espacios laborales seguros y respetuosos, en los que prevalezca la integridad, el respeto y buen trato entre todas las personas que la integran.

Una de las herramientas para prevenir y enfrentar adecuadamente conductas de acoso y violencia es contar con un canal de denuncia conocido por todos los integrantes de **MINERQUIM LTDA** el cual permita activar el procedimiento de investigación que en este documento se establece para que, de manera efectiva y confiable, se puedan esclarecer los hechos, adoptar las medidas de resguardo que correspondan y la resolución de los conflictos o sanciones pertinentes.

En ese contexto, **MINERQUIM LTDA** ha dispuesto un canal que permite denunciar en forma libre y voluntaria conductas de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, que pudieran ser cometidas por entre personas que trabajan en **MINERQUIM LTDA** o fuera de ella, persona con contrato de trabajo, personas contratadas a honorarios, ocurridas dentro o fuera de nuestros establecimientos, en el cumplimiento de sus funciones o labores o en actividades convocadas por la empresa o sus áreas o bien de carácter extra programáticas.

Este procedimiento aplica también para eventuales conflictos que puedan suscitarse entre trabajadores de **MINERQUIM LTDA** y el personal de proveedores, trabajadores de empresas contratistas, trabajadores de servicios transitorios, clientes, no clientes y, en general, cualquier persona que no tenga un vínculo directo con **MINERQUIM LTDA** pero únicamente para efectos de resguardar los derechos o hacer efectivas las responsabilidades de los trabajadores de ésta última, siendo de responsabilidad exclusiva del proveedor o empresa contratista respectiva tomar las medidas correspondientes respecto de sus trabajadores.

MINERQUIM LTDA prohíbe cualquier tipo de represalia contra cualquier persona que plantee de buena fe denuncias sobre las materias que trata este procedimiento.

Del mismo modo, las personas que hayan sido parte de una denuncia, sea en carácter de denunciante, denunciado o testigo, no tendrán ningún tipo de excusa o fuero para responder de todas sus obligaciones laborales normales, prestación de servicios o eventualmente, frente a una denuncia que lo pueda involucrar directamente.

MINERQUIM LTDA mantendrá un registro actualizado de todas las denuncias recibidas, asignándoles un número de caso.

Artículo 62: Definiciones

Acoso laboral: Toda conducta que constituya agresión y hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique sus oportunidades en el empleo.

Acoso Sexual: Es aquél que realiza una persona en forma indebida, por cualquier medio, de requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen sus oportunidades en el empleo.

Violencia en el Trabajo: Aquella realizada por terceros ajenos a la relación laboral, tales como clientes, proveedores o usuarios, que afectan a trabajadores y trabajadoras, con ocasión de la prestación de servicios.

Trabajador(a): toda persona natural que preste servicios personales intelectuales o materiales, bajo dependencia o subordinación, y en virtud de un contrato de trabajo.

Denunciante: Persona que pone en conocimiento un hecho posiblemente constitutivo de acoso o violencia en el trabajo a través de una denuncia formal.

Denunciado: Persona en contra de la cual se ha presentado una denuncia formal posiblemente por constitutivos de acoso o violencia en el trabajo.

Denuncia: Comunicación formal, que realiza una o más personas en virtud de lo establecido en el presente procedimiento, dando cuenta de la ocurrencia de uno o varios hechos que puedan resultar constitutivos de maltrato, acoso laboral o de acoso sexual.

Canal o Buzón de Denuncia: Plataforma electrónica o dispositivo físico en el cual se formulan o entregan denuncias por hechos posiblemente constitutivos de acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo.

Investigador: Persona designada por **MINERQUIM LTDA** para llevar adelante el proceso investigativo de una denuncia, que podrá contar con formación en materias de acoso, género o derechos fundamentales.

Artículo 63: Principios informativos del procedimiento

El procedimiento que se lleve a cabo a partir de las denuncias o reclamos formulados por algún trabajador o trabajadora de **MINERQUIM LTDA** en contra de otra persona vinculada a ésta, se hará respetando los derechos y garantías fundamentales de los denunciados y denunciantes y guiándose por los siguientes principios:

- **Bilateralidad:** En el proceso se asegurará a las partes materia del proceso investigativo, las mismas oportunidades de participación, permitiéndoles el investigador el acceso y aporte de los antecedentes necesarios de la investigación en la etapa correspondiente, asegurando su pleno derecho a defensa.
- **Confidencialidad:** El proceso de investigación será reservado y confidencial. El expediente en el cual conste la investigación será reservado y no podrá ser revelado a terceros, ni aun autorizados por las partes. Las partes tendrán acceso a las piezas del expediente que el informe de investigación consigne.

Solo tendrán acceso a la denuncia y a los antecedentes del caso quienes tengan bajo su responsabilidad la gestión del canal o buzón de denuncias, la o las personas que se designen para investigar el caso y toda otra persona que sea necesario que sea informada para poder dar cumplimiento a las medidas de resguardo, protección y/o sancionatorias que correspondan. Quienes tengan acceso a la denuncia y/o demás antecedentes de la investigación, o bien participen del proceso en cualquier forma, deberán abstenerse de informar, comentar o revelar a terceros y por cualquier medio, de la existencia de la denuncia materia de investigación y/o de sus resultados, incluso aun después de concluida, todo ello sin perjuicio de las obligaciones que impongan las leyes.

- **Imparcialidad:** Se debe procurar que el proceso investigativo se efectúa de manera objetiva y fundada, esté libre de sesgos, conductas estigmatizadoras para ninguna de las partes involucradas, evitando todo tipo de discriminación, respecto de las partes involucradas.
- **Celeridad:** En atención al bien jurídico protegido, el procedimiento se efectuará con la máxima rapidez, se impulsará de oficio en todas sus etapas y trámites. El Investigador deberán actuar por propia iniciativa en la prosecución de la investigación, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida resolución.
- **Responsabilidad:** Las denuncias deben ser realizadas con la seriedad adecuada. Una denuncia falsa, basada en argumentos o evidencias comprobablemente falsos, puede llevar a que el denunciante sea sujeto de medidas disciplinarias, mediante un procedimiento investigativo previo.

La persona a cargo de la investigación deberá hacer un análisis de la presentación **(no es posible considerar en el procedimiento de investigación un control de admisibilidad de la denuncia)**. Ante denuncias inconsistentes, esto es, incoherentes o incompletas de acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo, proporcionará a la persona denunciante un plazo 3 días a fin de completar los antecedentes o información que requiera para ello.

Conjuntamente con lo anterior, deberá garantizar que todas las partes involucradas en el proceso sean oídas y puedan fundamentar sus dichos, ya sea por medio de entrevistas u otros mecanismos, con el objeto de recopilar los antecedentes que digan relación con los hechos denunciados y cualquier otro antecedente que sirva de fundamento de estos, tales como:

- Protocolo de prevención del acoso sexual, laboral y de violencia en el trabajo.
 - Reglamento Interno de Orden, higiene y Seguridad.
 - Contratos de Trabajo y sus respectivos anexos.
 - Registro de asistencia.
 - Denuncia individual de enfermedades profesionales y accidentes del trabajo.
 - Protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales en el trabajo.
 - Resultados del cuestionario de evaluación de ambientes laborales
- **Debido Proceso:** las partes de la investigación tendrán derecho a defenderse, se presumirá su inocencia, preexistencia de las sanciones aplicables y derecho a conocer el contenido de la denuncia.
 - **Colaboración:** Todas las personas que trabajen en la empresa, independientemente de su posición, calidad jurídica o tipo de contratación, tienen el deber de colaborar con la investigación si poseen información relevante que pueda contribuir al desarrollo del proceso investigativo.
 - **Perspectiva de género:** El proceso de investigación deberá conducirse identificando y superando los sesgos de las personas intervinientes, analizando el caso de forma integral, identificando los estereotipos discriminatorios o prejuicios existentes, con el objeto de resolverlo promoviendo la igualdad de oportunidades y de trato entre las personas y favoreciendo el desenvolvimiento adecuado de todos los trabajadores en el espacio de trabajo.
 - **Igualdad de Género:** Se entiende como la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para todas las personas, garantizada a través de mecanismos equitativos que aseguren un trato equivalente en cuanto a derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades.
 - **Interseccionalidad:** Se considerará un enfoque interseccional en los procesos, considerando categorías tales como, el género, la etnia, la clase, la orientación sexual y/u otros factores de especial vulneración, que están interrelacionados y que interactúan creando múltiples niveles de injusticia social.
 - **Dignidad e Integridad de las personas:** El objetivo del procedimiento es proteger la dignidad de las personas. La aplicación de cualquier medida y el desarrollo de trámites, diligencias o comunicaciones deben procurar no afectar la dignidad de las personas involucradas.

1. Activación del Procedimiento de Investigación mediante la recepción de una denuncia escrita o verbal ratificada

Artículo 64: Recepción de la denuncia

El presente procedimiento podrá activarse mediante la recepción de una denuncia o de oficio. Las denuncias sobre estas materias podrán presentarse por escrito con individualización del denunciante en el Canal de Denuncia dispuesto en **MINERQUIM LTDA** en la sección “Canal de Denuncias”. Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que se reciba verbalmente o una denuncia que haya sido formulada por algún trabajador o trabajadora y que verse sobre las materias a que se refiere este procedimiento, también será investigada una vez que haya sido ratificada por el denunciante mediante el levantamiento de un formulario de denuncia por parte de quien reciba la denuncia que a lo menos debe representar al empleador, el cual deberá ser firmada por la persona denunciante (anexo 1).

Es importante hacer presente que **MINERQUIM LTDA** ha dispuesto el canal de denuncia para que se puedan presentar las denuncias de los hechos que puedan constituir eventuales delitos, en el contexto del acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo.

TIPO DE CANAL	CENTRO DE TRABAJO	RESPONSABLE	CARGO RESPONSABLE	LUGAR
On-Line	Todos	Juan Pablo Vásquez	Gerente de Operaciones	denuncias@minerquim.cl
Presencial	Diego Barros Ortiz 2012 Pudahuel	Juan Pablo Vásquez	Gerente de Operaciones	Oficina

Respecto de las denuncias verbales que se reciban, la persona que tome el acta deberá remitirla de forma inmediata al “canal de denuncias” y además enviar la misma mediante correo electrónico al Gerente General o a quién corresponda.

El o los designados deberá resolver sobre la pertinencia o no de iniciar una investigación cuando los hechos denunciados fuesen de una materia distinta a la establecida en este procedimiento, decisión de la que se deberá dejar constancia en una resolución que deberá ser notificada a las partes involucradas. En el caso que la decisión consista en no iniciar este procedimiento, la resolución deberá expresar su fundamento y el canal ante el cual corresponda formular la denuncia, en caso que ello procediere.

La persona afectada por acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo podrá realizar su denuncia de forma verbal o escrita, ante el empleador o ante la Dirección del Trabajo de manera presencial o electrónica.

La denuncia formulada deberá contener, entre otros, los siguientes antecedentes:

1. Fecha y lugar en que se realiza.
2. Identificación (nombre, CI, nacionalidad, domicilio, correo electrónico, cargo, definir correo o dirección dónde se le deben enviar las comunicaciones etc.) y firma del denunciante.
3. Individualización de quien o quienes hubieren cometido los hechos.
4. La narración circunstanciada de los hechos, fecha y lugar en que ocurrieron. (indicar en orden cronológico)
5. Acompañar o mencionar los antecedentes probatorios, como por ejemplo documentos, testigos, entre otros, cuando ello sea posible.

Cuando la denuncia se realice por vía electrónica, el o la denunciante deberá adjuntar el formulario o el instrumento donde conste la denuncia, firmado digitalmente o bien escaneado y firmado materialmente.

Cuando la denuncia formulada no contenga información suficiente para dar inicio a la Investigación, se le solicitará por escrito al denunciante que aporte la información faltante en el plazo máximo de 3 días hábiles, para poder llevar adelante la investigación, con indicación que, si no lo hace, se tendrá por desistido de la denuncia.

Participación de los intervinientes voluntaria, personal y directa.

La comparecencia de las partes en el procedimiento será siempre voluntaria, personal y directa, no admitiéndose la participación de terceras personas que pudieran representar a los intervinientes durante el desarrollo de la investigación, sin perjuicio del derecho de las partes para requerir, de manera particular, las asesorías que estimen convenientes en beneficio de sus derechos.

2. Desarrollo del Procedimiento de Investigación

Artículo 65: Adopción de Medidas de Resguardo:

Recibida la denuncia, **MINERQUIM LTDA** deberá disponer de manera inmediata las medidas de resguardo que sean necesarias respecto de los involucrados, en atención a los antecedentes que provea la denuncia, la gravedad de los hechos

denunciados, la seguridad del denunciante y las posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo. En el evento de no estimarlo necesario, deberá dejar constancia de tal situación explicando su motivo.

Si el empleador optare por derivar la denuncia a la Dirección del Trabajo, o la persona denunciante así lo solicita, en el plazo de 3 días, deberá remitir la denuncia, junto con sus antecedentes.

En caso de denuncias dirigidas a aquellas personas señaladas en el artículo 4 inciso primero del Código del Trabajo (Gerentes o dueños), la denuncia siempre deberá ser derivada a la Dirección del Trabajo para su investigación.

Las medidas de resguardo podrán considerar, entre otras:

1. **Protección en el Entorno de Trabajo:** Asegurar la protección en el entorno laboral a la víctima, al denunciante y a los testigos, velando o que no sean objeto de acoso o represalias dentro del lugar de trabajo al ingresar denuncia, en la investigación y/o concluida esta.
2. **Restricción de Contacto:** Implementar medidas para limitar o prohibir el contacto entre el denunciado y la víctima, el denunciante y los testigos durante la jornada laboral. Esto puede incluir cambios en los horarios de trabajo, ubicación en diferentes áreas, efectuar funciones de teletrabajo o trabajo a distancia, restricciones en el uso de ciertos espacios comunes, entre otras.
3. **Cambio Temporal de Área o Funciones:** Ofrecer la reubicación temporal del denunciado, la víctima, el denunciante o los testigos en otras áreas o departamentos dentro de la organización para reducir el riesgo de acoso o represalias.
4. **Confidencialidad:** Asegurar la confidencialidad de las identidades de los denunciantes y testigos durante la investigación laboral, protegiendo su privacidad y evitando la divulgación de su participación en el proceso.
5. **Apoyo Psicológico y Asesoría Laboral:** Proveer servicios de apoyo psicológico y asesoría laboral a la víctima, al denunciante y a los testigos, ayudándoles a manejar el estrés y las posibles consecuencias emocionales del proceso, además de orientarles sobre sus derechos y procedimientos a seguir.

Estas medidas se decretarán tomando en consideración la gravedad de los hechos denunciados y las posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo. En caso de que la denuncia haya sido realizada ante la Inspección del Trabajo, se aplicarán las medidas de resguardo que correspondan inmediatamente, una vez se notifiquen por la Inspección del Trabajo la existencia de la denuncia y sus términos.

Las medidas precedentes deberán ser notificadas a las partes intervinientes mediante comunicación escrita, entregada personalmente o al correo electrónico de la empresa o al personal indicado en el contrato de trabajo respectivo.

Artículo 66: Designación del Investigador y Plazo.

Junto con la disposición de medidas de resguardo, **MINERQUIM LTDA** dispondrá si remitirá los antecedentes para que la Inspección del Trabajo investigue dentro de los tres días siguientes de recibida la denuncia, o bien, si realizará la investigación internamente. En este último caso, designará sin más trámite, al Investigador que determine para que inicie una investigación interna reservada la que tendrá por objeto establecer los hechos y deslindar las eventuales responsabilidades administrativas que puedan derivarse de los mismos.

Iniciada la investigación, se deberá notificar al denunciado la circunstancia de haber interpuesto una denuncia en su contra y del inicio de un proceso de investigación. No obstante, se podrá posponer la notificación al denunciado, cuando se considere que ello es necesario para el éxito de la investigación.

Para efectos de cumplir con lo anterior, el Investigador deberá:

- Dentro de los 2 días siguientes de notificado, el investigador deberá aceptar o rechazar la denuncia, puede indicar que le afecta alguna causal que a su criterio le impida o dificulte llevar a cabo dicho proceso, debiendo efectuarse por escrito y fundadamente a la empresa.
- Consignar todo el proceso de la investigación por escrito y en el caso de ser posible que las declaraciones que se tomen en el proceso puedan ser gravadas, siempre que esto sea aceptado expresamente por el declarante(a), para luego transcribirse las declaraciones.
- Requerir toda la información que exista relativa a la denuncia que se investigará, incluidos los antecedentes personales y contractuales de los denunciados, así como también deberá en caso que lo estime necesario, requerir informes técnicos o anexos que le permitan llevar a cabo de mejor manera la investigación.
- Reunir todas las pruebas que estime pertinentes para acreditar la veracidad de los hechos denunciados, entre las que se encuentran declaraciones, entrevistas, fotos, videos, correos electrónicos, mensajes de texto, audios, entre otros.
- Recabar los testimonios de las personas que, de los hechos denunciados y demás antecedentes que se obtengan, aparezca que tienen o podrían tener conocimiento de los mismos. Entrevistarse separadamente con el denunciante y denunciado, procurando obtener personalmente la declaración de las partes, y en el caso que ello no sea posible por encontrarse con licencia médica u otra razón recibir la declaración por escrito de cada una de ellas, o tomando su declaración vía telemática, siempre que se cuente con la autorización del denunciante/do, permitiéndoseles proporcionar

los antecedentes que estimen necesarios y que apoyen su postura frente a los hechos expuestos, garantizando así su derecho a defensa y a ser oído dentro del plazo de investigación.

- Se mantendrá estricta reserva de todas las entrevistas realizadas. En el caso que se deje registro de la entrevista por grabación de video o audio, los involucrados deberán ser debidamente informados en forma previa de esa circunstancia, y aceptarla. El investigador podrá requerir el apoyo técnico de algunas áreas de rrhh o prevención de riesgos cuando lo estime necesario para investigar aquellas denuncias que se relacionen a condiciones inseguras de trabajo.

En el evento que el denunciante, la víctima o la persona denunciada no presten declaración o manifiesten su voluntad de no participar en el proceso, el Investigador dejará constancia de ello en el expediente y deberá llevar adelante la investigación con los demás antecedentes que disponga.

Para el cumplimiento de su cometido se le fijará un plazo no superior a 30 días corridos.

Acumulación, En caso de existir más de una denuncia que verse sobre los mismos hechos, guarden éstos sustancial similitud o estrecha relación con otra denuncia cuya resolución se encuentre pendiente, y sean dirigidas además en contra de un mismo denunciado, **MINERQUIM LTDA** podrá resolver que éstas sean investigadas conjuntamente en un mismo procedimiento por el mismo Investigador. El Investigador de procedimientos acumulados, deberá investigar, con igual celo, cada una de las denuncias, y se deberá pronunciar de cada una de ellas en su informe de investigación.

En este caso, el procedimiento se registrará por los plazos de aquella investigación que se haya iniciado inicialmente.

Respecto del investigador(a), se deberá designar preferentemente a una persona trabajadora que cuente con formación en materias de acoso, género o derechos fundamentales para llevar adelante la investigación, lo que deberá ser informado por escrito a la persona denunciante.

La persona denunciante o denunciada, al momento de prestar declaración en la investigación, podrá presentar antecedentes que afecten la imparcialidad de la persona a cargo de la investigación, pudiendo solicitar el cambio de persona investigadora, circunstancia que el empleador decidirá fundadamente, pudiendo mantenerla o cambiarla, de lo anterior deberá quedar registro en el informe de investigación.

a) Desistimiento de la denuncia

El desistimiento de la denuncia, efectuado tanto por la persona denunciante como por la víctima, no pondrá fin a la investigación, sin perjuicio de tenerse en consideración para la resolución de la misma.

b) Contradicción con otra normativa

En caso de contradicción entre normativas internas que regulen materias de acoso sexual, siempre prevalecerán, en primer lugar, las disposiciones del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad y, en segundo lugar, las disposiciones del presente documento.

c) Perentoriedad de los plazos

Todos los plazos contenidos en el procedimiento interno de investigación por acoso sexual serán perentorios. Especial atención deberá tenerse respecto de los plazos establecidos en la ley, otra normativa nacional u órdenes emitidas por la autoridad.

d) Deber de Colaboración de los trabajadores de MINERQUIM LTDA

Los trabajadores de **MINERQUIM LTDA** deberán, acorde con la naturaleza de sus servicios, prestar al investigador la colaboración que este requiera, facilitando los medios de prueba con que cuenten, como testimonios, documentos, informes técnicos, etc. dentro del plazo establecido por el Investigador.

En el evento que se estime pertinente, se informará a la Jefatura de los trabajadores involucrados en la investigación, el hecho de la existencia de la denuncia. En todo caso, ante una denuncia que verse sobre hechos graves o que dar conocimiento a la jefatura de las personas involucradas pueda perjudicar la investigación, podrá omitirse esta comunicación, a criterio del Investigador.

3. Conclusión de la Investigación y adopción de medidas disciplinarias

Artículo 67: Conclusión de la Investigación y contenido del informe final

Concluida la investigación, el Investigador deberá emitir un informe final que contenga sus resultados y que deberá incluir al menos la siguiente información:

- a) Identificación del denunciante(s) y denunciado(s).
- b) Hacer referencia a la existencia de una acumulación de investigaciones en caso de haberlas.
- c) Dar cuenta de los hechos materia de la denuncia, así como de las pruebas que se hayan allegado al proceso, analizando las probanzas que se rindieron y su debida ponderación, indicando aquellas que fueron determinantes para la resolución del caso o le hayan servido de base para arribar a las conclusiones del informe.
- d) Emitir las conclusiones respecto a la efectividad de los hechos denunciados, la circunstancia de configurarse o no un caso de acoso laboral, acoso sexual o violencia en el trabajo y la existencia de responsabilidad sobre los mismos. En caso de estimar configurado a un acoso laboral, se deberá consignar específicamente en el informe la evaluación de la gravedad de los hechos investigados para efectos de la pertinencia de un eventual despido.
- e) Proponer las medidas sancionatorias o disciplinarias que correspondan de acuerdo con la legislación vigente, respecto de los trabajadores dependientes que resulten involucrados con el mérito del informe. En caso de configurarse un caso de violencia en el trabajo, el informe deberá consignar las medidas correctivas que MINERQUIM LTDA deberá tomar en relación con la causa de la denuncia.

Las conclusiones del informe de investigación deberán ser informadas por escrito al correo electrónico personal de los intervinientes dentro de los 15 días siguientes a la recepción del informe. En dicha comunicación deberá informarse, además, los canales de denuncias de hechos que además de configurar acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo pudieran constituir eventuales delitos.

Artículo 68: Remisión del Informe de Investigación a la Inspección del Trabajo

Una vez concluida la investigación, se remitirá una copia del informe, con las conclusiones a la Inspección del Trabajo que corresponda, la cual tendrá un plazo de 30 días para pronunciarse sobre ésta.

En caso de cumplirse el plazo referido y no haberse recibido pronunciamiento, se considerarán válidas las conclusiones del informe, especialmente para efectos de adoptar medidas respecto de las personas afectadas.

Por otro lado, notificado el empleador de las observaciones de la Dirección del Trabajo, deberá disponer y aplicar las medidas o sanciones que correspondan dentro de los siguientes 15 días corridos, informando a la persona denunciante como a la denunciada.

Y como se señaló, en caso de que la Dirección del Trabajo no se pronuncie o no formule observaciones a la investigación interna, el empleador deberá disponer y aplicar las medidas o sanciones que correspondan, según su informe de investigación, dentro de los 15 días corridos, una vez transcurrido 30 días desde la remisión del informe de investigación a la Dirección del Trabajo.

Artículo 69: Adopción de Medidas Disciplinarias

Las medidas correctivas que se adopten tendrán por objeto prevenir y controlar los riesgos identificados en los hechos que dieron lugar a la denuncia, generando garantía de no repetición, evaluando la eficacia y las mejoras que puedan introducirse en el respectivo protocolo de prevención de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo.

Estas medidas podrán establecerse respecto de las personas trabajadoras involucradas en la investigación, como del resto de los trabajadores de la empresa, considerando acciones tales como el refuerzo de la información y capacitación en el lugar de trabajo sobre la prevención y sanción del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, el otorgamiento de apoyo psicológico a las personas trabajadoras involucradas que lo requieran, la reiteración de información sobre los canales de denuncia de estas materias y otras medidas que estén consideradas en el protocolo de prevención de acoso sexual, laboral y de violencia en el trabajo;

- Carta de amonestación escrita, con copia a la Inspección del trabajo
- Curso o charla inductiva o de reinducción
- Capacitaciones, las que serán obligatorias y en caso de no asistir se dejará una constancia sobre aquello, entre otras.

También, el empleador podrá, en los casos que corresponda, poner término al contrato de trabajo, sin derecho a indemnización alguna, por conductas de acoso sexual y conductas de acoso laboral. (Artículo 160 N°1 letras b) y f) del Código del Trabajo).

La persona trabajadora sancionada con el despido podrá impugnar dicha decisión ante el tribunal competente. Para ello deberá –el(la) ex trabajador(a)- rendir en juicio las pruebas necesarias para desvirtuar los hechos o antecedentes contenidos en el informe del empleador o de la Dirección del Trabajo que motivaron el despido.

MINERQUIM LTDA tendrá un plazo de 15 días corridos contados desde la recepción del informe de investigación por parte del Investigador para disponer o aplicar las medidas o sanciones que correspondan.

MINERQUIM LTDA deberá, en los casos que corresponda, aplicar las sanciones conforme a lo establecido en las letras b) o f) del N° 1 del artículo 160 del Código del Trabajo, esto es, despedir al trabajador cuya responsabilidad se haya establecido por las causales de acoso sexual o laboral según el caso.

Si la sanción que se adoptare fuera el término de la vinculación de el o los denunciados con **MINERQUIM LTDA** se procederá acorde con la legislación laboral vigente, en el evento que el denunciado tenga un vínculo laboral con la institución.

La medida que se adopte deberá ser notificada al denunciante y al denunciado mediante comunicación escrita, entregada personalmente o por correo electrónico, a menos que la medida consista en el despido del denunciado, en cuyo caso deberá procederse de acuerdo a la legislación vigente.

ANEXO 1. FORMULARIO DE DENUNCIA. FORMULARIO DE DENUNCIA

1. INDIQUE TIPO DE CONDUCTA DENUNCIADA. (Marque con una “X”)

Acoso Sexual	Acoso Laboral	Violencia en el Trabajo

2. IDENTIFICACION DEL AFECTADO/A –DENUNCIADO/A – DENUNCIANTE.

Datos del AFECTADO/A:

*Nombre completo	
*Rut	
*Cargo o labor que desempeña	
*Área donde trabaja	
Teléfono de contacto	
Correo electrónico	

Datos del DENUNCIADO/A (1):

*Nombre completo		
*Cargo o labor que desempeña		
*Área donde trabaja		
Posición laboral respecto del afectado/a (marque con una “X”)	Jefatura directa	
	Cargo superior al jefe directo	
	No es jefe ni cargo superior	
	Cargo inferior	

NARRACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS.

Describa la o las conductas manifestadas por la presunta persona acosadora, que avalarían la denuncia (*señalar nombres, lugares, fechas, tiempo desde el cual es afectado por el acto denunciado y otros detalles que complementen la denuncia*). Al relatar los hechos, utilice un orden cronológico. Mencione y acompañe, cuando sea posible, las pruebas que le sirvan de fundamento. (*Si desea puede relatar los hechos en hoja adjunta.*)

3. FIRMA DEL DENUNCIANTE O AFECTADO.

Nombre Completo	Firma	Fecha de la denuncia

TÍTULO XIX DERECHO A LA IGUALDAD EN LAS REMUNERACIONES, PROCEDIMIENTO DE PETICIONES Y RECLAMOS

Artículo 70: La empresa **MINERQUIM LTDA** cumplirá con el principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo dentro de la empresa, en la forma y condiciones establecidas por la ley.

Las trabajadoras que consideren infringido su derecho señalado en el Artículo precedente, podrán presentar el correspondiente reclamo conforme al siguiente procedimiento:

Aquella trabajadora o las personas legalmente habilitadas que consideren que se ha cometido una infracción al derecho a la igualdad de las remuneraciones, podrá reclamar por escrito mediante carta dirigida a la Gerencia de Recurso Humanos o la que haga sus veces, señalando los nombres, apellidos y R.U.T. del denunciante y/o afectado, el cargo que ocupa y función que realiza en la empresa y cuál es su dependencia jerárquica, como también la forma en que se habría cometido o producido la infracción denunciada.

La Gerencia de Recursos Humanos designará para estos efectos a un trabajador imparcial del área y debidamente capacitado para conocer de estas materias, quien estará facultado para solicitar informes escritos a las distintas Gerencias, Subgerencias y Jefaturas de la Empresa, como también declaraciones de la o los denunciantes, como también realizar cualquier otra diligencia necesaria para la acertada resolución del reclamo. Una vez recopilados dichos

antecedentes, procederá a emitir un informe escrito sobre dicho proceso en el cual se concluirá si procede o no la aplicación del Principio de Igualdad de Remuneraciones. El mencionado informe se notificará a la Gerencia de Recursos Humanos y a la o los denunciante(s).

La Gerencia de Recursos Humanos estará obligada a responder fundadamente y por escrito antes del vencimiento del plazo de treinta días contados desde la fecha de la denuncia.

Si a juicio de la o los reclamante(s) esta respuesta no es satisfactoria, podrán recurrir a la justicia laboral, en la forma y condiciones que señala el Código del Trabajo.

TÍTULO XX LEY DE LA SILLA

Artículo 71: En las oficinas, los almacenes, tiendas, bazares, bodegas, depósitos de mercaderías y demás establecimientos comerciales semejantes, aunque funcionen como anexos de establecimientos de otro orden, el empleador mantendrá el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los dependientes o trabajadores. La disposición precedente será aplicable en los establecimientos industriales, y a los trabajadores del comercio, cuando las funciones que éstos desempeñen lo permitan y la empresa toma como medida para cumplir con esta normativa, tener en cada establecimiento a lo menos pisos, sillas o asientos por cada turno, que cubran en a lo menos 51% de las personas de dicho turno.

TÍTULO XXI DEL TRABAJO EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN

Artículo 72: La Ley N° 20.123 que regula el trabajo en régimen de subcontratación y del trabajo en empresas de servicios transitorios, estipula que, de acuerdo al Artículo 183 A “es trabajo en régimen de subcontratación, aquel realizado en virtud de un contrato de trabajo por un trabajador para un empleador, denominado contratista o subcontratista, cuando éste, en razón de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa o faena, denominada la empresa principal, en la que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas. Con todo, no quedarán sujetos a las normas de este las obras o los servicios que se ejecutan o prestan de manera discontinua o esporádica.

Si los servicios prestados se realizan sin sujeción a los requisitos señalados en el inciso anterior o se limitan sólo a la intermediación de trabajadores a una faena, se entenderá que el empleador es el dueño de la obra, empresa o faena, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por aplicación del Artículo 478”.

TÍTULO XXII LEY 21.155 ESTABLECE MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LACTANCIA MATERNA Y SU EJERCICIO

Artículo 73: Reconocer el valor fundamental de la maternidad y del derecho a la lactancia materna como un derecho de la niñez.

-Consagrar el derecho de la niñez al acceso a la leche humana y el derecho de las madres a amamantar libremente a sus hijos e hijas.

-Garantizar el libre ejercicio de la lactancia materna y del amamantamiento libre sancionando cualquier discriminación arbitraria que cause privación, perturbación o amenaza a estos derechos.

Derecho al amamantamiento libre: Toda madre tiene el derecho a amamantar a sus hijos libremente en toda clase de lugares o recintos en que se encuentren o por el que transiten legítimamente, conforme sea el interés superior del lactante, con el apoyo y colaboración del padre cuando fuere posible, sin que pueda imponérseles condiciones o requisitos que exijan ocultar el amamantamiento o restringirlo. En ningún caso los recintos podrán imponer cobros a las mujeres que deseen ejercer libremente el derecho a amamantar.

El uso de salas especiales de amamantamiento existentes al interior de un recinto será siempre voluntario para las madres. Dichas salas deberán presentar condiciones adecuadas de higiene, comodidad y seguridad.

El derecho establecido en este artículo también se extenderá a los procesos de obtención de leche materna distintos del amamantamiento directo.

Las madres trabajadoras ejercerán este derecho de conformidad con lo establecido en el artículo 206 del Código del Trabajo. El empleador deberá otorgar las facilidades a la madre para que extraiga y almacene su leche.

De la sanción y procedimiento. La persona que arbitrariamente prive a una madre del ejercicio del derecho establecido en el inciso primero del artículo 2º será sancionada con una multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales.

Será competente para conocer de este asunto el juzgado de policía local correspondiente al lugar en que se cometió la infracción. El procedimiento se substanciará conforme a lo dispuesto en la ley N° 18.287.

-Derecho a la información y deber de publicidad. Todas las personas, especialmente las mujeres embarazadas, las madres y los padres, tienen derecho a recibir información oportuna, veraz y comprensible sobre el inicio, mantenimiento y beneficios de la lactancia materna y del amamantamiento.

-Los prestadores institucionales de salud que entreguen atención ginecológica, gineco obstétrica, neonatológica, pediátrica o cualquier otra, a mujeres embarazadas o niños menores de dos años, deberán mantener en un lugar público y visible una carta o infografía con los contenidos de esta ley. Además, deberán exhibir el material de promoción de la lactancia materna y del amamantamiento, cuyo contenido al menos deberá contemplar el inicio, mantenimiento y beneficios de la lactancia materna y del amamantamiento. Este contenido será fijado por medio de resolución del Ministro de Salud.

-Participación y corresponsabilidad social: Toda persona tiene derecho a participar en la promoción, protección y apoyo de la lactancia materna. Este derecho tiene como limitación el derecho al libre amamantamiento por parte de la madre.

-En consecuencia, tiene derecho a exigir el cumplimiento de esta ley y a denunciar su infracción ante las autoridades competentes, cuando corresponda.

-Es deber del Estado la elaboración de políticas públicas conducentes a la promoción, protección y apoyo de la lactancia materna.

-MODIFICACIONES A DIVERSAS NORMAS LEGALES

-Reemplázase el artículo 18 del Código Sanitario por el siguiente: “Artículo 18.- Es derecho preferente del hijo ser amamantado directamente por su madre, salvo que por indicación médica o decisión de la madre se resuelva lo contrario. La leche materna tiene como uso prioritario la alimentación en beneficio del o de los lactantes que sean sus hijos biológicos. Sin perjuicio de lo anterior, todas las madres podrán donar voluntariamente su leche para el uso o beneficio de los recién nacidos que no tengan posibilidad de ser alimentados por su propia madre o, en los casos en que pudiendo serlo, la leche producida por la madre constituya un riesgo para la salud del lactante. Pero no podrán ser donantes aquellas madres cuya condición ponga en riesgo la integridad e inocuidad de la leche que ha de ser donada. En ningún caso la donación de leche materna se realizará de forma directa del pecho de la mujer donante a la boca del lactante. Además, las madres podrán donar su leche materna para uso en programas de estudio, docencia e investigación en universidades, instituciones educacionales e instituciones públicas, las que no podrán hacer uso comercial de sus resultados. Las donaciones de las que trata este artículo serán gratuitas y no les serán aplicables las disposiciones de los artículos 1137 a 1146 del Código Civil. Asimismo, será nulo, y de ningún valor, el acto o contrato que contenga la promesa de alguna donación de la que trata este artículo.

-Las donaciones de las que trata este artículo no podrán causar detrimento alguno al hijo biológico de la madre donante.”.

-Agréganse en el artículo 1º de la ley Nº 20.670, que crea el Sistema Elige Vivir Sano, los siguientes incisos finales: “Para todos los efectos se entenderá que la lactancia con leche materna o lactancia materna es el medio óptimo e ideal para asegurar la alimentación saludable de lactantes, hasta los seis meses de manera exclusiva y hasta los dos años de edad en forma complementaria, y constituye la forma más eficiente de protección integral de la salud de madres e infantes lactantes. El Estado y la sociedad civil promoverán, protegerán y apoyarán la lactancia materna de conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior.”.

-Incorpórase en el artículo 11 de la ley Nº 20.379, que crea el Sistema Intersectorial de Protección Social e institucionaliza el Subsistema de Protección Integral a la Infancia “Chile Crece Contigo”, un inciso segundo del siguiente tenor: “Se dará especial relevancia al fomento, protección y apoyo intersectorial a la lactancia materna exclusiva, idealmente hasta los seis meses de edad de infantes lactantes, y su continuación a lo menos hasta los dos años de edad complementada con otros alimentos. Se extiende la protección a los procesos de obtención de leche materna distintos del amamantamiento directo, especialmente en lo que respecta a la higiene, inocuidad y seguridad en su extracción, manipulación, conservación y entrega a los lactantes. Se deberán coordinar las políticas públicas necesarias para tal efecto, con especial énfasis en las áreas pública y privada de educación y salud.”.

TÍTULO XXIII NORMAS ESPECIALES DE ACUERDO CON EDAD Y SEXO DE LOS TRABAJADORES

Artículo 74: Se deja constancia que la empresa, en razón de las finalidades propias del giro que desarrolla, no realiza ninguna clase de labores subterráneas, ni de trabajos mineros, ni de faenas calificadas como superiores a sus fuerzas o peligrosas para las condiciones físicas y morales propias del sexo femenino.

En todo caso, se deja expresa constancia que la empresa da estricto cumplimiento a las normas pertinentes a las diversas clases de faenas, de acuerdo con la edad y sexo de los trabajadores, establecidas en la legislación laboral y muy especialmente a las señaladas en los artículos 13 a 18 el Código del Trabajo.

Artículo 75: Los menores de 18 años sólo podrán desarrollar trabajos ligeros, no perjudiciales para su salud y desarrollo, y no podrán trabajar más de 8 horas diarias. Si se encuentran estudiando enseñanza básica o media, su jornada semanal de trabajo no excederá de 30 horas durante el período escolar.

Artículo 76: Se prohíbe manipular manualmente y sin ayuda mecánica cargas superiores a los 20 kilogramos si se trata de mujeres o menores de 18.

Artículo 77: Durante el embarazo, la trabajadora que esté ocupada habitualmente en trabajos considerados por la autoridad como perjudiciales para su salud, deberá ser trasladada, sin reducción de sus remuneraciones, a otro trabajo que no sea perjudicial para su estado. Para estos efectos se entenderá, especialmente, como perjudicial para la salud todo trabajo que:

- a. Obligue a levantar, arrastrar o empujar grandes pesos.
- b. Exija un esfuerzo físico, incluido el hecho permanecer de pie largo tiempo.
- c. Se ejecute en horario nocturno.
- d. Se realice en horas extraordinarias de trabajo.
- e. Aquellas que la autoridad competente declare inconvenientes para el estado de gravidez.

TÍTULO XXIV NORMAS SOBRE TRABAJO A DISTANCIA Y TELETRABAJO

Artículo 78: Se entiende por Trabajo a Distancia, el trabajador que presta sus servicios, total o parcialmente, desde su domicilio u otro lugar o lugares distintos de los establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa. No es trabajo a distancia si el trabajador presta sus servicios en lugares designados y habilitados por el empleador, aun cuando estos estén fuera de las dependencias de la empresa.

Se entenderá por teletrabajo cuando los servicios son prestados mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones o si tales servicios deben reportarse mediante estos medios.

Artículo 79: Las partes podrán pactar el trabajo a distancia o teletrabajo al inicio o durante la relación laboral. En ningún caso, los pactos de teletrabajo pueden significar un menoscabo de los derechos reconocidos por el Código del Trabajo (respeto de las garantías constitucionales; afectaciones a la intimidad, la vida privada o la honra de estos) Cuando el empleador, adopte medidas de control en el marco del teletrabajo, deberá informar los resguardos necesarios para no afectar los derechos fundamentales de los trabajadores, en relación a la utilización discriminada o un ejercicio intensivo de sus facultades, bajo un escenario tecnológico afectando los límites del espacio personal del trabajador. El trabajador podrá acceder siempre a las instalaciones de la empresa, y garantizar el empleador que participe en las actividades colectivas (el empleador debe asumir los gastos de traslados).

Artículo 80: La empresa deberá informar por escrito al trabajador la existencia o no de sindicatos legalmente constituidos en la empresa, al momento de inicio de labores. En caso de que la organización sindical se haya formado con posterioridad a la prestación de servicios, debe informar el empleador dentro de los 10 días siguientes de recibida la comunicación establecida en el art. 225 del Código del Trabajo.

Artículo 81: Lugar de prestación de los servicios. El trabajador podrá prestar servicios en su domicilio u otro sitio determinado o puede elegir libremente donde ejercerá sus funciones entre distintos lugares. No constituye trabajo a distancia la prestación de servicios en lugares destinados y habilitados por el empleador, aun cuando estén ubicados fuera de las dependencias de la empresa.

Artículo 82: Jornada de Trabajo. A los trabajadores se les podrá aplicar las siguientes jornadas laborales:

Trabajo a distancia y teletrabajo sujeto a jornada de trabajo: sujeto a las reglas generales en materia de jornada de trabajo, artículo 22 y 28 del Código del Trabajo, como la regulación referente al descanso semanal, Art. 35 y 38 del mismo cuerpo legal. En esta modalidad se pueden combinar tiempos de trabajo en forma presencial en las dependencias de la empresa y fuera de ella. Es decir, el trabajador puede optar libremente entre jornada presencial y teletrabajo (deberá extenderse un anexo de contrato de trabajo). En este caso el empleador deberá establecer un mecanismo fidedigno de registro de cumplimiento de la jornada de trabajo a distancia, pero debe ser previamente autorizado por la Dirección del Trabajo.

Contrato de Teletrabajo con exclusión de la limitación de jornada de trabajo (Art. 22 del Código del Trabajo), siempre cuando el trabajador no se encuentre con fiscalización inmediata.

Artículo 83: Derecho a descanso y derecho a desconexión. Los trabajadores pueden tener una desconexión de al menos 12 horas continuas, en un periodo de 24 horas. Dichos dependientes no están obligados a responder comunicaciones, órdenes u otros requerimientos.

Artículo 84: Obligación del empleador de proveer las condiciones para la prestación de servicios a distancia y el teletrabajo; El

responsable de adoptar las medidas que garanticen el normal desempeño de las funciones es el empleador, consecuentemente, de ello se extrae el deber de proporcionar al trabajador equipos, herramientas y materiales para el trabajo a distancia, que incluirá los elementos de protección personal.

Los costos de operación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de equipos serán de cargo del empleador. En cuanto a los costos de operación, las partes podrán acordar el establecimiento de asignaciones toda vez que de acuerdo a esta ley son del cargo del empleador.

Artículo 85: Deber general de protección del empleador; Los trabajadores deben sujetarse al reglamento que dictará el Ministerio del Trabajo y Previsión Social en el plazo de 30 días corridos desde la publicación de dicho cuerpo legal. Dichas condiciones deben ser comunicadas por el empleador junto con velar por el cumplimiento de estas.

Respecto a la verificación de cumplimiento de estas condiciones, el empleador no podrá ingresar al domicilio del trabajador, sin autorización de este. En ese caso, el empleador deberá solicitar al organismo administrativo del seguro de la ley N° 16.744, que concurra y verifique, lo que también requiere la autorización del trabajador. La Dirección del Trabajo también podrá fiscalizar, con la debida autorización del trabajador.

El empleador debe informar de los riesgos que entrañan sus labores por teletrabajo, así como las medidas preventivas, junto con capacitarlo en caso de que sea necesario

Artículo 86: Contenido mínimo del contrato de trabajo de Teletrabajo; Además de las indicadas en el artículo 10 del Código del Trabajo, el artículo 152 quáter K del mismo cuerpo legal señala las siguientes:

- Indicación expresa de que las partes han acordado la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, especificando si será de forma total o parcial y, en este último caso, la fórmula de combinación entre trabajo presencial y trabajo a distancia o teletrabajo.
- El lugar o los lugares donde se prestarán los servicios, salvo que las partes hayan acordado que el trabajador elegirá libremente dónde ejercerá sus funciones, en conformidad a lo prescrito en el inciso primero del artículo 152 quáter H, lo que deberá expresarse.
- El período de duración del acuerdo de trabajo a distancia o teletrabajo, el cual podrá ser indefinido o por un tiempo determinado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 152 quáter I.
- Los mecanismos de supervisión o control que utilizará el empleador respecto de los servicios convenidos con el trabajador.
- La circunstancia de haberse acordado que el trabajador a distancia podrá distribuir su jornada en el horario que mejor se adapte a sus necesidades o que el teletrabajador se encuentra excluido de la limitación de jornada de trabajo.
- El tiempo de desconexión.
- Dicho contrato o anexo debe firmarse dentro del plazo de 15 días hábiles. En caso de que la firma sea electrónica, esta será válida y producirá los mismos efectos que los celebrados por escrito y en soporte de papel.

Artículo 87: Derecho de reversibilidad de las modalidades de contrato de trabajo; Existe el derecho de las partes de volver a la modalidad de trabajo presencial. En caso de que la modalidad de teletrabajo se haya acordado con posterioridad al inicio de la vigencia de la relación laboral es posible volver a la modalidad presencial por decisión unilateral de cualquier de las partes, previo aviso por escrito con una anticipación de 30 días.

Artículo 88: El registro y fiscalización de los contratos de trabajo a distancia y teletrabajo corresponde a la Dirección del Trabajo.

Artículo 89: Posibilidad de la trabajadora embarazada de Teletrabajar o ejecutar Trabajo a Distancia: Si durante el período de embarazo o en caso que la trabajadora tenga al cuidado un menor de 12 años y, si la autoridad declarara el estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa, el empleador deberá ofrecer a la trabajadora, durante el tiempo que dure el referido estado de excepción constitucional, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, sin reducción de remuneraciones, en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permita y la trabajadora consienta en ello.

Si la naturaleza de las funciones de la trabajadora no es compatible con la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, el empleador, con acuerdo de ella y sin reducir sus remuneraciones, la destinará a labores que no requieran contacto con público o con terceros que no desempeñen funciones en el lugar de trabajo, siempre que ello sea posible y no importe menoscabo para la trabajadora.

La misma regla se aplicará para aquellos trabajadores que tengan a su cuidado personas con discapacidad. Esta circunstancia deberá ser acreditada a través del respectivo certificado de inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad, conforme a lo dispuesto en la letra b) del artículo 56 de la ley N° 20.422, al que deberá acompañarse además la correspondiente copia del certificado, credencial o inscripción de discapacidad en el referido registro, emitido por la autoridad competente en los términos de los artículos 13 y 17, ambos de la citada ley, correspondientes a la persona cuyo cuidado tengan. Podrá asimismo acreditarse la discapacidad de esta última a través

de la calidad de asignatario de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, conforme a los registros disponibles en el Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social.

TÍTULO XXV DEL USO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD

Artículo 90: La empresa podrá instalar en sus dependencias cámaras de seguridad con el objeto de contar con un instrumento que contribuya a proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores y le permita supervisar las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, velando así por la seguridad del establecimiento y de las personas que en él se desempeñan y la prevención de accidentes y enfermedades profesionales.

Artículo 91: Las cámaras deberán instalarse de modo de registrar vistas panorámicas de las instalaciones en general, accesos, pasillos, bodegas, etc., sin afectar los derechos fundamentales de los trabajadores.

El uso de las cámaras de seguridad tendrá por objeto, especialmente:

- Verificar que no se encuentren obstruidos los pasillos y/o vías de escapes;
- Controlar el correcto uso de los implementos de seguridad;
- Evitar que se realicen maniobras imprudentes o temerarias por parte de los trabajadores;
- controlar el acceso a las instalaciones de personas ajenas a la empresa.
- controlar que se circule por las vías especialmente dispuestas;
- detección oportuna de incendios u otros siniestros similares;
- y prevenir conductas de acoso sexual

Artículo 92: Todos los trabajadores tienen el deber de cumplir cada una de las obligaciones y prohibiciones establecidas en el presente Reglamento Interno.

Artículo 93: Las infracciones de los trabajadores a las disposiciones de este Reglamento y que no sean causales de término de contrato de trabajo, serán sancionadas en distintos grados, de los cuales llevará registro la jefatura del área a la que pertenece el trabajador. Los grados de sanción serán:

- Amonestación verbal.
- Amonestación escrita, suscrita por su jefe directo, en caso de que la gravedad o la reiteración lo requiera.
- Amonestación escrita, suscrita por el superior con poder de administración, con copia a la hoja de vida y envío a la Inspección del Trabajo respectiva.
- Multa aplicada por la Gerencia, la que podrá ser desde un 10% hasta un 25% de la remuneración diaria del infractor.

Artículo 94: Los dineros que se recauden por conceptos de multas al trabajador se destinarán al servicio de bienestar de la empresa o sindicatos, en caso de que los hubiere, o en su defecto, para los fondos de capacitación del Servicio Nacional de Capacitación y empleo SENCE.

Artículo 95: La gravedad de las sanciones será definida por la gerencia, y su aplicación estará a cargo del jefe superior inmediato una vez comprobada, por cualquier medio idóneo, la infracción cometida por el trabajador.

El trabajador a quien se aplica una medida disciplinaria se encuentra disconforme con ella, por considerar que no es proporcional a la infracción cometida, tiene la posibilidad de recurrir al superior inmediato de la persona que la haya aplicado dentro de un plazo de 48 horas. El trabajador debe comunicar su intención de reclamar a quien le haya aplicado la sanción, y solicitar una entrevista con su superior inmediato o a gerencia general.

Su petición le será respondida por escrito dentro de tercero día, indicándole el lugar, la fecha y la hora en que será atendido. Con todo, la reconsideración de la medida no excederá de 10 días hábiles de notificada, plazo en que deberá ratificarse la sanción o retirarla habida cuenta de los antecedentes a la vista.

De las multas podrán reclamarse ante la Inspección del Trabajo respectiva.

TÍTULO XXVI SOBRE LAS NORMAS DE LA LEY N° 20.393

Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento de Terrorismo y Cohecho.

Artículo 96: En cumplimiento a las normas de la Ley N° 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento de Terrorismo y Cohecho, la empresa elaborará y mantendrá un Modelo de Prevención de Delitos (MPD), el cual será puesto en conocimiento de todos los trabajadores, incluidos los altos ejecutivos de la misma.

SEGUNDA PARTE NORMAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y SEGURIDAD

Preámbulo: La Empresa MINERQUIM LTDA pone en conocimiento de todos sus trabajadores el presente Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad en el Trabajo, el cual se dicta en cumplimiento de lo establecido en el Título III del Código del Trabajo y el Artículo 67 de la Ley N° 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y demás instrucciones internas impartidas por Prevención de Riesgos, como las indicadas por los diversos Decreto Supremos dispuestos por la Ley.

Colaboración:

Lea cuidadosamente este Reglamento y estudie su contenido, especialmente aquellas secciones que tienen que ver con su trabajo. Aprenda las reglas y obedézcalas. Si no comprende alguna de ellas, solicite a su jefatura más directa que se las explique.

Un accidente del trabajo, definido según los principios de Prevención de Riesgos, es: "Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte".

Esta definición refleja dos hechos importantes.

1. Que el accidente es un acontecimiento no deseado, pero no imprevisible, es decir, no es el producto de la casualidad o del azar.
2. Que el accidente constituye un síntoma que existen fallas o errores en los elementos que forman el proceso productivo, todos susceptibles de corregirse; protegiendo, controlando y capacitando.

De lo anterior se desprende que el Accidente del Trabajo se puede Prevenir. Para evitar este flagelo que ocasiona grandes pérdidas humanas y materiales, es necesario sumar a los esfuerzos de la Empresa el aporte de todos sus trabajadores. Factor muy importante en esta labor incesante, es el interés que muestra la Empresa a través de sus ejecutivos, al impulsar y asignar responsabilidades a la línea jerárquica encargada de ejecutar el programa de prevención de riesgos y mantener un control total de las pérdidas industriales.

Pero no basta una buena planificación de un programa de prevención de pérdidas. Es, además, necesario reglamentar su acción para lograr buenos resultados. Es así como con la dictación de la Ley N° 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y la Reglamentación del Decreto N° 40, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social del año 1969, se establecieron los procedimientos que iban a regir la existencia del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene en el trabajo y su adecuación periódica a las nuevas disposiciones legales y vigentes.

Sobre esta materia, la citada Ley N°16.744 establece lo siguiente en su Artículo N° 67: "Las Empresas o entidades estarán obligadas a mantener al día los Reglamentos Internos de Higiene y Seguridad en el trabajo y los trabajadores a cumplir con las exigencias que dichos reglamentos les impongan. Los Reglamentos deberán consultar la aplicación de multas a los que no utilicen los elementos de protección personal que se les haya proporcionado o que no cumplan las obligaciones que les impongan las normas o reglamentaciones o instrucciones sobre higiene y seguridad en el trabajo. La aplicación de tales multas se regirá por lo dispuesto en el título III del Libro I del Código del Trabajo".

La Empresa tiene la convicción que en ningún caso la prevención de accidentes corresponde a una o un grupo de personas, o a un Departamento determinado, por lo tanto, se establece como política que la seguridad debe ser responsabilidad de todos y cada uno de los trabajadores de la Empresa y que tiene prioridad ante cualquier otra consideración.

Finalmente, exhortamos a todo el personal de la Empresa a observar estas normas y la reglamentación establecida para su propio beneficio y bienestar, ya que los objetivos de estas normas sobre higiene y seguridad son las siguientes:

- a. Evitar que los trabajadores cometan actos o prácticas en el desempeño de su trabajo y que ocasionen daños a su salud y a su integridad física.
- b. Establecer las obligaciones, prohibiciones y sanciones que todo trabajador debe conocer y cumplir.
- c. Determinar el procedimiento que debe seguirse cuando se produzcan accidentes y se comprueben acciones o condiciones que constituyan riesgos para los trabajadores, materiales, equipos, maquinarias, etc.
- d. Reducir al mínimo los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales de los trabajadores de la Empresa.
- e. Ayudar a realizar el trabajo en forma correcta y sin accidentes.

TÍTULO I DE LAS OBLIGACIONES ESPECIALES

El Trabajador deberá respetar las siguientes normas de Higiene, a fin de evitar condiciones que puedan ocasionar enfermedades, contaminaciones y atraer moscas y roedores:

- a. Utilizar los casilleros individuales exclusivamente para los fines que fueron asignados, sin que pueda almacenar en ellos desperdicios, restos de comidas, etc., debiendo además mantenerlos permanentemente aseados;
- b. Mantener los lugares de trabajo (en especial los escritorios, módulos o estación de trabajo en que cada uno se desempeñe) libres de restos de comida, basuras, dulces, envases desocupados de cualquier alimento etc., todos los cuales deberán ser depositados exclusivamente en los receptáculos habilitados para tales efectos, donde además al terminar la jornada o turno debe quedar limpio y ordenado; ya que además la empresa cuenta con área destinada al consumo de alimentos y no llevar alimentos al puesto de trabajo, obligación que se extiende también para los lockers de los trabajadores, los cuales también deben mantener ordenados y no dejar alimentos que se descompongan o Artículos, alimentos, etc., que emanen malos olores y
- c. No se podrá botar en los W.C. elementos o Artículos que puedan tapar los desagües y producir condiciones antihigiénicas, además los trabajadores deberán usar jabón o detergentes líquidos que se encuentran en los dispensadores, para la limpieza especialmente de sus manos, prohibiéndose hacer uso de aserrín, huaipé o trapos en dicha maniobra de aseo.

La Empresa, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, protegerá a sus Trabajadores de los riesgos del trabajo; entregará al Trabajador sin costo, pero bajo su cargo y responsabilidad, los elementos de protección personal respectivo y que su labor lo requiera.

Artículo 97: El Trabajador que tenga a su cargo equipos de seguridad, deberá usarlos permanentemente cuando desarrolle la tarea que se los exija.

Todos los elementos personales de protección serán de uso del trabajador a quién le fuere asignado, prohibiéndose por motivos higiénicos el préstamo o intercambio.

El Trabajador dará cuenta inmediata a su Jefe directo si su equipo ha sido cambiado, sustraído, extraviado o ha quedado inservible o deteriorado, solicitando su reposición y/o colaborando en su reparación o ubicación, de conformidad a los contenidos del procedimiento de reposición de Elementos de Protección Personal vigente en la empresa.

También el Trabajador queda obligado a dar cuenta en el acto su Jefe directo cuando no sepa usar el equipo o elemento de protección asignado, o si éste no le acomoda o le molesta para efectuar su trabajo.

Artículo 98: El jefe inmediato del Trabajador será directamente responsable en la supervisión, control del uso oportuno y correcto de los elementos de protección y del cumplimiento de las normas de este Reglamento.

Artículo 99: El traslado de materiales, cajas, equipos, etc. deberá hacerse con las debidas precauciones.

Artículo 100: El Trabajador deberá preocuparse y velar por en el mantenimiento y buen estado de funcionamiento y de uso de todas las maquinarias, enchufes, herramientas e instalaciones en general, tanto las destinadas a la producción como la de seguridad e higiene; deberá asimismo, preocuparse de que su área de trabajo se mantenga limpia, en orden, despejada de obstáculos, de modo de evitar accidentes o lesiones a personas que transiten a su alrededor, de igual forma debe dejar limpia su área al término de la jornada.

Artículo 101: Si el Trabajador fuere operador de equipos o dispositivos de trabajo, deberá velar permanentemente del funcionamiento de la máquina asignada a su cargo, previniendo cualquier anomalía que a la larga pueda ser causa de un accidente.

Artículo 102: El Trabajador deberá informar a su Jefe inmediato acerca de la anomalía que detecte o de cualquier elemento defectuoso que note en su trabajo, previniendo las situaciones peligrosas.

Artículo 103: El Trabajador deberá revisar las máquinas a su cargo cada vez que haga uso de ellas, observando si se encuentran en buenas condiciones para así poder laborar en una nueva oportunidad con elementos en perfectas condiciones de seguridad; si detectará alguna irregularidad en el funcionamiento de estas máquinas, deberá informar de inmediato a su Jefe directo y el jefe directo deberá dar aviso al departamento de al que corresponda (Mantenimiento y/o Sistemas).

Artículo 104: El Trabajador que le corresponda efectuar reparaciones de equipos, enchufes u otros elementos que exijan retirar las defensas de seguridad, deberá reponerlas inmediatamente después de haber terminado su trabajo, y mientras trabaje en esta actividad deberá tomar todas las precauciones del caso, señalizando el lugar y bloqueando los sistemas, de manera que terceras personas no puedan poner en marcha los equipos en reparación.

Artículo 105: Las vías de circulación interna y/o evacuación deberán estar permanentemente despejadas y señaladas, prohibiéndose depositar en ellas elementos que puedan producir accidentes, especialmente en caso de siniestros.

Artículo 106: Los lugares de trabajo deberán permanecer limpios y ordenados evitando los derrames de cualquier tipo de líquidos u otras sustancias que puedan producir resbalones o caídas.

- a. Los jefes Directos o Supervisores de línea, serán directamente responsables en la supervisión y control del uso oportuno y correcto de los elementos de protección personal y del cumplimiento de las normas de este Reglamento.
- b. Los esmeriles del tipo que sean y los pulidores, deberán ser manejados con los elementos de protección requeridos y los trabajadores deberán protegerse con los E.P.P. respectivos, tanto siendo Operadores, ayudantes o como funcionarios de alrededor.

Artículo 107: No se podrá improvisar ningún lugar de depósito de ningún tipo de objetos, ni mucho menos atochar las vías de circulación de la Empresa.

Artículo 108: El Trabajador deberá conocer perfectamente la ubicación y el uso del equipo de incendio de su Sección o área de trabajo, como asimismo de cualquier otro tipo de elemento de seguridad.

Artículo 109: Los accesos a las oficinas deberán estar siempre despejados de todo tipo de obstáculos.

Artículo 110: Inmediatamente de ocupado un extintor deberá dar cuenta a su jefe directo quien deberá informar al encargado de seguridad y al Comité Paritario, para proceder a su recarga.

Artículo 111: No podrán encenderse fuegos dentro de los recintos de la Empresa.

Artículo 112: Se prohíbe la acumulación de basuras en patios, baños, oficinas, etc. especialmente de huipiles o trapos con aceites, diluyentes o grasas de todo tipo, ni de cualquier otro elemento de combustión espontánea.

Artículo 113: En caso de un amago o principio de incendio, se deberá proceder conforme a lo establecido en el Plan de Emergencia con que cuenta la empresa, copia que es entregado al momento de la contratación.

Artículo 114: Si el Trabajador no perteneciere a la Brigada de Emergencia o contra incendios y no cuenta con la debida instrucción por el Comité Paritario, o de la mutualidad adherida a la Empresa o del Prevencionista de Riesgos para la defensa en caso de siniestros, deberá colaborar con dichas instancias, uniéndose a la evacuación del área amagada con rapidez y orden.

Para estos efectos el Trabajador tendrá presente lo siguiente, con respecto a los extintores, forma de usarlos y clasificación de los fuegos

		ELEMENTOS EXTINTORES					
CLASES DE FUEGOS		AGUA	ESPUMA	ANHIDRIDO CARBONICO	POLVO QCO SECO ABC	POLVO QCO SECO BC	HALON
	Sólidos combustibles que producen brasa, ceniza (madera, papel, cartón, telas, plásticos y otros)	SI ACCION DE ENFRIAMIENTO	SI ENFRIA Y SOFOCA	NO NO APAGA FUEGOS PROFUNDOS	SI SE FUNDE SOBRE LOS ELEMENTOS	NO NO ES ESPECIFICO PARA ESTE USO	SI ABSORBE EL CALOR
	Líquidos inflamables (bencina, petróleo, gas licuado, alcoholes y otros)	NO ESPARCE EL COMBUSTIBLE	SI SOFOCA POR MEDIO DE PELICULA DE ESPUMIGENO	SI SOFOCA POR DESPLAZAR EL OXIGENO	SI ROMPE LA CADENA DE COMBUSTION	SI ROMPE LA CADENA DE COMBUSTION	SI ROMPE LA CADENA DE COMBUSTION
	Equipos energizados eléctricamente	NO CONDUCE LA ELECTRICIDAD	NO CONDUCE LA ELECTRICIDAD	SI NO ES CONDUCTOR DE ELECTRICIDAD	SI NO ES CONDUCTOR DE ELECTRICIDAD	SI NO ES CONDUCTOR DE ELECTRICIDAD	SI NO ES CONDUCTOR DE ELECTRICIDAD
	Metales combustibles (aluminio, magnesio y otros)	NO NO ES ESPECIFICO PARA ESTE USO	NO NO ES ESPECIFICO PARA ESTE USO	NO NO ES ESPECIFICO PARA ESTE USO	NO NO ES ESPECIFICO PARA ESTE USO	NO NO ES ESPECIFICO PARA ESTE USO	NO NO ES ESPECIFICO PARA ESTE USO
	Elementos que involucran aceites y grasas de origen vegetal y mineral	NO NO ES ESPECIFICO PARA ESTE USO	NO NO ES ESPECIFICO PARA ESTE USO	NO NO ES ESPECIFICO PARA ESTE USO	NO NO ES ESPECIFICO PARA ESTE USO	NO NO ES ESPECIFICO PARA ESTE USO	NO NO ES ESPECIFICO PARA ESTE USO
REFERENCIAS:		 SI	 NO ES RECOMENDABLE	 NO - PELIGRO			

Artículo 115: Se considera parte integrante del presente Reglamento Interno de Higiene, Orden y Seguridad de MINERQUIM LTDA el Título III, del párrafo III, Artículos 44 a 52, del D. S. 594, De la Prevención y Protección contra Incendios, incluidas las modificaciones introducidas por el D.S. 201

Artículo 116: En todo lugar de trabajo deberán implementarse las medidas necesarias para la prevención de incendios con el fin de disminuir la posibilidad de inicio de un fuego, controlando las cargas combustibles y las fuentes de calor e inspeccionando las instalaciones a través de un programa preestablecido.

El control de los productos combustibles deberá incluir medidas tales como programas de orden y limpieza y racionalización de la cantidad de materiales combustibles, tanto almacenados como en proceso.

Artículo 117: El control de las fuentes de calor deberá adoptarse en todos aquellos lugares o procesos donde se cuente con equipos e instalaciones eléctricas, maquinarias que puedan originar fricción, chispas mecánicas o de combustión y/o superficies calientes, cuidando que su diseño, ubicación, estado y condiciones de operación, esté de acuerdo a la reglamentación vigente sobre la materia.

En áreas donde exista una gran cantidad de productos combustibles o donde se almacenen, trasvasijen o procesen sustancias inflamables o de fácil combustión, deberá establecerse una estricta prohibición de fumar y encender fuegos, debiendo existir procedimientos específicos de seguridad para la realización de labores de soldadura, corte de metales o similares.

Artículo 118: Todo lugar de trabajo en que exista algún riesgo de incendio, ya sea por la estructura del edificio o por la naturaleza del trabajo que se realiza, deberá contar con extintores de incendio, del tipo adecuado a los materiales combustibles o inflamables que en él existan o se manipulen. El número total de extintores dependerá de la superficie a proteger de acuerdo a lo señalado en el Artículo 46 DS 594. Los extintores deberán cumplir con los requisitos y características que establece el decreto supremo N° 369, de 1996, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, o el que lo reemplace, y en lo no previsto por éste por las normas chilenas oficiales. Además, deberán estar certificados por un laboratorio acreditado de acuerdo a lo estipulado en dicho reglamento.

Artículo 119: El potencial de extinción mínimo por superficie de cubrimiento y distancia de traslado será el indicado en la siguiente tabla:

Superficie de cubrimiento	Potencia de extinción	Distancia máxima de traslado del
---------------------------	-----------------------	----------------------------------

máxima por extintor (m ²)	mínimo	extintor (m)
150	4	9
225	6	11
375	10	13
420	20	15

El número mínimo de extintores deberá determinarse dividiendo la superficie a proteger por la superficie de cubrimiento máxima del extintor indicado en la tabla precedente y aproximando el valor resultante al entero superior. Este número de extintores deberá distribuirse en la superficie a proteger de modo tal que desde cualquier punto, el recorrido hasta el equipo más cercano no supere la distancia máxima de traslado correspondiente.

Podrán utilizarse extintores de menor capacidad que los señalados en la tabla precedente, pero en cantidad tal que su contenido alcance el potencial mínimo exigido, de acuerdo a la correspondiente superficie de cubrimiento máxima por extintor.

En caso de existir riesgo de fuego clase B, el potencial mínimo exigido para cada extintor será 10 B, con excepción de aquellas zonas de almacenamiento de combustible en las que el potencial mínimo exigido será 40 B.

Artículo 120: Los extintores se ubicarán en sitios de fácil acceso y clara identificación, libres de cualquier obstáculo, y estarán en condiciones de funcionamiento máximo. Se colocarán a una altura máxima de 1,20 metros, medidos desde el suelo hasta la base del extintor y estarán debidamente señalizados.

Artículo 121: Todo el personal que se desempeña en un lugar de trabajo deberá ser instruido y entrenado sobre la manera de usar los extintores en caso de emergencia.

Artículo 122: Los extintores que precisen estar situados a la intemperie deberán colocarse en un nicho o gabinete que permita su retiro expedito, y podrá tener una puerta de vidrio simple, fácil de romper en caso de emergencia.

Artículo 123: De acuerdo con el tipo de fuego podrán considerarse los siguientes agentes de extinción:

Tipo de fuego	Tipo de combustible	Agente extintor
Clase A Sólidos combustibles	Madera, papel, género, cartones, pasto, etc.	Agua, Espuma, Polvo Químico Seco ABC
Clase B Líquidos combustibles	Bencina, gas licuado, grasas, derivados del petróleo, etc.	Espuma, Anhídrido Carbónico (CO ₂), Polvo Químico Seco ABC-BC

Clase C Inflamación de equipos energizados eléctricamente	Enchufes, tab leros eléctricos, televis ores, computadores, etc.	Anhídrido Carbónico (CO ₂), Polvo Químico Seco ABC-BC
Clase D Metales Combustibles	Titanio, potasio, magnesio, etc.	Polvo Químico Especial
Clase K Aceites y grasas industriales	Aceites de cocinerías,	Polvo Químico Especial

Artículo 124: Los extintores deberán ser sometidos a revisión, control y mantención preventiva según normas chilenas oficiales, realizada por el fabricante o servicio técnico, de acuerdo con lo indicado en el decreto N° 369 de 1996, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, por lo menos una vez al año, haciendo constar esta circunstancia en la etiqueta correspondiente, a fin de verificar sus condiciones de funcionamiento. Será responsabilidad del empleador tomar las medidas necesarias para evitar que los lugares de trabajo queden desprovistos de extintores cuando se deba proceder a dicha mantención.

Artículo 125: En los lugares en que se almacenen o manipulen sustancias peligrosas, la autoridad sanitaria podrá exigir un sistema automático de detección de incendios.

Además, en caso de existir alto riesgo potencial, dado el volumen o naturaleza de las sustancias, podrá exigir la instalación de un sistema automático de extinción de incendios, cuyo agente de extinción sea compatible con el riesgo a proteger.

Artículo 126: Se indican algunas acciones para el correcto uso de los extintores: TÉCNICA DE USO (Método de los 5 pasos)

- 1º. Sacar el extintor del soporte.
- 2º. Dirigirse a la proximidad del fuego.
- 3º. Girar la argolla para romper el sello.
- 4º. Sacar el pasador de seguridad (argolla.)
- 5º. Presionar el gatillo y dirigir el chorro a la base del fuego, en forma de abanico.

IMPORTANTE: En lugares abiertos, la persona que esté operando el extintor debe dar la espalda al sentido del viento.

Artículo 127: Los extintores de espuma química (Light Water) y de Agua a Presión o Corriente son conductores de la electricidad; por lo tanto NO DEBEN EMPLEARSE EN FUEGOS de Equipos, Maquinarias e Instalaciones Eléctricas, a menos que exista la seguridad y certeza que se han desenergizado las Instalaciones, Máquinas y Equipos afectados, desconectando las palancas en los Tableros Generales de luz y fuerza.

Artículo 128: Los extintores de agentes halogenados (halon 1211 y otros que contengan BCF), no deben usarse porque causan daño a la capa de ozono y peligra el operador por el desplazamiento de oxígeno que provoca, además existe un acuerdo de la Organización Mundial de la salud del año 1986 donde Chile la suscribió.

Artículo 129: Las zonas donde se permite fumar se encuentran debidamente señalizadas y cuentan con un procedimiento aprobado por la empresa y el Comité Paritario, donde expresamente se autoriza. La zona cuenta con señalización y está habilitada con ceniceros para ese fin. La prohibición cuenta para todo quien ingrese a la empresa.

Artículo 130: El Trabajador que labore con productos químicos deberá tomar las debidas precauciones para evitar quemaduras e intoxicaciones, empleando delantales, guantes, mascarillas y, en general, todo aquel elemento de protección que la Empresa señale.

Artículo 131: El Trabajador que deba levantar algún objeto del suelo lo deberá hacer doblando las rodillas y se levantará ayudándose con los músculos de las piernas, considerando que el peso máximo que puede levantar un hombre en forma continua es de 25 Kg.

Artículo 132: El Trabajador que se vea afectado por alguna enfermedad o que note que se siente mal y se afecta su capacidad y, por ende la seguridad de su trabajo, deberá comunicar esta situación a su Jefe Directo, para que este adopte las medidas del caso.

Artículo 133: Aquel Trabajador respecto del cual y a juicio de la Empresa, del Organismo Administrador o del Comité Paritario, existan sospechas de riesgos de Enfermedad Profesional o de estado de salud que cree una situación peligrosa, deberá someterse a los exámenes que dispongan los servicios médicos del organismo administrador en la fecha, hora y lugar que éstos determinen. El tiempo empleado en el control, debidamente comprobado, es tiempo efectivamente trabajado para todos los efectos legales.

Artículo 134: Cualquier accidente, por leve que sea o sin importancia que parezca, que experimente el Trabajador, deberá ser informado de inmediato o dentro de las 24 horas siguientes, al Jefe superior o a algún miembro del Comité Paritario.

Artículo 135: En caso de accidente en la Empresa del que resulten lesiones a un Trabajador, el Jefe Directo o quien corresponda procederá a su atención por medio del Botiquín de Emergencia, o trasladarlo a la sala de primeros auxilios y si no existiere una, enviándolo a la brevedad a centro asistencial del Organismo Administrador del seguro; si se tratare de un accidente grave, en lo posible se tratará de no mover al Trabajador hasta la llegada de personas especializadas como médicos y paramédicos.

Artículo 136: El Trabajador deberá cooperar en las investigaciones que lleven a cabo los Jefes superiores y/o el Comité Paritario aportando los antecedentes del accidente y de las condiciones de trabajo en que éste ocurrió, a objeto de tomar las medidas de control, y/o preventivas que procuren evitar su repetición.

Artículo 137: En caso de que un trabajador sufriera un accidente que signifique más de una jornada de trabajo perdida, el Comité Paritario investigará las causas que lo produjeron, informando de ello dentro de las 48 horas siguientes de producido, en informe escrito a la Empresa.

Artículo 138: Los afiches, avisos y letreros de seguridad se colocarán en los diarios murales, de modo que puedan ser leídos por todos los Trabajadores; cada Trabajador deberá cumplir con las instrucciones impartidas en ellos y velará por la integridad de los mismos, evitando su destrucción y/o deterioro.

TÍTULO II DE LAS PROHIBICIONES ESPECIALES

Artículo 139: Queda prohibido a todo trabajador:

- a. Fumar o encender fuegos en toda la empresa, con la sola excepción de las zonas autorizadas y debidamente señalizadas, y según procedimiento vigente, comunicado a todo el personal.
- b. Ingresar a todo recinto de trabajo, especialmente aquellos definidos como peligrosos, a quienes no estén debidamente autorizados para hacerlo;
- c. Bromear, jugar, empujarse, reñir o discutir dentro de cualquier área de la empresa, incluso en la empresa de nuestros clientes, cada vez que se deba efectuar cualquier tipo de trabajo.
- d. Soldar, calentar o someter a temperatura tambores vacíos o envases que hayan contenido algún tipo de líquido inflamable o combustible;
- e. Viajar en vehículos que no están diseñados y/o habilitados para transporte de personas;
- f. Apropiarse o usar elementos de protección, no asignados y pertenecientes a la Empresa y/o que hubieren sido asignados para el uso de otra persona.
- g. Permitir que personas no capacitadas traten de remover de los ojos de algún accidentado o de sus heridas cuerpos extraños;
- h. Usar elementos de protección en mal estado, inapropiados o cuyo funcionamiento y uso adecuado desconozca;
- i. Trabajar en altura, padeciendo de vértigo, mareos o epilepsia, trabajar haciendo mucho esfuerzo físico padeciendo de insuficiencia cardíaca o hernia, trabajar en ambientes contaminantes de polvo padeciendo de silicosis u otro tipo de neumoconiosis, o ejecutar trabajos o acciones similares sin estar capacitado o autorizado para ello;
- j. Permanecer en los lugares de trabajo después del horario sin autorización del Jefe inmediato;
- k. Negarse a proporcionar información en relación con determinadas condiciones de trabajo y de su seguridad o acerca de accidentes ocurridos;
- l. Romper, rayar, retirar o destruir afiches, avisos, normas o publicaciones colocadas por la Empresa en los diarios murales para que sean conocidos por todos los funcionarios, para información general;
- m. Trabajar sin el debido equipo de seguridad o sin las ropas de trabajo que la Empresa proporciona;
- n. Correr sin necesidad dentro del Establecimiento;
- o. Operar máquinas que no le correspondan, aún cuando sea aprendiz proveniente de escuelas especializadas y/o en práctica;
- p. Cambiar correas de transmisión estando en funcionamiento la máquina o el motor;
- q. Dejar sin vigilancia una máquina en funcionamiento;
- r. Usar vestimentas inadecuadas o flotantes, además no usar anillos, pulseras y cualquier elemento adicional al cuerpo, que pudiera engancharse en forma especial cerca de las transmisiones.
- s. Usar calzado inadecuado que pueda producir resbalones o torceduras; y
- t. Lanzar objetos de cualquier naturaleza dentro del recinto de la Empresa, dirigidos o no a persona alguna. Además:
 - Accionar y reparar mecanismos eléctricos o mecánicos, sin ser el trabajador idóneo para ello y sin estar autorizado al efecto.

- Retirar o dejar sin funcionar los elementos o dispositivos de seguridad o higiene instalados por la empresa, como detener el funcionamiento de la ventilación, extracción, etc.
- No acatar las normas e instrucciones de seguridad e higiene impartidas por la Empresa.
- Entorpecer deliberadamente los accesos a extintores, mangueras, grifos o cualquier elemento de combate de incendio, como así también dañar, romper o inutilizar cualquiera de estos elementos.
- Usar escalas o escaleras en mal estado o que no ofrezcan seguridad por su notoria inestabilidad o deterioro.
- Sopletearse la ropa o el cuerpo con aire comprimido.
- Manejar vehículos motorizados por parte de funcionarios que no posean la licencia respectiva que lo habilite como tal.
- Conducir vehículos motorizados al interior de la empresa a velocidades mayores a 10 Km. por hora y no respetar las señalizaciones sobre sentido de tránsito, estacionamiento, etc. Existentes en la empresa y en su entorno.
- Cualquier tipo de objeto caliente en el puesto de trabajo. (Sea para consumo o no).
- Cualquier otra que exija el Comité Paritario, en uso de sus facultades y que su incumplimiento merezca la calificación de negligencia inexcusable.

TÍTULO III DE LAS SANCIONES

Artículo 140: El Trabajador que contravenga las normas contenidas en cualquier parte de este Reglamento, o a las Instrucciones o Acuerdos del Comité Paritario, será sancionado con multa en dinero efectivo, cuyo monto podrá ascender hasta el 25% del salario diario del Trabajador afectado, quien con todo podrá reclamar de la aplicación de la multa y/o de su monto ante la Inspección del Trabajo respectiva. Corresponderá a la Empresa fijar el monto de la multa dentro del límite señalado, teniendo especialmente en cuenta la gravedad de la infracción.

Artículo 141: Los fondos provenientes de las multas por infracciones de orden a las normas del presente Reglamento, se destinarán a incrementar los Fondos de Bienestar de los Trabajadores, de conformidad a lo señalado en el inciso 2º del Artículo 157 del Código del Trabajo; los fondos provenientes de multas por infracciones a las normas sobre Prevención, Higiene y Seguridad serán destinados al cumplimiento de los fines señalados en el inciso 2º del Art.20 del Decreto Supremo N° 40, de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Artículo 142: Cuando el Comité Paritario compruebe que un accidente o enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable del Trabajador, lo comunicará al Servicio de Salud respectivo para los efectos pertinentes.

Artículo 143: Todas las obligaciones, prohibiciones y sanciones señaladas en este Reglamento se entienden incluidas en los Contratos de Trabajo, y la falta o continua reiteración de faltas, atendidas su gravedad podrá determinar la terminación de la relación contractual.

TÍTULO IV PROCEDIMIENTOS DE RECLAMOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 76 DE LA LEY N° 16.744 Y 77 MODIFICADO POR EL ART. 77 BIS

Artículo 144: En conformidad con la Ley N° 16.744, su Reglamento (Decreto Supremo N° 101) y el Decreto 44, que establece normas para la gestión preventiva de los riesgos laborales, se define el siguiente procedimiento para la presentación de reclamos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo:

A.- PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS ESTABLECIDO POR LA LEY N° 16.744

La entidad empleadora deberá denunciar al organismo administrador respectivo, inmediatamente de producido, todo accidente o enfermedad que pueda ocasionar incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima. El accidentado o enfermo, o sus derecho-habientes, o el médico que trató o diagnosticó la lesión o enfermedad, como igualmente el Comité Paritario de Seguridad, tendrán, también, la obligación de denunciar el hecho en dicho organismo administrador, en el caso de que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia.

Las denuncias mencionadas en el inciso anterior deberán contener todos los datos que hayan sido indicados por el Servicio de Salud.

Los organismos administradores deberán informar al Servicio de Salud los accidentes o enfermedades que les hubieren sido denunciadas y que hubieren ocasionado incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima, en la forma y con la periodicidad que señale el Reglamento.

Los afiliados o sus derecho-habientes, así como también los Organismos Administradores podrán reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de las decisiones del Servicio de Salud o de las Mutualidades en su caso recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden médico.

Las resoluciones de la Comisión serán apelables, en todo caso, ante la Superintendencia de Seguridad Social dentro del plazo de 30 días hábiles, la que resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en contra de las demás resoluciones de los organismos administradores podrá reclamarse, dentro del plazo de 90 días hábiles, directamente a la Superintendencia de Seguridad Social.

Los plazos mencionados en este artículo se contarán desde la notificación de la resolución, la que se efectuará mediante carta certificada o por los otros medios que establezcan los respectivos reglamentos. Si se hubiere notificado por carta certificada, el plazo se contará desde el tercer día de recibida la misma en el servicio de correos.

Cualquiera persona o entidad interesada podrá reclamar directamente ante la Superintendencia de Seguridad Social del rechazo de una licencia o reposo médico por los servicios de salud, Mutualidades o Instituciones de Salud Previsional, basado en que la afección invocada tiene o no origen profesional. La Superintendencia de Seguridad Social resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso. Este reclamo se regirá íntegramente por el procedimiento dispuesto en el Art. 77bis de la Ley N° 16.744.

B.- PROCEDIMIENTO DE RECLAMO ESTABLECIDO POR EL REGLAMENTO DE LA LEY DECRETO SUPREMO N° 101.-

Artículo 145: Corresponderá al organismo administrador que haya recibido la denuncia del médico tratante, sancionarla sin que éste trámite pueda entabrar el pago del subsidio.

La decisión formal de dicho organismo tendrá carácter de definitiva, sin perjuicio de las reclamaciones que puedan producirse con arreglo al párrafo 2º del Título VIII de la Ley.

Corresponderá, exclusivamente, al Servicio de Salud de la declaración, evaluación, reevaluación y revisión de las incapacidades permanentes.

Lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio de los pronunciamientos que pueda emitir sobre las demás incapacidades, como consecuencia del ejercicio de sus funciones fiscalizadoras sobre los servicios médicos.

La Comisión Médica tendrá competencia para conocer y pronunciarse, en primera instancia, sobre todas las decisiones del Servicio de Salud recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden médico. Le corresponderá conocer, asimismo, de las reclamaciones a que se refiere el artículo 42 de la Ley. En segunda instancia, conocerá de las apelaciones entabladas en contra de las resoluciones dictadas por los Jefes de Áreas del Servicio de Salud, en las situaciones previstas en el Artículo 33 de la misma Ley.

Los reclamos y apelaciones deberán interponerse por escrito, ante la Comisión Médica misma o ante la Inspección del Trabajo.

En este último caso, el Inspector del Trabajo enviará de inmediato el reclamo o apelación y demás antecedentes a la Comisión.

Se entenderá interpuesto el reclamo o recurso a la fecha de la expedición de la carta certificada enviada a la Comisión Médica o Inspección del Trabajo, y si se ha entregado personalmente, a la fecha en que consta que se ha recibido en las Oficinas de la Comisión Médica o de la Inspección del Trabajo.

El término de 90 días hábiles establecido por la ley para interponer el reclamo o deducir el recurso se contará desde la fecha en que se hubiere notificado la decisión o acuerdo en contra de los cuales se presenta. Si la notificación se hubiere hecho por carta certificada, el término se contará desde la recepción de dicha carta.

La Superintendencia conocerá de las actuaciones de la Comisión Médica:

En virtud del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, con arreglo a las disposiciones de la ley N° 16.395; y

Por medio de los recursos de apelación que se interpusieran en contra de las resoluciones que la Comisión Médica dictare en las materias de que conozca en primera instancia, en conformidad con lo señalado en el artículo 79.

La competencia de la Superintendencia será exclusiva y sin ulterior recurso.

El recurso de apelación establecido en el inciso 2º del artículo 77 de la ley, deberá interponerse directamente ante la Superintendencia y por escrito. El plazo de 30 días hábiles para apelar correrá a partir de la notificación de la resolución dictada por la Comisión Médica. En caso que la notificación se haya practicado mediante el envío de carta certificada, se tendrá como fecha de la notificación la de la recepción de dicha carta.

Para los efectos de la reclamación ante la Superintendencia a que se refiere el inciso 3º del artículo 77 de la ley, los organismos administradores deberán notificar todas las resoluciones que dicten mediante el envío de copia de ellas al afectado, por medio de carta

certificada. El sobre en que se contenga dicha resolución se acompañará a la reclamación, para los efectos de la computación del plazo, al igual que en los casos señalados en los artículos 80 y 91.

TÍTULO V DEL CONTROL DE SALUD PARA EVITAR RIESGOS DE ACCIDENTES DEL TRABAJO

Artículo 146: Cuando la Empresa, el Organismo Administrativo o el Comité Paritario lo estimen necesario o conveniente, podrán enviar al Trabajador a un examen médico con el propósito de mantener un adecuado control acerca de su estado de salud; el tiempo que se ocupe en estos permisos se considerará como efectivamente trabajado.

Artículo 147: Todo Trabajador al ingresar a prestar servicios a la Empresa, podrá ser sometido a un examen médico preocupacional; de igual modo la Empresa podrá exigir de dicho Trabajador un examen médico en dicho sentido.

Artículo 148: Se considerará necesario y conveniente para evitar los riesgos de accidentes en el trabajo, que el trabajador mantenga un adecuado control de su estado de salud; será especialmente necesario dicho control en el caso de Trabajadores que se desempeñen con ruidos, polvo, humedad, mala iluminación, baja o alta temperatura, tensión nerviosa.

Artículo 149: El Trabajador estará obligado a aceptar la realización del examen y deberá cumplir con las recomendaciones y tratamientos que eventualmente puedan prescribir los profesionales a cargo de dichos exámenes.

Artículo 150: El Trabajador deberá dar cuenta a su Jefe Directo sobre cualquier molestia o estado inconveniente que lo afecte; igualmente, deberá comunicar cuando en su casa exista una persona que padezca alguna enfermedad infecto contagiosa.

TÍTULO VI DEL COMITÉ PARITARIO

Artículo 151: De conformidad a lo dispuesto en el artículo 23° del Decreto 44, en toda empresa, faena, sucursal o agencia en que trabajen más de 25 personas deberán funcionar los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad. Estos son instancias técnicas y de diálogo social en seguridad y salud en el trabajo en las empresas o entidades en que deban funcionar.

Si la entidad empleadora tuviere faenas, sucursales o agencias distintas, en el mismo o en diferentes lugares, en cada una de ellas deberá organizarse un Comité Paritario de Higiene y Seguridad.

Corresponderá al Inspector del Trabajo respectivo decidir, en caso de duda, si procede o no que se constituya el Comité Paritario de Higiene y Seguridad.

Artículo 152: Según el artículo 25° del Decreto 44, los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad estarán compuestos por tres representantes de la entidad empleadora y tres representantes de las personas trabajadoras. Por cada miembro titular se designará, además, otra persona en carácter de suplente.

Las decisiones adoptadas en el ejercicio de las atribuciones que les encomienda la ley, serán obligatorias para la entidad empleadora y sus dependientes.

Si en una entidad empleadora existieren diversas faenas, sucursales o agencias y en cada una de ellas se constituyeren Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, podrá asimismo constituirse un Comité Paritario Permanente de toda la empresa.

Artículo 153: De acuerdo al artículo 26° del Decreto 44, la designación de las personas representantes de la entidad empleadora deberá realizarse con 15 días de anticipación a la fecha en que cese en sus funciones el Comité Paritario de Higiene y Seguridad que deba renovarse.

Los nombramientos deberán ser comunicados a las personas trabajadoras de la entidad empleadora, faena, sucursal o agencia a través de avisos e información fácilmente visibles en los lugares de trabajo o bien, por medios electrónicos especialmente habilitados para este fin.

En el caso de que los representantes de la entidad empleadora no sean designados en la oportunidad prevista, continuarán en funciones los representantes que se desempeñaban como tales en el Comité cuyo período termina.

Artículo 154: Según el artículo 27° del Decreto 44, la elección de los representantes de las personas trabajadoras se realizará mediante votación secreta y directa, convocada y presidida por el o la Presidente del Comité Paritario de Higiene y Seguridad que termina su período. Dicha convocatoria deberá realizarse con no menos de 15 días de anticipación a la fecha en que deba celebrarse la votación.

La elección podrá realizarse:

- a) Presencialmente
- b) Utilizando medios electrónicos idóneos que aseguren:
 - El carácter secreto de las votaciones
 - El anonimato de los electores
 - La seguridad, transparencia e integridad del proceso eleccionario
 - Su auditabilidad

Se deberá informar a las personas trabajadoras acerca de estas elecciones incluyendo, a lo menos:

- La fecha
- El lugar
- Los mecanismos para su realización

Artículo 155: De acuerdo al artículo 32° del Decreto 44, para ser elegido miembro representante de las personas trabajadoras se requiere:

1. Tener más de 18 años de edad
2. Saber leer y escribir
3. Encontrarse actualmente prestando servicios en la respectiva entidad empleadora y haber pertenecido a la entidad empleadora un año como mínimo
4. Haber asistido a un curso de orientación de prevención de riesgos profesionales dictado por el organismo administrador de la ley N°16.744, o prestar o haber prestado servicios en el Departamento de Prevención de Riesgos

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad empleadora deberá tomar las medidas para que los integrantes electos del Comité Paritario que no cuenten con este curso lo realicen durante el primer semestre de su mandato.

Artículo 156: Los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad se reunirán:

- a) En forma ordinaria una vez al mes
- b) En forma extraordinaria:
 - A petición conjunta de un representante de los trabajadores y uno del empleador
 - Cuando ocurra un accidente del trabajo fatal o grave
 - Cuando se deban suspender las labores por riesgo grave e inminente

Las reuniones se efectuarán en horas de trabajo, considerándose como trabajado el tiempo en ellas empleado. Por decisión de la empresa, las sesiones podrán efectuarse fuera de horario de trabajo, pero en tal caso, el tiempo ocupado se considerará como trabajo extraordinario.

Artículo 157: El Comité Paritario podrá funcionar siempre que concurra un representante de la entidad empleadora y un representante de las personas trabajadoras. Cuando no asistan todos los representantes, se entenderá que los asistentes disponen de la totalidad de los votos de su respectiva representación.

Todos los acuerdos del Comité se adoptarán por simple mayoría. En caso de empate, se deberá solicitar al organismo administrador que resuelva la diferencia.

Los acuerdos del Comité Paritario se comunicarán por escrito a la entidad empleadora, pudiendo esta apelar de conformidad a lo previsto en el inciso quinto del artículo 66 de la ley N° 16.744.

Artículo 158: Son funciones de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad:

1. Asesorar e instruir a las personas trabajadoras para la correcta utilización de los instrumentos de protección
2. Vigilar el cumplimiento de las medidas de prevención por parte de la entidad empleadora y trabajadores
3. Investigar las causas de:
 - Los accidentes del trabajo
 - Enfermedades profesionales
 - Incidentes peligrosos
 - Cualquier afección reiterada o general
4. Decidir si el accidente o enfermedad se debió a negligencia inexcusable del trabajador
5. Indicar la adopción de medidas de seguridad y salud preventivas
6. Promover cursos de capacitación profesional
7. Informar sobre riesgos graves e inminentes detectados
8. Cumplir las demás funciones encomendadas por el organismo administrador

Los miembros de los Comités Paritarios:

1. Durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos
2. Cesarán en sus cargos cuando:
 - Dejen de prestar servicios en la empresa
 - No asistan a dos sesiones consecutivas sin causa justificada
3. Los suplentes:
 - Reemplazarán a los titulares en caso de impedimento o vacancia
 - Serán llamados según el orden de precedencia o mayoría de elección
 - Podrán asistir a reuniones con derecho a voz cuando sean invitados
4. La empresa deberá otorgar las facilidades necesarias para su funcionamiento
5. Participarán en las actividades de capacitación que organice la empresa o el organismo administrador

TÍTULO VII SUGERENCIAS PARA PREVENIR ACCIDENTES

Artículo 159: La seguridad en la Empresa y las acciones para prevenir los accidentes se verán decididamente favorecidas si cada Trabajador colabora manifestando sus opiniones, ideas y sugerencias sobre los Programas de Seguridad, las Normas de Seguridad, las decisiones de los Comités Paritarios, las condiciones generales de trabajo y, en general proporcione ideas para mejorarlas.

Artículo 160: Cuando un Trabajador haga una sugerencia que sea acogida por el Comité Paritario y llevada a la práctica, será merecedor de un estímulo otorgado por la Empresa.

TÍTULO VIII DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR

Artículo 161: Obligación de Informar sobre los Riesgos Laborales

La empresa reconoce y asume la obligación de informar a todas las personas trabajadoras, de manera oportuna y comprensible, sobre los riesgos a los que están expuestas en el desarrollo de sus labores. Esta obligación se fundamenta en el **Decreto Supremo N° 44 de 2024**, que aprueba el nuevo reglamento sobre gestión preventiva de los riesgos laborales para un entorno de trabajo seguro y saludable.

La información proporcionada debe ser **veraz, completa, precisa y entregada en un lenguaje claro y sencillo**, que facilite su comprensión por parte de todas las personas trabajadoras, independientemente de su nivel educativo o experiencia laboral. Para garantizar la efectividad de la comunicación, se utilizarán diversos medios, como charlas, capacitaciones, material escrito, videos instructivos, señalización en el lugar de trabajo y cualquier otro método que se considere adecuado para el tipo de riesgo y las características del personal.

Artículo 162: Alcance de la Información:

La información sobre riesgos laborales debe cubrir los siguientes aspectos:

- **Identificación de los Riesgos:** Se proporcionará a las personas trabajadoras una descripción detallada de los peligros presentes en cada puesto de trabajo, área o faena de la empresa. Esta descripción incluirá la naturaleza del riesgo, sus posibles causas, las áreas o tareas específicas donde se presenta y las consecuencias potenciales para la salud y seguridad de las personas trabajadoras.
- **Evaluación de los Riesgos:** Se explicará a las personas trabajadoras cómo se evalúan los riesgos en la empresa, incluyendo los métodos utilizados para determinar la probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso y la severidad de sus consecuencias. Se les informará sobre los niveles de riesgo identificados en cada área o puesto de trabajo y las medidas de control implementadas para cada nivel.
- **Medidas Preventivas:** Se describirán las medidas de control implementadas para eliminar o minimizar los riesgos laborales, diferenciando entre medidas de prevención (para evitar que el riesgo se materialice) y medidas de protección (para minimizar las consecuencias si el riesgo se materializa). Se detallarán las medidas de ingeniería, administrativas, organizacionales y de protección personal que se aplican en la empresa, explicando su funcionamiento, su correcta utilización y las responsabilidades de cada persona en su aplicación.
- **Métodos de Trabajo Seguro:** Se instruirá a las personas trabajadoras sobre las prácticas, procedimientos y normas de seguridad que deben seguir para realizar sus tareas de forma segura, previniendo accidentes y enfermedades laborales. Esta instrucción incluirá demostraciones prácticas, simulacros y la entrega de guías o manuales de procedimientos.
- **Elementos de Protección Personal (EPP):** Se informará sobre el uso correcto, la selección, el mantenimiento, las limitaciones y la importancia de los EPP específicos para cada riesgo, incluyendo la forma adecuada de colocarlos, ajustarlos y retirarlos, así como las medidas de higiene y cuidado que deben tenerse. Se hará hincapié en la obligatoriedad del uso de los EPP en las áreas o tareas que lo requieran y se establecerán mecanismos de control para verificar su uso efectivo.

- **Planes de Emergencia:** Se informará a todas las personas trabajadoras sobre los planes de emergencia existentes en la empresa, incluyendo los procedimientos de evacuación, las señales de alarma, los puntos de encuentro, las vías de escape y las acciones a seguir en caso de accidentes, incidentes o emergencias específicas (incendios, sismos, derrames de sustancias peligrosas, etc.). Se realizarán simulacros periódicos para comprobar la eficacia de los planes y la preparación del personal.

Responsabilidades:

La empresa, representada por el empleador, es responsable de:

- Elaborar y mantener actualizado un sistema de información sobre riesgos laborales, que sea accesible a todas las personas trabajadoras.
- Difundir la información a través de los medios de comunicación más adecuados.
- Organizar capacitaciones para asegurar la comprensión de la información.
- Verificar que las personas trabajadoras apliquen la información en su trabajo diario.
- Atender las consultas y sugerencias de las personas trabajadoras.
- Mantener un registro de las actividades de información y capacitación.

Las personas trabajadoras son responsables de:

- Asistir a las capacitaciones y charlas informativas.
- Solicitar aclaraciones sobre la información que no comprendan.
- Aplicar la información en su trabajo diario para proteger su salud y seguridad, y la de sus compañeros.
- Informar al empleador sobre cualquier situación de riesgo que detecten.

Mecanismos de Participación:

Se promoverá la participación de los trabajadores en la gestión de la prevención de riesgos laborales a través de:

- **Comités Paritarios de Higiene y Seguridad:** Estos comités, integrados por representantes de la empresa y de las personas trabajadoras, tienen un rol fundamental en la identificación, evaluación y control de los riesgos laborales, así como en la promoción de la seguridad y salud en el trabajo.
- **Departamentos de Prevención de Riesgos:** Si la empresa cuenta con un Departamento de Prevención de Riesgos, este tendrá a su cargo la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, incluyendo la información y capacitación a las personas trabajadoras.
- **Delegados de Seguridad y Salud en el Trabajo:** En empresas con menos de 25 trabajadores, se elegirá un Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo para que represente a los trabajadores en las actividades de prevención de riesgos.
- **Sindicatos:** Los sindicatos también pueden participar en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, representando los intereses de las personas trabajadoras y promoviendo sus derechos en esta materia.
- **Mecanismos de participación directa:** Se implementarán buzones de sugerencias, reuniones informativas, encuestas y otros mecanismos que permitan a las personas trabajadoras expresar sus opiniones y propuestas para mejorar las condiciones de seguridad y salud en la empresa.

Control y Fiscalización:

El cumplimiento de las obligaciones de información sobre riesgos laborales será fiscalizado por la **Dirección del Trabajo** y el **Servicio de Salud**, quienes podrán aplicar las sanciones que correspondan en caso de incumplimiento.

Revisión y Actualización:

La información sobre riesgos laborales se revisará y actualizará periódicamente, considerando los cambios en los procesos de trabajo, la incorporación de nuevas tecnologías, las modificaciones legales y reglamentarias, y las sugerencias y observaciones de las personas trabajadoras.

NOTA: RIESGOS INHERENTES A LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA ESTÁN DESCRITOS EN ANEXO 1

Artículo 163: Recomendaciones Generales incluidas en la Obligación de Informar:

Dada la diversidad de riesgos que se generan por acciones inseguras de los propios trabajadores y la dinámica de avance de los trabajos, es que se establece además las siguientes normas y/o procedimientos, que deben ser acatados a cabalidad:

- a. Se prohíbe el transporte de personal en cualquier equipo o máquina que no esté diseñada para ese fin.
- b. Se prohíbe la operación, manejo o conducción de equipos y maquinarias, soldadoras eléctricas, equipos oxicorte, esmeriles, puente grúa, etc., al personal NO autorizado, ni capacitado, para operar manejar o conducir dichos equipos.
- c. Todo el personal debe velar por la correcta mantención de los dispositivos de seguridad con que cuenten o que se hayan instalado a los equipos y máquinas de la empresa, de sus desperfectos debe informar a la brevedad.

- d. Todo el personal debe cuidar que las zonas de trabajo y pasillos de circulación se mantengan en extremo limpios y aseados.
- e. No debe removerse elementos estructurales de apoyo que corresponda a los andamios o superficies de trabajo, sin previa autorización de un Jefe directo o superior.
- f. Todo el Personal debe informar de las situaciones inseguras al interior de la empresa a su Jefe directo o superior, a fin de proveer lo necesario para su reparación.
- g. En el uso de elementos móviles como por ejemplo escalas de mano, debe cerciorarse de que estos se encuentren en buen estado debiendo tener óptimo cuidado en su completo uso (ej. Escala de mano: usar en un ángulo de un cuarto y evitar que los apoyos inferiores estén desgastados y se corran, provocando una caída).
- h. Todo Jefe o Supervisor deberá procurar cada vez que envíe a un trabajador a efectuar un trabajo en algún área donde deba subir, bajar o ingresar a espacios poco accesibles, estrechos, mal ventilados o mal iluminados exponiéndose a la acción de agentes o riesgos impredecibles, hacerlo acompañar por un Ayudante, quien podrá facilitar la labor y prestarle ayuda en caso de emergencia.
- i. Cada vez que se efectúen labores que directa o indirectamente están relacionadas con electricidad, se debe cortar el suministro de un tablero general, ubicando en aquel tablero una tarjeta de No operar, o cerrar con candado.
- j. Antes del inicio de una nueva faena, el Supervisor deberá analizar los riesgos y procurar un procedimiento adecuado, de no encontrarse capacitado deberá recurrir de apoyo con personal del Área Prevención de riesgos, debiendo proveer o solicitar la asignación de los elementos de protección personal respectivos.
- k. Todo trabajador debe procurar cumplir las instrucciones señaladas en afiches, avisos, letreros, carteles de información y de seguridad.
- l. Es obligación el denuncia inmediato de cualquier incidente o accidente, para su posterior atención e investigación, de no ser así puede ser causal para no aceptar el caso como tal (accidente) si los antecedentes aportados no son convincentes.

TÍTULO IX NORMAS DE LA LEY 21.012 QUE GARANTIZA LA SEGURIDAD DE TRABAJADORES EN SITUACIONES DE RIESGO Y EMERGENCIA

Artículo 164: La empresa aplicará lo que se regula en el Artículo 184 bis del Código del Trabajo, según el siguiente detalle:

Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo precedente, cuando en el lugar de trabajo sobrevenga un riesgo grave e inminente para la vida o salud de los trabajadores, el empleador deberá:

a) Informar inmediatamente a todos los trabajadores afectados sobre la existencia del mencionado riesgo, así como las medidas adoptadas para eliminarlo o atenuarlo.

b) Adoptar medidas para la suspensión inmediata de las faenas afectadas y la evacuación de los trabajadores, en caso que el riesgo no se pueda eliminar o atenuar.

Con todo, el trabajador tendrá derecho a interrumpir sus labores y, de ser necesario, abandonar el lugar de trabajo cuando considere, por motivos razonables, que continuar con ellas implica un riesgo grave e inminente para su vida o salud. El trabajador que interrumpa sus labores deberá dar cuenta de ese hecho al empleador dentro del más breve plazo, el que deberá informar de la suspensión de las mismas a la Inspección del Trabajo respectiva.

Los trabajadores no podrán sufrir perjuicio o menoscabo alguno derivado de la adopción de las medidas señaladas en este Artículo, y podrán siempre ejercer la acción contenida en el Párrafo 6° del Capítulo II del Título I del Libro V del Código del Trabajo.

En caso que la autoridad competente ordene la evacuación de los lugares afectados por una emergencia, catástrofe o desastre, el empleador deberá suspender las labores de forma inmediata y proceder a la evacuación de los trabajadores. La reanudación de las labores sólo podrá efectuarse cuando se garanticen condiciones seguras y adecuadas para la prestación de los servicios.

Corresponderá a la Dirección del Trabajo fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto en este Artículo."

TÍTULO X DE LA PROTECCIÓN CONTRA LA RADIACIÓN UV - LEY Nº 20.096

Artículo 165: De acuerdo con la Ley N°20.096 del año 2006, la Empresa evitará por todos los medios usar elementos que de acuerdo al protocolo de Montreal, dañan la capa de ozono.

La Empresa adoptará las medidas necesarias para proteger eficazmente a los trabajadores cuando por razones de trabajo, deban estar expuestos a la radiación ultravioleta y solo siendo este el caso, y en forma excepcional cuando se vean los trabajadores desempeñando en el exterior y no en oficinas, establecimiento o locales, la Empresa proveerá de protección adecuada para evitar los rayos solares, considerando para esto cualesquiera de los siguientes elementos: gorro, lentes de seguridad con protección ultravioleta y/o

bloqueador en crema.

Artículo 166: Los trabajadores que reciban estos elementos por estar expuestos a radiación, están obligados a usarlos y cuidarlos, debiendo solicitar reposición cuando se deterioren o se agoten. Será obligación de los supervisores, velar porque esta medida se cumpla, como también que ningún trabajador permanezca por mucho tiempo expuesto al sol, y si este es el caso se debe turnar o dar descansos cada cierto lapso y proveerle de agua fresca, deberá además regirse por la siguiente tabla, aquellos Trabajadores que ejecutan labores sometidos a radiación solar directa durante los días comprendidos entre el primero de septiembre y el treinta y uno de marzo, entre las 10:00 y las 17:00 horas, y aquellos que desempeñan funciones habituales bajo radiación UV solar directa con un índice igual o superior a 6, en cualquier época del año.

Esto aplica para todos los Trabajadores que se rigen por el Código del Trabajo y los funcionarios públicos y municipales:

ÍNDICE UV	PROTECCIÓN	
1	NO NEC ESITA PROTECCIÓN	Puede permanecer en el exterior.
2		
3	NECESITA PROTECCIÓN	Manténgase a la sombra durante las horas centrales del día. Use camisa manga larga, crema de protección solar y sombrero. Use gafas con filtro UV-b y UV-a.
4		
5		
6		
7		
8	NECESITA PROTEC CIÓN EXTRA	Evite salir durante las horas centrales del día. Busque la sombra. Son imprescindibles camisa, crema de protección solar y sombrero. Use gafas con filtro UV-b y UV-a.
9		
10		
11		

Artículo 167: De la Ley N° 20.096

“Las disposiciones de esta ley establecen y regulan los mecanismos de control aplicables a las sustancias agotadoras de la capa de ozono estratosférico y a los productos cuyo funcionamiento requiera del uso de dichas sustancias, las medidas destinadas a la prevención, protección y evaluación de los efectos producidos por el deterioro de la capa de ozono, por la exposición a la radiación ultravioleta, y las sanciones aplicables a quienes infrinjan dichas normas.”

Los empleadores deben adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente a sus Trabajadores cuando puedan estar expuestos a radiación ultravioleta. Para ello, los contratos de trabajo o Reglamentos Internos de las empresas, deben especificar el uso de los elementos protectores correspondientes, de acuerdo al Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.

TÍTULO XI NORMAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY ANTITABACO LEY 19.419, MODIFICADA POR LA LEY N° 20.660

Artículo 168: Se prohíbe fumar al interior de todos los recintos pertenecientes a la Empresa, salvo en espacios al aire libre autorizados, así como la comercialización y la distribución a título gratuito de los productos hechos con tabaco a las personas menores de 18 años de edad.

No obstante, lo anterior, no se podrá fumar en patios o espacios al aire libre dentro de los recintos de la Empresa, cuando en aquellos lugares se fabriquen, procesen, depositen o manipulen explosivos, materiales inflamables, medicamentos o alimentos.

NORMAS SOBRE CONSUMO DE TABACO Ley N° 20.660

Artículo 169: Según lo indicado en la Ley 19.419, promulgada el 22.09.95, modificada por la ley 20.660; D.O. 08.02.13 se prohíbe fumar en los siguientes lugares:

a.- Todo espacio cerrado que sea un lugar accesible al público o de uso comercial colectivo, independientemente de quien sea el propietario o de quien tenga derecho de acceso a ellos.

b.- Espacios cerrados o abiertos, públicos o privados, que correspondan a dependencias de:

- * Establecimientos de educación parvularia, básica y media.
- * Recintos donde se expendan combustibles.
- * Aquellos lugares en que se fabriquen, procesen, depositen o manipulen explosivos, materiales inflamables, medicamentos o alimentos.
- * En las galerías, tribunas y otras aposentaduras destinadas al público en los recintos deportivos, gimnasios o estadios.

Esta prohibición se extiende a la cancha y a toda el área comprendida en el perímetro conformado por dichas galerías, tribunas y aposentaduras, salvo en los lugares especialmente habilitados para fumar que podrán tener los mencionados recintos.

c.- Medios de transporte de uso público o colectivo, incluyendo ascensores.

Adicionalmente la modificación de la ley inserta lo siguiente en su Artículo 11. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo anterior, se prohíbe fumar en los siguientes lugares, salvo en sus patios o espacios al aire libre:

- a) Establecimientos de educación superior, públicos y privados.
- b) Aeropuertos y terrapuestos.
- c) Teatros y cines.
- d) Centros de atención o de prestación de servicios abiertos al público en general.
- e) Supermercados, centros comerciales y demás establecimientos similares de libre acceso al público.
- f) Establecimientos de salud, públicos y privados, exceptuándose los hospitales de internación psiquiátrica que no cuenten con espacios al aire libre o cuyos pacientes no puedan acceder a ellos.
- g) Dependencias de órganos del Estado.
- h) Pubs, restaurantes, discotecas y casinos de juego.

TÍTULO XII DE LA CARGA MÁXIMA Y MANEJO MANUAL DE CARGA

Artículo 170: La Empresa MINERQUIM LTDA velará porque en la organización de sus actividades de carga se utilicen medios técnicos tales como la automatización de procesos o el empleo de ayudas mecánicas, a fin de reducir las exigencias físicas de los trabajos.

La Empresa procurará los medios adecuados para que los Trabajadores reciban formación e instrucción satisfactoria sobre los métodos correctos para manejar cargas y para la ejecución de trabajos específicos.

Artículo 171: La Empresa procurará organizar los procesos a fin de reducir lo máximo posible los riesgos derivados del manejo manual de carga.

Artículo 172: Si la manipulación manual es inevitable y las ayudas mecánicas no pueden usarse, no se permitirá que se opere con cargas superiores a 25 kilogramos (**LEY 20.949 MODIFICA LEY 20.001**).

Artículo 173: Se prohíbe las operaciones de carga y descarga manual para las mujeres embarazadas.

Artículo 174: Los menores de 18 años y mujeres no podrán llevar, transportar, cargar, arrastrar o empujar manualmente y sin ayuda mecánica, cargas superiores a los 20 kilogramos.

Artículo 175: Las jefaturas y, en general, las líneas de mando, deberán velar por el estricto cumplimiento de estas normas. En el evento, que constaten alguna infracción o vulneración de las mismas, deberán informarlo por escrito, correo electrónico o personalmente al Departamento de Prevención de Riesgos para que se apliquen las sanciones que correspondan.

Artículo 176: En los casos, que sea necesario el manejo o manipulación manual de carga, el trabajador deberá observar las siguientes reglas para evitar riesgos durante el proceso de levantamiento manual de materiales; donde existe un método estandarizado que se basa en dos principios:

- Utilización de todos los músculos de las piernas.
- Utilización del propio peso del cuerpo para iniciar un movimiento horizontal.

Para ello se recomienda considerar los siguientes pasos:

A.- Posición correcta de los pies: Al enfrentarse a una carga que se debe levantar, lo primero es pararse frente a ella de manera correcta,

es decir, los pies han de asentarse firmemente y tan cerca del objeto como sea posible. Por regla general, lo mejor es poner un pie más adelante que el otro, ya que los pies cómodamente abiertos dan mayor estabilidad.

El pie posterior se coloca en posición de fuerza impulsora, para efectuar el levantamiento. Para este caso se debe considerar que el trabajador esté seguro de que la carga a levantar está en relación con su capacidad física, en caso contrario deberá pedir ayuda.

Además, deberá examinar exhaustivamente el material a levantar, para cerciorarse de la forma más cómoda y firme de tomarla. Por último, deberá examinar el piso en torno al objeto y el sector señalado como camino para el desplazamiento, para detectar irregularidades y estorbos.

B.- Espalda Recta: Posteriormente, se debe flexionar las piernas y agacharse junto a la carga (posición en cuclillas), manteniendo la espalda lo más recta posible. La espalda recta no significa, necesariamente, verticalidad. En este método, la espalda tiene una cierta inclinación, que parte de la cadera y mantiene sus curvaturas normales.

Esta curvatura normal es lo que se conoce como “espalda recta” (posición neutral de pié) Con este levantamiento a espalda recta, la columna vertebral se encuentra lo suficientemente rígida y la presión sobre las vértebras lumbares se distribuye uniformemente. Al efectuar un levantamiento con la espalda doblada, la columna vertebral forma un arco y los músculos inferiores de la espalda padecen sobreesfuerzo, al tiempo que la presión en las vértebras deja de repartirse uniformemente.

Además, al levantar carga con la espalda doblada, se produce un excesivo esfuerzo de los músculos de la espalda. Cuando se levanta un objeto del suelo, utilizando las piernas al máximo, la espalda se mantiene recta aunque inclinada hacia delante. Con el levantamiento producido la espalda vuelve a su posición vertical al enderezar las piernas.

C.- Meter la barbilla: Una vez enfrentado el material que se debe cargar, manteniendo la posición de la espalda rectilínea, se mete la barbilla hacia el pecho, con el objeto que el cuello y cabeza mantengan la línea recta de la espalda y mantengan derecha y firme la columna vertebral. La postura de la barbilla metida ha de adoptarse inmediatamente antes del levantamiento y ha de mantenerse durante todo el movimiento.

D.- Agarre palmar: En ese momento se debe tomar firmemente la carga, sujetándola con ambas manos (agarre palmar), esto porque con esta parte de la mano se puede realizar mucho mejor el esfuerzo que con los dedos, lo que provocaría una presión exagerada en los mismos y forzando ciertos músculos y tendones del brazo.

Este es el momento de considerar la calidad de las superficies, es decir, si están limpias y libres de astillas, rebabas o grasa, casi siempre es conveniente el uso de guantes, para evitar que el objeto resbale y dañe las manos.

E.- Brazos pegados al cuerpo: Al levantar y manipular pesos, los brazos deben quedar cerca del cuerpo y, siempre que sea posible, en posición recta para evitar el sobreesfuerzo que al doblar codos o levantar los hombros se produciría sobre los antebrazos y pecho.

F.- Empleo del peso del cuerpo: Una vez que se ha levantado el tronco y enderezado las piernas, el peso del cuerpo se debe mantener directamente sobre los pies. Sumando la posición correcta de los pies a la flexión y extensión de las piernas, se puede aprovechar el peso del cuerpo para tirar o empujar un objeto y para iniciar el movimiento hacia delante, como si fuera a colocar un objeto en una estantería, rompiendo más fácilmente la inercia de la posición determinada.

Al levantar el objeto del suelo, el impulso dado por el pie posterior, combinado con la extensión de las piernas, hará que el cuerpo se mueva hacia delante y hacia arriba, poniéndose un desequilibrio un instante, lo que se corrige inmediatamente moviendo hacia delante la pierna atrasada, como si fuera a caminar, y llevando a cabo el levantamiento en ese momento. Este movimiento hacia delante da como resultado la transición suave en el levantamiento y el

transporte. En la postura de pie, el cuerpo erguido se sostiene sobre la planta de los pies apoyados sobre el suelo horizontal

El asiento. En la postura sentada el peso del cuerpo se distribuye entre el asiento y el suelo; sobre el suelo gravita aproximadamente un 16% del peso total. El equilibrio óptimo de la postura, es decir, el equilibrio entre las masas corporales que descansan sobre el asiento y las que descansan sobre el suelo, se consigue con el tronco en posición vertical, los músculos horizontales, las piernas verticales y los pies horizontales descansando sobre el suelo.

En la posición de “sentado” también debe mantenerse el tronco erguido, con los hombros hacia atrás y la columna vertebral recta, y no dejar que el cuerpo se doble hacia delante arqueando la espalda. Por lo que se refiere al asiento, lo ideal es utilizar una silla rígida, que “sujete”, con respaldo suficientemente alto sobre el que pueda apoyarse la columna vertebral, en toda su extensión, en posición vertical.

En postura sentada y siempre que sea en una zona próxima al tronco, no se deberían manipular cargas de más de 10 kg., ya que la

capacidad de levantamiento mientras se está sentado es menor que cuando se manejan cargas en posición de pie, debido a que no se puede utilizar la fuerza de las piernas en el levantamiento, el cuerpo no puede servir de contrapeso y por tanto la mayor parte del esfuerzo debe hacerse con los músculos más débiles de los brazos y el tronco.

Se debe evitar manipular cargas a nivel del suelo o por encima del nivel de los hombros y hacer giros e inclinaciones del tronco.

TÍTULO XIII DE LA PROHIBICIÓN DE FUMAR

Artículo 177: De acuerdo con la ley vigente, la Empresa prohíbe fumar en los siguientes lugares:

- a. Sectores de almacenamiento de combustibles, de bodega, de elementos inflamables, etc.
- b. Sectores de trabajo abierto que no se encuentren habilitados.
- c. Sectores de consumo de alimentos, a menos de que se trate de lugares habilitados para ello.
- d. Sectores de baños.

En consecuencia, sólo se podrá fumar en lugares autorizados y fuera de las horas de trabajo o con la debida autorización de un superior jerárquico.

TÍTULO XIV PROTOCOLO DE VIGILANCIA DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO

Artículo 178: Prevención de Riesgos Psicosociales

El Protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales fue aprobado por resolución exenta n°336, el 12 de junio de 2013. La actualización del protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales fue aprobada por resolución exenta n°1448, el 11 de octubre de 2022. El protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales refiere que la prevención de los riesgos psicosociales laborales deberá formar parte del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad y para ello se deberán especificar los posibles factores de riesgo psicosocial existentes en el lugar de trabajo, las consecuencias para la salud de quienes trabajan en la organización y las medidas protectoras. A continuación, se entregan ejemplos para incluir cada uno de estos puntos en el reglamento interno:

Los factores de riesgo psicosocial en el trabajo son entendidos como todas las situaciones y condiciones del trabajo que se relacionan con el tipo de organización, el contenido del trabajo y la ejecución de la tarea, los cuales tienen la capacidad de afectar, en forma negativa, el bienestar y la salud (física, psíquica y/o social) de las personas y sus condiciones de trabajo. Las siguientes son dimensiones de riesgos psicosociales que pueden contener factores de riesgo a los que se esté expuesto en la organización:

- Carga de trabajo: exigencias sobre trabajadores y trabajadoras para cumplir con una cantidad de tareas en un tiempo acotado o limitado.
- Exigencias emocionales: capacidad de entender la situación emocional de otras personas que suele llevar a confundir sentimientos personales con los de la otra persona (cliente, usuario, alumno, paciente) también exigencia de control de las propias emociones durante el trabajo.
- Desarrollo profesional: oportunidad de poner en práctica, desarrollar o adquirir conocimientos y habilidades en el trabajo.
- Reconocimiento y claridad de rol: reconocimiento respeto y rectitud en el trato de persona desde la jefatura, incluye definición de roles y responsabilidades.
- Conflicto de rol: sensación de molestia con las tareas que se consideran incongruentes entre sí, o por estar fuera del rol asignado.
- Calidad de liderazgo: expresión del mando en una jefatura manifestada en planificación del trabajo, resolución de conflictos, colaboración con subordinado y entrega de directrices de manera civilizada
- Compañerismo: sensación de pertenencia a un grupo o equipo de trabajo.
- Inseguridad en condiciones de trabajo: inseguridad ante cambios inesperados o arbitrarios en la forma, tarea, lugares, horarios en que se trabaja.
- Equilibrio entre trabajo y vida privada: interferencia del trabajo con la vida privada o a la inversa.
- Confianza y justicia organizacional: grado de inseguridad o confianza hacia la institución empleadora, incluyendo la repartición equitativa de tareas y beneficios y solución justa de los conflictos.
- Vulnerabilidad: temor ante el trato injusto en la institución empleadora o antes de represalias por el ejercicio de los derechos.

➤ Violencia y acoso: exposición a conducta intimidatorias, ofensivas y no deseadas.

Los factores de riesgo van acompañados de una serie de problemas de salud, entre los que se incluyen trastornos del comportamiento y enfermedades psicosomáticas. Si es que el trabajador o la trabajadora están expuestos a algún factor de riesgo psicosocial existirán una serie de sintomatologías a nivel individual y de la organización. Quienes están expuestos a riesgos psicosociales laborales podrían presentar consecuencias en el ámbito laboral (despidos, abandono, presentismo, rotación, cambio de funciones, etc.), además de también presentar consecuencias como daños en la salud física (enfermedades cardiovasculares, alteraciones gastrointestinales, afecciones cutáneas, entre otras) y daños en la salud mental (alteraciones de la conducta, de las capacidades cognitivas, emocionales, etcétera).

Artículo 179: Las medidas protectoras

Como medida protectora en la prevención de riesgos psicosociales se creará un Comité de aplicación del protocolo de riesgos psicosociales, según lo referido por el protocolo de riesgos psicosociales. El comité de aplicación (CdA) implementará una etapa de sensibilización antes de la aplicación de la encuesta, aplicará el cuestionario **CEAL- SM SUSESO** al menos al 60% de quienes trabajan en la organización y determinarán el nivel de riesgo y las acciones a planificar para disminuir los niveles de riesgo medio y alto, y para reforzar y potenciar los niveles de riesgo bajo.

La empresa se obliga a evaluar los riesgos psicosociales a los que están expuestos los trabajadores de **MINERQUIM LTDA**, e intervenir en los riesgos psicosociales que se hayan encontrados en alto riesgo, volviendo a reevaluar cuando este riesgo lo refiera según lo dispuesto en el protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales del MINSAL.

Vulneración a derechos fundamentales en contexto laboral

El protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales refiere que la vulneración de derechos fundamentales en el contexto laboral deberá formar parte del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad y para ello se deberán especificar la vulneración a derechos fundamentales en contexto laboral, junto con procedimiento de denuncia e investigación dentro de la organización. Se entregarán las directrices para incluir la vulneración de los derechos fundamentales que refiere el protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales que al menos deben ser incorporadas; acoso sexual, acoso laboral, discriminación laboral y menoscabo por teletrabajo.

ETAPAS DEL NUEVO METODO:



La aplicación tiene siete pasos. Estos deben cumplirse en su totalidad para considerar que el proceso se realizó de forma correcta. En la Figura se pueden observar las etapas de la aplicación. En este capítulo se abordarán las etapas entre la formación del Comité de Aplicación hasta el funcionamiento de los grupos de discusión con los trabajadores y trabajadoras

Las dimensiones de riesgo psicosocial en el trabajo a evaluar son:

El nuevo cuestionario mide 12 dimensiones de riesgo psicosocial. Estas 12 dimensiones surgieron del análisis de los resultados que arrojó el estudio de campo con una muestra representativa de trabajadoras y trabajadores chilenos.

- Dimensión carga de trabajo (CT)
- Dimensión exigencias emocionales (EM)
- Dimensión desarrollo profesional (DP)
- Dimensión reconocimiento y claridad de rol (RC)
- Dimensión conflicto de rol (CR)
- Dimensión calidad del liderazgo (QL)
- Dimensión compañerismo (CM)
- Dimensión inseguridad en las condiciones de trabajo (IT)
- Dimensión equilibrio trabajo y vida privada (TV)
- Dimensión confianza y justicia organizacional (CJ)
- Dimensión vulnerabilidad (VU)
- Dimensión violencia y acoso (VA)

RIESGO	CONSECUENCIA	MEDIDA PREVENTIVA
Riesgo psicosocial en el trabajo Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales (MINSAL)	Lesiones y/o enfermedades profesionales de origen mental.	Aplicar nuevo método de evaluación de riesgos psicosociales en nuestra empresa: 1.- Formación comité de aplicación. 2.- Difusión y sensibilización. 3.-Aplicación nuevo cuestionario instrumento CEAL-SM/SUSESO 4.- Presentación de resultados y diseño de medidas. 5.- Inicio de ejecución de medidas. 6.- Monitoreo y verificación de medidas. 7.- Inicio proceso de reevaluación.

TÍTULO XV LEY 21.015, INCENTIVA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL MUNDO LABORAL

Artículo 180: Acorde a la normativa establecida por la Ley 21.015, del Ministerio de Desarrollo Social, se establece la incentivación a las empresas que en sus programas de selección de personal, consideren la inclusión de personas con discapacidad e igualdad de oportunidades laborales a las mismas.

“Las empresas de 100 o más trabajadores deberán contratar o mantener contratados, según corresponda, al menos el 1% de personas con discapacidad o que sean asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, en relación al total de sus trabajadores. Las personas con discapacidad deberán contar con la calificación y certificación señaladas en el Artículo 13 de la ley N° 20.422. El empleador deberá registrar los contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad o asignatarios de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, así como sus modificaciones o términos, dentro de los quince días siguientes a su celebración a través del sitio electrónico de la Dirección del Trabajo, la que llevará un registro actualizado de lo anterior, debiendo mantener reserva de dicha información. La fiscalización de lo dispuesto en este capítulo corresponderá a la Dirección del Trabajo, salvo lo dispuesto en el inciso cuarto del Artículo siguiente, en lo relativo a la reglamentación de la letra b) de ese mismo Artículo suscrito por los ministros de Hacienda y de Desarrollo Social, establecerá los parámetros, procedimientos y demás elementos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en esta normativa.”

Artículo 181: Las empresas que, por razones fundadas, no puedan cumplir total o parcialmente la obligación establecida en el inciso primero del Artículo anterior, deberán darle cumplimiento en forma alternativa, ejecutando alguna de las siguientes medidas:

- a) Celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas personas con discapacidad.
- b) Efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones a las que se refiere el Artículo 2 de la ley N° 19.885. Sólo se considerarán razones fundadas aquellas derivadas de la naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa o la falta de personas interesadas en las ofertas de trabajo que se hayan formulado. El monto anual de los contratos celebrados de conformidad a la letra a) de este Artículo no podrá ser inferior al equivalente a veinticuatro ingresos mínimos mensuales respecto de cada trabajador que debía ser contratado por la empresa. Las donaciones establecidas en la letra b) de este Artículo deberán sujetarse a lo dispuesto en la ley N° 19.885, en lo que resulte aplicable, y con las excepciones que se señalan a continuación:

Artículo 182: Estas donaciones no darán derecho a los créditos y beneficios tributarios establecidos en los Artículos 1 y 1 bis. Sin embargo, para efectos de lo establecido en la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el Artículo 1 del decreto ley N° 824, de 1974, tendrán la calidad de gasto necesario para producir la renta de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 del referido cuerpo legal.

Artículo 183: Las donaciones deberán dirigirse a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones cuyo objeto social incluya la capacitación, rehabilitación, promoción y fomento para la creación de empleos, contratación o inserción laboral de las personas con discapacidad.

Artículo 184: Las donaciones no podrán efectuarse a instituciones en cuyo directorio participe el donante, su cónyuge, su conviviente civil o sus parientes ascendientes o descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad. En caso que el donante sea una persona jurídica, no podrá efectuar donaciones a instituciones en cuyo directorio participen sus socios o directores o los accionistas que posean el 10% o más del capital social, o los cónyuges, convivientes civiles o parientes ascendientes o descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad de dichos socios, directores o accionistas.

Artículo 185: El monto anual de las donaciones efectuadas no podrá ser inferior al equivalente a veinticuatro ingresos mínimos mensuales ni superior a doce veces el límite máximo imponible establecido en el **Artículo 16** del decreto ley N° 3.500, de 1980, respecto de cada trabajador que debía ser contratado por la empresa.

Artículo 186: No se aplicará a las donaciones a que se refiere esta ley el límite global absoluto establecido en el **Artículo 10**.

Artículo 187: Las empresas que ejecuten alguna de las medidas señaladas en las letras a) y b) de este **Artículo** deberán remitir una comunicación electrónica a la Dirección del Trabajo, con copia a la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, al Servicio Nacional de la Discapacidad y al Servicio de Impuestos Internos. La empresa deberá indicar en esta comunicación la razón invocada y la medida adoptada. Esta comunicación deberá ser efectuada durante el mes de enero de cada año y tendrá una vigencia de doce meses.

TÍTULO XVI NORMAS SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD LEY 20.422

Artículo 188: La empresa reconoce y valora los principios sobre la protección de los derechos a la igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.

Artículo 189: En virtud de las normas contenidas en la Ley Número 20.422, la empresa S.A. contempla un proceso de selección de personal basado en aptitudes específicas sobre el perfil del cargo, excluyendo de esta forma cualquier tipo de discriminación arbitraria ya sea en cuanto a sexo, edad o condición.

Artículo 190: Para el efectivo cumplimiento de la normativa, la Empresa recogerá los principios contenidos en la Ley 20.422 referentes a la adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida laboral y social dentro de la Empresa.

Artículo 191: La Empresa amonestará y sancionará a todo aquel Trabajador que efectúe conductas de acoso a personas con discapacidad entendiéndose por tal, toda conducta relacionada con la discapacidad de una persona, que tenga como consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.

TÍTULO XVII LEY DEL SIDA, LEY 19.779

Artículo 192: Establece que no se puede exigir la realización de este examen como requisito para postular a un trabajo, ni condicionar la contratación de Trabajadores, tanto en el sector público como privado, a los resultados del examen. En virtud de lo anterior, no se puede condicionar ni la permanencia o renovación del empleo, ni su promoción, a los resultados del examen para detectar VIH.

Artículo 193: La Empresa amonestará y sancionará a todo aquel Trabajador que efectúe conductas de acoso a personas con discapacidad entendiéndose por tal, toda conducta relacionada con la discapacidad de una persona, que tenga como consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.

TÍTULO XVIII REGLAMENTO PREVENCIÓN DE RIESGOS DE CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y SERVICIOS TRANSITORIOS

Artículo 194: La Empresa en cumplimiento de la responsabilidad subsidiaria de las empresas Contratistas y Subcontratistas, y considerando la adecuada utilización de los recursos humanos debe ser preocupación de cada uno de los que realizan trabajo en esta empresa, ha elaborado el presente reglamento cuyos objetivos de detallan a continuación:

Artículo 195: Objetivos.

- Establecer los procedimientos administrativos, requerimientos y obligaciones en materia de Prevención de Riesgos que deben cumplir las empresas Contratistas, Subcontratistas y Terceros durante el desarrollo de actividades y/o servicios contratados por la empresa.
- Indicar los requerimientos de control de riesgos y procedimientos de control interno que deben cumplir las empresas.
- Establecer las responsabilidades de las diferentes Gerencias o Subgerencias, Departamentos o personas involucradas en la administración de estos contratos.

Artículo 196: Alcances.

- Todo el personal contratista que realice trabajos en la empresa deberá someterse a este reglamento.
- El presente reglamento incluye Normativas Generales, las cuales incluyen que en casos especiales sean cumplidos con otras Normas y/o Procedimientos que sean necesarios
- No obstante las Normas que se entregan, el contratista y sus trabajadores deberán adoptar todas las medidas tendientes a evitar accidentes, enfermedades profesionales y daños materiales a los bienes de la empresa.
- Las infracciones a las disposiciones de este Reglamento constituirán incumplimiento grave de las obligaciones contritas por el Contratista y podrán considerarse como causal de término de contrato.

Artículo 197: Definiciones

- Accidente del Trabajo: es un hecho imprevisto no deseado que interrumpe un proceso normal de trabajo y que puede producir lesiones y/o daños materiales.
- Enfermedad Profesional: es aquella causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte.
- Contratista: se entiende a toda persona natural o jurídica que en virtud de un contrato contrae la obligación de ejecutar una obra material o prestar servicio a la empresa.
- Subcontratista: se entenderá que es toda persona natural o jurídica que pacte un contrato de obra con el Contratista, relativo a una labor encomendada y que cuenta con la aprobación previa de este último.

Artículo 198: Responsabilidades.

- Empresa MINERQUIM LTDA
- Bases: Dentro de las bases de la propuesta de adjudicación en el realización de obras de materiales que se efectuaran en las instalaciones de MINERQUIM LTDA a ejecutar, se incluirán los requisitos que deberán cumplir las empresas Contratistas en materia de Prevención de Riesgos, para este efecto se deberá completar. El Formulario que se adjunta Anexo N°1.
- Adjudicación la propuesta, el Departamento de Administración entregará a la empresa Contratista el Reglamento Especial para Contratistas las Normas y/o Procedimientos de Seguridad especifica par el trabajo a realizar, dejando constancia por escrito en un formulario Especial Anexo N°2 el cual deberá ser firmado por el representante legal de la empresa Contratista.
- Durante la ejecución de la obra por parte de la empresa Contratista el Asesor Prevención de Riesgos de ella supervisará acciones que permitan verificar el cumplimiento de Normas y Procedimientos de prevención que la obra o trabajo requiera.

Durante el Trabajo: Toda empresa Contratista y/o Subcontratista que suscriba un contrato con la empresa deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales establecidas en la Ley N° 16.744 y sus Reglamentos Decretos Complementarios.:

- a. Adoptar las medidas de prevención que corresponda destinadas a controlar los riesgos de accidentes del Trabajo y enfermedades profesionales que deriven de la ejecución del trabajo que se realice
- b. Cumplir las Normas y procedimientos indicados en este reglamento
- c. Todo contratista deberá instruir al inicio de cada faena y permanentemente durante el desarrollo de la obra a todo su personal y al del Subcontratista sobre los riesgos potenciales que presente su trabajo y aquellas relacionadas con las instalaciones y operaciones que se ejecuten en la empresa.

TÍTULO XIX LEY 20.609 ESTABLECE MEDIDAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN (LEY ZAMUDIO)

Artículo 199: Esta ley tiene por objetivo fundamental instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria. Corresponderá a cada uno de los órganos de la Administración del Estado, dentro del ámbito de su competencia, elaborar e implementar las políticas destinadas a garantizar a toda persona, sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución Política de la República, las

leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Plazo y forma de interposición. La acción deberá ser deducida dentro de noventa días corridos contados desde la ocurrencia de la acción u omisión discriminatoria, o desde el momento en que el afectado adquirió conocimiento cierto de ella. En ningún caso podrá ser deducida luego de un año de acontecida dicha acción u omisión. La acción se interpondrá por escrito, pudiendo, en casos urgentes, interponerse verbalmente, levantándose acta por la secretaría del tribunal competente.

TÍTULO XX LEY 21.012 GARANTIZA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE RIESGO Y EMERGENCIA

Artículo 200: "Artículo único. - Agrégase en el Código del Trabajo, después del Artículo 184, el siguiente Artículo 184 bis: "Artículo 184 bis. - Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo precedente, cuando en el lugar de trabajo sobrevenga un riesgo grave e inminente para la vida o salud de los trabajadores, el empleador deberá:

a) Informar inmediatamente a todos los trabajadores afectados sobre la existencia del mencionado riesgo, así como las medidas adoptadas para eliminarlo o atenuarlo.

b) Adoptar medidas para la suspensión inmediata de los trabajos afectados y la evacuación de los trabajadores, en caso de que el riesgo no se pueda eliminar o atenuar.

Con todo, el trabajador tendrá derecho a interrumpir sus labores y, de ser necesario, abandonar el lugar de trabajo cuando considere, por motivos razonables, que continuar con ellas implica un riesgo grave e inminente para su vida o salud. El trabajador que interrumpa sus labores deberá dar cuenta de ese hecho al empleador dentro del más breve plazo, el que deberá informar de la suspensión de estas a la Inspección del Trabajo respectiva.

Los trabajadores no podrán sufrir perjuicio o menoscabo alguno derivado de la adopción de las medidas señaladas en este Artículo, y podrán siempre ejercer la acción contenida en el Párrafo 6° del Capítulo II del Título I del Libro V del Código del Trabajo. En caso de que la autoridad competente ordene la evacuación de los lugares afectados por una emergencia, catástrofe o desastre, el empleador deberá suspender las labores de forma inmediata y proceder a la evacuación de los trabajadores. La reanudación de las labores sólo podrá efectuarse cuando se garanticen condiciones seguras y adecuadas para la prestación de los servicios. Corresponderá a la Dirección del Trabajo fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto en este Artículo."

TÍTULO XXI LEY 20.770 (LEY EMILIA) MODIFICA LA LEY DEL TRANSITO

Artículo 201: Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 18.290, de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y del Ministerio de Justicia, de 2009:

1) Modifícase el Artículo 176 en los siguientes términos:

- a) Agregase, a continuación de la palabra "lesiones", la expresión "o muerte".
- b) Reemplazase la palabra "necesaria" por "posible".

2) Suprímese el inciso final del Artículo 183.

3) Sustitúyese el Artículo 195 por el siguiente: "Artículo 195.- El incumplimiento de la obligación de dar cuenta a la autoridad de todo accidente en que sólo se produzcan daños, señalada en el Artículo 168, será sancionado con multa de tres a siete unidades tributarias mensuales y con la suspensión de la licencia hasta por un mes. El incumplimiento de la obligación de detener la marcha, prestar la ayuda posible y dar cuenta a la autoridad de todo accidente en que se produzcan lesiones, señalada en el Artículo 176, se sancionará con la pena de presidio menor en su grado medio, inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica y multa de siete a diez unidades tributarias mensuales. Si en el caso previsto en el inciso anterior las lesiones producidas fuesen de las señaladas en el número 1º del Artículo 397 del Código Penal o se produjese la muerte de alguna persona, el responsable será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo, inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica, multa de once a veinte unidades tributarias mensuales y con el comiso del vehículo con que se ha cometido el delito, sin perjuicio de los derechos del tercero propietario, que podrá hacer valer conforme a las reglas generales del Código Procesal Penal. Para los efectos de determinar la pena prevista en este inciso, será aplicable lo dispuesto en los Artículos 196 bis y 196 ter de esta ley. Las penas previstas en este Artículo se impondrán al conductor juntamente con las que le correspondan por la responsabilidad que le pueda caber en el respectivo delito o cuasidelito, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 74 del Código Penal."

4) Introdúcese el siguiente Artículo 195 bis: "Artículo 195 bis. - La negativa injustificada de un conductor para someterse a las pruebas

respiratorias u otros exámenes científicos destinados a establecer la presencia de alcohol o de sustancias estupefacientes o psicotrópicas en el cuerpo, previstos en el Artículo 182, será sancionada con multa de tres a diez unidades tributarias mensuales y con la suspensión de su licencia hasta por un mes. En caso de accidentes que produzcan lesiones de las comprendidas en el número 1º del Artículo 397 del Código Penal o la muerte de alguna persona, la negativa injustificada del conductor que hubiese intervenido en ellos a someterse a las pruebas respiratorias evidenciales o a los exámenes científicos señalados en el Artículo 183 de esta ley para determinar la dosificación de alcohol en la sangre o la presencia de drogas estupefacientes o sicotrópicas, o la realización de cualquier maniobra que altere sus resultados, o la dilación de su práctica con ese mismo efecto, serán castigadas con la pena de presidio menor en su grado máximo, multa de once a veinte unidades tributarias mensuales, inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica y comiso del vehículo con que se ha cometido el delito, sin perjuicio de los derechos del tercero propietario, que podrá hacer valer conforme a las reglas generales del Código Procesal Penal. Para los efectos de determinar la pena prevista en este inciso, será aplicable lo dispuesto en los Artículos 196 bis y 196 ter de esta ley. La pena prevista en el inciso anterior se impondrá al conductor juntamente con la que le corresponda por la responsabilidad que le pueda caber en el respectivo delito o cuasidelito, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 74 del Código Penal."

5) Sustitúyese el inciso tercero del Artículo 196, por los siguientes incisos tercero y cuarto: "Si se causare alguna de las lesiones indicadas en el número 1º del Artículo 397 del Código Penal o la muerte de alguna persona, se impondrán las penas de presidio menor en su grado máximo, en el primer caso, y de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, en el segundo. En ambos casos, se aplicarán también las penas de multa de ocho a veinte unidades tributarias mensuales, de inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica y el comiso del vehículo con que se ha cometido el delito, sin perjuicio de los derechos del tercero propietario, que podrá hacer valer conforme a las reglas generales del Código Procesal Penal. Al autor del delito previsto en el inciso precedente se le impondrá el máximo o el grado máximo de la pena corporal allí señalada, según el caso, juntamente con las penas de multa, inhabilidad perpetua para conducir vehículos motorizados y comiso que se indican, si concurriere alguna de las circunstancias siguientes: 1.- Si el responsable hubiese sido condenado anteriormente por alguno de los delitos previstos en este Artículo, salvo que a la fecha de comisión del delito hubieren transcurrido los plazos establecidos en el Artículo 104 del Código Penal respecto del hecho que motiva la condena anterior. 2.- Si el delito hubiese sido cometido por un conductor cuya profesión u oficio consista en el transporte de personas o bienes y hubiere actuado en el ejercicio de sus funciones. 3.- Si el responsable condujere el vehículo con su licencia de conducir cancelada, o si ha sido inhabilitado a perpetuidad para conducir vehículos motorizados."

6) Incorpórase el siguiente Artículo 196 bis: "Artículo 196 bis. - Para determinar la pena en los casos previstos en los incisos tercero y cuarto del Artículo 196, el tribunal no tomará en consideración lo dispuesto en los Artículos 67, 68 y 68 bis del Código Penal y, en su lugar, aplicará las siguientes reglas:

a) Si no concurren circunstancias atenuantes ni agravantes en el hecho, el tribunal podrá recorrer toda la extensión de la pena señalada por la ley al aplicarla.

b) Si, tratándose del delito previsto en el inciso tercero del Artículo 196, concurren una o más circunstancias atenuantes y ninguna agravante, el tribunal impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo. Si concurren una o más agravantes y ninguna atenuante, aplicará la pena de presidio mayor en su grado mínimo.

c) Si, tratándose del delito establecido en el inciso cuarto del Artículo 196, concurren una o más circunstancias atenuantes y ninguna agravante, el tribunal impondrá la pena en su grado mínimo. Si concurren una o más agravantes y ninguna atenuante, la impondrá en su grado máximo. Para determinar en tales casos el mínimo y el máximo de la pena, se dividirá por mitad el período de su duración: la más alta de estas partes formará el máximo y la más baja el mínimo.

d) Si concurren circunstancias atenuantes y agravantes, se hará su compensación racional para la aplicación de la pena, graduando el valor de unas y otras.

e) El tribunal no podrá imponer una pena que sea mayor o menor al marco fijado por la ley. Con todo, podrá imponerse la pena inferior en un grado si, tratándose de la eximente del número 11 del Artículo 10 del Código Penal, concurriere la mayor parte de sus requisitos, pero el hecho no pudiese entenderse exento de pena."

7) Agrégase el siguiente Artículo 196 ter: "Artículo 196 ter. - Respecto del delito previsto en el inciso tercero del Artículo 196, será aplicable lo previsto en la ley Nº 18.216, conforme a las reglas generales. Sin embargo, la ejecución de la respectiva pena sustitutiva quedará en suspenso por un año, tiempo durante el cual el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de libertad a la que fuere condenado. Con todo, no se aplicará en estas situaciones lo dispuesto en el Artículo 38 de dicha ley y en ningún caso la sustitución de la pena privativa de libertad implicará la sustitución o suspensión del cumplimiento de las multas, comiso e inhabilitaciones impuestas."

8) Modifícase el Artículo 209, en los siguientes términos:

- a) Sustitúyese, en el inciso primero, la expresión "prisión en su grado máximo" por "presidio menor en su grado mínimo".
- b) Agrégase el siguiente inciso final: "Lo previsto en el presente Artículo no se aplicará a quienes fueren condenados por los delitos contemplados en los incisos tercero y cuarto del Artículo 196."

Artículo 2º.- Intercálase en el Artículo 3º del decreto ley N° 321, de 1925, del Ministerio de Justicia, que establece la libertad condicional para los penados, el siguiente inciso sexto, nuevo, pasando el actual a ser séptimo: "Los condenados por los incisos tercero y cuarto del Artículo 196 de la ley de Tránsito podrán obtener el mismo beneficio una vez cumplidos dos tercios de la condena.

TÍTULO XXII LEY 21.063 CREA SEGURO PARA ACOMPAÑAMIENTO DE NIÑOS Y NIÑAS (LEY SANNA)

Artículo 202: Artículo 1º- Objeto del Seguro. Establécese un seguro obligatorio, en adelante "el seguro", para los padres y madres trabajadores de niños y niñas afectados por una condición grave de salud, para que puedan ausentarse justificadamente de su trabajo durante un tiempo determinado, con el objeto de prestarles atención, acompañamiento o cuidado personal, recibiendo durante ese periodo un subsidio que reemplace total o parcialmente su remuneración o renta mensual, en los términos y condiciones señalados en la presente ley.

Artículo 2º- Personas protegidas por el seguro. Estarán sujetos al seguro las siguientes categorías de trabajadores.

- a) Los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo
- b) Los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado señalados en el Artículo 1º del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, promulgando el año 2000 y publicado el año 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, con exclusión de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública sujetos al régimen previsional de las Cajas de Previsión de la Defensa Nacional y de Carabineros de Chile. Estarán sujetos también al Seguro los funcionarios del Congreso Nacional, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, del Servicio Electoral, de la justicia Electoral y demás tribunales especiales creados por ley.
- c) Los trabajadores independientes a que se refieren los Artículos 89, inciso primero, y 90, inciso tercero, del decreto ley N° 3.500, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 1980.

La afiliación de un trabajador al Seguro se entenderá efectuada por el solo ministerio de la ley, cuando se incorpore al régimen del seguro de la ley N°16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Artículo 3º- Beneficiarios del Seguro. Son beneficiarios del Seguro, el padre y la madre trabajadores señalados en el Artículo precedente, de un niño o niña mayor de un año y menor de quince o dieciocho años, según corresponda, afectado o afectada por una condición grave de salud. También serán beneficiarios del Seguro el trabajador o la trabajadora que tenga a su cargo el cuidado personal de dicho niño o niña, otorgado por resolución judicial.

Artículo 4º- De las prestaciones del Seguro. Los trabajadores afiliados al Seguro tendrán derecho, cumpliendo los requisitos establecidos en esta ley, a un permiso para ausentarse justificadamente de su trabajo durante un tiempo determinado y al pago de un subsidio que reemplace total o parcialmente su remuneración o renta mensual, durante el período que el hijo o hija requiera atención, acompañamiento o cuidado personal.

Artículo 5º- Requisitos de acceso al Seguro. Para acceder a las prestaciones del Seguro los trabajadores deberán estar afiliados a él y cumplir los siguientes requisitos:

- a) Los trabajadores dependientes deberán tener una relación laboral vigente a la fecha de inicio de la licencia médica y registrar, a lo menos, ocho cotizaciones previsionales mensuales, continuas o discontinuas, en los últimos veinticuatro meses anteriores a la fecha de inicio de la licencia médica. Las tres últimas cotizaciones más próximas al inicio de la licencia deberán ser continuas.
- b) Los trabajadores independientes deberán contar, a lo menos, con doce cotizaciones previsionales mensuales, continuas o discontinuas, en los últimos veinticuatro meses anteriores al inicio de la licencia médica. Las cinco últimas cotizaciones más próximas al inicio de la licencia deberán ser continuas. Además, estos trabajadores deberán encontrarse al día en el pago de las cotizaciones para pensiones, salud, el seguro de la ley N° 16.744 y para el Seguro contemplado en esta ley. Para los efectos de esta ley se considerará que se encuentran al día quienes hayan pagado las cotizaciones para pensiones, salud, el seguro de la ley N° 16.744 y el Seguro creado por esta ley, el mes inmediatamente anterior al inicio de la licencia.
- c) Contar con una licencia médica emitida de conformidad a lo establecido en el Artículo 13, junto con los demás documentos y

certificaciones que correspondan.

Artículo 6°- Requisitos de acceso al Seguro para el trabajador temporal cesante. Si a la fecha de inicio de la licencia médica el trabajador o la trabajadora no cuentan con un contrato de trabajo vigente, tendrá derecho a las prestaciones del Seguro cuando cumpla copulativamente con los siguientes requisitos:

- a) Tener doce o más meses de afiliación previsional con anterioridad a la fecha de inicio de la licencia médica.
- b) Registrar, a lo menos, ocho cotizaciones previsionales mensuales, continuas o discontinuas, en calidad de trabajador dependiente, en los últimos veinticuatro meses anteriores a la fecha de inicio de la licencia médica.
- c) Las tres últimas cotizaciones registradas, dentro de los ocho meses anteriores al inicio de la licencia médica, deberán ser en virtud de un contrato a plazo fijo, trabajo o servicio determinado.

Párrafo segundo De las contingencias protegidas por el Seguro

Artículo 7° - Contingencia protegida. La contingencia protegida por el Seguro es la condición grave de salud de un niño o niña. Constituyen una condición grave de salud las siguientes:

- a) Cáncer.
- b) Trasplante de órgano sólido y de progenitores hematopoyéticos.
- c) Fase o estado terminal de la vida.
- d) Accidente grave con riesgo de muerte o de secuela funcional grave y permanente.

En los casos de las letras a), b) y c) serán causantes del beneficio los niños y niñas mayores de un año y menores de dieciocho años. En el caso de la letra d) serán causantes del beneficio los niños y niñas mayores de un año y menores de quince años.

Artículo 8°- Condiciones de acceso en caso de cáncer. Las condiciones de acceso y acreditación en caso de cáncer son las siguientes:

- a) Que la condición de salud del niño o niña forme parte de las patologías consideradas dentro de las Garantías Explícitas en Salud establecidas en la ley N° 19.966 y sus reglamentos, en sus etapas de sospecha, confirmación diagnóstica, tratamiento, seguimiento y recidiva.
- b) Licencia médica extendida por el médico tratante.
Para aquellos niños o niñas mayores de 15 y menores de 18 años diagnosticados con algún cáncer que no forme parte de aquellos considerados dentro de las Garantías Explícitas en Salud, bastará con la acreditación establecida en la letra b) del inciso anterior.

Artículo 9°- Condiciones de acceso en caso de trasplante. Las condiciones de acceso y acreditación en caso de trasplante de órgano sólido son las siguientes:

- a) Que se trate del trasplante de un órgano sólido de acuerdo con lo establecido en la ley N° 19.451, que establece normas sobre trasplante y donación de órganos, y su reglamento.
- b) Que se haya efectuado el trasplante. En los casos en que no se haya efectuado el trasplante y el niño o niña se encuentren inscritos en el registro nacional de potenciales receptores de órganos a cargo del Instituto de Salud Pública de Chile, priorizado como urgencia médica, se requerirá un certificado emitido por la Coordinadora Nacional de Trasplante que acredite esta circunstancia.
- c) Licencia médica extendida por el médico tratante.
En caso de trasplante de progenitores hematopoyéticos las condiciones de acceso y acreditación serán que el trasplante haya sido efectuado y la licencia médica haya sido extendida por el médico tratante.

Artículo 10°- Condiciones de acceso en caso de fase o estado terminal de la vida. La fase o estado terminal de la vida es aquella condición de salud en que no existe recuperación de la salud del niño o niña y su término se encuentra determinado por la muerte inminente. Se incluye dentro de esta condición de salud el tratamiento destinado al alivio del dolor y los cuidados paliativos por cáncer avanzado.

Las condiciones de acceso y acreditación son las siguientes:

- a) En caso de fase o estado terminal de la vida se requerirá un informe o declaración escrita expedida por el médico tratante que acredite la condición de salud del niño o niña.
- b) En caso de tratamiento destinado al alivio del dolor y cuidados paliativos por cáncer avanzado, se requerirá que la condición de salud del niño o niña forme parte de las patologías consideradas dentro de las Garantías Explícitas en Salud establecidas en la ley N° 19.966 y sus reglamentos. Esta condición de acceso no será requerida para los cánceres de niños o niñas mayores de 15 y menores de

18 años de edad que no formen parte de las Garantías Explícitas en Salud.

c) Licencia médica extendida por el médico tratante.

d) Informe escrito favorable emitido por el director del área médica del prestador institucional de salud respectivo.

Artículo 11° - Condiciones de acceso en caso de accidente grave. Las condiciones de acceso y acreditación en caso de accidente grave con riesgo de muerte o de secuela funcional grave y permanente son las siguientes:

a) Informe o declaración escrita expedida por el médico tratante que acredite:

1. Que el niño o niña se encuentra afectado por un cuadro clínico severo derivado de un accidente grave, y

2. Que el cuadro clínico implique riesgo vital o de secuela funcional severa y permanente que requiera rehabilitación intensiva para su recuperación.

b) Documento o certificado que acredite que el niño o niña se encuentra hospitalizado o sujeto a un proceso de rehabilitación funcional intensiva o a cuidados especializados en el domicilio.

c) Licencia médica extendida por el médico tratante.

Artículo 12°- Reglamentos de ejecución. Uno o más reglamentos conjuntos de los Ministerios de Salud y del Trabajo y Previsión Social, suscritos además por el Ministro o Ministra de Hacienda, fijarán las normas para la adecuada aplicación y acreditación de lo dispuesto en los Artículos 8°, 9°, 10 y 11, incluidas las normas relativas a la emisión de las licencias médicas y los demás antecedentes documentales.

TITULO XXIII DE LOS FACTORES DE RIESGO DE LESIÓN MUSCULOESQUELÉTICA

APRUEBA GUÍA DE ERGONOMÍA “METODOLOGÍA DE ANÁLISIS ERGONÓMICO, ORIENTACIONES PARA SU PRACTICA EN SISTEMAS LABORALES”, DEL DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL.

Artículo 203: Para lograr sus objetivos, la ergonomía se sustenta en una serie de principios básicos, los que se pueden resumir en los siguientes enunciados:

- a) Tiene en el centro de su accionar a las personas, considerando el conocimiento y la cuantificación de sus capacidades, habilidades, limitaciones y necesidades, tanto físicas como mentales, para así, diseñar sistemas seguros, saludables, productivos y sustentables;
- b) Posee una visión eminentemente preventiva, ya que debe estar presente desde la concepción y el diseño de los puestos de trabajo, aun cuando sus principios también se aplican para la adaptación o rediseño del trabajo, definida también como ergonomía correctiva;
- c) Aborda las exigencias y los factores de riesgo a los que se exponen las personas en sus contextos y condiciones particulares, buscando el equilibrio entre las demandas de las tareas y las capacidades de quienes las realizan;
- d) Posee una mirada multidisciplinar, en donde confluyen diversos puntos de vista que enriquecen el conocimiento e intervención de las condiciones de trabajo;
- e) Es participativa y colaborativa por esencia, por lo tanto, requiere la concurrencia de todas las partes interesadas, con especial énfasis en los trabajadores que se exponen directamente a las exigencias del trabajo;
- f) Posee una mirada integral y sistémica de las personas y su entorno, lo que permite intervenir de manera más efectiva el conjunto de factores y variables que intervienen en la salud, seguridad y bienestar de las personas;
- g) Posee un amplio campo de aplicación, ya que sus principios se aplican tanto para los sistemas laborales, como en la vida cotidiana. Para efectos de los factores de riesgo de lesión musculo esquelética de extremidades superiores, las siguientes expresiones tendrán el significado que se indica:

Artículo 204: El empleador deberá implementar la Metodología de Análisis Ergonómico para evaluar los factores de riesgo asociados a trastornos musculo esqueléticos de las extremidades superiores presentes en las tareas de los puestos de trabajo de su empresa lo que llevará a cabo conforme a las indicaciones establecidas en la norma técnica que dictará al efecto el Ministerio de Salud

Las etapas por evaluar dentro de esta metodología son las siguientes:

- Delimitación del Sistema
- Identificación de exigencias o demandas de tareas
- Valoración de la carga de Trabajo
- Diagnóstico de los desajustes o brechas
- Formulación e incorporación de Soluciones
- Seguimiento a sus medidas y su impacto

La presencia de estos factores de riesgo deberá ser evaluada mediante observación directa de la actividad realizada por el trabajador la que deberá contrastarse con las condiciones establecidas a continuación.

Delimitación del Sistema:

Esta etapa busca establecer los límites de la intervención, circunscribiendo el objeto de análisis, teniendo en cuenta el contexto y las condiciones en las que se desarrolla el trabajo. Para esto se requiere conocer las características generales de la organización, el lugar físico, la geografía, los procesos productivos (bienes y servicios), y el medioambiente cultural y social (prácticas de trabajo, estructura organizacional, actitudes, etc.).

Identificación de Exigencias o Demandas de las Tareas:

Una vez que se delimita el sistema a intervenir, se debe conocer detalladamente las exigencias de las tareas que se ejecutan, entendidas como el conjunto de demandas que el sistema de trabajo ejerce sobre las personas, teniendo en cuenta las dimensiones físicas, mentales, ambientales y organizacionales.

- a) Exigencias físicas: Son las demandas del sistema de trabajo en relación a los requerimientos energéticos, respiratorios, circulatorios y metabólicos; considera aspectos anatómicos, fisiológicos (esfuerzo ventilatorio, carga cardiovascular, indicadores metabólicos y bioquímicos) y biomecánicos (brazo de palanca o torque, potencia y resistencia) expresados en movimientos, posturas y aplicación de fuerzas.
- b) Exigencias mentales: Son las demandas de carácter cognitivo y afectivo, impuestas por el sistema laboral.
 - b.1. La dimensión cognitiva se expresa principalmente en los esfuerzos adaptativos del sistema nervioso, en cuanto a la recepción y procesamiento de la información captada por los sentidos para ejecutar respuestas; incluye, comprensión simbólica, razonamiento, toma de decisiones, coordinación visomotora, memoria a corto y largo plazo, concentración y atención.
 - b.2. La dimensión afectiva - emocional: Corresponde a las demandas a la estructura psicoafectiva y el uso de emociones. Por lo tanto, las exigencias emocionales en el trabajo refieren a la "fortaleza emocional, o destreza para manejar distintas emociones, que requiere una tarea profesional"
- c) Exigencias organizacionales: Son las demandas impuestas a las personas por la forma de estructurar, distribuir, procesar y supervisar el trabajo y que pueden influir en su comportamiento, facilitando o dificultando su desempeño.
- d) Exigencias ambientales: Son las demandas del sistema de trabajo, referidas al entorno físico directo e indirecto. Dentro de las áreas de actuación de la ergonomía, se encuentran principalmente el ambiente acústico; lumínico y cromático; termo higrométrico y la calidad del aire interior; ambientes hiperbáricos e hipobáricos; vibraciones.

Valoración de la carga de Trabajo

Una vez que se conocen los procesos y se identifican las exigencias, se debe valorar la carga de trabajo, la que está determinada por el efecto de las exigencias de trabajo sobre las personas.

Diagnóstico de los desajustes o brechas

A partir del conocimiento del contexto en el que las personas desarrollan las tareas y de la identificación y evaluación de los factores de riesgo, se debe realizar el análisis sistemático de los datos recogidos, para así, establecer un diagnóstico experto de la situación, que permita un adecuado tratamiento de los desajustes, brechas o desequilibrios encontrados.

Formulación e Incorporación de Soluciones

Establecer un diagnóstico certero de la situación permite generar soluciones más eficientes y eficaces para el tratamiento de los desajustes o brechas.

Seguimiento a medias y su impacto

En esta etapa se debe verificar si se implementaron las medidas de control propuestas y si tuvieron impacto en eliminar o reducir los niveles de riesgo a los que se exponen las personas. Para medir la eficacia de dichas medidas, se debe reevaluar, utilizando los mismos métodos o instrumentos que permitieron evidenciar el riesgo. Además, se deben incorporar todos aquellos indicadores que se buscó impactar con la intervención, tales como, siniestralidad, ausentismo, productividad, etc.

Artículo 205: Corresponde al empleador implementar la metodología anteriormente descrita para eliminar o mitigar los riesgos detectados, implementando los pasos indicados en la guía.

Artículo 206: El empleador deberá informar a sus trabajadores sobre los factores a los que están expuestos, las medidas preventivas y

los métodos correctos de trabajo pertinentes a la actividad que desarrollan. Esta información deberá realizarse a las personas involucradas, cada vez que se asigne a un trabajador a un puesto de trabajo que implique dichos riesgos y cada vez que se modifiquen los procesos productivos o los lugares de trabajo.

DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO TMERT 2024

Artículo 207: En nuestra empresa MINERQUIM LTDA reconocemos que:

“Los Trastornos Musculoesqueléticos de las Extremidades Superiores relacionados con el Trabajo (TMERT-EESS), son lesiones físicas sobre una parte específica del sistema musculoesquelético, que se desarrollan gradualmente sobre un periodo de tiempo; y los factores de riesgo asociados a ellos son esfuerzos repetidos, esfuerzos puntuales que sobrepasan la resistencia normal de los tejidos que componen el sistema, temperaturas extremas y uso frecuente de herramientas.”

El objetivo de la Norma Técnica y Protocolo de Vigilancia de los expuestos a factores de TMERT –EESS es:

Identificar y evaluar adecuadamente el riesgo de trastornos musculoesqueléticos-EESS asociados a la actividad laboral

Disminuir la incidencia y prevalencia de TMERT – EESS en todos los rubros económicos.

Artículo 208: A continuación, se detallan los puntos más relevantes que abarcan esta actualización del Protocolo TMERT 2024 y que nuestra empresa **MINERQUIM LTDA declara tener conocimiento y compartirlo con nuestros trabajadores a través de este reglamento interno:**

Se integra en los procesos de identificación, evaluación y control de riesgos, lo que aplica en TMERT en tareas de levantamiento, transporte, descenso, empuje, arrastre y tareas repetitivas.

La identificación inicial y avanzada es tarea de las empresas.

La identificación inicial y avanzada, puede ser realizada por el Depto. de Prevención de Riesgos (en los casos que la empresa se vea obligada a contar con estas dependencias), puede ser con asistencia técnica del OA y el CPHS siempre cuando cuente con al menos un trabajador debidamente capacitado.

Los niveles de Riesgos pueden ser riesgo bajo, medio, alto, aceptable y no aceptable.

El cambio se enfoca más en la Ergonomía laboral.

TÍTULO XXIV DECRETO 1029 EXENTO: NORMA TECNICA N° 125 (PREXOR)

Artículo 209: El PREXOR permite evaluar las condiciones de exposición ocupacional a ruido a la que están expuestos los trabajadores en sus lugares de trabajo con el propósito de adoptar medidas de control de ruido oportunas y eficaces para prevenir la Hipoacusia Sensorio Neural Laboral, debe ser difundido y conocido al interior de la empresa, en los distintos niveles jerárquicos, tales como: Empleadores, Trabajadores en general, Expertos en Prevención de Riesgos, Miembros del comité paritario de la empresa, Dirigentes Sindicales.

En trabajadores expuestos al agente físico ruido, la difusión del PREXOR debe quedar acreditada mediante «Acta», que indique su realización e incluya a todas las personas que tomaron conocimiento del PREXOR, la cual debe ser remitida a la Autoridad Sanitaria Regional y a la Inspección del Trabajo correspondiente.

Artículo 210: La aplicación del PREXOR es de responsabilidad de los administradores de la Ley 16.744 (Mutualidades), las empresas y trabajadores donde exista exposición ocupacional a ruido.

Artículo 211: La fiscalización del cumplimiento del PREXOR es de responsabilidad de la Autoridad Sanitaria Regional (ASR) y de la Inspección del Trabajo.

Artículo 212: Es obligación de los trabajadores expuestos participar activamente en la implementación del Plan de Gestión del Riesgo por Exposición Ocupacional a Ruido, que incluye el Programa de vigilancia ambiental (programa de protección auditiva) y programa de vigilancia de la salud (programa de capacitación).

Artículo 213: Se deberá incluir a todos los trabajadores que están expuestos a niveles sobre los criterios de acción.

Artículo 214: El trabajador deberá permanecer en vigilancia auditiva el período que dure su exposición al ruido en su lugar de trabajo.

Artículo 215: Las jefaturas directas tienen la obligación de participar en la Implementación del Programa de inspección periódica sobre el uso correcto y permanente de los EPA (elementos de protección auditiva), identificando las causas que afecten el uso correcto o que alteren su rendimiento y las acciones correctivas que se apliquen, así como de la supervisión en terreno del estado estructural de los protectores auditivos y la compatibilidad con otros elementos de protección personal.

Artículo 216: El empleador deberá capacitar a los trabajadores en el uso correcto de los PA, mediante entrenamiento demostrable, como también, respecto a su limpieza, conservación y recambio oportuno.

TÍTULO XXV LEY 21.220 TRABAJO A DISTANCIA Y TELETRABAJO

Artículo 217: Se entiende por Trabajo a Distancia, el trabajador que presta sus servicios, total o parcialmente, desde su domicilio u otro lugar o lugares distintos de los establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa. No es trabajo a distancia si el trabajador presta sus servicios en lugares designados y habilitados por el empleador, aun cuando estos estén fuera de las dependencias de la empresa.

Se entenderá por teletrabajo cuando los servicios son prestados mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones o si tales servicios deben reportarse mediante estos medios.

Artículo 218: Las partes podrán pactar el trabajo a distancia o teletrabajo al inicio o durante la relación laboral. En ningún caso, los pactos de teletrabajo puede significar un menoscabo de los derechos reconocidos por el Código del Trabajo (respeto de las garantías constitucionales; afectaciones a la intimidad, la vida privada o la honra de estos) Cuando el empleador, adopte medidas de control en el marco del teletrabajo, deberá informar los resguardos necesarios para no afectar los derechos fundamentales de los trabajadores, en relación a la utilización discriminada o un ejercicio intensivo de sus facultades bajo un escenario tecnológico afectando los límites del espacio personal del trabajador. El trabajador podrá acceder siempre a las instalaciones de la empresa, y garantizar el empleador que participe en las actividades colectivas (el empleador debe asumir los gastos de traslados).

Artículo 219: La empresa deberá informar por escrito al trabajador la existencia o no de sindicatos legalmente constituidos en la empresa, al momento de inicio de labores. En caso de que la organización sindical se haya formado con posterioridad a la prestación de servicios, debe informar el empleador dentro de los 10 días siguientes de recibida la comunicación establecido en el art. 225 del Código del Trabajo.

Artículo 220: Lugar de prestación de los servicios. El trabajador podrá prestar servicios en su domicilio u otro sitio determinado o puede elegir libremente donde ejercerá sus funciones entre distintos lugares. No constituye trabajo a distancia la prestación de servicios en lugares destinados y habilitados por el empleador, aun cuando estén ubicados fuera de las dependencias de la empresa.

Artículo 221: Jornada de Trabajo. A los trabajadores se les podrá aplicar las siguientes jornadas laborales;

Trabajo a distancia y teletrabajo sujeto a jornada de trabajo: sujeto a las reglas generales en materia de jornada de trabajo, Artículo 22 y 28 del Código del Trabajo, como la regulación referente al descanso semanal, Art. 35 y 38 del mismo cuerpo legal. En esta modalidad se pueden combinar tiempos de trabajo en forma presencial en las dependencias de la empresa y fuera de ella. Es decir, el trabajador puede optar libremente entre jornada presencial y teletrabajo (deberá extenderse un anexo de contrato de trabajo). En este caso el empleador deberá establecer un mecanismo fidedigno de registro de cumplimiento de la jornada de trabajo a distancia, pero debe ser previamente autorizado por la Dirección del Trabajo.

Contrato de Teletrabajo con exclusión de la limitación de jornada de trabajo (Art. 22 del Código del Trabajo), siempre cuando el trabajador no se encuentre con fiscalización inmediata.

Artículo 222: Derecho a descanso y derecho a desconexión. Los trabajadores pueden tener una desconexión de al menos 12 horas continuas, en un periodo de 24 horas. Dichos dependientes no están obligados a responder comunicaciones, órdenes u otros requerimientos.

Artículo 223: Obligación del empleador de proveer las condiciones para la prestación de servicios a distancia y el teletrabajo; El responsable de adoptar las medidas que garanticen el normal desempeño de las funciones es el empleador, consecuentemente, de ello se extrae el deber de proporcionar al trabajador equipos, herramientas y materiales para el trabajo a distancia, que incluirá los elementos de protección personal.

Los costos de operación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de equipos serán de cargo del empleador. En cuanto a los costos

de operación, las partes podrán acordar el establecimiento de asignaciones toda vez que de acuerdo a esta ley son del cargo del empleador.

Artículo 224: Deber general de protección del empleador; Los trabajadores deben sujetarse al reglamento que dictará el Ministerio del Trabajo y Previsión Social en el plazo de 30 días corridos desde la publicación de dicho cuerpo legal. Dichas condiciones deben ser comunicadas por el empleador junto con velar por el cumplimiento de estas.

Respecto a la verificación de cumplimientos de estas condiciones, el empleador no podrá ingresar al domicilio del trabajador, sin autorización de este. En ese caso, el empleador deberá solicitar al organismo administrativo del seguro de la ley N° 16.744, que concurra y verifique, lo que también requiere la autorización del trabajador. La Dirección del Trabajo también podrá fiscalizar, con la debida autorización del trabajador.

El empleador debe informar de los riesgos que entrañan sus labores por teletrabajo, así como las medidas preventivas, junto con capacitarlo en caso de que sea necesario.

Í T E M	REQUERIMIENTO	TIPO DE AGENTE RIESGOS /	OBSERVACIONES
1	Lugar aislado de ruidos molestos (tráfico de vehículos; niños jugando; maquinarias industriales; construcción cercana, etc.)	Físico	Tener en cuenta que el ruido sea molesto y esté presente en forma permanente durante toda la jornada laboral.
2	Lugar con ventilación suficiente (ventanas, aire acondicionado, ventilador)	Físico	
3	Lugar con temperaturas normales (de 19 a 25 grados Celsius) (Evitar temperaturas extremas)	Físico	Existe la forma de disminuir el calor con ventanas abiertas, ventilador o aire acondicionado. Para el frío (calefactor, estufa u otro)
4	Lugar con buena iluminación (iluminación natural o artificial)	Físico	Que no produzca fatiga visual (recomendable luz cálida)
5	El puesto de trabajo tenga el suficiente espacio para las herramientas mínimas de trabajo	Físico	Superficie de mesa nivelada y lisa (sin bordes filosos o partes que sobresalgan y puedan dañar a la persona) Poseer mouse pad, apoya muñeca
6	La conexión eléctrica está próximo a su puesto de trabajo	Contacto con energía eléctrica	Para el uso de extensiones eléctricas, ésta se debe encontrar en buenas condiciones
7	La conexión eléctrica se encuentra en buen estado	Contacto con energía eléctrica	
8	Para el uso de extensiones eléctricas, éstas se pueden instalar de tal forma que no obstruyan el paso de personas	Contacto con energía eléctrica / caída mismo nivel	

9	La silla que utilizará es cómoda, sus brazos quedan en línea recta (ante brazos y brazos a 90° o un poco más), pies pegados al suelo, muslo y espalda a 90° o un poco más, cabeza cuello en posición recta, el borde superior del monitor al nivel de los ojos o algo por debajo	Ergonómico	Posee almohadón, es silla de escritorio (ergonómica).
---	---	------------	---

Asimismo, se informará al Trabajador sobre las siguientes recomendaciones y medidas de control:

- Para ruidos molestos: Aislé el ruido cerrando ventanas
- Mantenición de orden y limpieza en el lugar de trabajo (antes, durante y después)
- Las conexiones de trabajo que no obstruyan el paso (instalar en pared)
- Evitar consumir alimentos o líquidos calientes mientras está trabajando, ya que podrían derramar y provocar quemadura
- Utilizar las pausas de trabajo para consumir alimentos
- Descansar entre 8 a 10 minutos, cada una hora de trabajo de digitación
- Si tienes síntomas de agotamiento o fatiga, haz una pausa, puedes hacer pausas activas como elongar musculatura, cuello y espalda
- Si es posible separar el trabajo de la familia para así evitar la tensión laboral
- Utiliza buena iluminación en el lugar de trabajo, recomendable luz natural
- Controle temperaturas que sean de su comodidad.

Artículo 225: Contenido mínimo del contrato de trabajo de Teletrabajo; Además de las indicadas en el Artículo 10 del Código del Trabajo, el Artículo 152 quáter K del mismo cuerpo legal señala las siguientes;

1. Indicación expresa de que las partes han acordado la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, especificando si será de forma total o parcial y, en este último caso, la fórmula de combinación entre trabajo presencial y trabajo a distancia o teletrabajo.
2. El lugar o los lugares donde se prestarán los servicios, salvo que las partes hayan acordado que el trabajador elegirá libremente dónde ejercerá sus funciones, en conformidad a lo prescrito en el inciso primero del Artículo 152 quáter H, lo que deberá expresarse.
3. El período de duración del acuerdo de trabajo a distancia o teletrabajo, el cual podrá ser indefinido o por un tiempo determinado, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 152 quáter I.
4. Los mecanismos de supervisión o control que utilizará el empleador respecto de los servicios convenidos con el trabajador.
5. La circunstancia de haberse acordado que el trabajador a distancia podrá distribuir su jornada en el horario que mejor se adapte a sus necesidades o que el teletrabajador se encuentra excluido de la limitación de jornada de trabajo.
6. El tiempo de desconexión.

Dicho contrato o anexo debe firmarse dentro del plazo de 15 días hábiles. En caso de que la firma sea electrónica, esta será válida y producirá los mismos efectos que los celebrados por escrito y en soporte de papel.

Artículo 226: Derecho de reversibilidad de las modalidades de contrato de trabajo; Existe el derecho de las partes de volver a la modalidad de trabajo presencial. En caso de que la modalidad de teletrabajo se haya acordado con posterioridad al inicio de la vigencia de la relación laboral es posible volver a la modalidad presencial por decisión unilateral de cualquier de las partes, previo aviso por escrito con una anticipación de 30 días.

Artículo 227: El registro y fiscalización de los contratos de trabajo a distancia y teletrabajo corresponde a la Dirección del Trabajo.

TITULO XXVI MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS PARA REALIZAR EN LOS LUGARES DE TRABAJO

Artículo 228: La empresa tomará las acciones necesarias para proteger eficazmente a los trabajadores. Para estos efectos, promoverá la aplicación de las siguientes medidas;

- Dispensadores de alcohol gel en los accesos abiertos a públicos.
- Manejo de temperatura corporal al ingreso
- Información a los trabajadores sobre el COVID-19; Capacitaciones a los trabajadores informando en que consiste la enfermedad, formas de transmisión, síntomas, manejo, acciones si presenta síntomas, medidas preventivas, uso de elementos de protección personal en el caso que corresponda, los protocolos existentes para prevenir o reducir la probabilidad de contagio. Toda capacitación realizada, debe registrar a los trabajadores que participaron en ella, extendiendo un documento que haga mención a

la información entrega a los trabajadores.

- Asegurar la limpieza e higiene del lugar de trabajo, así como de tiendas y/o locales; Las superficies y los objetos deben limpiarse regularmente: Escritorios, mesas, teléfonos, teclados, casilleros, dispensadores de agua, sillas, comedores, casinos, entre otros. Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la presencia de residuos de orina, heces y otros fluidos corporales
- En caso de que la empresa proporcione un medio de transporte que realice traslado a los trabajadores, se debe realizar limpieza y desinfección del medio de transporte cada vez que se realice traslado de trabajadores/trabajadoras, evitando que exista aglomeraciones en dicho medio, procurando que exista la debida distancia entre cada trabajador.
- Promover y dar acceso a lavado de manos por parte de trabajadores y trabajadoras, visitas, contratistas y clientes, facilitando las condiciones y los implementos necesarios para el lavado de manos frecuente con agua y jabón.
- Disponer de solución de alcohol gel permanentemente para el trabajador/trabajadora que no tiene acceso a lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente.
- Gestionar y promover las reuniones no presenciales para evitar transmisión, mediante el uso de medios electrónicos. Si la reunión presencial no puede ser reemplazada por medios electrónicos se debe reducir el número de personas. Organizarla de manera que los participantes estén al menos a 1 metro de distancia entre sí. Evitar disponer de alimentos y bebestibles durante la reunión.
- Determinación de capacidad máxima de público que pueda permanecer simultáneamente en el interior del establecimiento, bajo el contexto de pandemia, procurando cumplir con el distanciamiento social de un metro y previniendo la generación de aglomeraciones.
- Resguardar el distanciamiento de 1 metro en lugares comunes donde se requiera un tiempo de espera, tales como: filas para pago, servicio al cliente, cajeros automáticos, baños, caseta de pago de estacionamientos, comercio anexo, filas para ingresar a un establecimiento, entre otros. Dicha implementación se puede llevar a cabo mediante su marcación en el piso, por medio de una cinta adhesiva o pintura permanente con color visible o entrega de números de atención.
- Mantener ambientes ventilados.
- Servicios higiénicos con disponibilidad de agua, jabón y toallas de papel para secado de manos.
- Instalación de barreras físicas entre el personal que atiende y el público, como láminas de plástico.
- Diseñar medidas para resguardar el debido distanciamiento social de un metro. Así, por ejemplo, restaurantes, cafeterías o salones de belleza deben disponer sus mesas y distanciar puestos de atención en cumplimiento de este principio.
- Reforzar material visual de autocuidado para trabajadores y clientes en áreas comunes y al interior de los locales.
- Anunciar de forma regular a través de señaléticas, letreros las medidas de prevención personal
- Fomentar el lavado frecuente de manos con agua y jabón, por 20 segundos, o, en su defecto uso de alcohol o alcohol gel disponible.

TÍTULO XXVII LEY 21.165 ESTABLECE UNA JORNADA PARCIAL ALTERNATIVA PARA ESTUDIANTES TRABAJADORES

Rige a contar del 1º de Septiembre del 2019 de acuerdo a lo prescrito en el artículo primero transitorio de la misma ley.

"Artículo 1.- Agrégase en el Párrafo 5º del Capítulo IV del Título I del Libro I del Código del Trabajo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2002, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el siguiente artículo 40 bis E:

"Artículo 40 bis E.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, las partes podrán acordar una jornada parcial alternativa de trabajo y descansos para estudiantes trabajadores, de conformidad con las reglas precedentes y las siguientes reglas especiales:

a) Se entenderá para estos efectos como estudiante trabajador a toda persona que tenga entre 18 y 24 años de edad inclusive, que se encuentre cursando estudios regulares o en proceso de titulación en una institución de educación superior universitaria, profesional o técnica reconocida por el Estado o en entidades ejecutoras de programas de nivelación de estudios.

b) La calidad de alumno regular o en proceso de titulación deberá acreditarse dentro del plazo para hacer constar por escrito el contrato de trabajo, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 9, mediante certificado emitido por la institución educacional respectiva. Ésta tendrá la obligación de emitir el certificado para dicho fin, de manera gratuita, dentro del plazo de tres días hábiles de solicitado, sin que pueda excusarse de ello ni aun por encontrarse el estudiante en mora o por cualquier otro motivo. El certificado deberá anexarse al contrato individual de trabajo, se considerará como parte integrante del mismo y deberá mantenerse en un registro especial que, para estos efectos, llevará el empleador. Igual certificación deberá acompañarse cada seis meses, mientras subsista la relación laboral.

c) En caso de que el estudiante trabajador deje de cumplir con los requisitos señalados en la letra a), se aplicarán las normas generales de este Código.

d) Con todo, el estudiante trabajador deberá informar de inmediato al empleador sobre los cambios en su calidad de estudiante.

e) Tratándose de estudiantes trabajadores, la jornada ordinaria diaria será continua. Con todo, las partes podrán pactar sólo una interrupción diaria, la que en ningún caso podrá afectar el derecho a colación del cual goza el trabajador. La interrupción deberá ser concordante con el horario académico lectivo vigente del estudiante y se justificará anexando éste en el respectivo contrato de trabajo. Entre el inicio y el término de la jornada diaria no podrá transcurrir más de doce horas, sumados los períodos trabajados, en jornada ordinaria y extraordinaria, más la interrupción señalada en el párrafo anterior. Las horas efectivamente trabajadas no podrán ser superiores a diez horas diarias.

f) Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 34 bis, en lo que corresponda.

g) De conformidad con lo dispuesto en la ley N° 16.744, y tratándose de estudiantes trabajadores regidos por la presente jornada, se entenderá que son accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre el establecimiento educacional y el lugar de trabajo.

h) El estudiante trabajador tendrá derecho a un permiso sin goce de remuneración con ocasión de rendir sus exámenes académicos. Para ejercer este derecho, el estudiante trabajador deberá informar al empleador, por escrito, con al menos siete días corridos de anticipación, la forma en que hará uso del permiso para efectos de rendir dichos exámenes.

i) Durante los períodos en los que el estudiante trabajador se encuentre en receso por vacaciones académicas, las partes podrán acordar por escrito alguna de las siguientes alternativas:

i. Mantener la prestación de servicios de acuerdo con las disposiciones del presente artículo. ii. Suspender el contrato de trabajo. En este caso, se entenderá vigente la relación laboral, pero suspendida la obligación del trabajador de prestar servicios y la obligación del empleador de pagar cualquier remuneración que tenga su origen en el contrato de trabajo, salvo aquellas devengadas con anterioridad a la suspensión. iii. Pactar una jornada de trabajo ordinaria. g) Los estudiantes trabajadores que sean beneficiarios del régimen de prestaciones de salud conforme a lo dispuesto en las letras b) y c) del artículo 136 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, podrán optar por:

i. Adquirir la calidad de cotizantes del régimen de prestaciones de salud conforme a la letra a) del artículo 135 del decreto con fuerza de ley antes indicado, en cuyo caso el empleador deberá enterar las cotizaciones de salud del estudiante trabajador conforme a las reglas generales. ii. Mantener la calidad de beneficiario con aporte en la institución de salud previsional en la cual sea carga. En este caso, el empleador deberá enterar las cotizaciones de salud del estudiante trabajador a la institución de salud previsional respectiva, conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 202 del decreto con fuerza de ley antes indicado. La institución de salud previsional deberá reconocer y mantener la calidad de beneficiario con aporte del estudiante trabajador.

No podrán pactar esta jornada de trabajo especial aquellas empresas que durante el año calendario anterior registren accidentes graves o fatales en los que el empleador hubiere sido condenado por culpa o negligencia."

Artículo 2.- Los estudiantes trabajadores contratados bajo las normas establecidas en el artículo 40 bis E del Código del Trabajo mantendrán su calidad de causantes de asignación familiar hasta la edad establecida en la letra b) del artículo 3 del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de las normas sobre sistema único de prestaciones familiares y sistema de subsidios de cesantía para los trabajadores de los sectores privado y público, contenidas en los decretos leyes Nos 307 y 603, ambos de 1974, no obstante las remuneraciones percibidas.

Artículo 3.- Las remuneraciones que el estudiante trabajador reciba en virtud del contrato de trabajo regido por el artículo 40 bis E del Código del Trabajo no se considerarán como renta para efectos de determinar su condición socioeconómica o la de su grupo familiar para el acceso al Fondo Solidario, crédito fiscal universitario, crédito con garantía del Estado o financiamiento del acceso gratuito a las instituciones de educación superior, ni para cualquier otro sistema de crédito fiscal, subsidio, becas o beneficio estatal actual o futuro, que tenga por objeto financiar estudios en una institución de educación superior o gastos asociados a ellos.

Artículo 4.- Intercálase en el inciso final del artículo 2 de la ley N° 18.987, entre la palabra "calendario" y la expresión ", conservarán", la siguiente frase: "o que se encuentren contratados como estudiantes trabajadores bajo las normas establecidas en el artículo 40 bis E del Código del Trabajo."

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero.- La presente ley comenzará a regir a contar del primer día del mes subsiguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

TÍTULO XXVIII TELETRABAJO PARA EMBARAZADAS EN PANDEMIA Y EXTENSIÓN DEL FUERO MATERNAL

Artículo 229: "Artículo 1.- Agrégase en el artículo 202 del Código del Trabajo el siguiente inciso final: "Igualmente, si durante el período de embarazo la autoridad declarara el estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, con ocasión de una

epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa, el empleador deberá ofrecer a la trabajadora, durante el tiempo que dure el referido estado de excepción constitucional, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, de conformidad con el Capítulo IX del Título II del Libro I de este Código, sin reducción de remuneraciones, en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permita y la trabajadora consienta en ello. Si la naturaleza de las funciones de la trabajadora no es compatible con la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, el empleador, con acuerdo de ella y sin reducir sus remuneraciones, la destinará a labores que no requieran contacto con público o con terceros que no desempeñen funciones en el lugar de trabajo, siempre que ello sea posible y no importe menoscabo para la trabajadora.”.

Artículo 2.- “Durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado por decreto supremo N° 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el tiempo que éste fuere prorrogado, el profesional autorizado podrá emitir las licencias médicas por enfermedad grave del niño o niña menor de un año en forma simultánea, de manera excepcional, si estima que el reposo se encuentra médicamente justificado. Lo anterior, siempre y cuando no se superpongan los días de reposo, prescribiéndose éste sin solución de continuidad y en virtud del mismo cuadro clínico, debiendo extenderse cada licencia por los períodos que correspondan de conformidad a lo señalado en el artículo 18 del decreto supremo N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, o el que lo reemplace, según corresponda.

En los casos señalados en el inciso anterior, las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez o las Instituciones de Salud Previsional no podrán rechazar las licencias médicas emitidas en virtud de una enfermedad grave del niño o niña menor de un año, por haber sido emitidas o tramitadas de manera simultánea, conjunta o separadamente con anterioridad a la fecha de inicio de cada uno de los reposos o, en su caso, por haber sido presentadas fuera de los plazos reglamentarios por parte del trabajador o empleador, según corresponda”.

Artículo 3.- “Las trabajadoras que se encuentren con fuero maternal y cuyo término ocurra durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado por decreto supremo N° 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, o en el tiempo que éste fuere prorrogado, tendrán derecho a una extensión de dicho fuero hasta el término del mencionado estado de excepción constitucional.

La extensión del fuero a la que se refiere el inciso precedente se aplicará también en los casos contemplados en el inciso tercero del artículo 195 y en el inciso segundo del artículo 201 del Código del Trabajo.”.

TÍTULO XXIX DE LA DENUNCIA E INVESTIGACION DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO

Artículo 230: Todo trabajador que sufra cualquier tipo de dolencia, malestar o enfermedad que pueda afectar su capacidad de trabajo, deberá dar cuenta de ello a su jefe directo para que adopte las medidas pertinentes, especialmente si trabaja en lugares peligrosos o padece de vértigo, epilepsia, mareos, problemas cardiovasculares o deficiencias auditivas o visuales.

Artículo 231: Aquel trabajador que sufra un accidente dará cuenta en el acto a su jefe directo, indicando de una manera precisa la forma en que ocurrió el hecho.

El trabajador accidentado que no denuncie personalmente o por terceros un siniestro de que ha sido víctima al respectivo organismo administrador, dentro de las 24 horas de producido, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 74 del decreto supremo N° 101, de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, se expone a perder los derechos que establece la ley N° 16.744.

Artículo 232: Los trabajadores deberán cooperar en las investigaciones de accidentes y en las inspecciones que lleven a cabo los encargados de Prevención de Riesgos y Organismos Administradores del Seguro, aportando los datos que se les soliciten sobre accidentes o condiciones de trabajo.

Artículo 233: Cuando se produzca un accidente, el jefe directo o las personas que presencien el hecho deberán preocuparse que el afectado reciba atención de primeros auxilios y posteriormente comunicará al Departamento de Prevención de Riesgos y al área de Recursos Humanos de lo sucedido, para que se extienda la denuncia del accidente (DIAT), cualquiera sea la gravedad de éste, en un plazo no mayor de 24 horas, a contar del momento del siniestro.

Artículo 234: Cada vez que ocurra un accidente o lesión que signifique más de una jornada de tiempo perdido, el jefe directo del accidentado deberá practicar una investigación completa para determinar las causas que lo produjeron, y enviar un informe escrito, en el plazo de 48 horas, a contar desde el momento en que el accidente ocurrió, al Departamento de Prevención de Riesgos o de Personal, para que éstos adopten las medidas que procedan o las que haya sugerido el mismo jefe informante.

Artículo 235: El trabajador que haya sufrido un accidente del trabajo y que, como consecuencia de éste, deba ser sometido a tratamiento médico, sólo podrá reincorporarse a sus labores habituales previa presentación del "Certificado de Alta" correspondiente, otorgado por el médico tratante o por el organismo al que se encuentre afiliado.

TÍTULO XXX DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Artículo 236: De acuerdo con el artículo 68 de la Ley 16.744, la Empresa MINERQUIM LTDA proporcionará gratuitamente a sus Trabajadores todos aquellos equipos o implementos que sean necesarios para su protección personal y el adiestramiento requerido para su uso efectivo, de acuerdo a las características del riesgo que se presenten en cada una de las actividades que se desarrollan en la Empresa.

Artículo 237: Es responsabilidad exclusiva del Trabajador mantener en buen estado sus elementos de protección además de su higiene y mantención.

TÍTULO XXXI CIRCULAR 2898 SUSESO SOBRE LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO DE MENORES DE 18 AÑOS. IMPARTE INSTRUCCIONES A

LOS ORGANISMOS ADMINISTRADORES DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744.

Artículo 238: Con el fin de la erradicación del trabajo Infantil y en caso de accidentes del trabajo que afecte a menores de 18 años, la SUSESO “Superintendencia de Seguro Social” obliga a los organismos administradores de la Ley 16.744 a: Informar cada vez que tomen conocimiento de la ocurrencia de un accidente que afecte a un menor de 18 años de edad, cuando éste sea producto de la realización de su trabajo.

Dicha notificación se deberá efectuar con copia a la Dirección del Trabajo, con el fin de que esa Dirección tome conocimiento de estos eventos y adopte las acciones que considere necesarias acorde a los antecedentes disponibles, entre las que se encuentran investigar si la contratación del menor de edad cumple con las disposiciones legales vigentes.

CONTRATACIÓN DE MENORES DE 18 AÑOS

El 31 de mayo de 2017, se publicó en el Diario Oficial, el Decreto N° 2, de 2017, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que actualiza el reglamento para la aplicación del artículo 13 del Código del Trabajo, que determina las actividades consideradas como peligrosas para la salud y el desarrollo de los menores de dieciocho años, que impiden celebrar contratos de trabajo con éstos.

Específicamente, la actualización revisada, mantiene la misma estructura del reglamento previo, cambiando la expresión “menor” por “adolescente” en todo su articulado, definiéndolos en su artículo segundo como toda persona entre 15 a 17 años de edad; a su vez, incorpora al listado dos nuevos trabajos peligrosos, cuales son, los que conlleven domadura de animales de potreros (N° 24 del artículo 3° que establece el listado de trabajos peligrosos por su naturaleza) y trabajos de preparación o elaboración de alimentos en que los adolescentes utilicen máquinas cortantes (N° 5 del artículo 4° del listado de trabajos peligrosos por sus condiciones) .

De esta forma se dispone en el Reglamento, un listado de las actividades que atentan contra el desarrollo del adolescente y que son perjudiciales para su salud, lo que les impediría celebrar contratos de trabajo en esas materias, distinguiendo aquellas que son peligrosas por su naturaleza (riesgo intrínseco), de aquellas que lo son por sus condiciones (contexto ambiental u organizacional en el que se realiza).

En atención a lo anterior, revisaremos nuevamente la regulación nacional en relación a la celebración de contratos de trabajo con menores de edad, señalando la edad mínima para trabajar, los requisitos para la contratación, jornada de trabajo y tipos de trabajo a realizar. En primer lugar, cabe señalar, que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), considera el trabajo infantil como una mala práctica que debe erradicarse, pues se vulneran los derechos establecidos en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, suscrita por Chile en agosto de 1990. Específicamente, el artículo 32 de la Convención señala que “todo niño tiene derecho a ser protegido contra la explotación económica y contra todo trabajo que ponga en peligro su salud, su educación o su desarrollo integral. El Estado tiene la obligación de establecer edades mínimas para empezar a trabajar y de especificar las condiciones laborales”. En nuestro país, es el Código del Trabajo, en sus artículos 13 a 18, el cuerpo normativo que establece la capacidad para trabajar y las normas relativas al trabajo de los menores, lo que se complementa con el Decreto N°2, de 2017, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que actualiza el Reglamento para la aplicación del artículo 13 del Código del Trabajo y la Circular N°61 de 2007, de la Dirección del Trabajo.

Edad mínima para trabajar Conforme al criterio general de nuestra legislación, la libertad para contratar se relaciona con la mayoría de edad, la que corresponde a los 18 años. Lo anterior, entonces, es ratificado en materia laboral. En efecto, el artículo 13 del Código del Trabajo, expresa que se considerarán mayores de edad y pueden contratar libremente la prestación de sus servicios, los mayores de 18 años. Sin embargo, la misma norma autoriza excepcionalmente a los mayores de 15 y menores de 18 años a celebrar contratos de trabajo, en las condiciones que señalaremos más adelante. Por último, en situaciones calificadas y con la autorización de su representante legal o del respectivo Tribunal de Familia, se permitirá que menores de 15 años, celebren contratos de trabajo con personas o entidades dedicadas al teatro, cine, radio, televisión, circo u otras actividades similares.

Requisitos para la contratación de un menor de edad.

1. Autorización expresa del padre o madre: A falta de ellos, del abuelo o abuela paterno o materno; o a falta de éstos, de los guardadores, personas o instituciones que hayan tomado a su cargo al adolescente, o a falta de todos los anteriores, del inspector del trabajo respectivo.

2. Acreditar nivel de escolaridad: Debe acreditarse si el adolescente se encuentra cursando la E. Básica o Media, a fin de que las labores no dificulten su asistencia regular a clases y su participación en programas educativos o de formación. En relación a este requisito, el artículo 6º del reglamento, en su inciso 2º, impone al empleador, en forma previa a la contratación, la obligación de requerir al adolescente el correspondiente certificado de matrícula o de alumno regular o la licencia de egreso de la enseñanza media, según corresponda. Tratándose de adolescentes que estén cursando la enseñanza básica o media, el respectivo certificado, otorgado por los correspondientes establecimientos educacionales, deberá indicar la jornada escolar de éste a fin de compatibilizar ésta con la jornada laboral.

3. Evaluación del puesto de trabajo: Conforme al artículo 5 del reglamento, se debe realizar de manera previa a la contratación del adolescente, con el objeto de determinar y evaluar los riesgos a los que estará expuesto y tomar las medidas correctivas y de prevención que procedan, considerando especialmente su edad y formación.

Jornada de trabajo y tipo de trabajos a realizar

La Jornada de trabajo no podrá exceder las 8 horas diarias ni 30 horas semanales durante el período escolar.

2. El adolescente menor de 18 años, sólo podrá realizar trabajos ligeros que no perjudiquen su salud y desarrollo. En este sentido cabe señalar que el artículo 1º del reglamento, prohíbe la contratación de adolescentes menores de 18 años en actividades que sean peligrosas, sea por su naturaleza o por las condiciones en que se realizan, y que puedan resultar perjudiciales para la salud y seguridad o afectar el desarrollo físico, psicológico o moral del adolescente.

Actualización de la regulación del trabajo de adolescentes Por lo tanto, los adolescentes menores de 18 años:

-No pueden desempeñarse en trabajos expresamente prohibidos, contemplados en el D. S. Nº 2 ya citado.

-No podrán realizar trabajos que requieran fuerzas excesivas, ni en actividades que puedan resultar peligrosas para su salud, seguridad o moralidad.

-No pueden trabajar en cabarets y otros establecimientos análogos, ni en aquellos en los que se expendan bebidas alcohólicas que deban consumirse en el mismo establecimiento.

-No podrán realizar trabajos nocturnos en establecimientos industriales y comerciales. El período de tal prohibición será de once horas consecutivas, el cual comprenderá, por lo menos, el lapso que media entre las veintidós y las siete horas.

4. Los menores de veintiún años no podrán ser contratados para trabajos mineros subterráneos sin someterse previamente a un examen de aptitud. El mismo reglamento ya citado define que se entiende por:

- Trabajo peligroso: Toda actividad o forma de trabajo en que las exigencias propias de las labores puedan interferir o comprometer el normal desarrollo físico, psicológico o moral de los adolescentes, o en donde existan factores de riesgo, que puedan provocar, daño a la integridad física y mental de los jóvenes, considerando su mayor vulnerabilidad, falta de formación, capacitación y/o experiencia.

- Trabajo peligroso por su naturaleza: Toda actividad o forma de trabajo que, por alguna característica intrínseca, representa un riesgo para la salud y desarrollo de los menores que la realizan (artículo 3º numerales 1 a 24): Por ejemplo:

Trabajos en establecimientos de venta de armas.

2. Trabajos en la fabricación, almacenamiento, distribución y venta de explosivos y de materiales que los contengan.

3. Trabajos en faenas forestales. Se incluyen las actividades que se desarrollan en aserraderos, durante la tala de bosques, transporte de productos forestales, entre otras.

4. Trabajos que se realicen a bordo de naves o artefactos navales, ya sea en el área marítima, fluvial o lacustre. Se incluyen todas las actividades desarrolladas para la pesca industrial, semi-industrial y artesanal, entre otras.

5. Trabajos que se desarrollen en terrenos en que por su conformación o topografía puedan presentar riesgo de derrumbes o deslizamiento de materiales.

6. Trabajos que se desarrollen en alturas superiores a 2 metros del nivel de piso. Se incluyen las actividades que se realizan en la construcción de edificios en altura, sobre andamios o techumbres, entre otras.

7. Trabajos que requieran para su realización, el desplazamiento a una altura geográfica sobre 2.000 metros del nivel del mar.

8. Trabajos subterráneos. Se incluyen actividades tales como labores mineras subterráneas, construcción de túneles, ejecución de excavaciones, instalación o limpieza de cámaras o cañerías de distribución de: agua, energía eléctrica, teléfono, gas y eliminación de desechos, entre otros.

9. Trabajos en faenas mineras.

- Trabajo peligroso por sus condiciones: Toda actividad o forma de trabajo en la cual, por el contexto ambiental y/u organizacional en que se realiza, pueda provocar perjuicios para la salud y el desarrollo de los menores:

1. Trabajos que se desarrollen a la intemperie sin la debida protección.
2. Trabajos en condiciones de aislamiento.
3. Trabajos que impliquen poner en riesgo la salud mental del adolescente, tales como tareas repetitivas con apremio de tiempo, de alta exigencia, entre otras.
4. Trabajos en que no existan las condiciones sanitarias básicas adecuadas, o las medidas de higiene y seguridad necesarias para efectuar la actividad de forma que no se afecte la salud del adolescente.
5. Trabajos de preparación o elaboración de alimentos en que los adolescentes utilicen máquinas cortantes. Obligaciones del empleador

Registro del contrato en la Inspección del Trabajo: Las empresas que contraten a un adolescente menor de 18 años deberán registrar el contrato individual en la Inspección del Trabajo respectiva, dentro del plazo de quince días contados desde la incorporación del adolescente, indicando:

- a. Identificación completa de las partes.
- b. Identificación de quien autoriza que el adolescente trabaje, de acuerdo al artículo 13 del Código del Trabajo, con indicación del parentesco o relación que tenga con éste.
- c. Condición de escolaridad del adolescente, haber culminado la educación básica o media o de encontrarse cursando cualquiera de ellas, según corresponda.
- d. Identificación del lugar de trabajo en que se desempeñará, cuando su ubicación sea distinta a la indicada en la individualización de las partes.
- e. Descripción de las labores convenidas.
- f. Descripción del puesto de trabajo y el resultado de la evaluación de éste.
- g. Descripción de la jornada de trabajo semanal y diaria del adolescente contratado; especificando el período en que se realizará la prestación de servicios.

Para estos efectos, dicho período comprenderá:

- a) período escolar, correspondiente al período de clases;
 - b) período de suspensión, correspondiente a vacaciones de invierno y fiestas patrias y
 - c) período de interrupción correspondiente a vacaciones de verano.
- h. Domicilio del establecimiento educacional donde el adolescente cursa sus estudios, cuando corresponda, y descripción de su jornada escolar.

Para los efectos de verificar la veracidad de la información señalada, al momento de efectuar el registro, deberá acompañarse los siguientes documentos:

- a. Copia del contrato de trabajo suscrito.
- b. Copia del correspondiente certificado de matrícula o de alumno regular o de egreso de la educación media, según corresponda.
- c. Copia de la autorización escrita de quien corresponda, de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 del Código del Trabajo, en la que se deberá especificar la actividad que ejecutará el menor.

Deber de informar: El empleador que contrate un adolescente deberá dar estricto cumplimiento a la obligación de informar los riesgos laborales, contenida el Título VI del D.S. N° 40, de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, incluyendo el adiestramiento necesario y adecuado a su edad, para que pueda desarrollar sus labores en forma segura. El empleador deberá, antes de la incorporación del adolescente y cada vez que cambien sus condiciones de trabajo, efectuar una evaluación del puesto de trabajo en que éste se desempeñará, con el objeto de determinar y evaluar los riesgos a los que estará expuesto y tomar las medidas correctivas y de prevención que procedan.

Control del cumplimiento del menor al procedimiento de trabajo seguro: El empleador deberá llevar un control estricto del cumplimiento, por parte del adolescente, del procedimiento de trabajo seguro en el que haya sido entrenado.

Informar el término de la relación laboral: La empresa deberá informar tal circunstancia a la Inspección del Trabajo respectiva, adjuntando una copia del respectivo finiquito, dentro del plazo de 15 días contado desde la fecha de la cesación de servicios del menor.

Sanciones

La contratación de un adolescente en contravención a las normas legales, sujetará al empleador al cumplimiento de todas las obligaciones inherentes al contrato, mientras esté vigente la relación laboral. Sin perjuicio de lo anterior, el Inspector del Trabajo, actuando de oficio o a petición de parte, deberá ordenar la cesación inmediata de la relación laboral y aplicar al empleador las sanciones que correspondan conforme a la ley.

Obligación de denuncia de los organismos administradores de los accidentes de trabajo ocurridos a menores de edad. Conforme a lo dispuesto en la Circular Nº 2898 de 2013, de la Superintendencia de Seguridad Social, los organismos administradores del seguro de la Ley 16.744, tienen la obligación de informar, a dicho organismo la ocurrencia de los accidentes que afecten a menores de 18 años, cuándo éstos sean producto de la realización de su trabajo, dentro de las 24 horas siguientes de haber tomado conocimiento del hecho.

Dicha notificación debe realizarse con copia a la Dirección del Trabajo, a fin de que esa entidad tome conocimiento del evento y adopte las acciones que considere necesarias, entre ellas, investigar si la contratación del menor cumple con las disposiciones legales vigentes.

Para mejor conocimiento de nuestros adherentes, se adjunta al presente boletín, el Decreto Supremo Nº2, de 2017 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social IST Legal Edición Nº34.

TÍTULO XXXII CIRCULAR 3335 SUSESO (ANTERIOR Nº2345)

SISTEMA DE VIGILANCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CON RESULTADO GRAVES Y FATALES

Obligaciones en caso de accidentes fatales y graves

En conformidad con lo dispuesto en los incisos cuarto y quinto del artículo 76 de la Ley Nº16.744, si en una empresa ocurre un accidente del trabajo fatal o grave, el empleador deberá:

- Suspender en forma inmediata las faenas afectadas y, de ser necesario, permitir a los trabajadores evacuar el lugar de trabajo.
- Informar inmediatamente de lo ocurrido a la Inspección del Trabajo (Inspección) y a la Secretaría Regional Ministerial de Salud (SEREMI) que corresponda.

Para los efectos de las obligaciones antes señaladas, se establecen las siguientes definiciones, de acuerdo con el concepto de accidente del trabajo previsto en el inciso primero del artículo 5º de la Ley Nº16.744:

Accidente del trabajo fatal:

Es aquel accidente que provoca la muerte del trabajador en forma inmediata o como consecuencia directa del accidente.

Accidente del trabajo grave:

- Es aquel accidente que genera una lesión, a causa o con ocasión del trabajo, y que:
- Provoca en forma inmediata (en el lugar del accidente) la amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo.
- Se incluyen aquellos casos que produzcan, además, la pérdida de un ojo; la pérdida total o parcial del pabellón auricular; la pérdida de parte de la nariz, con o sin compromiso óseo; la pérdida de cuero cabelludo y el desforramiento de dedos o extremidades, con y sin compromiso óseo.
- Obliga a realizar maniobras de reanimación
- Debe entenderse por éstas, el conjunto de acciones encaminadas a revertir un paro cardiorespiratorio, con la finalidad de recuperar o mantener las constantes vitales del organismo. Estas pueden ser básicas (no se requiere de medios especiales y las realiza cualquier persona debidamente capacitada); o avanzadas (se requiere de medios especiales y las realizan profesionales de la salud debidamente entrenados).
- Obliga a realizar maniobras de rescate
- Son aquellas destinadas a retirar al trabajador lesionado cuando éste se encuentre impedido de salir por sus propios medios o que tengan por finalidad la búsqueda de un trabajador desaparecido.
- Ocurra por caída de altura de más de 1.8 metros
- Para este efecto la altura debe medirse tomando como referencia el nivel más bajo. Se incluyen las caídas libres y/o con deslizamiento, caídas a hoyos o ductos, aquellas con obstáculos que disminuyan la altura de la caída y las caídas detenidas por equipo de protección personal u otros elementos en el caso de que se produzcan lesiones.
- Ocurra en condiciones hiperbáricas
- Como por ejemplo aquellas que ocurren a trabajadores que realizan labores de buceo u operan desde el interior de cámaras hiperbáricas.
- Involucra un número tal de trabajadores que afecten el desarrollo normal de las faenas.

Las anteriores definiciones no son de carácter clínico ni médico legal, sino operacional y tienen por finalidad que el empleador reconozca con facilidad cuándo debe proceder según lo establecido en este Capítulo I.

Faena afectada:

Corresponde a aquella área o puesto de trabajo en que ocurrió el accidente, pudiendo incluso abarcar la totalidad del centro de trabajo, dependiendo de las características y origen del siniestro y en la cual, de no adoptar la entidad empleadora medidas correctivas inmediatas, se pone en peligro la vida o salud de otros trabajadores.

Obligaciones del empleador

1. Cuando ocurra un accidente del trabajo fatal o grave en los términos antes señalados, el empleador deberá suspender en forma inmediata la faena afectada y, además, de ser necesario, evacuar dichas faenas, cuando en éstas exista la posibilidad que ocurra un nuevo accidente de similares características. El ingreso a estas áreas, para enfrentar y controlar los riesgos presentes, sólo deberá efectuarse con personal debidamente entrenado y equipado.

La obligación de suspender aplica en todos los casos en que el fallecimiento del trabajador se produzca en las 24 horas siguientes al accidente, independiente que el deceso haya ocurrido en la faena, durante el traslado al centro asistencial, en la atención pre hospitalaria, en la atención de urgencia, las primeras horas de hospitalización u otro lugar.

La obligación de informar y suspender la faena no aplica en los casos de accidentes de trayecto.

2. El empleador deberá informar inmediatamente de ocurrido cualquier accidente del trabajo fatal o grave a la **Inspección del Trabajo y a la Seremi de Salud** que corresponda al domicilio en que éste ocurrió. Esta comunicación se realizará por vía telefónica al número único **600 42 000 22** o al que lo reemplace para tales fines.

En caso que el empleador no logre comunicarse a través del medio indicado precedentemente, deberá notificar a la respectiva Inspección del Trabajo y a la SEREMI de Salud, por vía telefónica, correo electrónico o personalmente. La nómina de direcciones, correos electrónicos y teléfonos que deberán ser utilizados para la notificación a los fiscalizadores, está contenida en el Anexo N°1 "Contacto de entidades fiscalizadoras".

La información de contacto para la notificación se mantendrá disponible en las páginas web de las siguientes entidades:

- Dirección del Trabajo
- Ministerio de Salud

El deber de notificar a los organismos fiscalizadores antes señalados, no modifica ni reemplaza la obligación del empleador de denunciar el accidente mediante el formulario de Denuncia Individual de Accidente del Trabajo (DIAT) a su respectivo organismo administrador, en el que deberá indicar que corresponde a un accidente del trabajo fatal o grave. Tampoco lo exime de la obligación de adoptar todas las medidas que sean necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores, frente a la ocurrencia de cualquier accidente del trabajo.

3. Cuando el accidente del trabajo fatal o grave afecta a un trabajador de una entidad empleadora contratista o subcontratista, la entidad empleadora correspondiente deberá cumplir lo establecido en los números 1 y 2 precedentes.
4. A su vez, si el accidente del trabajo fatal o grave afecta a un trabajador de una empresa de servicios transitorios, será la empresa usuaria la que deberá cumplir las obligaciones señaladas en los puntos 1 y 2 precedentes.
5. En caso de tratarse de un accidente del trabajo fatal o grave que le ocurra a un estudiante en práctica, la entidad en la que ésta se realiza deberá cumplir lo establecido en los números 1 y 2 precedentes. En estos casos sólo correspondería realizar la DIAT si se cotiza por las labores que realiza el estudiante.
6. La entidad responsable de notificar, deberá entregar, al menos, la siguiente información relativa al accidente: nombre y RUN del trabajador, razón social y RUT del empleador, dirección donde ocurrió el accidente, el tipo de accidente (fatal o grave), la descripción de lo ocurrido y los demás datos que le sean requeridos.
7. En aquellos casos en que la entidad responsable, no pueda, por razones de fuerza mayor notificar a la Inspección del Trabajo y a la SEREMI de Salud, podrá hacerlo en primera instancia a la entidad fiscalizadora sectorial competente en relación con la actividad que desarrolla (DIRECTEMAR, SERNAGEOMIN, entre otras) y luego, cuando las condiciones lo permitan, notificar a la Inspección del Trabajo y la SEREMI de Salud.

Las entidades fiscalizadoras sectoriales que reciban esta información deberán comunicarla directamente a la Inspección y la SEREMI que corresponda, mediante las vías establecidas en el número 2 precedente, de manera de dar curso al procedimiento regular.

8. El empleador podrá requerir el levantamiento de la suspensión de las faenas, a la Inspección del Trabajo o a la SEREMI de Salud, que efectuó la fiscalización y constató la suspensión (auto suspensión), cuando hayan subsanado las deficiencias constatadas y cumplido las medidas inmediatas instruidas por la autoridad y las prescritas por su organismo administrador.
 9. La reanudación de faenas sólo podrá ser autorizada por la entidad fiscalizadora, Inspección del Trabajo o SEREMI de Salud, que efectuó la fiscalización y constató la suspensión, sin que sea necesario que ambas la autoricen. Las entidades fiscalizadoras verificarán el cumplimiento de las medidas inmediatas u otras que estimen pertinentes y entregarán al empleador un respaldo de la referida autorización.
 10. Frente al incumplimiento de las obligaciones señaladas en los números 1 y 2 precedentes, las entidades infractoras serán sancionadas por los servicios fiscalizadores con la multa a que se refiere el inciso final del artículo 76 de la Ley N°16.744, sin perjuicio de otras sanciones.
 11. Corresponderá al empleador, mediante su Comité Paritario de Higiene y Seguridad, realizar una investigación de los accidentes del trabajo que ocurran, debiendo actuar con la asesoría del Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales cuando exista, pudiendo requerir la asistencia técnica del organismo administrador de la Ley N°16.744 a que se encuentre afiliada o adherida y de acuerdo a lo establecido en su respectivo Reglamento Interno de Higiene y Seguridad.
 12. En casos de empresas con trabajadores en régimen de subcontratación, corresponderá al Comité de Faena realizar las investigaciones de los accidentes del trabajo que ocurran, cuando la empresa a que pertenece el trabajador accidentado no cuente con Comité Paritario de Higiene y Seguridad en esa faena, debiendo actuar con la asesoría del Departamento de Prevención de Riesgos de Faena o del Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales de dicha empresa.
- Si no existiese Departamento de Prevención de Riesgos de Faena y la empresa a la que pertenece el trabajador accidentado no cuenta con Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales, deberá integrar el Comité de Faena un representante de la empresa siniestrada y un representante de sus trabajadores elegidos por éstos para tal fin, pudiendo requerir la asistencia técnica del organismo administrador de la Ley N°16.744 a que se encuentre afiliada o adherida dicha empresa.
13. El empleador y los trabajadores deberán colaborar en la investigación del accidente, cuando esta sea desarrollada por parte de su organismo administrador de la Ley N°16.744 y facilitar la información que le sea requerida por este último.
 14. Si el accidente del trabajo fatal o grave afecta a un trabajador independiente que se desempeña en las dependencias de una entidad contratante, ésta deberá dar cumplimiento a las obligaciones de suspensión y notificación establecidas en los números 1 y 2 precedentes.

Adicionalmente, conforme a lo establecido en la letra c) del artículo 71, del D.S. N°101, de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos podrá denunciar la ocurrencia de un accidente del trabajo. De esta manera, corresponderá a la entidad contratante efectuar la correspondiente Denuncia Individual de Accidente del Trabajo (DIAT) ante el organismo administrador en el que se encuentra afiliado el trabajador independiente. Asimismo, la entidad contratante deberá comunicar a su organismo administrador la ocurrencia del accidente del trabajo fatal o grave que afectó al trabajador independiente que se desempeñaba en sus dependencias.

IMPLEMENTACIÓN DE NUEVO SISTEMA DE VIGILANCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CON RESULTADO GRAVES Y FATALES, NORMA TÉCNICA N°142 MINSAL

Por exigencia del Ministerio de Salud de acuerdo a lo establecido en Norma Técnica N°142 la cual implementa un sistema de Vigilancia de Accidentes Graves y Fatales, el Organismo Administrador de la Ley 16.744 deberá notificar de forma inmediata a la SEREMI de Salud correspondiente (según el lugar donde ocurrió el accidente Grave o Fatal) cada vez que un Trabajador sufra algún accidente de trabajo con resultado fatal o grave. De acuerdo a los criterios de esta Norma Técnica se considera en la categorización de Accidentes Graves las siguientes lesiones:

- ✓ Fractura de cualquier parte del cuerpo.
- ✓ Traumatismo encéfalo craneano.
- ✓ Politraumatizados.
- ✓ Intoxicación por cualquier sustancia química.
- ✓ Trauma Ocular Grave.
- ✓ Toda Lesión grave con el potencial de generar invalidez parcial o total.

TÍTULO XXXIII TELETRABAJO PARA MUJERES EMBARAZADAS Y OTROS CASOS

Si durante el período de embarazo la autoridad declarara el estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa, el empleador deberá ofrecer a la trabajadora, durante el tiempo que dure el referido estado de excepción constitucional, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, sin reducción de remuneraciones, en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permita y la trabajadora consienta en ello.

Misma situación deberá ofrecerse cuando el trabajador(a) tenga el cuidado personal de al menos un niño o niña en etapa preescolar.

En este caso, el trabajador deberá entregar al empleador una declaración jurada de que dicho cuidado lo ejerce sin ayuda o concurrencia de otra persona adulta.

Esta modalidad de trabajo se mantendrá vigente durante el período de tiempo en que se mantengan las circunstancias descritas anteriormente, salvo acuerdo de las partes.

La misma regla se aplicará para aquellos trabajadores que tengan a su cuidado personas con discapacidad. Esta circunstancia deberá ser acreditada a través del respectivo certificado de inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad, conforme a lo dispuesto en la letra b) del artículo 56 de la ley N° 20.422, al que deberá acompañarse además la correspondiente copia del certificado, credencial o inscripción de discapacidad en el referido registro, emitido por la autoridad competente en los términos de los artículos 13 y 17, ambos de la citada ley, correspondientes a la persona cuyo cuidado tengan. Podrá asimismo acreditarse la discapacidad de esta última a través de la calidad de asignatario de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, conforme a los registros disponibles en el Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social.

Si la naturaleza de las funciones de la trabajadora no es compatible con la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, el empleador, con acuerdo de ella y sin reducir sus remuneraciones, la destinará a labores que no requieran contacto con público o con terceros que no desempeñen funciones en el lugar de trabajo, siempre que ello sea posible y no importe menoscabo para la trabajadora.

TÍTULO XXXIV DE LA CONFIDENCIALIDAD Y CIBERSEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Artículo 239: La Empresa utiliza, genera y maneja información considerada confidencial sobre la misma y de sus clientes, en asuntos tan amplios como información financiera, resultados de operación, planes futuros, productos, servicios, posiciones competitivas, información de mercado y general toda aquella relacionada a la posición comercial de una empresa en un mercado y que no es de conocimiento público.

Dicha información ha sido confiada a la Empresa por sus clientes en el entendido que ésta será manejada y utilizada conservando tal confidencialidad.

Artículo 240: Sin perjuicio de expuesto anteriormente, se establecen las siguientes reglas sobre el particular:

1) Mientras dure la relación laboral y con posterioridad a la eventual conclusión de ésta, el Trabajador se compromete a preservar el carácter confidencial y a no divulgar o hacer ningún uso de todo secreto comercial, información confidencial, conocimiento, datos u otra información perteneciente a la Empresa en relación con los productos, procesos, know how, diseños, datos o cualquier otra información de propiedad de la misma en conexión con los productos, procesos, diseños, fórmulas, datos de pruebas, recopilaciones, programas, dispositivos, métodos, técnicas, listas de clientes, planes de negocios, información de empleados, planes y estrategias de marketing, y estrategias de precios o cualquier otro tema relacionado con cualquier negocio de la Empresa o con cualquiera de sus clientes, consultores, licenciarios, o afiliados, que el Trabajador produzca, obtenga o adquiera de cualquier manera durante el transcurso de la relación laboral o con la Empresa, salvo autorización expresa de ella y en beneficio de ésta

2) Tal obligación incluye todo aquello que se pueda almacenar, mantener, acceder, crear, organizar, reorganizar o preservar en cualquier formato (incluyendo, pero sin limitarse a, medios magnéticos, digitales, electrónicos o de cualquier otra naturaleza), de cualquier manera, y que pueda haber sido alterado o manipulado, sin que dicha alteración o manipulación efectuada por el Trabajador o por cualquier otra persona provoque la pérdida de su carácter confidencial.

En este sentido, el Trabajador tiene prohibido entregar, reproducir, o permitir de ninguna otra manera que dichos secretos comerciales, información confidencial, conocimientos, datos o cualquier otra información, o cualquier otra documentación relacionada con la misma, sea entregada o utilizada por ningún tercero sin instrucciones o el consentimiento específicos por parte de un representante debidamente autorizado de la Empresa.

3) La Empresa ha recibido y/o podrá recibir a futuro información confidencial de parte de terceros, sujeta al deber por parte de la Empresa a preservar la confidencialidad de dicha información y a emplearla únicamente para ciertos fines limitados. Durante el transcurso de la relación laboral con la Empresa, y posteriormente a la misma, el trabajador se encuentra obligado a preservar toda dicha información confidencial perteneciente a terceros bajo la más estricta confidencialidad y de no divulgar la misma a ninguna persona o entidad o de utilizar dicha información para el beneficio de cualquier otra persona que no sea la Empresa o dicho tercero en los términos antes expuestos.

En el evento de conclusión de relación laboral o de consultoría, el Trabajador no podrá directa o indirectamente, y hasta un año de concluida la relación, invitar, instar o promover a los trabajadores vigentes de la Empresa a retirarse de ésta (mediante renuncia o

cualquier otro medio) a fin de provocar un perjuicio a la Empresa; poner en marcha un negocio o actividad en el mismo giro actual o futuro del Empleador; o usar, de cualquier modo, información confidencial de la Empresa a la cual tengan acceso éstos.

Atendido el manejo de información sensible para la Empresa o los clientes de ésta, el trabajador no podrá utilizar en ningún caso, luego de concluida la relación laboral, la información confidencial a la cual tuvo acceso.

Los Trabajadores de la Empresa utilizan una amplia gama de tecnologías en la ejecución de sus actividades, ejemplo de ellos son, teléfonos móviles, fax, Internet, correo electrónico, dispositivos de almacenamiento de información (pendrive, discos duros externos, etc.) entre otros. Por lo tanto, los Trabajadores son responsables de proteger la información de la Empresa, comunicada o almacenada mediante el uso de estos sistemas.

Artículo 241: El uso, copia o venta de software y de otro tipo de información no autorizado bajo licencia del fabricante o dueño, constituye una infracción a los derechos de propiedad y queda estrictamente prohibida en la Empresa.

Artículo 242: Todas las comunicaciones electrónicas se consideran como registros de la Empresa y se prohíbe su uso y/o difusión de cualquier tipo de material ofensivo, tales como pornografía, xenofobia u otro de carácter discriminatorio, en los sistemas de información de la Empresa.

Artículo 243: Se deja constancia que tanto los computadores personales proporcionados por la empresa a sus trabajadores, así como las direcciones de correo electrónico son de propiedad de la empresa y para el exclusivo objeto de la prestación de los servicios contratados, por lo que se prohíbe su utilización para fines extra productivos o no relacionados directamente con la propia producción o la prestación del servicio contratado de que se trate. Por otro lado, todo correo electrónico que se envíe desde una casilla de propiedad de la empresa, va con una copia automática a una casilla interna, con lo cual queda almacenado en los servidores de propiedad de ésta de modo que el envío de correos electrónicos desde dichas casilla, no tendrá en ningún caso condición de comunicación privada.

De esta forma, todos los mensajes enviados y almacenados en el servidor son de propiedad de la empresa y no tienen la calidad de comunicación privada. Asimismo, tratándose de herramientas de trabajo, los computadores proporcionados por la Compañía podrán ser en cualquier momento inspeccionados por personal técnico a objeto de controlar que no se propaguen virus, Spyware ni tampoco cualquier elemento que pueda poner en riesgo la seguridad tecnológica de la empresa o su información. De esta forma, también se podrán hacer periódicamente copias de todos los archivos existentes en los computadores de la compañía, por lo que se prohíbe almacenar en ellos cualquier elemento de carácter personal, tales como archivos, fotografías, videos, etc., que no tengan relación alguna con los trabajos contratados. Por ello en caso de incumplimiento de dicha obligación, la empresa se encontrara facultada para aplicar el procedimiento asociado a las sanciones y multas contempladas en el mismo Reglamento Interno, todo lo cual es conocido por el Trabajador conforme al certificado de entrega del mismo Reglamento Interno.

Terminada la relación laboral, el trabajador deberá hacer entrega a su jefatura directa del computador estacionario o computador portátil, teléfono celular y cualquier otra herramienta propiedad de la empresa que le haya sido provisto para la realización de su trabajo. La falta de entrega dará lugar a las acciones penales pertinentes.

Artículo 244: Uso de Internet: Internet es una excelente herramienta de trabajo, pero también tiene implicancias de seguridad que la empresa debe resguardar, por lo que el acceso a Internet está dado como medio de proveer soporte en sus responsabilidades profesionales.

El acceso a Internet es autorizado a los usuarios en los términos expuestos a continuación: - La empresa no tiene un control sobre la información o contenido obtenido por medio de Internet y no puede ser responsable de éste. - Cualquier aplicación o archivo bajado desde Internet a los servidores de la empresa solo puede ser utilizado en los términos consistentes con las licencias de propiedad intelectual establecidos.

- Los siguientes accesos y actividades en/a/desde/a través/hacia Internet están prohibidos:

- Acceder, bajar, cargar o distribuir material pornográfico.
- Provocar daños en la propiedad de cualquier otro individuo u organización de Internet.
- Invadir o abusar la privacidad de otros.
- Violar derechos de autor o uso indebido de programas.
- Degradar o interrumpir el rendimiento de la red.
- Ningún usuario puede utilizar las facilidades de Internet para propagar deliberadamente virus, Works, troyanos o códigos de programas que produzcan algún daño a redes o equipos.
- Bajar programas no autorizados expresamente por personal técnico de la empresa.

Artículo 245: Políticas de Seguridad - Instalación de software: Los usuarios de los sistemas computacionales de la empresa no podrán instalar y/o conectar ningún software ni hardware adicional a los provistos por la empresa y que no hayan sido previamente revisados

y aprobados por la administración de la empresa

Políticas de Seguridad - Claves

- No entregue su clave a nadie.
- No deje que alguien observe mientras ingresa su clave.
- No escriba ni despliegue su clave en su área de trabajo u otro lugar visible.
- Asegúrese de apagar su equipo al terminar el día y cerrar las aplicaciones abiertas y hacer “log off” cuando abandone su puesto de trabajo por un periodo prolongado.

Terminada la relación con la empresa, se bloqueará el acceso a mensajes electrónicos, incluyendo las posibilidades de leer, enviar, imprimir u obtener mensajes guardados en los sistemas, independiente de quien lo envíe o reciba.

Políticas de Seguridad – Ciber Ataques: Para evitar ciber ataques, como el phishing, todo trabajador/a deberán adoptar como regla general las siguientes medidas:

1.- No responder mensajes ni correos electrónicos sospechosos o de remitentes desconocidos. 2.- No responder los correos electrónicos que soliciten contraseñas, claves o datos bancarios.

3.- No hacer clic en los enlaces contenidos en correos electrónicos que se encuentren en alguno de los casos anteriores. Si cree que el mensaje puede ser verdadero y que proviene, por ejemplo, de un proveedor, ingrese al sitio web de dicha empresa escribiendo la dirección directamente en la barra del navegador, para evitar ingresar en alguna página web realizada por el atacante. En caso de no tener página web, contacte previamente al proveedor vía telefónica, para corroborar la veracidad del correo.

4.- No acceder a ninguna página web a través de enlaces recibidos vía correo electrónico o sitios desconocidos o sospechosos. Para acceder de manera segura, la recomendación es que se escriba la dirección correcta en el navegador iniciando siempre con <https://www> o a través del sitio institucional al cual se accede.

5.- Está prohibido utilizar el correo electrónico institucional para fines distintos a los laborales, por ejemplo recibir mensajes de promociones de alguna tienda o comercio.

6- Evitar acceder a las plataformas de la empresa desde lugares públicos tales como: cibercafés, accesos públicos a WiFi o desde cualquier lugar que se considere de riesgo.

TÍTULO XXXV ART. 113°, D.S. 594: INCORPORA AL MONÓXIDO DE CARBONO COMO UN AGENTE DE RIESGO PARA LOS TRABAJADORES

Artículo 246: Se define como trabajador expuesto a concentración de gas monóxido de carbono, aquel que realiza sus labores a niveles ambientales iguales o superiores al 50% del LPP (LPP 46 mg/m³). El CO (monóxido de carbono) se incorporó dentro del listado de sustancias riesgosas para la salud de los trabajadores. El indicador biológico para la evaluación de salud de trabajadores expuestos a este agente es la carboxihemoglobina en sangre. Si aplica, la evaluación ambiental y la elaboración de la nómina de expuestos se realizarán de acuerdo con normas y procedimientos vigentes para agentes químicos.

TÍTULO XXXVI DE LA GESTIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS LABORALES

Artículo 247: Principios de la Gestión Preventiva

De conformidad con el artículo 3° del Decreto 44, serán principios para la gestión preventiva de los riesgos laborales:

1. Un enfoque de gestión que ponga énfasis en la prevención de los riesgos laborales y en la adaptación del trabajo a las personas, desde el diseño de los sistemas productivos y los puestos de trabajo, teniendo en cuenta la evolución del conocimiento científico y tecnológico disponible, y priorizando la eliminación o el control de los riesgos en su origen o fuente.

2. Un enfoque de género en la gestión de riesgos laborales de la entidad empleadora, lo cual significa que en el diseño, planificación, implementación y evaluación de las actividades preventivas se deberá siempre considerar que las personas se sitúan en el trabajo en condiciones biológicas, sociales y económicas desiguales.

3. El compromiso y la participación, implica que las entidades empleadoras, a través de sus representantes y directivos, deberán comprometerse activamente en la gestión de los riesgos laborales promoviendo, igualmente, la participación permanente de las personas trabajadoras o de sus representantes.

4. La mejora continua, de modo que la gestión de los riesgos laborales propenda a la optimización permanente de los procesos de la gestión preventiva.

5. La responsabilidad de la entidad empleadora en la gestión de los riesgos laborales, sin perjuicio de los deberes de cuidado y de colaboración de las personas trabajadoras con la gestión preventiva empresarial y de observancia de las medidas de prevención adoptadas.

TITULO XXXVII DE LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

Artículo 248: De conformidad con el artículo 7° del Decreto 44, la entidad empleadora deberá confeccionar una matriz de identificación de peligros y evaluación de los riesgos laborales asociados a los procesos, tareas y puestos de trabajo, la que deberá estar disponible en los lugares de trabajo y ser informada a las personas trabajadoras, incluidos el Comité Paritario, el delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo y los dirigentes sindicales.

Para la confección de la matriz, la entidad empleadora deberá considerar:

1. La exposición a los agentes y factores de riesgos laborales existentes en el lugar de trabajo
2. Los riesgos ergonómicos y psicosociales
3. La violencia y el acoso en el trabajo
4. Los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se hayan producido
5. Los riesgos asociados a los programas de vigilancia ocupacional
6. El enfoque de género

La matriz contendrá como mínimo:

La matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos en el entorno laboral debe contener los siguientes elementos clave:

1. Identificación de peligros: Se debe identificar cualquier fuente, situación, condición o entorno que pueda causar lesiones o afectar la salud de los trabajadores en cada puesto de trabajo. Esta identificación debe tener en cuenta las características de las personas expuestas a dichos peligros.

2. Evaluación de riesgos: Cada peligro identificado debe ser evaluado para determinar su nivel o magnitud, considerando la posibilidad de evitar, suprimir o controlar el riesgo de manera razonable y factible según el conocimiento disponible. La evaluación debe contemplar tanto las condiciones actuales de trabajo como las previsibles en el futuro, especialmente si existe la posibilidad de que una persona trabajadora sea especialmente sensible a alguna de estas condiciones.

- a) La evaluación de riesgos considerará al menos la probabilidad de que ocurra un daño a la salud y vida de los trabajadores. Esta evaluación puede ser cuantitativa o cualitativa, pero siempre basada en una metodología validada y con criterios definidos por la autoridad competente.
- b) Se utilizará la "Guía Técnica para la identificación y evaluación primaria de riesgos en los ambientes de trabajo" del Instituto de Salud Pública u otro documento que la reemplace, salvo que una normativa específica indique otro método de evaluación.

3. Medidas preventivas y de control: En casos donde el riesgo evaluado sea alto, grave o elevado, la entidad empleadora deberá adoptar medidas preventivas adicionales de control y emergencia.

4. Revisión de la matriz: La matriz debe ser conocida por toda la línea de mando y revisada al menos una vez al año o cada vez que:

- Cambien las condiciones de trabajo, representando un riesgo adicional.
- Ocurra un accidente laboral.
- Se diagnostique una enfermedad profesional.
- Se genere una situación de riesgo grave e inminente.

Para su elaboración y revisión, la entidad empleadora puede solicitar la asistencia técnica del organismo administrador del seguro de la ley N°16.744.

TITULO XXXVIII DEL PROGRAMA DE TRABAJO PREVENTIVO

Artículo 249: La entidad empleadora deberá elaborar o modificar el programa de trabajo preventivo a partir de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, dentro del plazo de 30 días corridos contados desde la confección o actualización de dicha matriz. Este programa deberá contener, al menos, las medidas preventivas y correctivas a implementar, los plazos de implementación y los responsables de su ejecución.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente, el programa deberá incluir actividades de promoción para prevenir los factores de riesgos asociados al consumo de alcohol y drogas en los lugares de trabajo y difundir un estilo de vida y alimentación saludables. Asimismo, cuando corresponda, el programa deberá contemplar las actividades a implementar, a fin de prevenir los factores de riesgos asociados a la conducción de vehículos motorizados de conformidad a la normativa legal y técnica vigente en la materia.

Artículo 250: El programa de trabajo preventivo de la entidad empleadora deberá constar por escrito y ser aprobado por su representante legal, indicando la fecha de su aprobación y de sus modificaciones, cuando corresponda. Además, previo a su implementación, deberá ser difundido por medio de avisos o informaciones fácilmente visibles en los lugares de trabajo o bien, a través de los correos electrónicos de las personas trabajadoras que estuvieren disponibles de conformidad a la ley y, en todo caso, remitirse un ejemplar al Comité Paritario.

Artículo 251: La entidad empleadora deberá disponer de acciones para controlar y vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud adoptadas, con la periodicidad y en los casos que defina el programa de trabajo preventivo. Estas medidas de control y vigilancia podrán ejecutarse a través de inspecciones de la entidad empleadora a los lugares de trabajo o bien, en forma no presencial, a través de medios electrónicos idóneos, observando en ambos casos lo dispuesto en el artículo 5 inciso primero del Código del Trabajo.

Artículo 252: En base al diagnóstico realizado y la evaluación de riesgos, se programarán e implementarán acciones o actividades dirigidas a:

1. Eliminar los riesgos en su origen
2. Controlar los riesgos que no se puedan eliminar
3. Minimizar los efectos de aquellos riesgos que no se puedan controlar totalmente
4. Establecer procedimientos de trabajo seguro
5. Proporcionar los elementos de protección personal necesarios
6. Capacitar a los trabajadores sobre los riesgos a los que están expuestos
7. Mantener un sistema de supervisión y control del cumplimiento de las medidas preventivas

Artículo 253: La empresa evaluará anualmente el cumplimiento de las medidas preventivas programadas en esta materia y su eficacia, identificando aspectos para la mejora continua de la gestión de los riesgos. En esta evaluación se considerarán:

1. Los resultados de las mediciones y evaluaciones de riesgos realizadas
2. El registro y análisis de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales ocurridos
3. Las observaciones realizadas por el Comité Paritario
4. Las sugerencias y reclamos de los trabajadores
5. Los cambios en los procesos productivos o en la organización del trabajo
6. Las modificaciones legales o reglamentarias que afecten la seguridad y salud en el trabajo

Los resultados de esta evaluación servirán de base para la actualización del programa preventivo del período siguiente, manteniendo así un proceso de mejora continua en la gestión preventiva de la **MINERQUIM LTDA.**

TITULO XXXIX DE LA PRELACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

Artículo 254: Según lo establecido en el artículo 9° del Decreto 44, la entidad empleadora deberá implementar medidas preventivas y correctivas dirigidas a controlar el riesgo laboral según su mayor o menor nivel de protección a las personas trabajadoras, observando el siguiente orden de prelación:

1. Evitar o eliminar los riesgos;
2. Controlar los riesgos en su fuente a través de medidas de ingeniería o técnicas;
3. Reducir los riesgos al mínimo posible, por medio de medidas organizacionales, administrativas, que incluyan la elaboración de métodos de trabajo seguro;
4. Proveer la utilización de elementos de protección personal adecuados, mientras perdure una situación de riesgo residual, sin perjuicio de haberse aplicado una o más de las anteriores medidas en el orden señalado.

Artículo 255: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 de este reglamento, la entidad empleadora será responsable de informar convenientemente a las personas trabajadoras expuestas a los riesgos derivados del uso de máquinas, equipos y elementos de trabajo, acerca de:

1. Su manejo adecuado y seguro
2. El contenido de los manuales de instrucciones
3. Las fichas técnicas proporcionadas por fabricantes, importadores y proveedores
4. Los procedimientos de trabajo seguro establecidos

Artículo 256: Las entidades empleadoras que utilicen máquinas, equipos y herramientas que puedan generar riesgo de atrapamiento, corte, lesión y/o amputación deberán contar, conforme a la normativa técnica vigente, con un procedimiento de trabajo seguro que considere, al menos:

1. Un programa preventivo de operación y mantenimiento de tales maquinarias
2. El control permanente de su funcionamiento
3. La existencia de protecciones y dispositivos de seguridad
4. La información y capacitación a las personas trabajadoras sobre uso correcto y seguro

Artículo 257: La entidad empleadora deberá privilegiar el uso de mecanismos o equipos de protección colectiva de las personas trabajadoras por sobre el uso de elementos de protección personal, manteniendo los dispositivos técnicamente necesarios para reducir a niveles mínimos los riesgos que puedan presentarse en los lugares de trabajo. Asimismo, deberá preferirse aquellas medidas preventivas que:

1. Supriman, controlen o reduzcan más de un riesgo simultáneamente
2. Protejan a más personas expuestas
3. Eliminen el riesgo en su origen
4. Sean técnicamente viables y económicamente factibles

Artículo 258: La entidad empleadora deberá evaluar periódicamente la eficacia de las medidas preventivas implementadas, considerando:

1. Los resultados de las mediciones ambientales
2. Los registros de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
3. Las observaciones del Comité Paritario
4. Los informes de supervisión y fiscalización
5. Los cambios en los procesos productivos o en la organización del trabajo
6. La incorporación de nueva tecnología o equipamiento
7. Las modificaciones en la normativa aplicable

Cuando se detecte que las medidas adoptadas no han sido suficientes o adecuadas, se deberán implementar nuevas medidas siguiendo el orden de prelación establecido en el Artículo 274 H.

TITULO XL RESOLUCIÓN 341 APRUEBA GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMA PREVENTIVO DE SEGURIDAD EN MÁQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MOTRICES

Artículo 259: De acuerdo a la Guía de El Instituto de Salud Pública para la elaboración e implementación de un Programa Preventivo de Seguridad en máquinas, equipos y herramientas motrices, que aplica a tareas relacionadas con la operación y/o mantención de máquinas, equipos y herramienta motrices que se utilizan en los procesos productivos de los centros de trabajo que cuenten con exposición a riesgos de seguridad y está dirigida a profesionales del área de prevención de riesgos del sector público y privado, autoridades relacionadas con la gestión de la salud y seguridad ocupacional y miembros de Comités Paritarios de Higiene y Seguridad.

Nuestra empresa **MINERQUIM LTDA** se compromete a contar con la siguiente información para dar cumplimiento a esta resolución:

- Contar con un Programa Preventivo de Seguridad en dispositivos motrices.
- Actualizar anualmente el Programa.
- Evaluar los riesgos y determinar sus controles.
- Establecer métodos adecuados para la medición de los resultados del Programa.

TÍTULO XLI DEL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (Decreto 44)

Artículo 260: De acuerdo con lo establecido en los artículos 12° y 13° del Decreto 44, la entidad empleadora deberá adoptar medidas preventivas de los riesgos laborales que privilegien el uso de mecanismos o equipos de protección colectiva por sobre el uso de elementos de protección personal. Sin embargo, la entidad empleadora estará obligada a proporcionar a sus personas trabajadoras los elementos de protección personal adecuados al riesgo, cuando corresponda, los que deberá proveer a su costo.

Artículo 261: Los elementos de protección personal deberán utilizarse solo cuando existan riesgos que no hayan podido evitarse o controlarse suficientemente mediante la aplicación de medidas ingenieriles, técnicas, organizacionales o administrativas.

La entidad empleadora deberá contar con un procedimiento escrito que establezca las normas para la utilización y mantenimiento de los elementos de protección personal, así como su reposición o recambio. Dichos elementos y equipos deberán cumplir con las normas vigentes de certificación de calidad o encontrarse registrados en el Instituto de Salud Pública de Chile.

La entidad empleadora deberá implementar un programa de capacitación para las personas trabajadoras sobre el uso y mantención de los elementos de protección personal. Esta capacitación tendrá una duración mínima de una hora cronológica, debiendo reforzarse anualmente y cada vez que una nueva persona trabajadora ingrese a las labores respectivas o que deba cambiar el tipo de elementos de protección personal a utilizar.

Artículo 262: El contenido mínimo de las capacitaciones sobre el uso de elementos de protección personal debe considerar:

- Las partes que componen el elemento de protección personal a utilizar
- La forma correcta de colocación
- Las limitaciones de uso
- Los procedimientos de limpieza y almacenamiento
- La realización de una prueba de chequeo diario

Artículo 263: La entidad empleadora deberá registrar las actividades de capacitación sobre elementos de protección personal, incluyendo al menos la siguiente información:

- Detalle de las actividades teóricas y prácticas realizadas
- Lista de los asistentes a la capacitación
- Nombre de los relatores o instructores
- Resultados de las evaluaciones de aprendizaje realizadas
- Registro de las actividades de reforzamiento impartidas

Artículo 264: La entidad empleadora podrá solicitar la asistencia técnica a su organismo administrador para la elaboración del procedimiento, la realización de las capacitaciones y la selección de los elementos de protección personal adecuados.

De acuerdo con el artículo 68 de la Ley 16.744 y el artículo 130º del presente reglamento, la empresa proporcionará gratuitamente a sus trabajadores todos aquellos equipos o implementos que sean necesarios para su protección personal, de acuerdo a las características del riesgo que se presenten en cada una de las actividades que se desarrollan en la empresa.

Es responsabilidad exclusiva del trabajador mantener en buen estado sus elementos de protección, procurando su higiene y correcta mantención.

De acuerdo a las disposiciones legales vigentes y en concordancia con el artículo 132º del presente reglamento, la empresa está obligada a proteger a todo su personal de los riesgos del trabajo, entregándole al trabajador cuya labor lo requiera, sin costo alguno, y bajo su responsabilidad los elementos de protección personal del caso.

Artículo 265: El trabajador deberá hacer uso correcto y oportuno de los elementos de protección personal que le sean proporcionados por la empresa, conforme a las instrucciones y capacitaciones recibidas. El incumplimiento de esta obligación será considerado una falta grave a las obligaciones que impone el contrato de trabajo y podrá ser sancionado de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento.

Artículo 266: En caso de pérdida o deterioro de los elementos de protección personal por causas imputables al trabajador, este deberá informar de inmediato a su jefatura directa para su reposición, la cual se realizará con cargo al trabajador.

La empresa se reserva el derecho de inspeccionar el uso y estado de los elementos de protección personal en cualquier momento, pudiendo aplicar las sanciones correspondientes en caso de detectarse incumplimientos a las normas establecidas en este título.

TITULO XLII CIRCULAR N° 3823 ASISTENCIA TÉCNICA Y PROTOCOLO O PLAN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

Continuación de Artículos para Reglamento Interno basados en la Circular N° 3823

Comprendo que deseas agregar artículos a tu Reglamento Interno, comenzando desde el número 328, para incorporar las disposiciones de la Circular N° 3823 sobre asistencia técnica y gestión de riesgos de desastres. A continuación, te propongo algunos ejemplos de artículos que puedes adaptar a las necesidades de tu empresa:

Artículo 267: Gestión de Riesgos de Desastres

La empresa se compromete a implementar un sistema de gestión de riesgos de desastres que abarque todo el ciclo de gestión: identificación, evaluación, mitigación, preparación, respuesta y recuperación. Este sistema se basará en los lineamientos de la Circular N° 3823 y considerará las amenazas y vulnerabilidades específicas de la empresa y sus centros de trabajo.

Artículo 268: Plan para la Reducción del Riesgo de Desastres (PRRD)

La empresa elaborará y mantendrá actualizado un PRRD que incluya, como mínimo:

- Identificación y evaluación de las amenazas y vulnerabilidades específicas de la empresa y/o centro de trabajo.
- Diagnóstico de la situación en relación con el cumplimiento normativo vigente.
- Elaboración de mapas de riesgo.
- Planificación de medidas de mitigación y preparación, considerando la naturaleza de las amenazas.
- Planificación e implementación de las acciones de respuesta.
- Prueba de los protocolos y readecuación del plan, de ser necesario.

El PRRD se elaborará con la participación del coordinador(a) de Gestión de Riesgos de Desastre, en empresas con 25 o menos trabajadores, o los miembros del Comité de Gestión del Riesgo de Desastre, en empresas de más de 25 trabajadores.

Artículo 269: Asistencia Técnica en Gestión de Riesgos de Desastres

La empresa se asegurará de recibir la asistencia técnica en gestión de riesgos de desastres que le corresponde por parte de su organismo administrador. Esta asistencia técnica abarcará:

- Capacitación sobre la gestión de riesgos de desastres, incluyendo los riesgos específicos mencionados en la Circular N° 3823.
- Apoyo en la elaboración e implementación del PRRD.
- Asesoramiento en la identificación y evaluación de riesgos.
- Difusión de material informativo sobre medidas de prevención.
- Prescripción de medidas preventivas "inmediatas" en caso de detectarse condiciones de riesgo.

Artículo 270: Medidas Preventivas para Riesgos Específicos

a) Altas Temperaturas (AT) y Altas Temperaturas Extremas (ATE):

La empresa implementará las medidas preventivas necesarias para proteger la salud y seguridad de los trabajadores frente a la exposición a AT y ATE, especialmente durante los meses de mayor riesgo y en situaciones de emergencia preventiva. Estas medidas incluirán, entre otras:

- Control de la temperatura en los lugares de trabajo.
- Planificación de las tareas en los horarios menos calurosos.
- Establecimiento de pausas de descanso en lugares sombreados y frescos.
- Implementación de un plan de hidratación que garantice el acceso a agua fresca.
- Capacitación a los trabajadores sobre los riesgos del calor y las medidas preventivas.
- Vigilancia de la salud de los trabajadores, con especial atención a los grupos de riesgo.

b) Incendios Forestales:

En caso de declaración de emergencia preventiva por riesgo de incendios forestales, la empresa implementará las medidas preventivas necesarias para evitar accidentes laborales y de trayecto, así como enfermedades o afecciones de salud. Estas medidas incluirán, entre otras:

- Capacitación a los trabajadores sobre los riesgos de incendios forestales, las medidas de prevención y protección, y los protocolos de actuación en caso de emergencia.
- Identificación de los centros de salud más cercanos.
- Difusión de material informativo sobre la prevención de riesgos en materia de incendios forestales.
- Implementación de medidas de seguridad específicas para los trabajadores que realizan tareas de limpieza y remoción de escombros.

c) Hantavirus:

La empresa implementará las medidas preventivas para evitar el contagio de hantavirus en los trabajadores que desempeñan sus labores en áreas de riesgo. Estas medidas incluirán:

- Control de la presencia de roedores en las instalaciones.
- Limpieza, orden y saneamiento de las áreas de trabajo.
- Capacitación a los trabajadores sobre los riesgos del hantavirus y las medidas preventivas.

- Uso de elementos de protección personal en tareas donde exista riesgo de contagio.
- Difusión de material informativo sobre la prevención del hantavirus.

Ayuda Psicológica en Situaciones de Emergencia

La empresa se asegurará de que los trabajadores afectados por un desastre ambiental reciban la ayuda psicológica necesaria. Esta ayuda se brindará de acuerdo con las directrices del Anexo N°58 de la Circular N° 3823 y se centrará en:

- Brindar apoyo emocional y práctico inmediato.
- Facilitar la conexión con familiares y seres queridos.
- Proveer información clara y precisa sobre la situación del desastre y los recursos disponibles.
- Derivar a los trabajadores a servicios especializados de salud mental cuando sea necesario.

Artículo 271: Responsabilidades

La gerencia de la empresa será responsable de:

- Asegurar la implementación del sistema de gestión de riesgos de desastres.
- Aprobar el PRRD y sus actualizaciones.
- Asignar los recursos necesarios para la gestión de riesgos de desastres.
- Supervisar el cumplimiento de las medidas preventivas.
- Colaborar con el organismo administrador en la recepción de la asistencia técnica.

Los trabajadores serán responsables de:

- Participar en las actividades de capacitación y simulacros.
- Cumplir con las medidas preventivas establecidas.
- Reportar cualquier situación de riesgo a su supervisor inmediato.

Artículo 272: Difusión y Revisión

El presente reglamento será difundido a todos los trabajadores de la empresa a través de los medios de comunicación internos. El reglamento se revisará y actualizará periódicamente, incorporando las modificaciones que sean necesarias para adaptarlo a los cambios en la normativa legal o en las condiciones de la empresa.

Recuerda que estos son solo ejemplos de artículos y que debes adaptarlos a las necesidades específicas de tu empresa. Es recomendable que consultes con un experto legal para obtener asesoramiento específico sobre la elaboración e implementación de tu Reglamento Interno.

TITULO XLIII SOBRE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES

Este título del Reglamento Interno, basado en el artículo 11 del Decreto 44, aborda la protección de los trabajadores especialmente sensibles a ciertos riesgos laborales. Busca garantizar un ambiente laboral seguro y medidas de protección específicas para aquellos que, por sus características personales, pueden ser más vulnerables a los riesgos del trabajo.

Artículo 273: Establece la obligación de la empresa de prestar especial atención a los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. Se enfoca en la identificación de los peligros, evaluación de los riesgos y desarrollo del programa de trabajo preventivo para estos trabajadores.

Define las categorías de trabajadores especialmente sensibles, que incluyen:

1. Personas con discapacidad física, cognitiva o sensorial: Se reconoce la diversidad de discapacidades y la necesidad de medidas específicas para cada caso.
2. Trabajadoras embarazadas y en período de lactancia: Se enfatiza la protección de la salud de la madre y el niño durante el embarazo y la lactancia.
3. Adolescentes con edad para trabajar: Se busca proteger a los trabajadores jóvenes que pueden ser más vulnerables a los riesgos por su falta de experiencia y desarrollo físico.
4. Adultos mayores: Se reconoce que los trabajadores de mayor edad pueden tener necesidades específicas de adaptación del puesto de trabajo y mayor riesgo a ciertos peligros.
5. Personas con condiciones que los hagan especialmente vulnerables: Esta categoría es amplia y permite incluir a trabajadores con otras condiciones de salud que puedan requerir medidas de protección adicionales.

Artículo 274: Prohíbe la contratación de trabajadores especialmente sensibles en puestos de trabajo que impliquen un riesgo grave para su vida o salud, para la vida o salud de terceros, o que sean incompatibles con sus capacidades o condiciones.

Artículo 243º: Describe las medidas generales de protección para trabajadores especialmente sensibles. En este artículo se detallan las siguientes medidas:

1. Adaptación del puesto de trabajo:

- Se deben realizar ajustes en el entorno físico y las herramientas para que sean accesibles y seguros.
- Se deben proporcionar ayudas técnicas y equipos auxiliares si son necesarios.

2. Rotación de tareas:

- Se debe variar las tareas para evitar la exposición prolongada a un mismo riesgo.
- Se debe ofrecer alternativas a las tareas que implican un riesgo excesivo.

3. Reducción de la jornada laboral:

- Se puede ajustar la jornada laboral para evitar la fatiga excesiva y la exposición prolongada a riesgos.
- Se pueden ofrecer horarios flexibles que se adapten a las necesidades del trabajador.

4. Vigilancia de la salud:

- Se deben realizar exámenes médicos periódicos para detectar cualquier problema de salud derivado del trabajo.
- Se debe ofrecer asesoramiento y apoyo médico específico para las necesidades del trabajador

Además de estas medidas generales, se detallan algunas medidas específicas para ciertos grupos de trabajadores sensibles:

Para trabajadores con discapacidad:

- Se deben realizar evaluaciones de riesgos considerando la discapacidad y la compatibilidad con el puesto de trabajo.
- Se deben implementar ajustes razonables en el puesto y las condiciones de trabajo.

Para trabajadoras embarazadas y en periodo de lactancia:

- Se debe cambiar de puesto de trabajo si el actual implica un riesgo para la salud de la madre o el niño.
- Se debe proporcionar información y asesoramiento sobre los riesgos y las medidas preventivas.
- Se debe asegurar la disponibilidad de espacios adecuados para el descanso y la lactancia.

Para adolescentes:

- Se prohíbe su participación en trabajos peligrosos, que exijan esfuerzo físico excesivo, o que impliquen exposición a agentes tóxicos.
- Se establece la necesidad de supervisión permanente, capacitación específica en prevención de riesgos, y el uso de elementos de protección personal adecuados.

Para adultos mayores:

- Se deben realizar evaluaciones periódicas de su capacidad laboral para asegurar que pueden realizar sus tareas de forma segura.
- Se deben adaptar los ritmos de trabajo y proporcionar pausas adicionales según sea necesario.

Artículo 275: Establece la obligación de la empresa de mantener un registro actualizado de los trabajadores especialmente sensibles, incluyendo:

1. Identificación del trabajador: Nombre, puesto de trabajo y datos de contacto.
2. Tipo de sensibilidad: Descripción de la discapacidad, condición de salud o característica que lo hace especialmente sensible.
3. Medidas preventivas implementadas: Detalle de las acciones tomadas para proteger al trabajador.
4. Seguimiento de las medidas: Registro de la efectividad de las medidas y cualquier ajuste necesario.
5. Evaluaciones periódicas realizadas: Documentación de las evaluaciones de riesgos y de la capacidad laboral del trabajador.

TÍTULO XLIV DE LA INFORMACIÓN Y FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Artículo 276: Este título del Reglamento Interno se fundamenta en los artículos 15 y 16 del **Decreto 44** y tiene como objetivo primordial asegurar que los trabajadores reciban información clara y comprensible sobre los riesgos laborales y la capacitación necesaria para prevenirlos. La formación se establece como un pilar clave para construir un ambiente de trabajo seguro y saludable.

Antes de que el trabajador inicie sus labores, la empresa tiene la obligación de informarle sobre:

- **Riesgos específicos del puesto de trabajo:** Se deben detallar los peligros inherentes a las tareas que el trabajador desempeñará.
- **Riesgos generales del centro de trabajo:** Se deben describir los peligros que pueden afectar a cualquier trabajador dentro de las instalaciones de la empresa.
- **Riesgos en caso de emergencias:** Se debe informar sobre los peligros potenciales que podrían surgir en situaciones de emergencia y cómo actuar ante ellos.

- **Medidas preventivas:** Se deben explicar las acciones y procedimientos implementados para prevenir accidentes y proteger la salud de los trabajadores.
- **Métodos de trabajo seguros:** Se deben instruir a los trabajadores sobre las prácticas y procedimientos correctos para realizar sus tareas de forma segura.
- **Procedimientos en caso de accidentes:** Se deben comunicar claramente los pasos a seguir en caso de que ocurra un accidente laboral.
- **Información detallada sobre los productos o sustancias peligrosas:** Se debe proporcionar información específica sobre los productos o sustancias químicas que se utilizan en el trabajo, incluyendo:
 - Nombre, sinónimos y fórmula: Identificación precisa del producto o sustancia.
 - Aspecto, olor y modo de empleo: Descripción física del producto o sustancia, su olor característico y las instrucciones para su uso seguro.
 - Límites de exposición permisible: Niveles máximos de concentración de la sustancia en el aire que se consideran seguros para la salud.
 - Elementos de protección personal necesarios: Especificación del equipo de protección personal adecuado para manejar el producto o sustancia.
 - Primeros auxilios en caso de contacto: Instrucciones claras sobre las acciones inmediatas a tomar si ocurre un contacto accidental con la sustancia.
 - Manejo y almacenamiento seguro: Procedimientos para manipular, transportar y almacenar el producto o sustancia de manera segura, evitando riesgos de derrames, fugas o accidentes.

La empresa debe actualizar la información que brinda a los trabajadores en los siguientes casos:

- Cambios en los procesos productivos: Cuando se implementen modificaciones en los procesos de trabajo, se deben comunicar las nuevas tareas y riesgos asociados.
- Introducción de nuevas tecnologías o equipos: Cuando se incorporen nuevos equipos o tecnologías, se debe informar sobre su funcionamiento, riesgos y medidas de seguridad.
- Modificación de los materiales utilizados: Si se cambian los materiales de trabajo, se debe informar sobre sus propiedades, peligros potenciales y cómo manejarlos de forma segura.
- Detección de nuevos riesgos: Cuando se identifiquen nuevos peligros en el lugar de trabajo, se debe informar a los trabajadores sobre ellos y las medidas preventivas implementadas.
- Cambios en la normativa legal: Cuando se modifiquen las leyes o reglamentos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, se debe actualizar la información proporcionada a los trabajadores para que estén al tanto de sus derechos y obligaciones.

Artículo 277: La empresa tiene la obligación de brindar a todos sus trabajadores una capacitación sobre seguridad y salud en el trabajo que combine teoría y práctica, con una duración mínima de 8 horas, incluyendo los siguientes temas:

- Factores de riesgo presentes en el lugar de trabajo: Se debe enseñar a los trabajadores a:
 - Identificar los peligros.
 - Evaluar los riesgos.
 - Conocer las medidas de control existentes.
 - Comprender los posibles efectos para la salud.
- Efectos en la salud por la exposición a los factores de riesgo: Se debe proporcionar información detallada sobre:
 - Las enfermedades profesionales que pueden derivarse del trabajo.
 - Los accidentes de trabajo.
 - Los daños a la salud que pueden ocurrir por la exposición a los riesgos.
 - Las medidas preventivas específicas para cada riesgo.
- Prestaciones del seguro de la Ley N° 16.744: Se debe explicar a los trabajadores:
 - El alcance de la cobertura del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
 - Los procedimientos para realizar una denuncia en caso de accidente o enfermedad profesional.
 - Las prestaciones médicas disponibles a través del seguro.
 - Las prestaciones económicas a las que se tiene derecho en caso de accidente o enfermedad.
- Plan de gestión de riesgos de emergencia: Se debe capacitar a los trabajadores sobre:
 - Los protocolos a seguir en caso de emergencias: Incendios, sismos, derrames químicos, etc.
 - Los sistemas de alerta: Alarmas, señales de evacuación, sistemas de comunicación interna.
 - Las rutas de evacuación: Planos de evacuación, señalización de salidas de emergencia.
 - Los puntos de encuentro: Lugares seguros designados para reunirse después de una evacuación.
- Señalética en los lugares de trabajo: Se debe instruir a los trabajadores sobre:
 - El significado de las señales de seguridad: Prohibición, advertencia, obligación, información, etc.
 - La ubicación e interpretación de las señales: Dónde se encuentran las señales y cómo interpretar su mensaje.
 - La importancia de respetar la señalética: Cumplir con las indicaciones de las señales para evitar accidentes.
- Prevención de riesgos de incendio: Se debe capacitar a los trabajadores sobre:

- Las causas comunes de incendios en el lugar de trabajo: Instalaciones eléctricas defectuosas, materiales inflamables, descuidos humanos, etc.
- Las medidas preventivas para evitar incendios: Mantenimiento de instalaciones, orden y limpieza, manejo adecuado de materiales inflamables, etc.
- El uso correcto de extintores: Tipos de extintores, funcionamiento y cómo utilizarlos correctamente en caso de incendio.
- Los protocolos de evacuación en caso de incendio: Rutas de evacuación, puntos de encuentro, procedimientos de alarma.

La empresa está obligada a impartir la capacitación en las siguientes situaciones:

- Al ingreso del trabajador: Formación inicial obligatoria antes de que el trabajador comience a realizar sus tareas.
- Cuando cambien las funciones del trabajador: Capacitación específica para las nuevas tareas y los nuevos riesgos a los que se expondrá.
- Cuando se introduzcan nuevas tecnologías o equipos: Formación sobre el uso seguro de los nuevos equipos o tecnologías y los riesgos asociados.
- Cuando se modifiquen los procesos productivos: Capacitación para actualizar los conocimientos y procedimientos de trabajo de acuerdo a los cambios en los procesos.

Artículo 278: Características que debe cumplir la capacitación:

- Impartirse durante la jornada de trabajo: Sin afectar el tiempo libre del trabajador.
- Ser gratuita para el trabajador: La empresa asume los costos de la capacitación.
- Ser impartida por personal calificado: Los instructores deben tener conocimientos y experiencia en prevención de riesgos laborales.

La empresa debe mantener un registro actualizado de todas las capacitaciones impartidas a los trabajadores, incluyendo la siguiente información:

- Fecha de la capacitación: Día, mes y año en que se realizó la capacitación.
- Nombre del trabajador: Identificación de los trabajadores que participaron en la capacitación.
- Contenidos mínimos impartidos: Temario completo de la capacitación.
- Metodología utilizada: Descripción de las técnicas de enseñanza empleadas: Clases presenciales, demostraciones prácticas, videos, simulaciones, etc.
- Evaluaciones realizadas: Pruebas de conocimientos o prácticas para verificar la comprensión de los contenidos de la capacitación.
- Retroalimentación a los trabajadores: Comentarios sobre el desempeño de los trabajadores en las evaluaciones y áreas de mejora.
- Actualización periódica del programa: Revisión y ajuste del contenido de la capacitación para mantenerlo actualizado y adaptado a los cambios en el lugar de trabajo.

TITULO XLV DE LA CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS (Decreto 44)

Artículo 279: Este título del Reglamento Interno se basa en el artículo 17 del Decreto 44 y busca garantizar que los trabajadores y sus representantes participen activamente en la gestión de seguridad y salud en la empresa.

La empresa debe consultar a los representantes de los trabajadores cuando se planifiquen o implementen cambios en los procesos, la organización, las tecnologías o los métodos de trabajo. La consulta también es obligatoria al implementar medidas de control para riesgos graves o modificar los sistemas de trabajo.

Los representantes de los trabajadores tienen derecho a recibir información completa y oportuna sobre los cambios que se planean. También tienen derecho a ser consultados sobre el contenido y la organización del trabajo, a expresar sus opiniones y a que sus observaciones sean consideradas por la empresa.

El proceso de consulta debe ser formal e incluir reuniones informativas donde la empresa explique los cambios y sus implicaciones. Se debe dejar constancia de las opiniones y observaciones de los representantes de los trabajadores.

La consulta con los representantes no reemplaza la obligación de informar a todos los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas.

Los trabajadores pueden participar en la gestión de seguridad y salud a través de varios mecanismos: Comités Paritarios, Departamentos de Prevención, delegados de Seguridad, sindicatos y mecanismos de participación directa.

Todos los trabajadores tienen derecho a recibir información sobre los riesgos laborales, las medidas preventivas, los resultados de las evaluaciones y los programas de gestión. También deben ser consultados sobre cambios que puedan afectar su seguridad y salud.

Los trabajadores y sus representantes deben colaborar con la empresa para mejorar la acción preventiva. También deben promover la seguridad y salud, cumplir con la normativa e implementar las medidas establecidas. Además, pueden proponer mejoras en los métodos, procedimientos, condiciones de trabajo y actividades de formación.

TITULO XLVI DEL RIESGO GRAVE E INMINENTE Y PLAN DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS (Decreto 44)

Artículo 280: Según lo establecido en el artículo 18° del Decreto 44, cuando en el lugar de trabajo se presente un riesgo grave e inminente que amenace la vida o salud de los trabajadores, la empresa deberá:

1. Informar inmediatamente a todos los trabajadores afectados: Se les comunicará la existencia del riesgo, las medidas para eliminarlo o controlarlo, los procedimientos de evacuación y la ubicación de zonas seguras.
2. Adoptar medidas para:
 - a) Suspender de forma inmediata las faenas afectadas.
 - b) Evacuar a los trabajadores si el riesgo no puede ser controlado o eliminado.
 - c) Proteger a los trabajadores que deban permanecer en el lugar.
 - d) Controlar el acceso a las zonas de riesgo.

Artículo 281: Las personas trabajadoras tendrán derecho a:

1. Interrumpir sus labores: Podrán hacerlo si consideran, con motivos razonables, que continuar trabajando implica un riesgo grave e inminente para su vida o salud.
2. Abandonar el lugar de trabajo: Podrán hacerlo si la situación lo amerita.
3. No sufrir perjuicio: No podrán ser sancionados o perjudicados por tomar estas medidas.
4. Ejercer acciones legales: Podrán recurrir a las acciones legales correspondientes según el Código del Trabajo.

Artículo 282: De acuerdo con el artículo 19° del Decreto 44, la empresa deberá contar con planes para gestionar, reducir y responder a riesgos en caso de:

- Emergencias: Incendios, sismos, accidentes graves, fugas de sustancias peligrosas.
- Catástrofes: Desastres naturales, accidentes de gran magnitud, fenómenos climáticos extremos.
- Otros eventos conocidos, probables y previsibles: Cortes de suministro eléctrico, fallas en sistemas críticos, alteraciones del orden público, pandemias.

Artículo 283: El plan de gestión deberá:

1. Ser ensayado al menos una vez al año: Se realizarán simulacros, ejercicios de evacuación, pruebas de equipos y actualizaciones de procedimientos.
2. Incluir mecanismos de: Actuación ante emergencias, evacuación del personal, comunicación interna y externa, y coordinación con organismos de emergencia.

Artículo 284: Si la autoridad competente ordena la evacuación de las áreas afectadas por una emergencia, catástrofe o desastre, la empresa deberá:

1. Suspender actividades: Se suspenderán todas las actividades de manera inmediata.
2. Evacuar al personal: Se procederá a evacuar a todos los trabajadores de las zonas afectadas.
3. Asegurar instalaciones: Se tomarán las medidas necesarias para asegurar las instalaciones.
4. Informar a la autoridad: Se informará a la autoridad competente sobre la evacuación realizada.
5. No reanudar labores: No se reanudarán las actividades hasta que la autoridad lo autorice.

Artículo 285: La empresa revisará y actualizará el plan de gestión de emergencias al menos una vez al año, o cuando ocurran cambios en las instalaciones, los procesos o tras un evento que ponga a prueba el plan. También deberá hacerlo a solicitud del Comité Paritario o de la Inspección del Trabajo.

Artículo 286: La empresa deberá mantener la siguiente documentación sobre el plan de gestión de emergencias:

1. Registros actualizados de: Simulacros realizados, incidentes ocurridos, medidas adoptadas y evaluaciones realizadas.
2. Procedimientos documentados para: Identificar riesgos graves e inminentes, actuar en caso de emergencias, evacuar al personal y reanudar las actividades.

TÍTULO XLVII DE LA COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA (Decreto 44)

Artículo 287: De acuerdo al artículo 20° del Decreto 44, cuando en los lugares de trabajo presten servicios dos o más entidades empleadoras, o al menos una entidad empleadora y una o más personas trabajadoras independientes, todas ellas tendrán el deber de coordinar y cooperar para la adecuada aplicación de las medidas de seguridad y salud que sean exigibles para la protección de las personas trabajadoras.

Las entidades empleadoras y personas trabajadoras independientes que compartan un mismo lugar de trabajo deberán informarse mutuamente sobre los riesgos laborales presentes en el lugar, las medidas preventivas que cada una haya adoptado para controlar tales riesgos y la información sobre los planes de emergencia, catástrofe o desastre que se hayan implementado.

La información proporcionada y las coordinaciones implementadas para dar cumplimiento a este título deberán ser consideradas por cada entidad empleadora y persona trabajadora independiente, en la gestión de sus propios riesgos laborales.

Para efectos de la adecuada coordinación y cooperación, la entidad empleadora, la empresa principal, la usuaria o la persona trabajadora independiente, según corresponda, deberá designar a la persona o unidad responsable para la gestión de la prevención de riesgos laborales.

La designación de la persona o unidad responsable deberá ser comunicada por escrito a todas las entidades empleadoras y personas trabajadoras independientes que compartan el mismo lugar de trabajo.

Sin perjuicio de las obligaciones de información y coordinación señaladas en los artículos anteriores, se deberá, adicionalmente:

Establecer un mecanismo de comunicación efectivo y permanente entre las personas responsables designadas.

Realizar reuniones periódicas para:

- Analizar los riesgos laborales presentes en el lugar.
- Evaluar la efectividad de las medidas preventivas adoptadas.
- Coordinar la elaboración e implementación de planes de emergencia.

Mantener un registro actualizado de las acciones de coordinación realizadas.

Artículo 288: En caso de que alguna de las entidades empleadoras o personas trabajadoras independientes no cumpla con las obligaciones de este título, la entidad empleadora, la empresa principal o la usuaria, según corresponda, deberá informar de dicha situación al Servicio de Salud y a la Inspección del Trabajo, para que adopten las medidas que correspondan.

Artículo 289: El incumplimiento de las obligaciones de coordinación y cooperación será sancionado de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 16.744.

TÍTULO XLVIII DE LA VIGILANCIA DEL AMBIENTE Y DE LA SALUD DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS (Decreto 44)

Artículo 290: En cumplimiento del artículo 67° del Decreto 44, si en el lugar de trabajo o faena existe un agente de riesgo que pueda causar una enfermedad profesional, la empresa deberá:

1. Evaluar el riesgo: Se utilizará la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, considerando los agentes presentes y las tareas realizadas.
2. Solicitar incorporación al programa de vigilancia: Si la evaluación indica un riesgo potencial, se solicitará al organismo administrador la incorporación al programa de vigilancia ambiental y de la salud de los trabajadores.
3. Ejecutar el programa: Una vez aprobada la solicitud, la empresa ejecutará el programa de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y los organismos administradores.
4. Facilitar la participación: La empresa dará las facilidades necesarias para que los trabajadores participen en las actividades del programa, como exámenes médicos, toma de muestras ambientales, entre otros.
5. Implementar medidas preventivas: En base a los resultados del programa, se implementarán medidas para controlar o eliminar el riesgo, y se hará seguimiento a su efectividad.

El organismo administrador también podrá incorporar a la empresa a programas de vigilancia si:

1. Diagnostica una enfermedad profesional en un trabajador.
2. Dispone de antecedentes que evidencian la existencia de factores de riesgo en la empresa.

El organismo administrador evaluará las solicitudes de incorporación presentadas por la empresa, ya sea por iniciativa propia o a requerimiento de los Comités Paritarios o la Inspección del Trabajo.

La empresa debe gestionar la vigilancia de la salud, dando cumplimiento al artículo 5° del Código del Trabajo, lo que implica:

1. Solicitar al organismo administrador la incorporación al programa de vigilancia cuando corresponda.
2. Guardar reserva de los datos sensibles relacionados con la salud de los trabajadores.

Artículo 291: Los organismos administradores realizarán evaluaciones ocupacionales de salud, según los protocolos del Ministerio de Salud, para determinar si la exposición a riesgos laborales hace a los trabajadores más susceptibles a accidentes o enfermedades.

Artículo 292: Los organismos administradores remitirán la información de los programas de vigilancia al Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Artículo 293: De acuerdo al Título III en el artículo 2 del presente reglamento, cuando a juicio de la empresa o del Organismo Administrador del Seguro, MUTUAL DE SEGURIDAD, se presuman riesgos de enfermedades profesionales, los trabajadores tendrán la obligación de someterse a todos los exámenes que dispongan los servicios médicos del Organismo Administrador, en la oportunidad y lugar que ellos determinen. Los permisos a este objeto se considerarán como efectivamente trabajados.

Estos artículos definen las responsabilidades de la empresa y los organismos administradores en la vigilancia del ambiente y la salud de los trabajadores, con el objetivo de prevenir enfermedades profesionales y proteger la salud de los trabajadores.

TÍTULO XLIX DE LA INVESTIGACIÓN DE CAUSAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (Decreto 44)

Artículo 294: En cumplimiento del artículo 71º del Decreto 44, cuando en el lugar de trabajo ocurra un accidente del trabajo, un incidente peligroso, se diagnostique una enfermedad profesional o se presente cualquier otra afección que afecte en forma reiterada o general a los trabajadores, y sea presumible que tenga su origen en la utilización de productos fitosanitarios, químicos o nocivos para la salud, la empresa deberá investigar las causas de tales eventos.

La investigación deberá:

Realizarse con enfoque de género: Se considerarán las diferencias de género en la exposición a riesgos y en la ocurrencia de accidentes y enfermedades, para identificar y abordar las causas específicas que afectan a hombres y mujeres.

Promover la participación: Se fomentará la participación activa de los trabajadores y sus representantes en el proceso de investigación, considerando sus conocimientos y experiencias.

Emplear la metodología indicada: Se utilizará la metodología de investigación que indique el organismo administrador, asegurando un análisis sistemático y objetivo.

Determinar las causas raíz: Se buscará identificar las causas fundamentales del evento, más allá de las causas inmediatas o evidentes.

Proponer medidas correctivas: Se definirán acciones concretas para eliminar o controlar las causas identificadas, y se establecerán plazos para su implementación.

Evitar la repetición: Se implementarán las medidas correctivas y se hará seguimiento a su efectividad, para prevenir la ocurrencia de eventos similares en el futuro.

La empresa deberá documentar el proceso de investigación, incluyendo al menos la siguiente información:

Descripción del evento: Fecha, hora, lugar, personas involucradas, descripción detallada del accidente, incidente o enfermedad.

Recopilación de información: Testimonios de testigos, análisis de documentos, inspección del lugar de trabajo, revisión de procedimientos, entre otros.

Análisis de las causas: Identificación de las causas inmediatas y las causas raíz, utilizando herramientas de análisis como el árbol de causas o el diagrama de Ishikawa.

Medidas correctivas: Descripción de las acciones a implementar, responsables, plazos y mecanismos de seguimiento.

Conclusiones y recomendaciones: Resumen de los hallazgos de la investigación y recomendaciones para prevenir eventos similares en el futuro.

Artículo 295: La empresa deberá informar los resultados de la investigación a:

Trabajadores afectados: Se les informará sobre las causas del evento y las medidas adoptadas para prevenir su repetición.

Comité Paritario de Higiene y Seguridad: El Comité recibirá un informe completo de la investigación y podrá realizar observaciones o recomendaciones.

Organismo administrador: Se enviará un informe a la mutualidad o ISL correspondiente, incluyendo la descripción del evento, las causas identificadas y las medidas implementadas.

Artículo 296: La empresa podrá solicitar la asistencia técnica a su organismo administrador para la realización de la investigación, especialmente en casos de accidentes graves o fatales, o en enfermedades profesionales complejas.

Artículo 297: De acuerdo con el artículo 64° del presente reglamento, cada vez que ocurra un accidente con lesión, el Jefe directo del accidentado deberá practicar una investigación para determinar las causas que lo produjeron y enviar un informe escrito en el plazo de 24 horas.

Estos artículos establecen un procedimiento sistemático para investigar las causas de accidentes, incidentes y enfermedades, con el objetivo de identificar las causas raíz, implementar medidas correctivas y prevenir la repetición de eventos que pongan en riesgo la salud y seguridad de los trabajadores.

TITULO I DEL TRASLADO DE PUESTO DE TRABAJO Y PRESCRIPCIÓN DE MEDIDAS

Artículo 298: Traslado y adecuación de los puestos de trabajo. En caso de que las personas trabajadoras sean afectadas por una enfermedad profesional, el organismo administrador deberá prescribir a la entidad empleadora y las empresas con administración delegada disponer el traslado de estas personas a un puesto en donde no estén expuestas al riesgo que dio origen a dicha enfermedad, sin que esta medida le pueda significar a la persona trabajadora involucrada un detrimento de sus remuneraciones.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad empleadora deberá implementar las medidas prescritas por el organismo administrador que sean necesarias para el control del riesgo. En el caso de que las adecuaciones realizadas en el puesto de trabajo impliquen la eliminación o el control del riesgo, la persona trabajadora se podrá reintegrar a ese puesto de trabajo.

Artículo 299: Prescripción de medidas. Las entidades empleadoras deberán implementar las medidas de seguridad y salud en el trabajo que les ordenen los organismos fiscalizadores competentes de conformidad a la ley, como las que les prescriba el respectivo organismo administrador. De igual forma, deberán cumplir las medidas que hayan sido indicadas por el departamento de Prevención de Riesgos o el Comité Paritario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 de la ley N° 16.744. Su incumplimiento podrá ser sancionado conforme al artículo 16 de la citada ley, con el recargo de su cotización adicional, sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones que procedan.

Las medidas de prevención acordadas por los Comités Paritarios, los Departamentos de Prevención de Riesgos o prescritas por los organismos administradores, según sea el caso, podrán ser objeto de reclamación, de conformidad a los artículos 66 inciso quinto y 77 inciso tercero de la ley N° 16.744, respectivamente.

Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social, mediante una norma de carácter general, impartir instrucciones a los organismos administradores sobre la forma y condiciones en que deben efectuarse las prescripciones y las verificaciones de su cumplimiento.

TÍTULO LI ANEXO 1 DESCRIPCIÓN DE RIESGOS LABORALES PERSONAL ADMINISTRATIVO

Riesgos	Consecuencias	Medidas de Control
---------	---------------	--------------------

Caídas del mismo y distinto nivel: Desde superficies de trabajo Escaleras Pisos y pasillos	- Esguinces - Torceduras - Heridas - Fracturas - Contusiones - Lesiones múltiples - Parálisis - Lesiones traumáticas Muerte	▪ Evitar correr dentro de las instalaciones, en especial, por las escaleras de tránsito. ▪ Al bajar por las escaleras se deberá utilizar los respectivos pasamanos. ▪ Utilizar superficies de trabajo construidas de acuerdo a las normas y procedimientos de seguridad establecidos y/o vigentes ▪ Utilizar superficies en forma adecuada considerando el tipo de trabajo y el peso que deberá resistir. No caminar sobre superficies húmedas o resbaladizas.
Contacto con fuego u objetos calientes, en caso de incendios:	- Quemaduras - Asfixias - Fuego descontrolado - Explosión, etc. Muerte	▪ No fumar en áreas donde está prohibido. ▪ Verificar que las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y con su conexión a tierra. ▪ Evitar el almacenamiento de materiales inflamables en lugares no designados por la empresa para esos fines. ▪ No manipular equipos eléctricos sin autorización. No manipular equipos eléctricos energizados.
Contacto con energía eléctrica: Tableros eléctricos Enchufes Extensiones o alargadores	- Quemaduras internas y/o externas. - Asfixia por paro respiratorio. - Fibrilación ventricular. - Tetanización muscular. - Lesiones traumáticas por caídas. Shock.	▪ No realizar mantenciones sin autorización ▪ Usar equipos de protección personal adecuada. ▪ No efectuar uniones defectuosas sin aislación. ▪ No usar enchufes deteriorados. ▪ No sobrecargar los circuitos eléctricos. ▪ No usar equipos o artefactos defectuosos y/o sin conexión a tierra. ▪ No usar conexiones defectuosas y/o fraudulentas o instalaciones fuera de norma. ▪ No intervenir en trabajos eléctricos sin contar con autorización. ▪ Mantener señalética en tableros eléctricos. Personal administrativo y/o call center limitarse solo a enchufar y desenchufar.
Golpeado con o por: Estructuras Equipos Materiales Mobiliario	- Contusiones - Fracturas - Incapacidades - TEC. Poli contusiones	▪ Capacitar a los trabajadores. ▪ Utilizar Equipos de protección personal como son guantes, lentes de seguridad. ▪ No dejar materiales sobresalientes. ▪ Mantener cajones de escritorios y archivadores cerrados. ▪ Al levantarse de su puesto, dejar la silla bajo su escritorio o puesto de trabajo. ▪ Almacenar herramientas de trabajo, materiales en forma ordenada. ▪ Mantener zonas de trabajo, ordenadas, despejadas y libres de obstáculos, respetando demarcaciones respectivas, ▪ No apoyar herramientas o equipamiento de oficina cerca de los bordes de escritorio o mesas. ▪ Disponer una distancia mínima de 0,90 m. Entre pasillos, elementos y/o insumos. ▪ No usar cajones de escritorio, sillas con ruedas o cajas para alcanzar objetos en altura. ▪ Disponer un correcto almacenamiento y/o apilamiento de los insumos, cajas, etc. A fin de que no se desequilibren y caigan desde la altura. ▪ Respetar la zona de demarcación de trabajo.

Ergonómicos: Giro o flexión repetidos de muñecas. Trabajar con la muñeca doblada Posición mantenida (de pie o sentada).	- Tendinitis Lumbalgias	▪ Hacer pausas de trabajo realizando elongaciones de extremidades superiores, cuello, espalda y otros (alrededor de 2 minutos) cada 20 minutos. ▪ Mantener una buena postura al sentarse, y ajustar la silla a la medida personal.
--	--------------------------------	---

Contacto objetos corto- punzantes. Herramientas Manuales	- Cortes Heridas	▪ Revise las herramientas antes de utilizar. ▪ Si la situación lo amerita, utilice guantes. ▪ Mantenga las herramientas en un tablero o lugar de acopio permanente con el fin de saber dónde se encontrarán las siempre las herramientas, si desea utilizarlas, transpórtelas en un estuche. ▪ Siempre utilizar las herramientas para lo que fueron diseñadas y con los elementos de protección personal apropiados.
Riesgo Psicosocial	Enfermedad profesional	Los factores de riesgo psicosocial en el trabajo son entendidos como todas las situaciones y condiciones del trabajo que se relacionan con el tipo de organización, el contenido del trabajo y la ejecución de la tarea, los cuales tienen la capacidad de afectar, en forma negativa, el bienestar y la salud (física, psíquica y/o social) de las personas y sus condiciones de trabajo. Las siguientes son dimensiones de riesgos psicosociales que pueden contener factores de riesgo a los que se esté expuesto en la organización: ▪ Carga de trabajo: exigencias sobre trabajadores y trabajadoras para cumplir con una cantidad de tareas en un tiempo acotado o limitado. ▪ Exigencias emocionales: capacidad de entender la situación emocional de otras personas que suele llevar a confundir sentimientos personales con los de la otra persona (cliente, usuario, alumno, paciente) también exigencia de con de las propias emociones durante el trabajo. ▪ Desarrollo profesional: oportunidad de poner en práctica, desarrollar o adquirir conocimientos y habilidades en el trabajo. ▪ Reconocimiento y claridad de rol: reconocimiento respeto y rectitud en el trato de persona desde la jefatura, incluye definición de roles y responsabilidades. ▪ Conflicto de rol: sensación de molestia con las tareas que se consideran en congruentes entre sí, o por estar fuera del rol asignado. ▪ Calidad de liderazgo: expresión del mando en una jefatura manifestada en planificación del trabajo, resolución de conflictos, colaboración con subordinado y entrega de directrices de manera civilizada ▪ Compañerismo: sensación de pertenencia a un grupo o equipo de trabajo. ▪ Inseguridad en condiciones de trabajo: inseguridad ante cambios inesperados o arbitrarios en la forma, tarea, lugares, horarios en que se trabaja. ▪ Equilibrio entre trabajo y vida privada: interferencia del trabajo con la vida privada o a la inversa. ▪ Confianza y justicia organizacional: grado de inseguridad o confianza hacia la institución empleadora, incluyendo la repartición equitativa de tareas y beneficios y solución justa de los conflictos. ▪ Vulnerabilidad: temor ante el trato injusto en la institución empleadora o antes represalias por el ejercicio de los derechos. ▪ Violencia y acoso: exposición a conducta intimidatorias, ofensivas y no deseadas. ▪ Las medidas protectoras Como medida protectora en la prevención de riesgos psicosociales se creará un Comité de aplicación del protocolo de riesgos psicosociales, según lo referido por el protocolo de riesgos psicosociales. El comité de aplicación (CdA) implementará una etapa de sensibilización antes de la aplicación de la encuesta, aplicará el cuestionario CEAL- SM SUSESO al menos al 60% de quienes trabajan en la organización y determinaran el nivel de riesgo y las acciones a planificar para disminuir los niveles de riesgo medio y alto, y para reforzar y potenciar los niveles de riesgo bajo.

PERSONAL TRANSPORTE (CONDUCTOR Y PEONETA)

Riesgos	Consecuencias	Medidas de Control
Golpeado con o por: - Estructuras - Golpeado por o contra:	▪ Contusiones ▪ Fracturas ▪ Incapacitantes ▪ TEC. ▪ Poli contusiones ▪ Contusiones	▪ Utilizar Equipos de protección personal como guantes y calzado de seguridad. ▪ Almacenar herramientas de trabajo, materiales en forma ordenada. ▪ Mantener zonas de trabajo, ordenadas, despejadas y libres de obstáculos, respetando demarcaciones respectivas. ▪ Disponer un correcto almacenamiento y/o apilamiento de los neumáticos, insumos, cajas, etc. A fin de que no se desequilibren y caigan desde la altura. ▪ Respetar la zona de demarcación de trabajo. ▪ Utilizar herramientas para aquel que fueron diseñadas. ▪ Verificar engrase y lubricación de equipos para montaje y desmontaje de neumáticos. ▪ Realizar chequeo visual de gatas hidráulicas antes de usar. ▪ Verificar estado de compresor.
Conducir vehículo en forma distraída.	▪ Lesiones múltiples, ▪ Politraumatizado o la muerte, por colisión, choque y/o volcamiento de camión.	▪ Respete la Ley de Tránsito. ▪ Poner vital atención en pista y total concentración en el manejo. ▪ Maneje siempre a la defensiva. ▪ Evite hablar por teléfono, de hacerlo utilice manos libres. ▪ No realice acciones que lo puedan distraer. ▪ La seguridad suya y de su equipo de trabajo depende de Ud.
Conducción de vehículo con mala mantención (neumáticos y/o luces y/o frenos y/o...)	▪ Lesiones múltiples, ▪ Politraumatizado o la muerte, ▪ Volcamiento, colisión, choque, pérdida de dirección.	▪ Es conductor debe preocuparse de la revisión periódica del camión para comprobar su perfecto estado, y demás de posibles fallas mecánicas. ▪ En caso contrario informar de inmediato a su jefatura directa para su reparación y al mismo tiempo anotarlo por escrito a través de Hoja de Ruta. ▪ La seguridad suya y de su equipo de trabajo depende de Ud.
Maniobras temeraria o peligrosas durante la conducción	▪ Lesiones múltiples, ▪ Politraumatizado o la muerte, ▪ Colisión de vehículos al cambiarse de pista sin señalizar	▪ Respetar la Ley de tránsito. ▪ Maneje siempre a la defensiva. ▪ El conductor que adelanta a otro vehículo debe tener la visibilidad completa en la vía en todo momento. ▪ Así también no debe de causar peligro alguno en la maniobra a vehículos que se acercan o a los que siguen. ▪ Debe ver si hay obstáculos en el camino que puedan hacer que el vehículo desvíe. ▪ La seguridad suya y de su equipo de trabajo depende de Ud. ▪ Jamás responder o utilizar teléfono celular otro accesorio mientras conduce.
Conducir a exceso velocidad	▪ Lesiones múltiples, ▪ Politraumatizado o la muerte, ▪ Choque o colisión, de vehículos. ▪ volcamientos	▪ Respetar la Ley de tránsito. ▪ Maneje siempre a la defensiva. ▪ No realice acciones temerarias o peligrosas. ▪ concentrarse en su entorno y en lo que hace. ▪ La seguridad suya y de su equipo de trabajo depende de Ud.

Caídas del mismo y distinto nivel: - Desde superficies de trabajo - Escaleras - Pisos y pasillos	▪ Esguinces ▪ Torceduras ▪ Fracturas ▪ Lesiones múltiples ▪ Parálisis ▪ Lesiones traumáticas ▪ Muerte	▪ Al bajar del vehículo debe utilizar siempre 3 puntos de apoyo y se deberá utilizar los respectivos pasamanos. ▪ Utilizar superficies de trabajo construidas de acuerdo a las normas y procedimientos de seguridad establecidos y/o vigentes, nunca improvisar con sillas, cajas u otros. ▪ Utilizar superficies en forma adecuada considerando el tipo de trabajo y el peso que deberá resistir. ▪ No caminar sobre superficies húmedas o resbaladizas. ▪ Está prohibido trabajar en alturas superiores de 1.80 metros. ▪ Limpiar de inmediato líquidos o grasas en el piso, con ello evitar caídas. ▪ Al transitar por área de carga debe respetar pasos habilitados para peatones. ▪ Nunca saltar desde cabina del vehículo.
Contacto objetos corto- punzantes. Herramientas Manuales	▪ Cortes ▪ Heridas	▪ Revise las herramientas antes de utilizar. ▪ Si la situación lo amerita, utilice guantes. ▪ Mantenga las herramientas en un tablero o lugar de acopio permanente con el fin de saber dónde se encontrarán las siempre las herramientas, si desea utilizarlas, transpórtelas en un estuche o caja de herramientas. ▪ Siempre utilizar las herramientas para lo que fueron diseñadas y con los elementos de protección personal apropiados.

Riesgos	Consecuencias	Medidas de Control
		▪ Utilizar siempre guantes de seguridad al momento de desmontar o desmontar neumáticos.
Contacto con fuego u objetos calientes, en caso de incendios:	▪ Quemaduras ▪ Asfixias ▪ Fuego descontrolado ▪ Explosión, etc. ▪ Muerte	▪ No fumar en áreas donde está prohibido. ▪ Verificar que las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y con su conexión a tierra, prohibido intervenir o modificar instalaciones eléctricas o circuitos. ▪ Evitar el almacenamiento de materiales inflamables en lugares no designados por la empresa para esos fines, eliminar todos los elementos, bidones u otros en desuso. ▪ No manipular equipos eléctricos energizados. ▪ Prohibido manipular motor de vehículos u otros en caliente. ▪ En caso de incendios incipientes use los extintores tomando las precauciones de resguardar su integridad física. ▪ No realice actos temerarios que lo pongan en riesgo a ud., y su equipo de trabajo. ▪ Evacue el lugar a la brevedad informando de lo ocurrido a sus compañeros. ▪ Diríjase a la zona de seguridad dispuesta para ello. ▪ Llame a Bomberos al teléfono de emergencia 132.
Contacto con energía eléctrica: - Tableros eléctricos - Enchufes - Extensiones o alargadores	▪ Quemaduras internas y/o externas. ▪ Asfixia por paro respiratorio. ▪ Fibrilación ventricular. ▪ Tetanización muscular. ▪ Lesiones traumáticas por caídas. ▪ Shock.	▪ No realizar mantenciones eléctricas de ningún tipo. ▪ No efectuar uniones defectuosas o alterar el sistema eléctrico. ▪ No usar enchufes deteriorados. ▪ No sobrecargar los circuitos eléctricos. ▪ No usar equipos o artefactos defectuosos y/o sin conexión a tierra. ▪ No usar conexiones defectuosas y/o fraudulentas o instalaciones fuera de norma. ▪ No intervenir en trabajos eléctricos.

Sobre-esfuerzo. Manejo manual de materiales o neumáticos	- Lesiones temporales y permanentes en espalda (Lumbago y otros) - Heridas - Fracturas - Tendinitis	- Considere lo que establece la Ley N°20.001, modificada por ley N°20.949 en el capítulo Prohibiciones: - El trabajador no debe manipular cargas superiores a 25 K, de hacerlo utilice medios mecánicos, de no poder hacerlo pida ayuda a un compañero. Las mujeres y menores de 18 años no más de 20 k. - Las mujeres embarazadas no deben efectuar operaciones de carga y descarga manual. - Para levantar cargas, siga los siguientes pasos: Párese con los pies separados frente a la carga. Doble las rodillas Espalda rectilínea Tome la carga con ayuda palmar. Acerque la carga a su Cuerpo. Baje la barbilla Levante la carga. De esta manera la fuerza la estará haciendo con los músculos de las piernas, que son los músculos más fuertes y no con la espalda. - Si es necesario se deberá complementar los métodos manuales de trabajo con el uso de elementos auxiliares. - Se deberá utilizar los equipos de protección personal que la situación amerite (guantes, calzado de seguridad, y otros). - Prefiera el traslado de neumáticos rodando, no cargándolos. - Para el traslado de neumáticos de mayor tamaño debe solicitar ayuda a sus compañeros.
Movimientos repetidos	- Lesiones en extremidades superiores. - Lesiones Lumbares.	- Realizar pausas activas laborales de 5 minutos por 60 minutos de trabajo, realizando elongaciones de los músculos de las extremidades y espalda. - Si nota cansancio infórmele a su jefe, para ser reemplazado. - Realizar rotación de personal de forma constante. - Si tiene malestares o dolores, infórmele a su Jefe directo.
Atrapamientos (producto de una operación incorrecta de la máquina de desmontaje de neumáticos)	- Lesiones múltiples - Fracturas - Esguinces - Contusiones - Amputaciones - Muerte.	- Verificar que las condiciones de la maquina de desmontaje estén en buenas condiciones para el uso diario. - Poner atención a los movimientos de su entorno. - No se desplace sin visibilidad. - Comprobar que existan los dispositivos de protección de rodillos, partes móviles o engranajes. - Mantener la distancia pertinente frente a balanceadora de neumáticos mínimo de 60 cm. - No retirar protecciones de partes móviles.

Riesgos	Consecuencias	Medidas de Control
		No usar ropa u elementos sueltos.
Exposición a UV	- Dermatitis - Cáncer a la piel - Daño a vista	- Usar ropa de manga y pantalones largos, que cubran todo su cuerpo. - Usar gorro UV. - Usar lentes UV - Usar guantes. - Para las partes expuestas de su cuerpo, utilice bloqueador solar factor mínimo PF30.
Atropello	- Muerte - Policontusiones - Fracturas	Precaución al cruzar la calle, hacerlo en pasos habilitados, respetar señalética. Señalizar areas de trabajo con conos.
Colisión/choque de vehículos	- Muerte - Fracturas - Policontusiones	Respetar las leyes de tránsito existentes, manejar con precaución, utilizar cinturón de seguridad
Agresión por asalto o robo	- Heridas cortopunzantes - Policontusiones - Fracturas	No exhibir objetos de valor. No oponer resistencia.

Ergonómicos Giro o flexión repetidos de muñecas. Trabajar con la muñeca doblada Posición mantenida (de pie o sentada). FACTORES DE RIESGO DE LESIÓN MUSCULOESQUELÉTICA DE EXTREMIDADES SUPERIORES	• Alteraciones de las unidades músculo- tendinosas, de los nervios periféricos o del sistema vascular. • Dolor localizado en músculos o articulaciones. • Rigidez en la nuca, espalda y hombros. • Hormigueo y adormecimiento en extremidades superiores. • Pérdida de fuerza y capacidad de sujeción en las manos. • Pérdida de sensibilidad en la zona afectada. - Fatiga muscular que aumenta y empeora progresivamente.	▪ Eliminar o mitigar los riesgos detectados, para lo cual aplicará un programa de control, el que elaborará utilizando para ello la metodología señalada en la Norma Técnica referida. ▪ Informar a sus trabajadores sobre los factores a los que están expuestos, las medidas preventivas y los métodos correctos de trabajo pertinentes a la actividad que desarrollan. ▪ Ante una exposición prolongada, disminuir su intensidad, estableciendo una rotación entre actividades que no involucren los mismos movimientos, o realizar una pausa laboral (periodo de descanso que permite la recuperación muscular). ▪ Durante los descansos efectuar ejercicios de relajación y fortalecimiento muscular, dependiendo de la tarea en desarrollo. ▪ Evitar la aplicación de fuerza excesiva y constante, apoyándose en la utilización de las herramientas adecuadas (eléctricas o manuales). ▪ Si se realizan movimientos repetitivos en ciclos cortos de trabajo, organizar las tareas de manera que estos se alarguen. Establecer la carga de trabajo considerando el contenido cuantitativo y cualitativo de la tarea.
Riesgo Psicosocial	- Enfermedad profesional	Los factores de riesgo psicosocial en el trabajo son entendidos como todas las situaciones y condiciones del trabajo que se relacionan con el tipo de organización, el contenido del trabajo y la ejecución de la tarea, los cuales tienen la capacidad de afectar, en forma negativa, el bienestar y la salud (física, psíquica y/o social) de las personas y sus condiciones de trabajo. Las siguientes son dimensiones de riesgos psicosociales que pueden contener factores de riesgo a los que se esté expuesto en la organización: ▪ Carga de trabajo: exigencias sobre trabajadores y trabajadoras para cumplir con una cantidad de tareas en un tiempo acotado o limitado. ▪ Exigencias emocionales: capacidad de entender la situación emocional de otras personas que suele llevar a confundir sentimientos personales con los de la otra persona (cliente, usuario, alumno, paciente) también exigencia de con de las propias emociones durante el trabajo. ▪ Desarrollo profesional: oportunidad de poner en práctica, desarrollar o adquirir conocimientos y habilidades en el trabajo. ▪ Reconocimiento y claridad de rol: reconocimiento respeto y rectitud en el trato de persona desde la jefatura, incluye definición de roles y responsabilidades. ▪ Conflicto de rol: sensación de molestia con las tareas que se consideran en congruentes entre sí, o por estar fuera del rol asignado. ▪ Calidad de liderazgo: expresión del mando en una jefatura manifestada en planificación del trabajo, resolución de conflictos, colaboración con subordinado y entrega de directrices de manera civilizada ▪ Compañerismo: sensación de pertenencia a un grupo o equipo de trabajo. ▪ Inseguridad en condiciones de trabajo: inseguridad ante cambios inesperados o arbitrarios en la forma, tarea, lugares, horarios en que se trabaja.

Riesgos	Consecuencias	Medidas de Control
		▪ Equilibrio entre trabajo y vida privada: interferencia del trabajo con la vida privada o a la inversa. ▪ Confianza y justicia organizacional: grado de inseguridad o confianza hacia la institución empleadora, incluyendo la repartición equitativa de tareas y beneficios y solución justa de los conflictos. ▪ Vulnerabilidad: temor ante el trato injusto en la institución empleadora o antes represalias por el ejercicio de los derechos. ▪ Violencia y acoso: exposición a conducta intimidatorias, ofensivas y no deseadas. ▪ Las medidas protectoras Como medida protectora en la prevención de riesgos psicosociales se creará un Comité de aplicación del protocolo de riesgos psicosociales, según lo referido por el protocolo de riesgos psicosociales. El comité de aplicación (CdA) implementará una etapa de sensibilización antes de la aplicación de la encuesta, aplicará el cuestionario CEAL- SM SUSESO al menos al 60% de quienes trabajan en la organización y determinarán el nivel de riesgo y las acciones a planificar para disminuir los niveles de riesgo medio y alto, y para reforzar y potenciar los niveles de riesgo bajo.
Exposición en general a agente Covid-19	▪ Contagio C ovid-19 (Corona Virus) ▪ Malestares similares a un resfrió. ▪ Muerte -	▪ Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón mínimo 20 segundos. ▪ Mantener ambientes limpios y ventilados. ▪ La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, deberá realizarse de acuerdo con las orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares de trabajo indicadas en el "Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes - Covid-19" del Ministerio de Salud. ▪ Estornudar o toser con el antebrazo o en pañuelo desechable. ▪ En caso de dificultad respiratoria acudir a un servicio de urgencia, de lo contrario llamar a SALUD RESPONDE al 600360 7777. Uso mascarilla de forma voluntaria en lugares de trabajo.

PERSONAL OPERADOR DE SERVICIOS

Riesgos	Consecuencias	Medidas de Control
Caídas del mismo y distinto nivel: - Desde superficies de trabajo - Escaleras - Pisos y pasillos	- Esguinces - Torceduras - Fracturas - Contusiones - Lesiones múltiples - Parálisis - Lesiones traumáticas	▪ Evitar correr dentro del establecimiento, en especial, por las escaleras de tránsito. ▪ Al bajar por las escaleras se deberá utilizar los respectivos pasamanos. ▪ Utilizar superficies de trabajo construidas de acuerdo a las normas y procedimientos de seguridad establecidos y/o vigentes ▪ Utilizar superficies en forma adecuada considerando el tipo de trabajo y el peso que deberá resistir. ▪ No caminar sobre superficies húmedas o resbaladizas. ▪ Capacitación permanente y sistemática en prevención de riesgos. ▪ Procedimientos de trabajo escritos. ▪ Uso de elementos de protección personal, especialmente cinturón de seguridad y cuerda de vida para trabajos en altura. ▪ Confección de plataformas auxiliares normalizadas (andamios, carreras), amarradas a la estructura. ▪ Amarra de andamios y escalas a estructuras sólidas. ▪ Uso de ropa de trabajo apropiada para la tarea. ▪ Uso de cuerdas en buen estado para izar herramientas a usar en altura.
Contacto con fuego u objetos calientes, en caso de incendios:	- Quemaduras - Asfixias - Fuego descontrolado - Explosión - Muerte	▪ No fumar en áreas donde está prohibido. ▪ Verificar que las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y con su conexión a tierra. ▪ Evitar el almacenamiento de materiales inflamables en lugares no designados por la empresa para esos fines. ▪ No manipular equipos eléctricos sin autorización.

		No manipular equipos eléctricos energizados.
Contacto con energía eléctrica: - Tableros eléctricos - Enchufes - Extensiones o alargadores	- Quemaduras internas y/o externas. - Asfixia por paro respiratorio. - Fibrilación ventricular. - Tetanización muscular. - Lesiones traumáticas por caídas.	- No realizar mantenciones sin autorización - Usar equipos de protección personal adecuada. - No efectuar uniones defectuosas sin aislación. - No usar enchufes deteriorados. - No sobrecargar los circuitos eléctricos. - No usar equipos o artefactos defectuosos y/o sin conexión a tierra. - No usar conexiones defectuosas y/o fraudulentas o instalaciones fuera de norma.

Riesgos	Consecuencias	Medidas de Control
	- Shock.	- No intervenir en trabajos eléctricos sin contar con autorización. - Mantener señalética en tableros eléctricos. - Mantener tableros eléctricos cerrados.
Golpeado con o por: - Estructuras - Equipos - Materiales - Mobiliario	- Contusiones - Fracturas - Incapacidades - TEC. - Poli contusiones	- Capacitar a los trabajadores. - Utilizar Equipos de protección personal como son guantes, lentes de seguridad, calzado de seguridad. - No dejar materiales sobresalientes. - Mantener cajones de escritorios y archivadores cerrados. - Al levantarse de su puesto, dejar la silla bajo su escritorio o puesto de trabajo. - Almacenar herramientas de trabajo, materiales en forma ordenada. - Mantener zonas de trabajo, ordenadas, despejadas y libres de obstáculos, respetando demarcaciones respectivas, - No apoyar herramientas o equipamiento de oficina cerca de los bordes de escritorio o mesas. - Disponer una distancia mínima de 0,90 m. Entre pasillos, elementos y/o insumos. - No usar cajones de escritorio, sillas con ruedas o cajas para alcanzar objetos en altura. - Disponer un correcto almacenamiento y/o apilamiento de los insumos, cajas, etc. A fin de que no se desequilibren y caigan desde la altura. - Respetar la zona de demarcación de trabajo.

Sobre-esfuerzo. Manejo manual de materiales	- Lesiones temporales y permanentes en espalda (Lumbago y otros) - Heridas - Fracturas	▪ Aplique lo que indica la Ley N°20.001, modificada por ley N°20.949 respecto a Carga y Descarga de Manipulación, utilice medios mecánicos para levantar, transportar, almacenar, como transpaleta, grúa horquilla, etc. ▪ Considere lo que establece la Ley N°20.001, modificada por ley N°20.949 en el capítulo Prohibiciones: ▪ El trabajador (hombre) no podrá manipular cargas superiores a 25 K. ▪ Las mujeres y menores de 18 años no podrán manipular carga superior a 20 k. ▪ Las mujeres embarazadas no deben efectuar o manipular carga y descarga manual. ▪ Para levantar cargas, siga los siguientes pasos: ▪ Párese con los pies separados frente a la carga. ▪ Doble las rodillas ▪ Espalda rectilínea ▪ Tome la carga con ayuda palmar. ▪ Acerque la carga a su Cuerpo. ▪ Baje la barbilla ▪ Levante la carga. De esta manera la fuerza la estará haciendo con los músculos de las piernas, que son los músculos más fuertes y no con la espalda. ▪ Si es necesario se deberá complementar los métodos manuales de trabajo con el uso de elementos auxiliares. ▪ Se deberá utilizar los equipos de protección personal que la situación amerite (guantes, calzado de seguridad, y otros).
Contacto objetos corto-punzantes. Herramientas Manuales	- Cortes - Heridas	▪ Revise las herramientas antes de utilizar. ▪ Si la situación lo amerita, utilice guantes. ▪ Mantenga las herramientas en un tablero o lugar de acopio permanente con el fin de saber dónde se encontrarán las siempre las herramientas, si desea utilizarlas, transpórtelas en un estuche. ▪ Siempre utilizar las herramientas para lo que fueron diseñadas y con los elementos de protección personal apropiados.
Contacto con sustancias químicas (insumos de aseo, combustibles)	- Alergias. - Dermatitis - Lesión ocular	▪ Siempre utilice elementos de protección personal al trabajar con sustancias químicas como guates, mascarillas y lentes, con el fin de evitar con contacto con la piel y ocular. ▪ Los contenedores de las sustancias siempre deben estar identificados con el contenido de cada uno. Nunca realice trasvasije en envases de uso habitual, esto podría originar confusión e ingesta del producto. ▪ Aquellos que emitan gases, se debe utilizar mascarilla si es necesario con filtros orgánicos o inorgánicos dependiendo del producto. ▪ Debe siempre poseer la ficha de seguridad de cada producto para conocer qué hacer ante emergencia. ▪ Disponer de instrucciones de uso y manejo para el personal. ▪ Entregar información a los trabajadores de los riesgos derivados de la sustancia peligrosa a la que se exponen.

Riesgos	Consecuencias	Medidas de Control
		- Tener un plan de acción o protocolo de prevención de riesgos, para la utilización de estos productos. - Sensibilizar a los empleados de esta área para extremar la higiene personal, sobre todo antes de comer y beber. No fumar, no morderse las uñas, etc. - Prohibir comer, beber y especialmente fumar en base, cuando se haya entrado en contacto con estas sustancias o se estén utilizando. - No fomentar el contacto de las sustancias con la piel, para ello utilizar siempre guantes adecuados. - Facilitar a los trabajadores de la base equipos de protección individual adecuados, (guantes, ropa, etc.). - Fijar procedimientos de trabajo seguros para las tareas de suministro a vehículos.
Atrapamientos por o entre objetos con partes en movimiento	- Contusiones - Fracturas	- Antes de poner en marcha una nueva máquina, leer el manual e informarse del funcionamiento y sus riesgos - Solo se utilizará la maquinaria que disponga de los resguardos y dispositivos de protección. Se comprobará su eficacia previamente al uso de esta. Queda prohibido anularlos o ponerlos fuera de servicio. - En caso de “atasco” con la máquina funcionando, no meter las manos, antes desconectar la máquina y comprobar la inexistencia de energías residuales peligrosas. - En caso de avería, no manipular la máquina, notificarlo al responsable y señalizar la avería, impidiendo la puesta en marcha.
Exposición a Radiación Solar (Poco frecuente, ya que la mayoría de las actividades son bajo techo sin exposición)	Efectos Agudos: Inflamación dolorosa de la córnea (Queratitis). Fotoalergias. Quemaduras de piel (Eritema). Efectos Crónicos: Envejecimiento de la piel. Agravamiento de enfermedades preexistentes en la piel.	- Usar Ropa adecuada: Camisas o poleras con mangas, a fin de evitar la exposición innecesaria de zonas como hombros y brazos. - No utilizar calzado ligero o abierto, ya que entra el sol directamente a su piel. - Usar un sombrero de ala ancha, gorro o casco, preocupándose que el cuello se cubra totalmente. - Usar bloqueador solar, a lo menos 2 veces al día y aplicarse unos 30 minutos antes de exponerse. - Consumir agua antes, durante y después de las labores, así como también consumir frutas y verduras, esto evitará la deshidratación.
Manejo de Animales	- Contusiones - Golpes - Infecciones - Mordeduras	- Prepara con anterioridad la zona de desplazamiento de animales. - Verifica que los equipos de protección personal estén en buen estado y úsalos adecuadamente. - Guarda los elementos cortopunzantes en lugares adecuados. Nunca los guardes en tus bolsillos, por cómodo y seguro que parezca. - El procedimiento para sacar a un animal muerto debe realizarse siempre con guantes y mascarillas, en caso de murciélagos con traje tyvek y lentes transparentes. - Lávate las manos con jabón de forma frecuente al tener contacto con saliva, sangre o excremento de animales. - Utiliza los Elementos de Protección Personal requeridos (ojos y respiradores) para evitar enfermedades transmitidas por respirar polvos contaminados. - Avisa de inmediato a la jefatura en caso de lesión o si estás expuesto a un animal enfermo, para así obtener atención médica expedita.

Accidentes de tránsito Desplazamientos al ir y volver al centro de trabajo y/o durante la jornada por motivos laborales.	- Fracturas - Contusiones - Golpes - Muerte	▪ Respetar y seguir las recomendaciones de la ley del tránsito. ▪ Procurar flexibilidad horaria y evitar horas punta. ▪ Incrementar el uso de transporte público ▪ No fumar, ni utilizar el móvil durante la conducción. ▪ Usar el cinturón de seguridad en turismos y autobuses escolares. ▪ Realizar la revisión técnica del vehículo con la respectiva periodicidad y el mantenimiento necesario de los frenos, ruedas, luces, dirección, aceite. ▪ Realizar los reconocimientos médicos periódicamente para garantizar la aptitud inicial.
Atropellamientos. Atrapamientos. (producto de una operación incorrecta de grúa horquilla)	- Lesiones múltiples - Fracturas - Esguinces - Contusiones - Muerte.	▪ Capacitación de los operadores, en grúas horquilla y/o tractor. ▪ Velocidad moderada según la carga a transportar, no pudiendo sobrepasar los 20 K/H. ▪ Verificar que las condiciones de la grúa estén en buenas condiciones para el uso diario. ▪ Poner atención a los movimientos de su entorno. ▪ No se desplace sin visibilidad.

Riesgos	Consecuencias	Medidas de Control
		▪ Comprobar que existan los dispositivos de protección. ▪ Utilizar la máquina o el elemento auxiliar adecuado para cada operación a realizar. ▪ Mantener la distancia pertinente frente a la máquina. ▪ Prohibido transportar personas en grúa horquilla. ▪ Prohibido usar pallets u otra estructura en uñas de la grúa horquilla con el fin de elevar trabajadores.
Exposición y contacto con Contaminantes químicos, corrosivos, nocivos y tóxicos. Uso de productos de lavado, limpieza, sustancias corrosivas y de limpieza agresivos... Almacenamiento de productos.	- Quemaduras - Dermatitis - Alergias - Intoxicaciones	▪ Evitar el contacto de estas sustancias con la piel, utilizando mascarillas, guantes frente a riesgo químico y gafas especiales de protección durante las tareas de limpieza. ▪ Tener a disposición las fichas de seguridad de los productos químicos utilizados. Consultarlas y seguir las instrucciones del fabricante para estar informado de los riesgos en la manipulación, uso y almacenamiento seguro. ▪ Todo envase debe poseer una etiqueta identificativa de su contenido, leerla detenidamente y conocer el significado de los pictogramas presentes en ella. ▪ Mantener las etiquetas en buen estado, no hay que despegarlas, y si se caen pegar otra que indique claramente su contenido, nunca escritos con bolígrafo o rotulador y que se puedan borrar. ▪ No utilizar los envases para otro fin distinto del original. ▪ Durante las tareas de limpieza con productos tóxicos, nocivos, irritantes es recomendable ventilar la zona de trabajo manteniendo, por ejemplo, las ventanas abiertas. El trasvase de productos se hará siempre en lugar ventilado. ▪ No mezclar productos incompatibles que supongan desprendimiento de gases nocivos, por ejemplo: ▪ No mezclar cloro ni con agua fuerte (sulfamán), ni con amoníaco. ▪ No mezclar amoníaco y agua fuerte (sulfamán) ▪ Extremar la higiene cuando se vayan a emplear productos químicos en general, lavándose y secándose adecuadamente de manera que no queden restos en las manos. ▪ No fumar, beber, comer durante la aplicación o manipulación de los productos, ni guardar comida o bebida en los almacenes de limpieza o junto a los productos químicos.

Ergonómicos Giro o flexión repetidos de muñecas. Trabajar con la muñeca doblada Posición mantenida (de pie o sentada). FACTORES DE RIESGO DE LESIÓN MUSCULOESQUELÉTICA DE EXTREMIDADES SUPERIORES	• Alteraciones de las unidades músculo-tendinosas, de los nervios periféricos o del sistema vascular. • Dolor localizado en músculos o articulaciones. • Rigidez en la nuca, espalda y hombros. • Hormigueo y adormecimiento en extremidades superiores. • Pérdida de fuerza y capacidad de sujeción en las manos. • Pérdida de sensibilidad en la zona afectada. ▪ Fatiga muscular que aumenta y empeora progresivamente.	▪ Eliminar o mitigar los riesgos detectados, para lo cual aplicará un programa de control, el que elaborará utilizando para ello la metodología señalada en la Norma Técnica referida. ▪ Informar a sus trabajadores sobre los factores a los que están expuestos, las medidas preventivas y los métodos correctos de trabajo pertinentes a la actividad que desarrollan. ▪ Ante una exposición prolongada, disminuir su intensidad, estableciendo una rotación entre actividades que no involucren los mismos movimientos, o realizar una pausa laboral (periodo de descanso que permite la recuperación muscular). ▪ Durante los descansos efectuar ejercicios de relajación y fortalecimiento muscular, dependiendo de la tarea en desarrollo. ▪ Evitar la aplicación de fuerza excesiva y constante, apoyándose en la utilización de las herramientas adecuadas (eléctricas o manuales). ▪ Si se realizan movimientos repetitivos en ciclos cortos de trabajo, organizar las tareas de manera que estos se alarguen. ▪ Establecer la carga de trabajo considerando el contenido cuantitativo y cualitativo de la tarea.
Riesgo Psicosocial	▪ Enfermedad profesional	Los factores de riesgo psicosocial en el trabajo son entendidos como todas las situaciones y condiciones del trabajo que se relacionan con el tipo de organización, el contenido del trabajo y la ejecución de la tarea, los cuales tienen la capacidad de afectar, en forma negativa, el bienestar y la salud (física, psíquica y/o social) de las personas y sus condiciones de trabajo. Las siguientes son dimensiones de riesgos psicosociales que pueden contener factores de riesgo a los que se esté expuesto en la organización: ▪ Carga de trabajo: exigencias sobre trabajadores y trabajadoras para cumplir con una cantidad de tareas en un tiempo acotado o limitado. ▪ Exigencias emocionales: capacidad de entender la situación emocional de otras personas que suele llevar a confundir sentimientos personales con los de la otra persona (cliente, usuario, alumno, paciente) también exigencia de con de las propias emociones durante el trabajo.

Riesgos	Consecuencias	Medidas de Control
---------	---------------	--------------------

		▪ Desarrollo profesional: oportunidad de poner en práctica, desarrollar o adquirir conocimientos y habilidades en el trabajo. ▪ Reconocimiento y claridad de rol: reconocimiento respeto y rectitud en el trato de persona desde la jefatura, incluye definición de roles y responsabilidades. ▪ Conflicto de rol: sensación de molestia con las tareas que se consideran en congruentes entre sí, o por estar fuera del rol asignado. ▪ Calidad de liderazgo: expresión del mando en una jefatura manifestada en planificación del trabajo, resolución de conflictos, colaboración con subordinado y entrega de directrices de manera civilizada ▪ Compañerismo: sensación de pertenencia a un grupo o equipo de trabajo. ▪ Inseguridad en condiciones de trabajo: inseguridad ante cambios inesperados o arbitrarios en la forma, tarea, lugares, horarios en que se trabaja. ▪ Equilibrio entre trabajo y vida privada: interferencia del trabajo con la vida privada o a la inversa. ▪ Confianza y justicia organizacional: grado de inseguridad o confianza hacia la institución empleadora, incluyendo la repartición equitativa de tareas y beneficios y solución justa de los conflictos. ▪ Vulnerabilidad: temor ante el trato injusto en la institución empleadora o antes represalias por el ejercicio de los derechos. ▪ Violencia y acoso: exposición a conducta intimidatorias, ofensivas y no deseadas. ▪ Las medidas protectoras ▪ Como medida protectora en la prevención de riesgos psicosociales se creará un Comité de aplicación del protocolo de riesgos psicosociales, según lo referido por el protocolo de riesgos psicosociales. El comité de aplicación (CdA) implementará una etapa de sensibilización antes de la aplicación de la encuesta, aplicará el cuestionario CEAL- SM SUSESO al menos al 60% de quienes trabajan en la organización y determinaran el nivel de riesgo y las acciones a planificar para disminuir los niveles de riesgo medio y alto, y para reforzar y potenciar los niveles de riesgo bajo.
Exposición en general a agente Covid-19	▪ Contagio Covid-19 (Corona Virus) ▪ Malestares similares a un resfrió. ▪ Muerte ▪	▪ Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón mínimo 20 segundos. ▪ Mantener ambientes limpios y ventilados. ▪ La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, deberá realizarse de acuerdo con las orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares de trabajo indicadas en el "Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes - Covid-19" del Ministerio de Salud. ▪ Estornudar o toser con el antebrazo o en pañuelo desechable. ▪ En caso de dificultad respiratoria acudir a un servicio de urgencia, de lo contrario llamar a SALUD RESPONDE al 600360 7777. ▪ Uso mascarilla de forma voluntaria en lugares de trabajo.
Retiro de residuos Biológicos	▪ Infecciones	▪ Al retirar bolsas de residuos biológicos deberán usar guantes de seguridad ▪ No deben abrir las bolsas ▪ Trasladar a botiquín de latam
Atropello	- Muerte - Policontusiones - Fracturas	Precaución al cruzar la calle, hacerlo en pasos habilitados, respetar señalética
Colisión/choque de vehículos	- Muerte - Fracturas - Policontusiones	Respetar las leyes de tránsito existentes, manejar con precaución, utilizar cinturón de seguridad
Agresión por asalto o robo	- Heridas cortopunzantes - Policontusiones - Fracturas	No exhibir objetos de valor

PERSONAL MANTENCION Y ASEO

Riesgos	Consecuencias	Medidas de Control
Caídas del mismo y distinto nivel:	- Esguinces - Torceduras - Heridas	▪ Evitar correr dentro del establecimiento, en especial, por las escaleras de tránsito. ▪ Al bajar por las escaleras se deberá utilizar los respectivos pasamanos.

Riesgos	Consecuencias	Medidas de Control
- Desde superficies de trabajo - Escaleras - Pisos y pasillos	- Fracturas - Contusiones - Lesiones múltiples - Parálisis - Lesiones traumáticas - Muerte	▪ Utilizar superficies de trabajo construidas de acuerdo a las normas y procedimientos de seguridad establecidos y/o vigentes ▪ Utilizar superficies en forma adecuada considerando el tipo de trabajo y el peso que deberá resistir. ▪ No caminar sobre superficies húmedas o resbaladizas. ▪ Está prohibido trabajar en alturas superiores de 1.80 metros, para ello debe utilizar arnés de seguridad con doble cola anclando este a estructura fija y resistente. ▪ Está prohibido el uso de pallets sobre uñas de grúa horquilla para realizar labores en altura. ▪ Trabajadores deben contar con examen de altura física para realizar labores en altura.
- Contacto con fuego u objetos calientes, en caso de incendios:	- Quemaduras - Asfixias - Fuego descontrolado - Explosión, etc. - Muerte	▪ No fumar en áreas donde está prohibido. ▪ Verificar que las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y con su conexión a tierra. ▪ Evitar el almacenamiento de materiales inflamables en lugares no designados por la empresa para esos fines. ▪ No manipular equipos eléctricos sin autorización. ▪ No manipular equipos eléctricos energizados.
Contacto con energía eléctrica: - Tableros eléctricos - Enchufes - Extensiones o alargadores	- Quemaduras internas y/o externas. - Asfixia por paro respiratorio. - Fibrilación ventricular. - Tetanización muscular. - Lesiones traumáticas por caídas. - Shock.	▪ No realizar mantenciones sin autorización ▪ Usar equipos de protección personal adecuada. ▪ No efectuar uniones defectuosas sin aislación. ▪ No usar enchufes deteriorados. ▪ No sobrecargar los circuitos eléctricos. ▪ No usar equipos o artefactos defectuosos y/o sin conexión a tierra. ▪ No usar conexiones defectuosas y/o fraudulentas o instalaciones fuera de norma. ▪ No intervenir en trabajos eléctricos sin contar con autorización. ▪ No retirar protección de seguridad de equipos, herramientas eléctricas o maquinas.
Golpeado con o por: - Estructuras - Equipos - Materiales - Mobiliario	- Contusiones - Fracturas - Incapacidades - TEC. - Poli contusiones	▪ Capacitar a los trabajadores. ▪ Utilizar Equipos de protección personal como son guantes, lentes de seguridad. ▪ No dejar materiales sobresalientes. ▪ Mantener cajones de escritorios y archivadores cerrados. ▪ Almacenar herramientas de trabajo, materiales en forma ordenada. ▪ Mantener zonas de trabajo, ordenadas, despejadas y libres de obstáculos, respetando demarcaciones respectivas, ▪ No apoyar herramientas o equipamiento de oficina cerca de los bordes de escritorio o mesas. ▪ Disponer una distancia mínima de 0,90 m. Entre pasillos, elementos y/o insumos. ▪ No usar cajones de escritorio, sillas con ruedas o cajas para alcanzar objetos en altura. ▪ Disponer un correcto almacenamiento y/o apilamiento de los insumos, cajas, etc. A fin de que no se desequilibren y caigan desde la altura. ▪ Respetar la zona de demarcación de trabajo. ▪ Transitar por áreas demarcadas para tránsito peatonal.

Sobre-esfuerzo. Manejo manual de materiales	Lesiones temporales y permanentes en espalda (Lumbago y otros) Heridas - Fracturas	▪ Aplique lo que indica la Ley N°20.001, modificada por ley N°20.949 respecto a Carga y Descarga de Manipulación, utilice medios mecánicos para levantar, transportar, almacenar, como transpaleta, grúa horquilla, etc. ▪ Considere lo que establece la Ley N°20.001, modificada por ley N°20.949 en el capítulo Prohibiciones: ○ El trabajador no debe manipular cargas superiores a 25 K. ○ Las mujeres y menores de 18 años no más de 20 k. ○ Las mujeres embarazadas no deben efectuar no deben efectuar operaciones de carga y descarga manual. ▪ Para levantar cargas, siga los siguientes pasos: ○ Párese con los pies separados frente a la carga. ○ Doble las rodillas ○ Espalda rectilínea ○ Tome la carga con ayuda palmar. ○ Acerque la carga a su Cuerpo. ○ Baje la barbilla ○ Levante la carga. De esta manera la fuerza la estará haciendo con los músculos de las piernas, que son los músculos más fuertes y no con la espalda.
---	---	---

Riesgos	Consecuencias	Medidas de Control
		- Si es necesario se deberá complementar los métodos manuales de trabajo con el uso de elementos auxiliares. - Se deberá utilizar los equipos de protección personal que la situación amerite (guantes, calzado de seguridad, y otros).
Contacto objetos corto- punzantes. Herramientas Manuales	Cortes - Heridas	- Revise las herramientas antes de utilizar. - Si la situación lo amerita, utilice guantes. - Mantenga las herramientas en un tablero o lugar de acopio permanente con el fin de saber dónde se encontraran las siempre las herramientas, si desea utilizarlas, transpórtelas en un estuche. - Siempre utilizar las herramientas para lo que fueron diseñadas y con los elementos de protección personal apropiados.
Contacto con sustancias químicas (Elementos de Aseo)	Alergias. Intoxicación. - Muerte.	- Siempre utilice elementos de protección personal al trabajar con sustancias químicas, con el fin de evitar con contacto con la piel. - Los contenedores de las sustancias siempre deben estar identificados con el contenido de cada uno. Nunca realice trasvasije en envases de uso habitual, esto podría originar confusión e ingesta del producto. - Aquellos que emitan gases, se debe utilizar mascarilla si es necesario con filtros orgánicos o inorgánicos dependiendo del producto. - Debe siempre poseer la ficha de seguridad de cada producto para conocer qué hacer ante emergencia. - Al realizar actividades de aseo, siempre este consiente de que los elementos químicos deben ser utilizados a su debida cantidad con el fin de evitar intoxicaciones. - No mezclar productos químicos.
Ergonómicos Giro o flexión repetidos de muñecas. Trabajar con la muñeca doblada Posición mantenida (de pie o sentada). FACTORES DE RIESGO DE LESIÓN MUSCULOESQUELÉTICA DE EXTREMIDADES SUPERIORES	- Alteraciones de las unidades músculo- tendinosas, de los nervios periféricos o del sistema vascular. - Dolor localizado en músculos o articulaciones. - Rigidez en la nuca, espalda y hombros. - Hormigueo y adormecimiento en extremidades superiores. - Pérdida de fuerza y capacidad de sujeción en las manos. - Pérdida de sensibilidad en la zona afectada. Fatiga muscular que aumenta y empeora progresivamente.	- Eliminar o mitigar los riesgos detectados, para lo cual aplicará un programa de control, el que elaborará utilizando para ello la metodología señalada en la Norma Técnica referida. - Informar a sus trabajadores sobre los factores a los que están expuestos, las medidas preventivas y los métodos correctos de trabajo pertinentes a la actividad que desarrollan. - Ante una exposición prolongada, disminuir su intensidad, estableciendo una rotación entre actividades que no involucren los mismos movimientos, o realizar una pausa laboral (periodo de descanso que permite la recuperación muscular). - Durante los descansos efectuar ejercicios de relajación y fortalecimiento muscular, dependiendo de la tarea en desarrollo. - Evitar la aplicación de fuerza excesiva y constante, apoyándose en la utilización de las herramientas adecuadas (eléctricas o manuales). - Si se realizan movimientos repetitivos en ciclos cortos de trabajo, organizar las tareas de manera que estos se alarguen. - Establecer la carga de trabajo considerando el contenido cuantitativo y cualitativo de la tarea.

Riesgo Psicosocial	Enfermedad profesional	Los factores de riesgo psicosocial en el trabajo son entendidos como todas las situaciones y condiciones del trabajo que se relacionan con el tipo de organización, el contenido del trabajo y la ejecución de la tarea, los cuales tienen la capacidad de afectar, en forma negativa, el bienestar y la salud (física, psíquica y/o social) de las personas y sus condiciones de trabajo. Las siguientes son dimensiones de riesgos psicosociales que pueden contener factores de riesgo a los que se esté expuesto en la organización: ▪ Carga de trabajo: exigencias sobre trabajadores y trabajadoras para cumplir con una cantidad de tareas en un tiempo acotado o limitado. ▪ Exigencias emocionales: capacidad de entender la situación emocional de otras personas que suele llevar a confundir sentimientos personales con los de la otra persona (cliente, usuario, alumno, paciente) también exigencia de con de las propias emociones durante el trabajo. ▪ Desarrollo profesional: oportunidad de poner en práctica, desarrollar o adquirir conocimientos y habilidades en el trabajo. ▪ Reconocimiento y claridad de rol: reconocimiento respeto y rectitud en el trato de persona desde la jefatura, incluye definición de roles y responsabilidades. ▪ Conflicto de rol: sensación de molestia con las tareas que se consideran en congruentes entre sí, o por estar fuera del rol asignado. ▪ Calidad de liderazgo: expresión del mando en una jefatura manifestada en
--------------------	------------------------	--

Riesgos	Consecuencias	Medidas de Control
		planificación del trabajo, resolución de conflictos, colaboración con subordinado y entrega de directrices de manera civilizada ▪ Compañerismo: sensación de pertenencia a un grupo o equipo de trabajo. ▪ Inseguridad en condiciones de trabajo: inseguridad ante cambios inesperados o arbitrarios en la forma, tarea, lugares, horarios en que se trabaja. ▪ Equilibrio entre trabajo y vida privada: interferencia del trabajo con la vida privada o a la inversa. ▪ Confianza y justicia organizacional: grado de inseguridad o confianza hacia la institución empleadora, incluyendo la repartición equitativa de tareas y beneficios y solución justa de los conflictos. ▪ Vulnerabilidad: temor ante el trato injusto en la institución empleadora o antes represalias por el ejercicio de los derechos. ▪ Violencia y acoso: exposición a conducta intimidatorias, ofensivas y no deseadas. ▪ Las medidas protectoras ▪ Como medida protectora en la prevención de riesgos psicosociales se creará un Comité de aplicación del protocolo de riesgos psicosociales, según lo referido por el protocolo de riesgos psicosociales. El comité de aplicación (CdA) implementará una etapa de sensibilización antes de la aplicación de la encuesta, aplicará el cuestionario CEAL- SM SUSESO al menos al 60% de quienes trabajan en la organización y determinaran el nivel de riesgo y las acciones a planificar para disminuir los niveles de riesgo medio y alto, y para reforzar y potenciar los niveles de riesgo bajo.
Exposición en general a agente Covid-19	▪ Contagio C ovid-19 (Corona Virus) ▪ Malestares similares a un resfrió. ▪ Muerte	▪ Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón mínimo 20 segundos. ▪ Mantener ambientes limpios y ventilados. ▪ La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, deberá realizarse de acuerdo con las orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares de trabajo indicadas en el "Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes - Covid-19" del Ministerio de Salud. ▪ Estornudar o toser con el antebrazo o en pañuelo desechable. ▪ En caso de dificultad respiratoria acudir a un servicio de urgencia, de lo contrario llamar a SALUD RESPONDE al 600360 7777. ▪ Uso mascarilla de forma voluntaria en lugares de trabajo.

TÍTULO LII VIGENCIA

El presente Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad entrará en vigor a contar del día **20 mayo del año 2025**, luego que de conformidad con lo dispuesto en el art. 156 del Código del Trabajo hayan transcurrido 30 días de anticipación en que el mismo ha sido puesto en conocimiento de los Trabajadores de **MINERQUIM LTDA** y con la misma anticipación, fijado en dos sitios visibles de cada Establecimiento u Oficinas.

La vigencia de este Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad es indefinida, sin perjuicio de las revisiones y modificaciones que sean sugeridas por el Comité paritario, el Organismo administrador a que la empresa este adherido, el Asesor en Prevención de Riesgos, el Servicio de Salud del ambiente, la Empresa y todas aquellas disposiciones legales que sean dictadas y tengan directa relación con el contenido del este reglamento o específicamente, dichas leyes, lo dispongan.

Distribución.

Ministerio de Salud (Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente). Dirección del Trabajo (Inspección del Trabajo).

Trabajadores de la Empresa.

Organismo Administrador del Seguro MUTUAL DE SEGURIDAD

COMPROBANTE DE RECEPCIÓN

DEL REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Yo, _____, Cedula de Identidad N° _____, Se deja expresa constancia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 156 del **Código del Trabajo** y artículo 56 del **Decreto 44** y **Ley 16.744** que, he recibido en forma gratuita un ejemplar del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de **MINERQUIM LTDA.**

Asumo que es mi responsabilidad leer su contenido y muy especialmente, dar cabal cumplimiento a las obligaciones, prohibiciones, normas de orden, higiene y seguridad que en él están escritas, como así también a las disposiciones y procedimientos que en forma posterior se emitan y/o se modifiquen y que formen parte integral de éste.

Nombre del Trabajador

Firma del Trabajador

(El trabajador debe escribir de su puño y letra). Este comprobante se archivará en la carpeta personal del trabajador. Fecha:

____/____/____

MINERQUIM LTDA